عرف عرف شيخ
[١] أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

المراد لا تصح

عرف
١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، .....

عرف: **المراد من التعبير بالكتاب والأبواب**: قوله: أبواب الطهارة: قال الحافظ بدر الدين العيني الحنفي: ومن مصطلحات أرباب الحديث التعبير بالكتاب إذا كانت تحته أحاديث أنواع مختلفة، وكذلك التعبير بالأبواب وبالباب إذا كانت الأحاديث من نوع واحد، وقول الترمذي: "أبواب الطهارة" ترجمة.

فقه المحدث في ترجمته: ويظهر فقه المحدث من ترجمته، كما قيل: فقه البخاري في تراجمه، وله محملان، أحدهما: أن مسائل فقهه المختارة عنده تظهر من تراجمه. وثانيهما: أن ذكاءه يظهر من تراجمه، والبخاري سابق الغايات في وضع التراجم؛ فإنه قد تحيرت العقلاء فيها، وسهل التراجم تراجم الترمذي، وتراجم أبي داود أعلى من تراجم الترمذي، واقتفى النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري، وبعض تراجمهما متحدة حرفاً حرفاً، والتوارد مستبعد - والله أعلم - سيما إذا كان النسائي من تلامذة البخاري، وما وضع مسلم بنفسه التراجم.

الحديث المرفوع: قوله: عن رسول الله ﷺ: كان المحدثون المتقدمون يخلطون بين المرفوعات والآثار، وأول من ميّز بينهما الإمام أحمد بن حنبل وتبعه المتأخرون. وقال الترمذي: "عن رسول الله" مشيراً إلى أن الواردة ههنا مرفوعات لا آثار. والمرفوع: ما أسند إلى النبي ﷺ فعلاً أو قولاً أو تقريراً.

التحويل وطريقة قراءتها: قوله: ح قال وحدثنا إلخ: "ح" يسمى تحويلاً، والاختلاف في القراءة؛ فإن المغاربة يقرؤون "تحويل"، والمشارقة يقرؤون "ح" بالمد أو القصر. قال سيبويه: إن أسماء حروف التهجي إن كانت مركبة في الكلام فممدودة، كما قال محمد في قصيدة البردة:

لولا التشهد كانت لاؤه نعم

وإن كانت منفردة فمقصورة كما يقال في حين التعداد: با، تا، ثا. أقول: إن هذه الضابطة ليست بأسماء حروف التهجي بل كذلك في كل كلمة ثنائية تكون في آخرها ألف.

أقسام التحويل: واعلم أن التحويل على قسمين، أحدهما: اجتماع الطرق المتعددة من الأسفل، ويسمى =

شيخ: قوله: عن رسول الله ﷺ: هذه العبارة إما تشريح المقصود فقط، وإما إشارة إلى أن الأحاديث التي سنذكر في هذا الباب كلّها مرفوعة.

قوت عرف شيخ قوت

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، .....

قوت: قوله: لا تقبل: في رواية النسائي وغيره: "لا يقبل الله".

قوله: صلاة بغير طُهور: قال ابن العربي: قراءته بفتح الطاء، وهو بضمها عبارة عن الفعل، وبفتحها عبارة عن الماء. وقال في "النهاية": الطُّهور بالضم التطهير، وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به. وقال سيبويه: الطَّهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بها: التطهير. وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير. وقال ابن العربي: قبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه. وقال ابن دقيق العيد: =

عرف = الراوي المشترك مداراً ومخرجاً، وهذا التحويل كثير. ثانيهما: افتراق الطريق الواحد من الأسفل إلى طرق كثيرة، والتحويل بكلا قسميه قد يكون بطريقين، وقد يكون بأزيد منهما.

التدليس وأنواعه: فائدة: ربما تجد في كتب الصحاح وغيرها أنهم يبدؤون السند من الأول - أي الأعلى - بالعنعنة، ثم في الأسفل بالإخبار والتحديث؛ لأن التدليس لم يكن في السلف، وحدث في المتأخرين، فاحتاج المحدثون إلى التصريح بالسماع، ولا يقبل حديث المدلس إلا عند التصريح بالسماع، أو ما يدل عليه.

والتدليس على أنواع، أحدها: أن يسقط الراوي اسم شيخه لغرض من الأغراض، ويروي عن شيخ شيخه بـ"عن"؛ كيلا يكون كاذباً. وثانيها: تدليس التسوية، وهو حذف الرواة الضعفاء من بين السند، ورواية الحديث بطريق ثقاته بالعنعنة، كتدليس وليد بن مسلم عن الأوزاعي كما سيجيء. وثالثها: أن يذكر الراوي اسم شيخه إن كانت المشهورة كنيته، أو يذكر كنيته إن كان المشهور اسمه، ولا يسقط بهذا عدالته ولا ضيق في هذا، وأما القسمان الأولان فقبيحان، وقال شعبة: إن التدليس حرام والمدلس ساقط العدالة، ومن ثم قالوا: السند الذي فيه شعبة بريء عن التدليس وإن كان بالعنعنة، والجمهور إلى قبح التدليس، ولكنه لا يسقط به العدالة، وإذا صرح بالسماع أو ما حاذاه يقبل الحديث، ومن عادة المحدثين ضم المتن لأقرب الطرق المتعددة، ومن عادتهم أيضاً ضم متن الحديث للسند العالي، والمصنف راعى العادة الثانية كما يدل عليه قوله: "قال هناد في حديثه: إلا بطهور"، فعلم أن المذكور ليس متن هناد، وأما وجه اختياره العادة الثانية على الأولى، فعلى ما قيل: سئل ابن المبارك: ما يشتهي قلبه؟ قال: سند عالٍ وبيت خالٍ.

مفهوم القبول في الحديث: قوله: لا تقبل صلاة إلخ: القبول على قسمين، أحدهما: كون الشيء مستجمعاً بجميع الأركان والشرائط. وثانيهما: وقوعه في حيز مرضاة الله، وقال ابن دقيق العيد: إن القبول مشترك في المعنيين ولا قرينة على المعنى الأول، وأما الثاني فغير معلوم بغير الله تعالى، فلا نعلم ما في حديث الباب. =

شيخ: قوله: لا تقبل صلاة: أي لا تصحّ، كما ورد في رواية أخرى، ويقال بأن الصحة والقبول متحدان في العبادات المحضة، فلا يرد أن عدم القبول لا يدلّ على عدم الصحّة.

.....

قوت = قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض.

والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة، وقد ورد في مواضع انتفاءُ القبول مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرَّافًا، وفي شارب الخمر. فإن أُريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فُسِّر بأنه تَرتُّبُ الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قَبِل فلانٌ عذر فلانٍ، إذا رَتَّب على عذره الغرضَ المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب، فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مُجْزِئةً بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة بحيث يترتب عليها الثواب والدرجات، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفيُ الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً، وهذا إن يقع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسَّر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك - إذا كانت مقصودة بذلك - أن لا يلزم من نفي القبول نفيُ الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أُتي بها مطابقة للأمر، كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى.

عرف = وأقول: إن المراد هو الأول بقرينة الإجماع على عدم صحة الصلاة بدون الطهور، وعدم القبول هو الرد، سواء كان لذا أو لهذا، ونسب إلى مالك بن أنس عدم الإعادة على من صلى بلا وضوء، وليست هذه النسبة صحيحة، ولعل وجه النسبة الاشتهار على الألسنة عدم اشتراط طهارة الثوب والمكان عند مالك رحمه الله، فقاسوا عليهما طهور البدن أيضاً.

واعلم أن قول: "لا تقبل صلاة" بالتنوين مثل "لا رجل في الدار"، بمعنى (نيست هيچ مردے درخانه) ومعنى "لا رجل في الدار" بالفتح (نيست مرد درخانه) ومعنى "ما من رجل في الدار" (نيست هيچ از مردے در خانه) فعلى هذا معنى "لا تقبل صلاة بلا طهور" (قبول نمى شود هيچ نمازے بغير طهور وپاكى) فعلم أن كل فرد صلاة موقوف على الطهور.

الاختلاف في الوضوء لسجدة التلاوة وصلاة الجنازة: واختلفوا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في اشتراط الوضوء لهما، فقال بعض: لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، وأما الإمام الشافعي فليس بقائل بما قالوا، ولعل وجه ما قالوا: إن قال الشافعي بالجنازة على الغائب، وقال: إنها دعاء كسائر الأدعية، فزعموا أنها دعاء =

قوت عرف
وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ». قَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيْثِهِ: «إِلَّا بِطُهُوْرٍ».
السرقة من الغنيمة

قوت: قوله: ولا صدقة من غلول: ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة. قال ابن العربي: "الغلول: الخيانة خفية، فالصدقة من مال حرامٍ في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طُهور في ذلك". وقال القرطبي في "شرح مسلم": "الغلول هنا الخيانة مطلقًا والمال الحرام".

عرف = كسائر الأدعية في عدم وجوب التوضئ أيضاً، والإمام البخاري موافق لنا في اشتراط الوضوء للجنازة، وأما سجدة التلاوة فقال الشعبي والبخاري: لا يشترط التوضئ، كما أخرج البخاري عن ابن عمر: "أنه كان يسجد على غير وضوء إلخ"، وفي نسخة البخاري الأصيلي: "كان ابن عمر يسجد على وضوء"، وقال خدام البخاري: إن الأول أصح، وأما الأئمة الأربعة فقائلون بوجوب التوضئ في سجدة التلاوة؛ لأنها - أي السجدة - أخص مدارج الصلاة فيشترط لها كما اشترط لها.

المذاهب في فاقد الطهورين: وأما فاقد الطهورين فرواية عن أبي حنيفة أنه يتشبه بالمصلين، أي يركع ويسجد بلا قراءة، قال مالك: لا يصلي الآن، وقال أحمد بن حنبل: يصلي الآن ولا يقضي، وللشافعية وجوه أربعة، أحدها: القضاء فقط، وثانيها: الأداء فقط، وثالثها: الأداء في الحال ثم القضاء بعده، ورابعها: وجوب الأداء واستحباب القضاء.

الفرق بين القول والرواية: من مصطلحات فقهائنا التعبير بالقول عما قال المشايخ، وبالرواية عما قال الأئمة، وعند الشافعية قول الإمام رواية وأقوال المشايخ وجوه.

حكم التشبه بالمصلين: لنا في التشبه بالمصلين لفاقد الطهورين القياس المستنبط من الإجماعين، أحدهما: من أفسد الصوم أو حاضت المرأة في نهار رمضان أو طهرت أو بلغ الصبي، يجب عليهم الإمساك في بقية النهار، وهل هذا إلا تشبه بالصائمين. والإجماع الثاني: أن من أفسد حجه يجب عليه المضي على الأركان ثم يقضي، وليس المضي على الأركان إلا تشبه بالحجّاج، فلما ثبت التشبه في الصوم والحج نعديه إلى الصلاة، وكذا اكتفاء بعض السلف بالتكبيرة في التحام القتال من هذا.

دفع الاعتراض في البناء على الصلاة: واعترض الخصم علينا في قولنا: "البناء على الصلاة لمن أحدث فيها" بحديث الباب، فالجواب أولاً: أن المشي في الصلاة ليس بصلاة كالإياب والذهاب في صلاة الخوف ليس بصلاة، بل فعل في الصلاة. وثانياً: بأن البناء روي مرفوعاً عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الصواب عند أرباب الحديث الإرسال، والإرسال مقبول سيما إذا كان مؤيداً بفتيا الصحابة، فيكون حجة قطعاً، ومن الفتاوى استخلاف عمر وعلي رضي الله عنهما.

معنى الغلول: قوله: ولا صدقة من غلول: الغلول في اللغة: سرقة الإبل، وفي اصطلاح الفقهاء: سرقة مال الغنيمة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل مال خبيث.

حكم التصدق من المال الحرام: قال في "الدر المختار": إن التصدق بالمال الحرام ثم رجاء الثواب منه حرام وكفر، وفرّق البعض بين الحرام لعينه ولغيره، ومنهم العلامة التفتازاني. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَـذَا الْحَـدِيْثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَـذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم. وَأَبُو الْمَلِيْحِ ابْنُ أُسَامَةَ اسْمُهُ عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ.

عرف شيخ — عرف الترمذي نفسه

عرف = أقول: ينبغي الفرق بين الحرام الظني والقطعي، لا في "لعينه ولغيره"، قال ابن القيم في "بدائع الفوائد": من اجتمع عنده مال حرام فتصدق به يثاب عليه، وفي "الهداية": من اجتمع عنده مال حرام سبيله التصدق. وقع التعارض بين "الدر" و"الهداية". أقول في دفع التعارض: إن ههنا شيئان، أحدهما: ائتمار أمر الشارع والثواب عليه. والثاني: التصدق بمال خبيث، والرجاء من نفس المال بدون لحاظ رجاء الثواب من امتثال الشارع، فالثواب إنما يكون على ائتمار الشارع، وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام، بل ينبغي لمتصدق الحرام أن يزعم بتصدق المال تخليص رقبته ولا يرجو الثواب منه، بل يرجوه من ائتماره أمر الشارع، وأخرج الدار قطني في أواخر الكتاب: أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن هذا، فاستدل بما روى أبو داود من قصة الشاة والتصدق بها.

المراد من قوله: "هذا الحديث أصح": قوله: هذا الحديث أصح: لا يلزم من قوله هذا أن يكون صحيحاً في نفسه، بل مراده بالأصح والأحسن أنه أعلى الحديث في هذا الباب وإن لم يكن حسناً عند المحدثين، ومن عادة الترمذي إخراجه الأحاديث التي لم يخرجها غيره للاطلاع على ذخيرة الحديث، فمراده أنه أعلى الأحاديث التي لم يخرجها أرباب الصحاح، كذلك قال بعض حفاظ الحديث في عادة الترمذي هذه.

تعيين الراوي: قوله: أبي مليح إلخ: المراد بذكره ههنا هو أبو أبي المليح لا أبو المليح نفسه؛ لأن الراوي أبوه.

امتياز الترمذي من بين أصحاب الصحاح: واعلم أن "الترمذي" مع كونه جامعاً ذخيرة الحديث فيه قليلة بخلاف غيره من أرباب الصحاح، إلا أنه يكافئه بذكر "وفي الباب عن فلان وعن فلان إلخ"، وصنف ابن حجر العسقلاني في استخراج ما ذكر الترمذي "في الباب"، وسماه: "اللباب فيما قال الترمذي: وفي الباب"، ولكنه غير مطبوع، والأسهل لاستخراج أحاديثه المراجعة إلى مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.

شيخ: قوله: هذا الحديث أصحّ شيء: أي أصحّ الأحاديث التي سنذكرها في هذا الباب وإن كان ضعيفًا في نفسه. اعلم أن الإمام الترمذي التزم على نفسه عدة أمور، الأول: بيان أقسام من الصحيح والحسن وغيره. والثاني: بيان أحوال الرواة من الجرح والتعديل. والثالث: بيان مذهب الفقهاء. والرابع: أن يذكر الحديث القوي باعتبار السند في أوّل الباب، ويذكر بقيّة الأحاديث في الباب إجمالاً بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. والخامس: إن كان الراوي مشهورًا بالكنية ولم يعرف اسمه فيذكر اسمه، وإن كان مشهوراً بالاسم وغيره فيذكر كنيته وما هو غير مشهور به أيضًا. والسادس: الاختلاف الذي جاء من الرواة في متن الحديث يذكره.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُوْرِ

٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ (سهر) بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (قوت عرف) أَو الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ.....

سهر: معن بن عيسى: [كان ألزم الناس بصحبة مالك، وجامع فتاواه.]

قوت: قوله: المسلم أو المؤمن: قال الباجي في شرح الموطأ: "الظاهر أن اللفظ شكٌّ من الراوي".

قوله: فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه: قال ابن العربي: يعني غفرت؛ لأن الخطايا هي أفعال وأعراض لا تبقى، فكيف توصف بدخول أو بخروج؟ ولكن البارئ لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة في العضو، ضرب لذلك مثلاً بالخروج، ولأن الطهارة حكمٌ ثابت استقرَّ له الدخول.

وأقول: بل الظاهر حمله على الحقيقة، وذلك أن الخطايا تؤثر في الباطن والظاهر، والطهارة تزيله، وشاهد ذلك ما أخرجه المصنف والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن العبد إذا أذنب ذنباً نُكتت في قلبه نكتةٌ سوداءُ، فإن تابَ ونَزعَ واستغفر صُقل قَلْبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلك الران، الذي ذكره الله في القرآن: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ١٤).

وأخرج أحمد وابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة، وكان أشد بياضًا من الثلج، وإنما سودته خطايا المشركين، فإذا أثرت الخطايا في الحجر، ففي جسد فاعلها أولى. فإما أن يُقدَّرَ خرج من وجهه أثر كل خطيئة أي السَّوادُ الذي أحدثته، وإما أن يقال: إن الخطيئة نفسها تتعلق بالبدن على أنها جسمٌ لا عَرَضٌ، بناء على إثبات عالم المثال، ولهذا صحَّ عَرْضُ الأعراضِ على آدم عليه السلام ثم على الملائكة: ﴿فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ (البقرة: ٣١)، وإلا فكيف يُتصور عَرْضُ الأعراض لو لم يكن لها صورة تتشخص بها؟ =

عرف: شرح كلمة "أو": قوله: المسلم أو المؤمن: لفظة "أو" قد يكون لشك الراوي، وقد يكون للتنويع، وإذا كان الشك من الراوي فيقرأ بعده لفظ "قال" ويعرف ذلك بالذوق.

الأذنان من الرأس: واعلم أن المصنف أخرج حديث الباب مختصراً، وفي غيره: وإذا مسح الرأس خرجت كل خطيئة سمعها بأذنيه إلخ، فدل على أن الأذنين في حكم الرأس، ودل على عدم ضرورة تجديد الماء لمسح الأذنين، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ».

قوت = وقد حققت ذلك في تأليف مستقل، وأشرت إليه في الحاشية التي علقتها على تفسير البيضاوي. ومن شواهده في الخطايا ما أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن العبد إذا قام يصلي أُتِيَ بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، كلما ركع وسجد تساقطت عنه. وأخرج البزار والطبراني عن سلمان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه.

قوله: مع الماء أو مع آخر قطر الماء: قال الباجي: هذا شكٌّ من الراوي.

قوله: وإذا غسل يديه: قال الباجي: كذا رووا هذا الحديث رواة الموطأ مقتصرين على غسل الوجه واليدين إلا ابن وهب؛ فإنه زاد فيه ذكرَ مسحِ الرأس وغسلِ الرجلين. قلتُ: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة ﷺ، وزاد فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، وكذا رواه أحمد من حديث أبي أُمامة، وزاد ذكر مسح الرأس والأذنين.

قوله: حتى يخرج نقيا من الذنوب: قال ابن العربي: الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبائر؛ لحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفَّارة لما بينهنّ، إذا ما اجتنبت الكبائر، فإذا كانت الصلاة مقترنة بالوضوء =

عرف: **أقوال العلماء في تكفير السيئات بالحسنات**: قوله: يخرج نقيا من الذنوب: قال المتأخرون: الحسنات مكفرات للسيئات الصغائر. وقال المتقدمون: يفوض الأمر إلى الله بلا تقييد بالصغائر والكبائر. وتمسك المتأخرون بما سيأتي: ما لم يغش الكبائر.

الفرق بين الذنوب والخطايا والمعصية والسيئة: وأقول: التحقيق أن لا يقيد بالصغائر، ويتمشى على ألفاظ الأحاديث لغة، وفي اللغة: الذنوب: العيوب، والخطايا: ما ليس بصواب، والمعصية: نافرماني، والسيئة: برائی، فالمعاصي في أعلى مراتب، ودونها السيئات، ودونها الخطايا، ودونها الذنوب.

بيان رفع الإشكال في خروج الذنوب: وأشكل الحديث بأنه يدل على خروج الذنوب، والخروج يقتضي أن يكون الشيء الخارج ذا جرم، والذنوب وأخواتها من المعاني، فالأصوب التفويض إلى الله تعالى، ومن أراد أن يقع في التكلفات فيرجع إلى ما قال الصوفية بأن وراء هذا العالم المشاهد عالماً يسمى بعالم الأمثال، وراءه عالم أرواح، وفي عالم الأمثال صور كل شيء في هذا العالم من الأجسام والمعاني، وفي عالم الأرواح أرواح كل شيء، كما قالوا:

غیب را ابرے وآبے دیگر است آسمان وآفتابے دیگر است

وقالوا: إن عالم الأمثال متصرف في هذا العالم المشاهد وألطف منه، وعالم الأرواح متصرف في عالم الأمثال وألطف منه، وليس عالم الأمثال هو دار الآخرة بل موجود الآن، وقالوا: من يذهب في عالم الأمثال أو الأرواح لا يتميز بين أشياء عالم الشهادة وأشياء عالم الأمثال.

تحقيق الروح وبيان الأقوال فيه: وأما الروح فعند أهل الإسلام جسم لطيف على شكل كل ذي ذلك الروح، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، .....

عرف سهر شيخ

سهر: قوله: حسن صحيح: اعلم أن الصحيح ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلِم عن شذوذ وعلّة، والشذوذ: أن يرويه الثقة مخالفًا لغيره، والحسن: ما لا يكون شاذًّا ويروى من غير وجه نحوه، قاله في "المجمع". قال السيّد: والفرق بين حدّي الصحيح والحسن: أن شرائط الصحيح معتبرة في حدّ الحسن، لكن العدالة =

قوت = لا تكفر الكبائر، فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى. قال: وهذا التكفير إنما هو الذنوب المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى، فأما المتعلقة بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصَّة مع الحسنات والسيئات. قال: ولو وقعت الطهارة باطنًا بتطهير القلب عن أوضار المعاصي، وظاهرًا باستعمال الماء على الجوارح بشرط الشرع، واقترنت به صلاةٌ جُرِّد فيها القلب عن علائق الدنيا وطُردت الخواطر واجتمع الفكر على أجزاء العبادة كما انعقد عليه إحرامُها، واستمرت الحال كذلك حتى خرج بالتسليم عنها، فإن الكبائر تغفر، وجملة المعاصي - والحالة هذه - تُكفَّر، وكذلك كان وضوء السلف".

عرف = واحتجوا على هذا أي جسمية الروح بما ورد في الأحاديث، كما في حديث البراء بن عازب: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول إلخ، أخرجه أحمد في مسنده، وصاحب المشكاة، وفيه: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وأحاديث أخر دالة على جسمية الروح، ونقل قاضي زاده في "تهافت الفلاسفة": أن الغزالي قائل بتجرد الروح، وكذلك نسب إلى القاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي.

فأقول أولاً: إن خلافهما لا يكفي، فإنا نتمسك بنصوص الشريعة من القرآن والحديث. وثانياً: بأن نقل المذهب متعسر، فما لم أر عبارة القاضي أبي زيد لا أنسب إليه هذا الخلاف، وأما الغزالي فقال تلميذه أبو بكر بن العربي: إن الأستاذ غمس في الفلسفة، ثم ضرب بيده وسعى للخروج فلم يسعف بمرامه، والمتقدمون من علماء الإسلام يريدون بالتجرد وعدم الكثافة يظهر ذلك من تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن تيمية رحمه الله، ثم اختلف الصوفية بعد اتفاقهم على مادية الروح في أنه كالبدن للثياب، أو أعضاءه سارية في أعضاء الجسد المشاهد.

مذهب الفلاسفة والرد عليه: وقال الشيخ الأكبر في "الفصوص": الروح يتشكل بأشكال مختلفة، وقال الجهلاء الفلاسفة: إن الروح مجرد، وتشبثوا بأوهام بما هي أوهن من بيت العنكبوت، منها ما قال الفارابي: إن الروح محل التصور والتصديق، وهما معنيان مجردان، ومحل المجرد مجرد، وهذا كما ترى؛ لأنه لم لا يجوز أن يكون تعلق التصور والتصديق بالروح كتعلق النفس الناطقة بالبدن المادي؟

المراد من قوله: "هذا حديث حسن صحيح": قوله: هذا حديث حسن صحيح: الحسن والصحيح متقابلان في =

شيخ: قوله: حسن صحيح: الصحيح عند أهل الأصول أن يكون الراوي ثقة عدولاً حافظًا، وفي الحسن أيضا كذلك، إلا أن كمال العدل والضبط ليس بشرط في الحديث الحسن بخلاف الصحيح؛ فإنه يشترط فيه كمال العدل =

وَهُوَ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وَأَبُو صَالِحٍ وَالِدُ سُهَيْلٍ هُوَ عرف

سهر = في الصحيح ينبغي أن يكون ظاهرةً والإتقان كاملاً، وليس ذلك شرطًا في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيد قولنا: "أن يروى من غير وجه مثله أو نحوه" وليميز به، وقول الترمذي: "حديث حسن صحيح" يريد به أنه يروي بإسنادين: أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن، أو المراد اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه. وقال المؤلف - أي الترمذي - في آخر هذا الجامع في "كتاب العلل": وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويروى من غير وجه ونحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.

عرف = المشهور؛ لأن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، ويكون سالماً عن العلة والشذوذ والنكارة، والحسن الذي يكون رواته أقل اتفاقاً من رواة الصحيح وأقل ضبطاً من رواته، فكيف جمع المصنف بين المتنافيين، فالأجوبة عديدة، منها: ما قال الحافظ ابن حجر بتقدير كلمته "أو"، وعلى تقدير "أو" يكون الحاصل هذا حديث حسن أو صحيح، أي تردد الترمذي في الحسن والصحة، أو يقال بتقدير الواو أي حسن وصحيح، والحسن باعتبار طريق، والصحة باعتبار طريق آخر، لكنه ليس بشاف؛ فإن هذا التردد من الترمذي بعيد، وأما تقدير الواو فلا يجري في جميع المواضع. ومنها: ما قال الحافظ عماد الدين بن كثير: إن الحسن الصحيح مرتبة بين الحسن والصحيح كالحلو الحامض، لكنه أيضاً غير صحيح؛ لأنه يأتي بأحاديث الصحيحين ويحكم عليها بالحسن الصحيح. والحق ما قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" بأنهما متبائنان مفهوماً ومتصادقان مصداقاً، وبينهما عموم وخصوص مصداقاً كالظاهر والنص، وسيأتي بعض كلام على هذا عن قريب.

أقسام الصحيح: واعلم أن الصحيح عندي على أربعة أقسام، أحدها: أن يكون رواته ثقاتٍ وعدولاً، ويساعده تعامل السلف. والثاني: أن يصححه إمام من أئمة الحديث بخصوصه. والثالث: أن يخرجه من التزم الصحة في كتابه =

شيخ = والضبط، وهذا هو الفرق بينهما، فيكون الصحيح والحسن قسمين، فكيف الجمع بينهما؟ فيمكن الجمع بأن يراد المعنى اللغوي منهما أو من أحدهما، لا الاصطلاحي الذي يتعذر الجمع به، فمعنى الحسن ما تميل إليه النفس والطبع، وهذا أبعد التأويلات. والثاني: أن يراد بالصحيح الصحيح لغيره، وهو رواية الحديث من طرق لا يكون شيء منها في درجة الكمال، ويراد بالحسن الحسن لذاته، وهو أن يكون الحديث في درجة الحسن من كل طريق. والثالث: أن يكون الواو محذوفًا، يعني أن هذا الحديث صحيح بسند وحسن بسند آخر، هذا إذا كان مرويًا بطرق متعددة، وأما إذا كان مرويًا من طريق واحد فحينئذ يكون كلمة "أو" محذوفًا للشك. وقال البعض: إن اصطلاح الإمام الترمذي في الصحيح والحسن مخالف لاصطلاح المحدثين؛ فإن عنده الحسن عام، يطلق على الصحيح وغيرها، يعني أعمّ من أن يكون فيه كمال الضبط والعدل أو لا، بخلاف الصحيح؛ فإنه يشترط فيه الكمال، فحينئذ لا محذور في جمعهما، فكلما وجد الخاص وجد العام من غير عكس.

عرف شيخ سهر

أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اخْتَلَفُوْا[1] فِي اسْمِهِ، فَقَالُوْا: عَبْدُ شَمْسٍ، وَقَالُوْا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَهَذَا أَصَحُّ.[2] وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَالصُّنَابِحِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.[3]

يجلب الزيت إلى الكوفة

---

(١) وفي نسخة: "اختلف" بدل قوله: "اختلفوا". (٢) وفي نسخة: "وهو الأصح" بدل قوله: "وهذا أصح".
(٣) وفي بعض النسخ زيادة بعد قوله: "عبد الله بن عمرو": "والصنابحي هذا الذي رَوى عن النبي ﷺ في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي".

سهر: قوله: في اسمه: قال الحاكم أبو أحمد: أصحّ شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وغلبت عليه كنيته، فهو كمن لا اسم له، أسلم عام خيبر، وشهدها مع النبي ﷺ، ثم لزمه وواظب عليه راغبًا في العلم، راضيًا بشبع بطنه، وكان يدور معه حيث ما دار. وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مائة رجل من بين صحابي وتابعي، فمنهم ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس رضي الله عنهم. قيل: سبب تلقّبه بذاك ما رواه ابن عبد البر عنه أنه قال: كنت أحمل يومًا هرّة في كمّي، فرآني رسول الله ﷺ، فقال: ما هذه؟ فقلت: هرّة، فقال: يا أبا هريرة. (المرقاة) =

عرف = مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن السكن وصحيح ابن حبان والنسائي، وإن لم يحكم عليه بخصوصه بالصّحة. والرابع: أن يكون الرواة سالمين عن الجرح ويكونون ثقات، فعندي المرتبة الأولى أعلى مراتب الصحيح.
أقسام التواتر: والتواتر عندي أيضاً على أربعة أقسام:
أحدها: تواتر الإسناد: وهو أن يروي الحديث جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، وكذلك يكون في القرون الثلاثة، وهذا التواتر تواتر المحدثين. والثاني: تواتر الطبقة: وهو أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد. والقرآن متواتر بهذا التواتر، وهذا تواتر الفقهاء. والثالث: تواتر التعامل: وهو أن يعمل به أهل العمل بحيث يستحيل تكذيبهم، وهذا التواتر قريب من التواتر الثاني، ومثال هذا التواتر: العمل برفع اليدين عند الركوع وتركه، فإنه عمل به غير واحد في القرون الثلاثة. والرابع: تواتر القدر المشترك: وهو أن يكون مضمون مذكوراً في كثير من الآحاد، كتواتر المعجزة، فإن مفرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر المشترك متواتر، وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحده. وأما الرابع فإن كان ضرورياً فكذلك، وإن كان نظرياً فلا.
قوله: وهو حديث مالك إلخ: وإنما أعاده إشارة إلى تفرد مالك واشتهاره عنه، ولم يوجد له متابع بهذا الطريق عن أبي هريرة.
اختلاف المحدثين في اسم أبي هريرة رضي الله عنه وضبط الاسم ووجه تسميته: قوله: وأبو هريرة: اختلفوا في اسم أبي هريرة =

شيخ: قوله: وأبو هريرة: اختلفوا في اسمه، يمكن رفع الاختلاف بأن يراد أن عبد الشمس كان اسمه في الجاهلية، وفي الإسلام: عبد الله بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن صخر.

وَالصُّنَابِحِيُّ[عرف] الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ، رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي الطَّرِيْقِ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيْثَ.

وَالصُّنَابِحُ[سهر] بْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: «الصُّنَابِحِيُّ» أَيْضًا، وَإِنَّمَا حَدِيْثُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي».

سهر = **فائدة:** قال النووي: وذكر الإمام الحافظ تقي بن مخلد الأندلسي في مسنده: لأبي هريرة ﷺ خمسة آلاف حديث وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا، وليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا يقاربه. قال الإمام الشافعي ﷺ: أبو هريرة ﷺ أحفظ من روى الحديث في دهره. وكان أبو هريرة ينزل بالمدينة بذي الحليفة، وله بها دار، مات بالمدينة سنة تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ودفن بالبقيع، وماتت عائشة ﷺ قبله بقليل، هو صلّى عليها. انتهى ما في "النووي". (أحمد حسن)

قوله: الصنابح: بضم أوّله ثم نون وموحدة ومهملة، ابن الأعسر الأحمسي، صحابي، سكن الكوفة، من قال فيه: "الصنابحي" فقد وهم. (التقريب)

عرف = ففيه خمسة وثلاثون قولاً، قيل: عبد شمس، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد شمس في الجاهلية وعبد الله في الإسلام، واختلف في انصراف "أبي هريرة" وعدم انصرافه، فقال ملا علي القاري: سئل الحافظ ابن حجر عن انصرافه وعدمه، فقال: وجدناه غير منصرف، والقياس الانصراف، ولعله زعم أن من شروط عدم الانصرف كون "هريرة" غير منصرف وعلماً قبل إضافة "أبي" إليه، والحال أنه لا حاجة إلى هذا كما في أبي حمزة وأبي صفرة، فعلى هذا يكون عدم الانصراف برواية ودراية، وأما وجه التسمية بأبي هريرة، قيل: كانت له هرة، كان كلما يخرج من البيت يضعها في كمه، وكلما دخل يضعها بأصل شجرة، والله أعلم.

قوله: الصنابحي: الصنابحي ثلاثة، أحدهم: صنابحي بالياء صحابي، والثاني: صنابحي بالياء تابعي، واسمه عبد الرحمن ويكنى بأبي عبد الله، ورجل آخر صنابح بلا ياء، وهو صحابي، وقد يقال له: صنابحي بالياء أيضاً.

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ[1] مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عرف
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
قوت عرف شيخ سهر
عَقِيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ،
ابن أبي طالب

---

(١) وفي نسخة: "باب ما جاء أن مفتاح إلخ" بدل قوله: "باب ما جاء مفتاح إلخ".

سهر: قوله: الحنفية: [وكثير من المحدثين يثبتون الياء بعد النون فرقا بالنسبة إلى المذهب، كذا في المغني.]

قوت: قوله: مفتاح الصلاة الطهور: قال الرافعي: "هو بضم الطاء فيما قيَّده بعضهم، ويجوز الفتح؛ لأن الفعل إنما يتأتى بالآلة". قال ابن العربي: "هذا مجاز ما يفتحها مِنْ غَلْقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقُفل موضوع على المُحْدِث حتى إذا توضأ انحل الغَلْق، وهذه استعارة بديعية لا يقدر عليها إلا النُّبُوَّة، وكذلك قوله: مفتاح الجنة الصلاة؛ لأن أبواب الجنة مغلقة تفتحها الطاعات، وركن الطاعات الصلاة".

عرف: **تعيين سفيان في الرواية**: قوله: عن سفيان: بعد سفيان تحويل، ولكنه غير مكتوب في الكتاب، وسفيان مدار. وأشكل على أرباب الحديث أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؛ لأن المعرفة إنما يكون بذكر الآباء والأجداد أو التلامذة أو الشيوخ، والأب والجد غير مذكور، وأكثر تلامذة سفيانين وشيوخهم متحدون، فتتبعت ووجدت في تخريج "الهداية" للطبراني أنه ثوري لا ابن عيينة.

تعريف الطرفين يفيد القصر: قوله: مفتاح الصلاة الطهور: واعلم أن في هذه الجملة وقرينتيه قصراً لتعريف المبتدأ والخبر، كما قال صاحب "التلخيص": وتعريف أحد الطرفين قد يفيد القصر، وقال العلامة: وإنما قال: قد يفيد إلخ؛ لأن إفادة تعريف أحد الطرفين القصر ليس بضابطة كلية، فإنه قد لا يفيده، وقال السيوطي: إن تعريف الطرفين يفيد القصر، وأقول: إن تعريف أحد الطرفين يفيد القصر إذا كان الطرف الآخر مشتملاً على معين القصر كاللام أو "في" أو غيرهما، مثل: الحمد لله، والكرم في العرب. ثم اعلم أنه قلما يفيد تعريف أحد الطرفين القصر بلا معين =

شيخ: قوله: مفتاح الصلاة: تمسّك الشافعي بهذا الحديث على فرضيّة التكبير بلفظ "الله أكبر" خاصّة، وعلى فرضيّة لفظ "السلام" بأن المصدر المضاف موضوع، والخبر المعرّف باللام محمول، فيفيد الحصر، كما هو مقرّر في موضعه، =

.....

عرف = أيضاً، كما في قصيدة "بانت سعاد":

ذوابل مسهن الأرض تحليل

أي تحلة قسم، ففي "مسهن الأرض تحليل" قصر بلا معين، وقد لا يكون القصر مع تعريف الطرفين أيضاً، كما في "الكرم الخلق الحسن"، ولذا قال مولانا مد ظله العالي: إن الضوابط عصا الأعمى. وقال الزمخشري في "الفائق" في حديث إن الله هو الدهر: إن فيه قصر المسند إليه على المسند، والمعنى: أن الله هو جالب الحوادث لا غير الجالب، وقال العلامة: فيه قصر المسند على المسند إليه، وردَّ على الزمخشري، وأقول: إن ردَّه ليس بذلك؛ لأن تعريف الطرفين يصلح لقصر المسند إليه على المسند ويصلح للعكس.

أقسام الألف واللام عند أهل المعاني والنحاة: ثم اعلم أن اللام عند أهل المعاني قسمان: لام العهد الخارجي، ولام الحقيقة، والأول على ثلاثة أقسام، أحدها: ما يكون المعهود مذكوراً سابقاً، ويسمى بالعهد الذكري. والثاني: ما يكون حاضراً، ويسمى بالعهد الحضوري. والثالث: ما يكون معلوماً بين المتكلم والمخاطب، ويسمى بالعهد العلمي. ومثال العهد الحضوري: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة: ٣) إلخ.

والثاني أيضاً على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون المراد من مدخوله نفس الحقيقة من حيث هي هي، ويسمى لام الجنس، أو من حيث وجودها في حصة منتشرة، ويسمى لام العهد الذهني، أو من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد التي يتناولها اللغة، فيسمى لام الاستغراق. وأما عند النحاة فالقسم الثالث للعهد الخارجي عهد ذهني عندهم، ولام العهد الذهني لأهل المعاني لام الجنس عند النحاة، والمختار عندي هو قول النحاة. وبالجملة الحديث مشتمل على القصر.

مذاهب الأئمة في تكبيرة التحريم والتسليم: فقالت الشافعية ومن تبعهم بفرضية صيغة السلام، وصيغة "الله أكبر"، وقالوا: الحديث دال على عدم صحة الصلاة وعدم وجودها بدون "السلام عليكم ورحمة الله" وبدون "الله أكبر"، ويقول الأحناف بعدم فرضيتهما، ومدار الخلاف على أن المتكلم إذا تكلم ففي كلامه مفهوم ومنطوق. =

شيخ = وعندنا التكبير ليس بمنحصر في لفظ "الله أكبر" خاصّة، بل يجوز كل لفظ يدلّ على عظمة البارئ تعالى، فنقول في جوابه: إن الخبر الواحد لا يفيد الفرضيّة كما قال أهل الأصول، أو إن المراد من التكبير معناه اللغوي (يعني: *بزرگواری کے بیان کردن*)، أو نقول: سلّمنا أن التحريم في "الله أكبر"، والتحليل في "السلام"، لكن على سبيل الأفضليّة، لا أنه لا يجوز التحريم والتحليل بغيرهما، وأما عدم فرضيّة التكبير خاصّة فقد ثبت بقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى:١٥)، وأيضًا لو كان السلام فرضًا لما قال النبي ﷺ لابن مسعود رضي الله عنه: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك؛ فإنه لو كان السلام فرضًا، فما معنى تماميّة الصلاة بدونه؟ وأيضًا لو كان فرضًا لَعلّم النبي ﷺ الأعرابي حين علّمه الصلاة؛ فإنه مقام التعليم.

.....

عرف = **بيان الاختلاف في اعتبار المفهوم المخالف**: ثم المفهوم المخالف غير معتبر عندنا، ومعتبر عند الشافعية حتى جعلوه دليلاً. أقول: إن الكلية غير صحيحة من الطرفين، بل يقال باعتبار المفهوم المخالف من غير جعله دليلاً فيحتاج إلى بيان نكات الشروط والقيود والصفات المذكورة في النصوص، ولا يدل نفيها على نفي الحكم، وقد بسطه أبو البقاء في "كلياته".

ثم قال الأحناف: إن المفهوم المخالف معتبر في عبارات كتب الفقه، والمحاورات فيما بيننا؛ لأن تحصيل مرادها سهل بخلاف نصوص الشارع، فإن تحصيل مراد كلامه متعسر، فقال الشافعي ومالك وأحمد بركنية "السلام" و"الله أكبر" بعينهما، والفرض عند الأحناف كل ذكر مشعر بالتعظيم، والسنة المؤكدة "الله أكبر"، وكذلك الخروج بصنع المصلي فرض، ولفظ "السلام" واجب، هذا هو المشهور منا.

الاعتراض على الأحناف والجواب عنه: ثم اعترض علينا بمَ الفرق بين سنية "الله أكبر" ووجوب "السلام" مع أن الحديث لهما واحد، فإما أن يكون كل واحد منهما سنة، وإما أن يكون واجباً؟ فيقال: إن هناك قولاً بالسنية أيضاً، ذكره في البناية على "الهداية" عن "المحيط"، ومذهب الطحاوي - وهو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة - سنية السلام، وتمسك الطحاوي أن علياً رضي الله عنه راوي حديث الباب أفتى بتمامية صلاة من سبقه الحدث بعد التشهد، وأما تأويل كلام الطحاوي بأن المراد بالسنية ثبوته بالسنة وجعله موافقاً للقائلين بالوجوب، يأبى عنه العقل السليم، فقال الشيخ الكمال بوجوب "الله أكبر"، وتمسّك بأن في "الكافي" أن تارك "الله أكبر" آثم، ومن المعلوم أن الإثم لا يكون إلا على ترك الواجب.

حكم الوجوب والسنة عند صاحب "الفتح" و"البحر" وحكم تارك السنة: أقول: إن صيغة الأمر من الشارع للوجوب عند صاحب الفتح والبحر، وكذلك نكيره على الترك يدل على الوجوب، ومواظبة النبي ﷺ مع الترك أحياناً يدل على السنية عندهما، وأما مواظبته على أمر بلا تركه أحياناً فللوجوب عند ابن همام، وللسنية عند صاحب البحر، فمدار اختلافهم على هذا، وأما اختلافهم في إثم تارك السنة - بأن الشيخ يقول بعدم الإثم، وابن نجيم يقول بالإثم - مبني على الاختلاف الأول، لكن صاحب البحر يقول بإثمٍ أقل من الإثم على ترك الواجب، وقال المحقق ابن أمير الحاج: ترك السنة ليس بإثم إلا من اعتاد أو اعتقد عدم السنية، وقال ابن همام: من ترك رفع اليدين عند التحريمة مع التهاون يأثم، والله أعلم.

أقول: ترك السنة بقدر زائد على ما تركه النبي ﷺ لا يخلو من إثم، فبالجملة اندفع الاعتراض الوارد علينا بناء على المشهور، ثم يرد علينا حديث الباب على وجوب لفظ "السلام" و"الله أكبر"، وأجاب المدرسون عنه بأن المراد من التكبير كل ذكر ينبئ عن التعظيم. أقول: هذا التأويل يرده ذخيرة الحديث من تصريح لفظ "الله أكبر"، أخرجه أرباب الصحيحين وغيرهما، وجرى تعامل السلف على الشروع في الصلاة بـ "الله أكبر". =

.....

عرف = **إثبات مرتبة الواجب بين الفرض والسنة**: واعلم أن ههنا مرتبة الواجب التي قال بها الأحناف، ومدارها على تمهيد مقدمة.

أقسام الخبر: وهي أن الخبر على ثلاثة أقسام، المتواتر: وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا الحال في القرون الثلاثة، والمشهور: هو الذي يكون خبر الواحد في القرون الأول، واشتهر بعده، وخبر الواحد: الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة.

اختلاف الأئمة في الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد: ثم قال الأحناف - أي العراقيون - بعدم جوّاز الزيادة على القاطع بخبر الواحد. وقال الشافعية ومن تبعهم بجواز الزيادة به على القاطع. أقول: يجوز الزيادة بخبر الواحد عندنا لكن لا في مرتبة الركن والشرط، فيثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد، ولا نهمل خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لا حظّ له في العلم، وتصدى إلى الاعتراض علينا، كالنواب المعزول، وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرطه بالظني وخبر الواحد، والكلام فيما ثبت بالقاطع.

حكم خبر الواحد: ونقول: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فعاملنا به معاملة الظن، ولم نثبت به الركن والشرط، وأما الشافعية فعاملوا بالظني معاملة القاطع، فجوزوا زيادة ركن أو شرط بخبر الواحد، والأقرب إلى الضوابط مذهبنا، فإذا تمهد هذا فنقول: إن الشافعية قالوا بركنية ما ثبت بخبر الواحد، ونقول: لا يوجب الركنية؛ لأنه ظني الثبوت فلا يثبت به إلا الوجوب، فثبت مرتبة واجب الشيء من هذا المذكور، وليعلم أن واجب الشيء لم أجده إلا في الصلاة والحج لا في المعاملات، ولم أجد فيها فرائض أيضاً، وإنما يذكرون لها شرائط وأركاناً لا واجبات وفرائض، بخلاف الشيء الواجب فهو عام، وقد قال الشافعية في الحج بواجب الشيء، وأنكروه في الصلاة.

وكذلك أنكر غير الشافعية أيضاً مرتبة الواجب، وأقول: قال ابن تيمية في "منهاج السنة": إن الصلاة تتركب من الفرائض والواجبات والسنن عند الثلاثة، وعند الشافعي من الفرائض والسنن، فدل على قول الموالك والحنابلة بواجب الشيء، فكيف ينكرون علينا إلا أن الواجب قسم من السنة عند الموالك. وأقول أيضاً: يقول الحنابلة بفرضية القعدة الأولى وانجبارها لو تركها بسجدة السهو، وهل هذا إلا مرتبة واجب الشيء، والاختلاف في الألقاب لا في الحكم.

ولما وجدنا في الصلاة والحج أشياء أكيدة ثم جبر نقصانها وعدم فساد الصلاة والحج فقلنا بمرتبة الواجب، فالحاصل أن ثبوت مرتبة الواجب من ظنية الدليل، وكذلك يدل تعريف أرباب أصولنا الواجبَ عليها، فعلى هذا قال ابن همام: ليس الواجب في حقه ﷺ، فإنه ليس له ظن في شيء.

كلام وجيز للشيخ الكشميري رحمه الله على إثبات الواجب: وأقول: إن بحث أرباب الأصول في الواجب يكون من حيث صورة الدليل، ولا يتعرضون إلى حقيقة الواجب، وتعرض إليها بعض الحذاق، فحقيقته أن الواجب يكون =

.....

عرف = لاستكمال الفرض مثل السنن إلا أن الواجب آكد في الاستكمال، فإذا ثبت وتمهد ما ذكر نقول: إنّ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى:١٥) القاطع دل على فرضية ما يشعر بالتعظيم، والحديث الظني ثبوتاً دل على وجوب "الله أكبر" خاصة، وكذلك يقال في غيره، فأصل المناسبة لكل ذكر مشعر بالتعظيم، وكمالها للفظ "الله أكبر"، وهذا هو الجواب عما استشكله في "التحرير" من اعتبار جنس العلة في عين الحكم، فقال: إنه راجع إلى اعتبار العين، وليس كذلك، فإن هناك أصل وكمال، على أن الجنس هناك بمعنى المجانس لا بمعنى الوصف الشامل، فعلم أن بحث الشيخ - في لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ بأن "لا" لنفي الكمال، فيدل على وجوب الفاتحة - غير جيد، فإن مقتضاه ظنية الدليل في الدلالة مع كونه ظني الثبوت، وهو لا يوجب الواجب كما سيبدو عن قريب، والأصوب البحث في ظنية الدليل في الثبوت، كما أشار إليه صاحب "الهداية": هو أيضاً الحديث ليس ظني الدلالة، بل هو قطعي الدلالة؛ لتعامل السلف على ابتداء الصلاة بـــ"الله أكبر"، وإن قيل: فعلى هذا التعامل وإجماع السلف يكون "الله أكبر" ركناً، نقول: إن اجتماعهم وتعاملهم على الإتيان بـــ "الله أكبر" لا على ركنيته، وبينهما بون بعيد، فمرتبة الواجب القائل بها الأحناف ثابتة بلا ريب. [وعندي أحاديث كثيرة تدل على مرتبة الواجب، وأعلى ما في المرام حديث قوي في "خارج السنة": أقبح السرقات سرقة في الركوع والسجود، ومثل: جائع يأكل تمرة أو تمرتين، فدل على بقاء أصل الصلاة مع ترك الطمانينة، وهل هذا إلا حكم الواجب!]

مراتب الدلالة: وتفصيل الأمر أن الأدلة على أربعة أنواع: الأول: الدليل قطعي الدلالة والثبوت، ويُفيد الفرضية في جانب الأمر، والحرمة في جانب النهي. والثاني: ظني الثبوت والدلالة، ويفيد الكراهة تنزيهاً في جانب النهي، والاستحباب في جانب الأمر. والثالث: ظني الثبوت وقطعي الدلالة. والرابع: بالعكس، وكلا القسمين يفيدان الوجوب أو السنية في جانب الأمر، والكراهة تحريماً في جانب النهي، فعلى هذا ظهر الفرق بين الفرض والواجب، فهذه نبذة من إثبات مرتبة الواجب والكلام المحول، وبعض كلام سيأتي في باب صفة الصلاة في صلاة مسيء الصلاة.

قال المحقق ابن أمير الحاج: إن الخروج بصنعه ليس بفرض، فإن الفرض يتأدى في ضمن القربات لا في ضمن المنكرات، وقد قلنا بأداء الخروج بصنعه تحت القهقهة والتكلم، وهما مكروهان في الصلاة. وزعم هذا المحقق أن هذا القائل قاس القهقهة وإخراج الريح والتكلم وغيرها على لفظ "السلام" بجامع الخروج بصنع المصلي، والحال أنه لم يقس بل أبدى حكمه، وحقق أمراً واقعياً على وزان ما يقال: إن الصلاة للذكر، والصوم لقمع النفس عن الشهوات، فهو حكمة مجردة، وإن كان قياساً فمرسل ملائم.

بحث وجيز لتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط: واعلم أن ههنا ثلاثة أعمال: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. قال الشيخ الكمال ابن همام: إن هذه الألقاب الثلاثة ألقاب عند الشافعية لا عندنا، ولكن العمل =

وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.

قوت: قوله: وتحريمها التكبير: قال ابن العربي: "هو مصدر حَرَّمَ يُحَرِّمُ، ويشكل استعماله هنا؛ لأن التكبير جزء من أجزائها، فكيف يُحَرِّمها؟ فقيل: مراده إحرامها، يقال: أحرم إذا دخل في البلد الحرام أو الشهر الحرام، ولما كانت الصلاة تُحرِّم أشياء قيل لأول ذلك وهو التكبير: تحريم". وقال ابن الأثير في النهاية: "كأن المصلي بالتكبير والصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام، أي الإحرام بالصلاة". ولما صار المصلي بالتسليم يَحِلُّ له ما حَرُمَ عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يَحِل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه قبلُ. قوله: وتحليلها التسليم: قال الرافعي: "وقد روى محمد بن أسلم في مسنده هذا الحديث بلفظ: "وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم".

قوله: هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب: وقال البزار: "لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه". وقال أبو نعيم: "تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية". وقال العقيلي: "في إسناده لين، وهو أصلح من حديث جابر". وقال ابن العربي: "حديث جابر أصحُّ شيءٍ في هذا الباب". قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح: "كذا قال، وقد عكس ذلك العقيليُّ، وهو أقعد منه في هذا الفن".

عرف = كذلك عند مشايخنا أيضاً، فأما تحقيق المناط فهو إجراء الأحكام النوعية أو الجنسية على أفرادها وأنواعها، ولا يختص بالمجتهد، بل كل مكلف يقدر عليه، مثل: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، فإجراء الآية على أفرادها ليس بمختص بالمجتهد، وأما تنقيح المناط فقال الشوكاني في "إرشاد الفحول في علم الأصول": إن تنقيح المناط نوع من أنواع القياس، والفرق أن القياس هو إبداء لجامع، وتنقيح المناط إلغاء الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وقال الأسنوي في شرح "منهاج الأصول": إن التنقيح يجري في النصوص أيضاً، وقال: التنقيح حذف الأوصاف التي ليست بمؤثرة وإبقاء المؤثرات، كما في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فكانت فيها أوصاف: كونه عامداً، أو كونه صحابياً، أو رجلاً، أو كونه مفطر صومه في نهار رمضان عمداً، فقال أبو حنيفة: إن الوصفَ المؤثرَ إفسادُه صومَه في نهار رمضان عمداً، فيتعدى الكفارة إلى الأكل والشرب عمداً، وسائر الصفات غير مؤثرة، وقال الشافعي: إن المؤثر جماعه في نهار رمضان فلا تكون الكفارة في الأكل والشرب. فهذا التنقيح تنقيح في النصوص، فعلم أنه ليس بقياس يكون في غير المنصوص، فقول الشوكاني غير جيد، وتنقيح المناط مختص بالمجتهدين، وأما تخريج المناط فهو ترجيح المجتهد وصفاً من الأوصاف لعلّية الحكم، =

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ هُوَ صَدُوْقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ،

عرف

عرف = وفي التنقيح حذف غير المؤثر وإبقاء المؤثر، وفي التخريج ترجيح وصف للعلية، ومثال التخريج: الأشياء الستة الواردة في حديث الربا من الحنطة والشعير إلخ، ففي هذه الأشياء أوصاف عديدة من الكيل والوزن والادخار والطعم والثمنية وغيرها، فقال أبو حنيفة: إن العلة القدر والجنس، وقال الشافعي: إن مشار النهي هو الطعم والثمنية، وقال مالك: إنه اقتيات وادخار، فهذا القسم أي التخريج قياس؛ لأن المجتهد لما قرر علة يبني عليها الأحكام والفروع.

ثم إن القياس قد يكون مثل تشبيه أهل المعاني؛ فإن التشبيه عندهم بيان الجامع بين المشبه والمشبه به؛ ليحمل المشبه على المشبه به، ولعله هو قياس الشبه، وأما في القياس للعلة فيدعي المجتهد كون الوصف علة للحكم واقتضاءه الحكم، ولا يكفي الصحة المحضة، والفرق بين القياس وتنقيح المناط أن في القياس تعدية الحكم الشرعي بعينه إلى المقيس، ويكون الالتفات إليه أولاً ثم يلحقونه بما أشبه من المنصوص، والتنقيح لتعرف حال المنصوص أولاً، وإن لزمه التعدية آخراً.

ثم إن قيل: فأي شيء ألجأ إلى القول بالشيئين الفرض والواجب؟ يقال: إن في أخواته أيضاً فرضاً وواجباً فكذلك قلنا فيما نحن فيه، وأخواته مثل: "الله أكبر" واجب لحديث الباب، وذكر الله المشعر بالتعظيم فرض لآية: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى: ١٥) وكذلك القراءة المطلقة فريضة لآية: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل:٢٠) وتعيين الفاتحة مع ضم آية سورة واجب.

المراد من "ما" في الآية ﴿ما تيسر من القرآن﴾: واعلم أنه لا يقال في الآية: إن "ما" في ﴿مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ عامة، والمراد منها أية سورة شاء من الفاتحة أو السورة بلا تعيين الفاتحة كما يقول أهل العصر، بل يقال: إن المراد مما في الآية هو الفاتحة وأية سورة شاء، إلا أن هذا المراد من هذه الآية ظني، فالظن في كون المراد مراداً له. لو قلنا ما قال أهل العصر لزم إدخال الكراهة التحريمية في أمر الشارع، ولا يقبله العاقل ذو عقل سليم، فإن الامتثال بهذا الأمر يوجب الثواب، والحمل والإتيان بما قالوا لا يوجب الثواب، فيراد بأمره ما يكون جامعاً للفرائض والواجبات والسنن الأكيدة، وكذلك أقول في حديث مسيء الصلاة: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ومن أخوات ما نحن فيه الركوع والسجود، فإن ما يصدق عليه الركوع والسجود فرض لآية: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (الحج:٧٧) وأما المكث قدر تسبيحة أو ثلاث تسبيحات فثابت بالحديث ويكون واجباً، وأما فرضية القعدة فثبت بالإجماع، فكذلك قلنا فيما نحن فيه، أي في فرضية الصنع بخروجه ووجوب السلام، وفي مثل هذه الأشياء يتأدى الفرض في ضمن الواجب، ويكون المرئي ظاهر الواجب، وفي ضمنه الفرض، ولذا قال مولانا محمد قاسم النانوتوي: إن الفرض كالمادة، والواجب كالصورة. هذا ما حصل وتيسر الآن بيانه في هذا الموضع.

قوله: صدوق: صادق في لهجته وسيء في حفظه.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ.

البخاري — عرف — ابن إسماعيل — هذا من ألفاظ التعديل

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنهما.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِر وَالشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ رَقْم (٣): [حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءُ».]

عرف: اختلاف المحدثين في مفهوم مقارب الحديث: قوله: وهو مقارب الحديث: اختلفوا في أنه توثيق للراوي أم تضعيفه، وأما في اللغة فلا يدل اللفظ على التليين، فإن معناه أنه متوسط، ولكنه لفظ التوثيق كما سيأتي في "الترمذي" في مواضع أنه ثقة ومقارب الحديث، منها ما ذكر أن إسماعيل بن رافع ثقة وقوي ومقارب الحديث.

* * * *

(٤) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ».

سهر: قوله: أنس بن مالك: **فائدة:** قال ابن حجر في خلاصته: هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ابن حرام الأنصاري النجاري، خدم النبي ﷺ عشر سنين. وذكر ابن سعد: أنه شهد بدرًا، له ألف ومائتان وستّة وثمانون حديثًا، واتفقا على مائة وثمانية وستّين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بإحدى وسبعين، وروى عن طائفة من الصحابة، وعنه بنوه: موسى والنضر وأبو بكر، والحسن البصري وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون، وقد جاوز عمره المائة، وفي "الإكمال": كنيته أبو حمزة، خادم النبي ﷺ، أمّه أمّ سليم بنت ملحان، وانتقل إلى البصرة في خلافة عمر ليفقّه الناس بها، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين، وله من العمر مائة وثلاث سنين، وقيل: تسع وتسعون سنة.

أقول: وروى الشيخان عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعُ الله له، قال: اللّهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، قال أنس: فوالله، مالي يكثر وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم، وذكر ابن حجر عنه: إن أرضي ليثمر في السنة مرّتين. (أحمد حسن)

قوت: قوله: الخلاء: بفتح الخاء ممدود: المكان الذي ليس به أحد. قال النووي: وقوله: "إذا دخل" معناه إذا أراد الدخول، وكذا جاء مُصرَّحًا بها في رواية البخاري، قال: "كان إذا أراد أن يدخل قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث. قال الخطابي في كتاب إصلاح الألفاظ التي صحفها الرواة: أصحاب الحديث يروونه الخُبْث =

عرف: **المراد بالدخول في الخلاء:** قوله: إذا دخل الخلاء: قيل: معناه حين دخوله، وقيل: إذا أراد الدخول، قال ابن هشام صاحب "المغني": إنّ تقدير "أراد" بعد "إذا" في مثل هذا المقام مطّرد. وأقول: قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: "إذا أراد الدخول"، وفي "البحر": إذا كان بين بيت الخلاء وموضع الخلاء مسافة شيء، فقيل: يدعو بهذا الدعاء عند الباب، وقيل: عند موضع الخلاء، وقال مالك: إن نسي وقت الدخول فليقل وقت الجلوس، خلاف الجمهور في هذه الحالة.

شيخ: قوله: إذا دخل الخلاء: التعوّذ إما لدفع ضـــرر الشيطان؛ لأن له دخلاً في مثل هذه الأمكنة، أو لأن التلوّث بالنجاسات أيضًا من أنواع الفجور. قال مولانا رحمه الله: صنّف الإمام البخاري كتابًا في علم الحديث، =

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ الخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ»، أَوْ: «الخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». سهر عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: من الخبث: بضم الباء ويسكن، جمع خبيث، وهو المؤذي من الجن والشياطين، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل: الخبث بسكون الباء، وهو خلاف طيب الفعل من فجور ونحوه، والخبائث: الأفعال المذمومة والخصال الرديئة، كذا في "المجمع" و"المرقاة".

قوت = ساكن الباء، وكذلك رواه أبو عبيد في كتابه وفسَّره، فقال: أما الخُبْث فإنه يعني به الشر، وأما الخبائث فإنها الشياطين. قال الخطابي: إنما هو الخُبُث بضم الباء جمع خبيث، وأما الخبائث فهو جمع خبيثة، استعاذ بالله من مردة الجن ذكورهم وإناثهم.

وقال ابن العربي: الخُبُث بضم الخاء والباء يعني من ذكور الجن وإناثها، وبإسكان الباء يعني من المكروه ومن أهله. والخُبْثُ من كل مكروه فإن كان من قول فهو سبّ، وإن كان من اعتقاد فيكون كفرًا بحال واعتقاد سوء بأخرى، وإن كان من طعام فهو حرام. قال: وغلَّط الخطَّابي من رواه بإسكان الباء، وهو الغالط، وقد بيَّنا معناه.

قال: وكان النبي ﷺ معصومًا من الشيطان، حتى من الموكل به بشرط استعاذته منه، كما غفر له بشرط استغفاره.

قال: وكان يخص الاستعاذة في هذا الموضع لوجهين، أحدهما: أنه خلاء، وللشيطان - بعادة الله وقَدَرِه - =

عرف: **معنى الخبث والخبائث**: قوله: من الخُبْث والخَبيث: ههنا شك الراوي، وفي رواية أخرى: "من الخُبُث والخبائث" كما سيجيء، والخُبُث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، ويأمر الشارع بالأوراد نظراً لنا.

وأما الأول أي "من الخبث والخبيث" إن كان الخبْث بسكون الوسط فمصدر، وإن كان بضمه فجمع خبيث، ويكون المراد من الخبيث: الفعل الخبيث، ومن الخُبُث بضم الوسط: ذكور الشياطين، وفي الحديث: الحشوش محتضرة إلخ أي مواقع النجاسة، وقصة سعد مشهورة أنه ذهب في المغتسل، فأبطأ عليهم، فذهب الناس فوجدوه ميتاً، وسمعوا من ظهر غيب:

قتلنا رئيس الخزرج سعد بن عبادة ... رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

فعلم وجود الجنات والشياطين في الحشوش والمغتسل، ولهذا نهى رسول الله ﷺ عن البول في الجحر.

شيخ = سمّاه بـ"الأدب المفرد"، وذكر فيه روايته، أي إذا أراد الدخول، وفي هذه المسألة اختلاف، فقال الجمهور: إذا كان موضع الخلاء في البيت كما هو معتاد، فإذا أراد الدخول فيه يتعوّذ من الخبث كما في "الأدب المفرد"، وإن كان صحراء فيتعوّذ إذا تهيأ للقعود وقرب إلى الأرض، وقال الأوزاعي ومالك رحمهما: إذا دخل في بيت الخلاء ونسي التعوّذ وقت الدخول، فليقله وقت القعود، والجمهور يمنعونه في هذه الحالة قولاً، بل يقول في القلب.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ. وَحَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ،

سهر عرف شيخ سهر

سهر: قوله: في إسناده اضطراب: يعني روى بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، فبيّنه بقوله: "روى هشام إلخ". قوله: الدستوائي: [نسبة إلى دستواء، كورة من الأهواز أو قرية.(المغني)]

قوت = في الخلاء تسلط ليس له في الملاء. قال ﷺ: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الثاني: أنه موضع قذر يُنَزَّه ذكر الله عز وجل عن الجريان فيه على اللسان، فيغتنم الشيطان عدم ذكر الله، فإنَّ ذِكْرَه يَطْرُده، فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج، وليعلِّمَ أمته.

وقال النووي: لا يصح إنكارُ الخطابي جوازَ الإسكان؛ فإنه جائز على سبيل التخفيف بلا خلاف، ككُتْب ورُسْل وعُنْق وأُذْن، ولعلَّ الخطابي أراد الإنكار على من يقول: أصله الإسكان، وقد صرَّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم: أبو عُبيد إمامُ هذا الفن والعمدة فيه. واختلفوا في معناه، فقيل: هو الشر، وقيل: الخُبُث: الشياطين، والخبائث: المعاصي، والضم والإسكان وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. ونقل القاضي عياض: أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان.

عرف: الاضطراب في الحديث وتلخيصه في شعر منظوم: قوله: في إسناده اضطراب إلخ: الاضطراب قد يكون في المتن، وهو اختلاف الألفاظ، وقد يكون في الإسناد، وهو اختلاف الرواة وقفاً ورفعاً ووصلاً وإرسالاً، والاضطراب ههنا من ثلاثة أوجه؛ لأن لقتادة أربعة تلامذة، اثنان في أول الكلام، وهو هشام وسعيد، واثنان في آخر الكلام، وهو معمر وشعبة، ثم اختلف الأولان فيما بينهما، ثم اختلف الآخران فيما بينهما.

واختلاف الأولين إنما رويا عن قتادة، ثم قال سعيد: إن بعد قتادة قاسم بن عوف الشيباني، فأثبت الواسطة بين قتادة وزيد بن أرقم، ونفى هشام الواسطة، والراجح ما قال سعيد، وأما هشام فحذف الواسطة. =

شيخ: قوله: في إسناده اضطراب: في هذا المقام ثلاث اضطرابات: الأول: أن السعيد ذكر في حديثه بين أستاذه قتادة وبين زيد بن أرقم واسطة، وهو القاسم بن عوف الشيباني، ولم يذكر هشام الدستوائي، فيمكن رفع هذا التعارض بأن يقول: إن حديث هشام الدستوائي مختصر لم يذكر فيها القاسم. والاضطراب الثاني: أنه يعلم من رواية هشام وسعيد أن أستاذ قتادة هو القاسم بن عوف الشيباني، ويعلم من حديث شعبة ومعمر أن أستاذه نضر ابن أنس، وإلى دفع هذا التعارض أشار البخاري رحمه الله: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا. قال العيني رحمه الله: مرجع ضمير "عنهما" القاسم بن عوف الشيباني ونضر بن أنس. والاضطراب الثالث: أنه علم من رواية شعبة أن أستاذ نضر بن أنس زيد بن أرقم، وعلم من رواية معمر أن أستاذ نضر بن أنس هو أبوه.

وَقَالَ سَعِيْدٌ: «عَنْ القَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ»، وَقَالَ هِشَامٌ: «عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ». وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَقَالَ شُعْبَةُ: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: «عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيْعًا.

ابن إسماعيل

٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

شيخ

عرف = وأما الآخران فرويا عن قتادة عن النضر بن أنس، ثم اختلفا، فقال شعبة: إن الراوي فوق النضر هو زيد ابن أرقم، وقال معمر: إن الراوي فوقه هو أبوه، أي أنس، فصار الخلاف من ثلاثة أوجه:

الأول: إن الأولين يرويان عن قتادة عن زيد بلا واسطة النضر، وقال الآخران بواسطة النضر.

والثاني: بين الأولين، فقال أحدهما بواسطة قاسم بين قتادة وزيد، ونفاها الآخر، وأما الخلاف الواقع بين سعيد وبين شعبة ومعمر، فدفعه الترمذي بقوله نقلاً عن البخاري، قال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما، أي عن النضر وعن القاسم، ومرجع الضمير النضر والقاسم، لا ما هو مذكور فيما بين سطور الكتاب أن المرجع زيد والنضر.

والثالث: بين الآخرين، فقال أحدهما: أنس بعد النضر، والآخر قال: زيد. أقول: إن الصحيح عن النضر عن زيد، ومن قال: عن النضر عن أبيه، فقد وهم، ولقد نظمت فيما ذكرت:

هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن قتادة فابن عوف

[إنما أتي بلفظ "ثم"؛ للدلالة على الانقطاع.]

وقال البيهقي: أنس خطأ وعن زيد قتادة غير صرف

[قوله: وقال البيهقي:

وشعبة معمر عنه عن النضر عن أنس وعن زيد بخلف]

وأخذت هذا المضمون من "السنن الكبرى" للبيهقي، ولقد غلط بعض الناظرين في هذا المقام. وحكم الاضطراب: أن يطلب الترجيح وإلا فيسقط الاحتجاج بالمضطرب.

شيخ: قوله: الخبث والخبائث: الخبث جمع خبيث، فيراد به الذكور من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، فيراد به الإناث من الشياطين، لعنهم الله.

(٥) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الخَلَاءِ
عرف

٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ[1] بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ».
سهر قوت عرف

---

(١) وفي النسخة الهندية: "محمد بن حميد بن إسماعيل" بدل قوله: "محمد بن إسماعيل".

سهر: قوله: غفرانك: [أي اغفر غفرانك أو أسأل غفرانك.]

قوت: قوله: غفرانك: قال ابن العربي: هو مصدرٌ كسبحانك، منصوب بإضمار فعل تقديره أَطلبُ غُفْرانك. قال: وكان النبي ﷺ يطلب المغفرة من ربه قبل أن يُعْلمه أنه قد غَفرَ له، وكان يسألها بعد ذلك؛ لأنه غُفِر له بشرط استغفاره، ورُفِع إلى شَرَف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والكلُّ له حاصل بفضل الله، وفي وجه طلب المغفرة هنا محملان: الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في تلك الحالة، فإن قيل: إنما تركها بأمر ربه، فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله تعالى؟ فالجواب: أن الترك وإن كان بأمر الله، إلا أنه من قبل نفسه وهو الاحتياج إلى خلاء.

والثاني: وهو أشهر وأخص، أنه سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة، فحق أن يعتقد هذا المقدار نعمة فإنه مدى الشكر، فيؤدى قضاء حقها بالمغفرة.

قال ابن سيد الناس: ويحتمل وجهًا ثالثًا: أن يكون هذا خرج منه مخرج التشريع والتعليم لأمته في حالتي الدخول والخروج، فَحَقٌّ من خرج سالما معاذا مما استعاذ منه من الخبث والخبائث أن يؤدي شكر نعمة الله عليه في إعاذته =

عرف: الأوراد والأذكار في الأحوال المتواردة: قوله: ما يقول إلخ: قرر الشارع الأوراد والأذكار في الأحوال المتواردة، كدخول المسجد والخروج عنه، والدخول في الخلاء والخروج عنه، وفي حديث: "كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه"، فقيل: المراد به الذكر اللساني، فيرد عليهم أنه ﷺ كان يشتغل بغيره من الأشغال، فكيف يذكر الله على كل أحيانه، وقيل: إن الذكر هو الذكر القلبي، كما في أشغال التصوف، وهذا أيضاً بعيد؛ فإن اللغة آبية عن هذا المعنى؛ فإن الذكر في اللغة هو اللساني، وأقول: إن المراد من الأحوال هي الأحوال المتواردة لا الأحوال المتشابهة.

معنى غفرانك: قوله: غفرانك: في الحاشية: أي اغفر غفرانك، أو أسأل غفرانك. ويعني أنه مفعول مطلق أو =

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا (قوت) حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ (سهر عرف) حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ. وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوْسَى اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا يُعْرَفُ فِي هَـذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂.

سهر: قوله: غريب حسن: وهو الذي انفرد به العدل الضابط ممن يجمع حديثه، كما إذا انفرد عن الزهري رجل ممن يجمع حديثه، ويقبل. (الجواهر)

قوت = وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعمة. وهو قريب من تحميد العاطس على سلامته مما قد كان يَخْشَى منه حالة العطاس.

قوله: هذا حديث غريب حسن: قال النووي في "شرح المهذب": هو حديث حسن صحيح، وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة، ليس فيها شيءٌ ثابتٌ إلا حديثُ عائشة المذكور. قال: وهذا مراد الترمذي بقوله: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.

عرف = مفعول به، وعندي أنه مفعول مطلق، كما ذكر الرضي ضابطة، وهي هذه: إذا كان فاعل عاملِ المفعول المطلق أو مفعولُه مذكوراً بعده بواسطة الإضافة أو حرف الجر، يجب حذف العامل، كما في "سبحانك"، وأشار إليه ابن حاجب مجملاً، وأما نكتة حذف العامل فمذكورة في كتاب سيبويه. قال المغربي: رأيت في كتاب أن آدم ﵇ لما هبط على الأرض وجد الريح النتنة من الغائط، فقال: "غفرانك" زعماً منه أنه بسبب ما صدره من أكل الحبة، فجرت هذه السنة في أولاده، والله أعلم.

قوله: غريب حسن: في بعض المواضع يكون "غريب حسن" بتقديم الغريب، فقال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري: إن الأقدم اهتم بشأنه.

أقوال الأئمة في قوله: "حسن غريب": ثم جمع المصنف بين الحسن والغريب، وللغريب معان، أحدها: ما فسره الجمهور به، وهو ما حصل فيه التفرد في أي موضع كان، ولا تنافي بين الغريب والحسن عند الجمهور؛ لأن سند الحسن أيضاً قد يكون واحداً. وثانيها: ما تفرد فيه الراوي بزيادة شيء، وليس في المشهور تلك الزيادة. وثالثها: أحد السندين الواصلين إلى شيخ معين يكون أحدهما مشهوراً والآخر متفرداً فيه، فالثاني يكون غريباً، لكن باعتبار قول الترمذي بين الحسن والغريب تناف؛ لأنه فسر الحسن في "العلل الصغرى"، واشترط فيه تعدد الطرق، وفي الغريب تكون وحدة الطريقة، فالأجوبة عديدة، أن مدار الحديث قد يكون واحداً والرواة عن المدار كثيرا، فيسمى الحديث بالنسبة إليه غريباً، وبالنسبة إلى ما تحته من الرواة حسناً، كما تشير إليه عبارة الترمذي في مواضع، =

.....

عرف = لكن هذا الجواب لا يجري فيما قال الترمذي في الحسن من تعدد الطرق، وقال: ويروى من غير وجه نحو ذلك. وأجيب بأن تعريف الترمذي إنما يؤخذ به إذا كان غير مقرون بالغريب، وإذا كان مقروناً بالغـــريب لا يكون المراد ذلك الحسن، وقال ابن صلاح: إن تعريف الخطابي للحسن محمول على الحسن لذاته، وتعريف الترمذي له محمول على الحسن لغيره، ولكنه بعيد؛ لأن الترمذي ربما يحكم بالحسن على أحاديث الصحيحين، ومن القطع أن أحاديث الصحيحين لا تنحط عن مرتبة الحسن لذاته، فكلام ابن صلاح بمراحل عن الصواب، ومنشأ زعمه عدم تقييده رواة الحسان بالإتقان، والحال أن القيد مراد له ومنوي، والجواب: أن تعدد الطرق في الحسن مشروط إذا كان التفرد تفرداً مضراً، وأما إذا لم يكن مضراً فلا يشترط التعدد، والتفرد المضر: زيادة راوٍ في حديث عن شيخ لم يذكرها غيره من تلامذة ذلك الشيخ، وغير المضر: الذي يروي راو حديثاً بتمامه عن شيخ لم يروه غيره من تلامذته عنه، وتفرد الراوي المضر قد يكون مقبولاً عند المحدثين، وقد لا يقبل، وأما بعضهم فيقبلونه كلياً، وسبيل التفرد تتبع متابعٍ له أو شاهد، والمتابعة تكون في الرواة، والشهادة من الصحابي، ثم المتابعة قريبة وبعيدة.

المراد من الحجازيين والعراقيين: وإذا أقول: "لفظ الحجازيين" فأريد به الشافعية والموالك، وإذا أقول: "لفظ العراقيين" أريد به الأحناف، ومذهب أحمد دائر بين العراقيين والحجازيين، ومن عادة الترمذي وأبي داود والنسائي إخراج أحاديث الحجازيين والعراقيين، وقد يأتي بهما مسلم، وأما البخاري فيبوّب على ما هو مختار عنده.

* * * *

(٦) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ استِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
عرف

٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:
قوت عرف شيخ
«إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوْا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ،.....

قوت: قوله: إذا أتيتم الغائط إلخ: قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن كانوا ينتابونه للحاجة، فَكَنَّوْا به عن =

عرف: **المذاهب في الاستقبال والاستدبار**: قوله: استقبال القبلة إلخ: في الاستقبال والاستدبار عند الخلاء سبعة مذاهب: قال أبو حنيفة بكراهيتهما في الصحارى والبنيان. وقال الشافعي بالجواز في البنيان، لا في الصحارى. وقال أحمد بن حنبل بجواز الاستدبار لا الاستقبال، وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة - كما في الهداية - وفاق أحمد، وينبغي الجمع بين الروايات عن الأئمة مهما أمكن، والاختيار في الأقوال عن المشايخ، وترجيح أحدها، والجمع في روايتي أبي حنيفة رحمه الله أن الاستدبار والاستقبال مكروه، إلا أن كراهة الاستدبار أقل من كراهة الاستقبال، وقال الشاه ولي الله في ترجمة "الموطأ": إن الاستدبار والاستقبال مكروهان تنزيهيان عند أبي حنيفة رحمه الله، ولعله مما في "البناية على الهداية" وعن "البناية" في "النهر"، وذكر صدر الإسلام أبو اليسر الأخ الأكبر لفخر الإسلام أبي العسر: إن بين الكراهة تحريماً وتنزيهاً واسطة تسمى إساءة.

تعامل أهل المذاهب عند تعارض النصوص: قال أشياخنا رحمهم الله: إذا وردت الأحاديث المختلفة في المسألة فيأخذ الشافعي رحمه الله بأصح ما في الباب مرفوعاً، ويأخذ مالك رحمه الله بتعامل أهل المدينة وإن خالفه حديث مرفوع، ويأخذ أبو حنيفة رحمه الله بكل المرفوعات بالحمل على محمل واحد، وربما يأخذ بالقولي ويخرج المحامل في الوقائع المخالفة له، ويأخذ أحمد بن حنبل رحمه الله بالكل مع لحاظ أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولذا تجد عنه روايات في مسألة، وإذا تعارض الحديثان ففي كتب الشافعية يعمل بالتطبيق ثم بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالتساقط، وفي كتبنا يؤخذ أولاً بالنسخ ثم بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالتساقط، والمقدم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل، وأما النسخ الاجتهادي فمرتبته بعد الترجيح وقبل التطبيق، وأما تقدم الترجيح قبل التطبيق فهو مقتضى القريحة السليمة؛ فإن في الترجيح عملاً بالعلم، وفي التطبيق عملاً بعدمه، والعلم مقدم على عدمه.

معنى الغائط: قوله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا: هذا الأمر لأهل المدينة، والغائط: الأرض المنخفضة المطمئنة، وقد يطلق على ما يخرج.

شيخ: قوله: إذا أتيتم الغائط إلخ: ههنا ثلاث مذاهب: مكروه مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة وقول المجاهد والنخعي، =

عرف قوت سهر
وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا»،.....

سهر: قوله: شرّقوا أو غرّبوا: أي توجّهوا إلى جهة المشرق أو المغرب، هذا خطاب لأهل المدينة، ومَن قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهة الشمال والجنوب، كذا في "مجمع البحار".

قوت = نفس الحدث كراهية لاسمه، ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكنايات في كلامها، وصون الألسن مما تُصان الأسماع والأبصار عنه. قلت: وقد اجتمع الأمران في الحديث، فالمراد بالغائط في أوله المكان، وفي آخره الخارج. قال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرفُ منه في مكانها، وهو أحد قسمي المجاز.

قوله: ولكن شرقوا أوغربوا: قال النووي: قال العلماء: هذا خطابٌ لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرَّق أو غرَّب لا يستقبل الكعبة.

عرف: استنباط الإمام الغزالي: قوله: ولا تستدبروها: استنبط الغزالي رحمه الله من حديث الباب أن الواجب في الصلاة إدراك جهة القبلة لا عينها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أربع جوانب، وإدراك الجهة يتحقق بإمكان الخط المستقيم بين بيت الله وصدر المصلي.

العبرة في الاستقبال والاستدبار للعضو خاصة: ونقل ابن عابدين رحمه الله أن الاستقبال والاستدبار عند الخلاء معتبر باعتبار العضو المخصوص لا الوجه.

شيخ = آخذًا بعموم الحديث مع تقويته بقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نستغفر الله تعالى شأنه. وعند الشافعي: مكروه في الصحراء دون البنيان، أعـــم من أن يكون الاستدبار أو الاستقبال، وهو قول الشعبي، آخذًا بحديث أبي داود، وعن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته وبال إلى القبلة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهى النبي ﷺ عن هذا؟ قال: بلى، إنه نهى عنه في الصحراء دون البنيان، فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس". [قوله: "ما يسترك" فعلم أن مدار التعظيم على التستر، إن تستر فقد عظم بيت الله تعالى وإلا فلا، وروى أبو داود في باب الاستتار في الخلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من أتى الغائط فليستتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فعلم منه أن التستر ليس بضروري، فالتعظيم أيضاً كذلك، وإن خص فالتخصيص على التخصيص مخدوش.] وأيضًا بحديث ابن عمر في الصحيحين: "رقيت يومًا على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة". وعند الإمام أحمد: الاستقبال مكروه مطلقًا، سواء كان في الصحراء أو البنيان، ففي هذا الجزء صار شريكًا لأبي حنيفة، وفي الجزء الآخر صار شريكًا للشافعي، وقال: الاستدبار جائز في الأبنية دون الصحارى. =

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ - وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعْقِلٍ - وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو بَكْرٍ.

قوت: قوله: مراحيض: جمع مرحاض، مِفْعال مِنْ رَحَضَ إذا اغتسل. قال في النهاية: أراد المواضع التي بنيت للغائط، أي مواضع الاغتسال.

قوله: فننحرف عنها ونستغفر الله: قال ابن العربي: "يحتمل ثلاثة أوجه، الأول: أن يستغفر من الاستقبال. الثاني: أن يستغفر من ذنوبه؛ فالذنب يُذكر بالذنب. الثالث: أن يستغفر لمن بناها؛ فإن الاستغفار للمذنبين سنة".

عرف: **بيان مرجع الضمير**: قوله: فننحرف عنها إلخ: مرجع الضمير إما الكعبة فيكون المعنى: نتخلى في تلك المراحيض، وننحرف عن القبلة مهما أمكن، ونستغفر الله من عدم الانحراف الكامل، أو يكون المرجع المراحيض فيكون الاستغفار من فعلهم الشنيع، أي فعل أهل الشام، والمراحيض: جمع مرحاض، من الرحض: (**صاف كردن**).

شيخ = واحتج الأحناف بوجوه، الأول: أنه إذا اجتمع المباح والحرام فالترجيح للحرام، كما هو مذكور في أصول الحديث. والثاني: أن الحديث القولي عام والفعلي خاص، يحتمل الخصوصية، فالعمل على الأول أحوط. والثالث: ما قال الإمام الترمذي: حديث أبي أيوب أصح شيء في هذا الباب. والرابع: قول أبي أيوب الأنصاري بعد وفات النبي ﷺ قرينة على هذا. والخامس: القياس بأن المقتضي للكراهة في الاستدبار والاستقبال ترك تعظيم بيت الله، وهو موجود في كلا الحالين، فلا وجه للتخصيص.

قوله: مراحيض: جمع مرحاض، **جائے قضائے حاجت، پائخانہ**. قوله: فننحرف عنها: فيه أربعة أوجه، وجهان في نفس الانحراف: يعني يحتمل أن يكون الانحراف على وجه الكمال أو بقدر الإمكان، ونحن نقضي الحاجة فيها، ووجهان في مرجع الضمير في "عنها"، الأول: أن يكون راجعًا إلى القبلة، فحينئذ المعنى ما ذكرنا. والثاني: أن يرجع الضمير إلى المراحيض فيكون المعنى: وننحرف عنها ولا نقضي الحاجة فيها.

قوله: نستغفر الله: لعدم الانحراف على الكمال أو لقبح هذا الواقع أو نستغفر الله لبانيها؛ لأنه فعل فعلاً شنيعًا لا ينبغي أن يفعل مثله.

قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ الْمَكِّيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا سهر مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا» إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَيَافِي سهر، فَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا. وَهَكَذَا عرف قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَا فِي الْكَنِيْفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.

سهر: قوله: إنما معنى قول النبي ﷺ إلخ: قال ابن الهمام: اعلم أن هذه المسألة اختلاف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: ذهبت طائفة إلى الكراهة مطلقًا، منهم مجاهد والنخعي وأبو حنيفة، أخذًا بعموم الحديث مع تقويته بقول أبي أيوب: "قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة فننحرف"، الحديث.

وطائفة كرهوه في الفضاء دون البنيان مطلقًا، منهم الشعبي والشافعي وأحمد، أخذًا بحديث أبي داود عن مروان الأصفر: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته وجلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس"، ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما، وعن ابن عمر في الصحيحين قال: "رقيت يومًا على بيت أختي حفصة، فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".

وطائفة رخّصوه مطلقًا، فمنهم من طرح الأحاديث لتعارضها، ثم رجعوا إلى الأصل، وهو الإباحة، والمعارضة بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين، وبحديث رواه ابن ماجه عن عراك عن عائشة، قالت: "ذكر عند النبي ﷺ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة"، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة.

ومنهم من ادّعى النسخ تمسّكًا بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يستقبل القبلة، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، وقال الترمذي في "العلل الكبير": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: صحيح، والأحوط المنع؛ لأن الناسخ لا بدّ أن يكون في قوّة المنسوخ، وهذا - وإن صحّ - لا يقاوم ما تقدّم، مع أن الذي فيه حكاية فعله هو ليس صريحًا في نسخ التشريع القولي؛ لجواز الخصوصية، انتهى كلام ابن الهمام مع اختصار وتغيير.

قوله: الفيافي: [جمع فيفا بمعنى الصحراء.]

عرف: **تحقيق لفظ "راهويه"**: قوله: وهكذا قال إسحاق: أي إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. وفي راهويه ونفطويه وسيبويه وأخواتها لغتان، قال المحدثون: يقرأ سيبوْيَة ونفطوْيَة وراهوْيَة، وقال النحاة - وهو المشهور على ألسنتنا -: ويقرأ سيبوَيْه ونفطوَيْه، وكذلك في غيرها.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ مِنْ الرُّخْصَةِ (عرف) فِي ذَلِكَ

٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ (عرف) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ (عرف) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ (قوت شيخ) قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. (قوت)

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ وَعَمَّارٍ رضي الله عنهم.

قوت: قوله: أن نستقبل القبلة ببول: زاد ابن حبان: "أو نستدبرها".

قوله: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها: قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في تخريج أحاديث "الشرح الكبير": في الاحتجاج به نظر؛ لأنَّها حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه.

عرف: قوله: الرخصة إلخ: حديث الباب تمسُّك الشافعي رحمه الله، وتمسكنا ضابطة الشارع.

اختلاف أهل الجرح والتعديل في محمد بن إسحاق: قوله: محمد بن إسحاق: اختلف أهل الجرح والتعديل فيه ما لم يختلفوا في غيره، حتى أن قال مالك بن أنس: إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة، لحلفت أنه دجال كذاب، وقال البخاري: إنه إمام الحديث، وقال ابن الهمام: إنه ثقة (ثلاث مرات)، وقال حافظ الدنيا: إنه ثقة، وفي حفظه شيء، وأما البيهقي فيتكلم فيه في كتابه "الأسماء والصفات"، واعتمد في كتاب "القراءة خلف الإمام" فالعجب، وعندي أنه من رواة الحسان كما في "الميزان"، ويمكن أن يكون في حفظه شيء.

تحقيق "أبان": قوله: أبان بن صالح: إن كان على وزن الفعل فغير منصرف، وإن كان على وزن فِعَال فمنصرف.

شيخ: قوله: أن نستقبل القبلة ببول: من جانب الأحناف الجواب عنه أي عن حديث جابر بوجوه:

الأول: أن الناس في الحكم بالكراهة في الاستقبال والاستدبار على فريقين، كما في التوجه في الصلاة، فريق لهم الكراهة في جهة الكعبة أي ثابت، وهم الذين بعُدوا من الكعبة، وهكذا حكمهم في توجّه القبلة في حالة الصلاة، يعني إلى جهة القبلة لا عينها، ونحن منهم، وفريق لهم حكم الكراهة لا في جهة الكعبة، بل في عين الكعبة، وهكذا حكمهم في الصلاة أن يتوجّهوا إلى عين بيت الله، وهم سكّان الكعبة وحواليها، فإن توجّهوا إلى عين الكعبة في حالة البول أو البراز فيكون سوء الأدب، وإن توجّهوا إلى جهتها فلا يكون مكروهًا، ونحن إن نتوجّه إلى جهة الكعبة فأيضًا لا يصح؛ لما أن جهة الكعبة في حقّنا مثل عين الكعبة في حقّهم. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. قوت

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ لَهِيْعَةَ. وَحَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ. وَابْنُ لَهِيْعَةَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ. عرف شيخ

قوت: قوله: حديث حسن: قال الحافظ ابن حجر: "صححه الحفاظ وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك؛ فإنَّه ثقة باتفاق، وادَّعى ابن حزم أنه مجهول، فغلط".

عرف: وجه تضعيف ابن لهيعة: قوله: ابن لهيعة ضعيف إلخ: لأن كتبه احترقت، فكان بعده يروي عن حفظه، فخلط الصحيح بالسقيم، وأما في علمه فلا ريب فيه، وقال السفيان الثوري: إني قصدت الحج لمحض زيارته حين سمعت أنه يريد الحج.

جواب الأحناف عن حديث الباب: وأما جواب حديث الباب من جانب الأحناف، فهذه وقائع فخرج لها المحاصل، ونأخذ بالضابطة والحديث القولي؛ لأن حديثنا مشتمل على الحكم مع السبب، والحكم النهي عن الاستقبال والاستدبار، والسبب إتيان الغائط، وأما حديث الشافعية فواقعة حال لا عموم لها، ولا نعلم سببها وحكمها، =

شيخ = وإذا تقرّر هذا فيمكن أن يكون النبي ﷺ في حالة البول عالمًا بطريق الوحي أنه منحرف عن عين الكعبة، [قوله: "منحرف عن عين الكعبة" بأن الخط المستقيم لا يمر من صدره عليه السلام في القبلة فانحرف بقدرها، وبادي الرأي يحكم أنه متوجه إليها.] فلا كراهة في حقّه عليه السلام.

والثاني: أنه يمكن أن يكون الخطأ في رواية الراوي [ابن عمر]؛ إذ لا يمكن له الرؤية على الكمال؛ لمكان الحياء.

والثالث: أن هذا الحديث في درجة الانحطاط؛ لكونه حسنًا غريبًا كما قال الترمذي، وحديث أبي أيوب صحيح، فالعمل عندنا عليه. والرابع: إذا تعارض الحرام والمباح فالترجيح للحرام لا للمباح، كما هو مقرّر في أصول الحديث.

والخامس: احتمال الخصوصية به ﷺ؛ لأنه أشرف درجةً من بيت الله وبيت المقدس، فليس عليه تعظيم الكعبة.

والسادس: يمكن أن يكون بعذر، بأن كان القعود بدون الاستقبال متعذرًا، فلذا قعد مستقبل الكعبة الشريفة.

وبالفرض إن استقبل صحيحا فما جواب القاعدة المسلمة عندنا وعندكم "واقعة حال لا عموم لها".

قوله: يحيى بن سعيد القطان: قال مولانا: "القطان" صفة "يحيى" لا صفة "سعيد" كما يوهمه الظاهر.

.....

عرف = فيكون الأقدم حديثنا كما هو مقتضى الأصول، والمراد من "السبب" الذي يلزم من وجوده وجوب الحكم، وأما حديث ابن عمر ﷺ فيحتمل احتمالات كثيرة موافقة لنا ومنافية لنا، قيل: إنه من خصوصيته ﷺ؛ لأن الحقيقة المحمدية أعلى من حقيقة الكعبة، ويمكن فيه لأحد أن الأفضلية في عالم التكوين والخلق لا في عالم التشريع والأحكام التكليفية، ويمكن لنا أن نقول بما في "الطحاوي" و"نوادر الأصول": إن ابن عمر ﷺ لم ير إلا رأسه ﷺ، وكان النبي ﷺ محاطاً بلبنات، وفي الاستقبال والاستدبار اعتبار العضو المخصوص لا الرأس، فالتشبث بالتشريع الكلي، ولنا أثر أبي أيوب الأنصاري ﷺ أيضاً، وراجع صفة مخرجه ﷺ من الوفاء وبلغ فضلات الأنبياء من الخصائص.

الكلام على حديث عراك عن عائشة ﷺ: ومن مستدلات الشافعية رواية عراك عن عائشة ﷺ، أخرجها الدارقطني وابن ماجه أنه لما قيل للنبي ﷺ: إن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول بفروجهم، فقال النبي ﷺ: أو قد فعلوا ذلك، استقبلوا بمقعدتي القبلة، وحسّن النووي سندها، وكذلك حسّن ابن الهمام، ولم يُجب من جانب الحنفية، وقال العيني نقلاً عن أحمد بن حنبل: إنه مرسل؛ لأن عراكاً لم يسمع عن عائشة ﷺ، وقيل: أخرج مسلم حديث مسكينة: تحمل مسكينتين دخلت على عائشة، عن عراك عن عائشة ﷺ، فنقول: أحمد بن حنبل أفضل وأعلى من مسلم.

بيان حكم المرسل: ثم المرسل عند الأحناف مقبول إلا أن الاعتبار لما قال الطحاوي من أن الأعلى هو المتصل لا المرسل كما في "فتح المغيث"، لا ما في "الحسامي" من علو المرسل عن المتصل، وأما المرسل فقبله مالك وأبو حنيفة، وفي رواية عن أحمد، وقبله أبو داود، ولم يقبله البخاري والشافعي ﷺ، إلا أنه اعتبر به الشافعي في ستة مواضع مذكورة في "النخبة"، وأكثر السلف موافق لأبي حنيفة في قبول المرسل.

ونقول أيضا: إن مسلماً ناف - أي للواسطة - وأحمد مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وروى جعفر بن ربيعة - الذي هو أوثق تلامذة عراك حديث عراك - موقوفاً، وقد ذكره في "الجوهر" عن البخاري، وقال في "الميزان": إن الحديث منكر. وقال عمر بن عبد العزيز خليفة العدل: ما استقبلت وما استدبرت مدة عمري، فروى عراك في مقابلة ذلك الحديث، فلم يعمل عمر بن عبد العزيز بذلك الحديث بعد السماع أيضاً، وكان يكره البصاق نحو القبلة، كما في "الفتح".

ونقول أيضاً: إن حديثنا أصح شيء في هذا الباب، ومشتمل على الوجه والحكم فيؤخذ به، ونظمت في هذه الضابطة:

يا مـــن يؤمّـــل أن تكـــو ... نَ له سِـــمات قَبـــولِهْ
خذ بالأصول ومِن نـــصو ... ص نبيـــــهِ ورســـــولِهْ
نصاً علـــى ســـبب أتـــى ... بـــالساكـــت المـــجهولِهْ
دع ما يفوتـــك وجهـــه ... بـــالبيِّـــــن المنـــــقولِهْ =

٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَقِيْتُ (قوت) يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت: قوله: رقيت: بكسر القاف.

عرف =

وخذِ الكلام بغوره ... لا عرضه أو طوله
ليس الوقائع في شرا ... ئعه كمثل أصوله
كتطرّقِ الأعذار في ... فعل خِلافِ مقوله

ومثل ما قلت قال ابن حزم، وقريب من هذا ما قال أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي، وقال: إن الأقرب مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": الترجيح لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدل لمذهبنا بما روى حذيفة بن اليمان قال: قال النبي ﷺ: من بزق إلى القبلة يأتي يوم القيامة والبزاق على جبهته، قال الحافظ في "الفتح": إن المصلي يناجي ربه، وتحول رحمة البارئ بينه وبين القبلة، فلا يبزقن نحو القبلة، وقال العيني: إن الحكم عام في الصلاة والمسجد وغيرهما، فإذا نهي عن البزاق يكون الاستقبال والاستدبار منهياً عنه بالأولى، أقول: لا يصح هذا دليلاً لنا؛ لأن في "الكنز": قيد المصلي في متن حديث حذيفة، وغفل عنه.

* * * *

(٨) بَابُ النَّهْيِ عَنْ البَوْلِ قَائِمًا

عرف

١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

وَحَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنه إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ أَبُوْلُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا». فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيْهِ. وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ. وَحَدِيْثُ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنْ البَوْلِ قَائِمًا عَلَى التَّأْدِيْبِ لَا عَلَى التَّحْرِيْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ تَبُوْلَ وَأَنْتَ قَائِمٌ.

عرف: قوله: النهي: يكره البول قائماً.

اختلاف الأقوال في مسألة الباب: قوله: ما كان يبول إلا قاعدا: قيل: إن الصديقة تنفي عادته ﷺ من البول قائماً، أي لم يكن يعتاده، أو يقال: إنها تذكر علمها، أو نقول: إن رواية حُذيفة في حال العذر، وأيضاً البول قائماً جائز وخلاف الأدب، ويكره تنزيهاً.

بيان حال الراوي: قوله: عبد الكريم بن أبي المخارق: قيل: إن مالكاً روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق في موطئه، فيكون ثقة، فقال ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد": إن مالكاً اعتمد على سمته، وكان يقرئ الصبيان، وهو سيّء الحفظ. قوله: إن من الجفاء إلخ: يدل على الكراهة تنزيهاً، والجفاء: البلادة والأعرابية، گنگوہی.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ مِنْ[1] الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

عرف

١١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ،

سهر قوت قوت عرف شيخ

---

(١) وفي نسخة: " إلى" بدل قوله: "من".

سهر: قوله: سباطة إلخ: هي والكناسة موضع يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. وأضاف إلى القوم للتخصيص لا للملك. وبال قائمًا؛ لأنه لم يجد موضعًا للقعود، أو لمرض منعه عن القعود، أو للتداوي من وجع الصلب. كذا في "المجمع" وغيره. هذا تأويل من كره البول قائمًا. وأما من ذهب إلى ظاهر الحديث فقد رخّص في البول قائمًا، كما بيّنه المؤلف.

قوت: قوله: سباطة: بضم السين، وهو: مُلقى التراب والكُناسة ونحوِها، يكون بفناء الدُّورِ مِرْفَقًا للقوم. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً لينًا منثالاً ينفذ فيه البول ولا يرجع على البائل.

قوله: فبال عليها قائمًا: قال النووي في "شرح المهذب": ذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله قائمًا أوجهًا، أحدها: قالا - وهو المروي عن الشافعي - : إنَّ العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا لوجع الصُّلب، =

عرف: تحقيق متن الحديث: قوله: باب ما جاء من الرخصة إلخ: في حديث حذيفة ليس مسح الناصية، وفي حديث مغيرة ليس ذكر البول قائماً، كما في "مسلم"، وفي حديث مغيرة بن شعبة واقعة القُفول من غزوة تبوك وإمامة عبد الرحمن بن عوف كما في "مسلم".

اعتراض المارديني على القدوري والجواب عنه: واعترض علاء الدين المارديني على القدوري من جمعه بين رواية حذيفة ومغيرة. أقول: لا اعتراض على الإمام القدوري؛ لأن الجمع والاختلاط من الذين فوقه لا منه، نعم، يلزم عليه عدم النقد والتنقيح.

فوائد الحديث: ويستنبط من الحديث أن التقاط الحجر للاستنجاء من أرض الغير بلا نقصانه جائز، ويكفي الإجازة دلالة وعادة، وأيضاً يكفي الإجازة دلالة للبول في أرض الغير.

بيان وجوه بوله ﷺ قائما: قوله: فبال عليها قائماً: قيل: لبيان الجواز؛ لأنه مكروه تنزيهاً وجائز. وقيل: كان لعذر بوجع كان به ﷺ، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي: أنه بال قائماً بوجع بمأبضه، كما في "النووي شرح مسلم"، =

شيخ: قوله: فبال عليها قائمًا: لا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة ﵂؛ لأن قول عائشة ﵂ محمول على بيان عادة النبي ﷺ، وبمرّة لا يثبت خلاف العادة، بل يكون شاذًا، أو يقال: إنها لم تكن عالمة بهذه الحالة؛ لأن =

فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.*

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُوْرٌ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيْثُ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أَصَحُّ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِر وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَلَى خُفَّيْهِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ الأَعْمَشِ، ثُمَّ قَالَ وَكِيْعٌ: هَذَا أَصَحُّ حَدِيْثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ، وَسَمِعْتُ أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.]

قوت = فنرى أنه كان به ﷺ إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضي حسين في تعليقه: "وصار هذا عادةً لأهل هراة يبولون قيامًا في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة. والثاني: أنه لعلة بمأبضه، وهذا رواه البيهقي من رواية أبي هريرة. والثالث: أنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام إذ كان الطرف الذي يليه عاليًا مرتفعًا. ويجوز وجه رابع: أنه لبيان الجواز.

وأما بوله في سباطة قوم فيحتمل أوجهًا، أظهرها: أنه علم أن أهلها يرضون ذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيفت إليهم لقربها منهم".

عرف = وسنده ضعيف، ولكنه يكفي للنكتة، وفي "النووي": أنه ﷺ استدناه؛ ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكونها حالة يستخفى بها ويستحيى منها في العادة، فكانت الحاجة التي يقتضيها بولاً من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر الرائحة الكريهة، ولذا استدناه. =

شيخ = هذه الواقعة وقعت خارج البيت، أو يقال: إن البول قائمًا كان بعذر، مثل تلوّث الثياب بالنجاسات من السباطة، أو لأنه كان به ﷺ وجع لا يمكن به القعود. وقال بعض الأطباء من المتقدمين: إن الوجع الذي يظهر في فقار الظهر علاجه البول قائمًا، فلعلّ النبي ﷺ رأى البول قائمًا بهذا المرض إن كان به، أو لبيان الجواز.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِر وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي الْبَوْلِ قَائِمًا»: [قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَبِيْدَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَانِيُّ رَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ، وَعَبِيْدَةُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، يُرْوَى عَنْ عَبِيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنَتَيْنِ. وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ صَاحِبُ إِبْرَاهِيْمَ: هُوَ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيْمِ.]

عرف = **فائدة في جواز اختياره عليه الكراهة تنزيهاً**: يجوز ارتكابه عليه الصلاة والسلام الكراهة تنزيهاً لا الكراهة تحريماً، قال الشيخ جلال الدين السيوطي في حاشية "النسائي": إن تثليث الوضوء سنة، وتركه مكروه تحريماً، وتركه عليه الصلاة والسلام يورث الثواب له.

أقول: هذا ليس بمختار عندنا؛ لأنا نقول: إن ترك التثليث ليس بإثم بشرط عدم الاعتياد. وأقول: إن في البول قائماً رخصة، وينبغي الآن المنع عنه؛ لأنه عمل غير أهل الإسلام؛ لأن الفتيا يختلف باختلاف الأزمنة والحالات؛ فإنه كان الاستنجاء بالماء كافياً ومجزئاً، وأفتى الشيخ ابن الهمام بكون الجمع سنة، فإن السلف كانوا يأكلون قليلاً، وأناس العصر أكالون.

* * * *

(١٠) بَابٌ فِي الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
عرف

١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ. وَرَوَى وَكِيْعٌ وَالْحِمَّانِيُّ
سهر
عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ.

وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ مُرْسَلٌ
سهر
، وَيُقَالُ: لَمْ يَسْمَعْ الأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ ﷺ، وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلَاةِ، وَالْأَعْمَشُ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ، وَهُوَ مَوْلًى لَهُمْ.
شيخ
قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ أَبِي حَمِيْلًا فَوَرَّثَهُ مَسْرُوْقٌ.
سهر سهر عرف شيخ

سهر: قوله: الحماني: [بكسر المهملة وشدة الميم.] قوله: مرسل: [المرسل قول التابعي: قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل هكذا.] قوله: الأعمش: [ولد سنة إحدى وستين.]

قوله: كان أبي حميلاً: قال العيني: الحميل الذي يحمل من بلده صغيرًا، و لم يولد في الإسلام. وفي توريثه من أمّه خلاف، وإليه أشار بقوله: "فورثه" يعني أفتى مسروق بالوراثة له، وعندنا - أعني الحنفية -: لا يرث من أمّه إلا ببيّنة، كما ذكره الإمام محمد في موطئه. قوله: مسروق: [هو من كبار التابعين.]

عرف: **حكم الاستتار وبيان عادته** ﷺ: قوله: الاستتار إلخ: الاستتار فرض، وكان عادته ﷺ الإبعاد في الحاجة، وأما واقعة بوله على سباطة قوم فمن عذر، كما قال النووي في "شرح مسلم"، فقد ذكر القاضي عياض أن سببه إلخ.

قوله: كان أبي حميلاً فورثه مسروق: مسروق تابعي جليل القدر. =

شيخ: قوله: وهو مولى لهم: إشارة إلى أنه ما كان في الأصل من قوم الكاهل، بل كان مولى الموالاة لاحقًا بهم.

قوله: فورثه مسروق: يعني كان مات أبو المهران وهو صغير، فحملته أمه وأتت به في قوم الكاهلين، فصار فيهم شابًا، فماتت أمه، فورثه المسروق من تركة أمه، وعند أبي حنيفة: لا يرث الولد من الأم ما لم يقرّ الأب أنه ولدي، أو ما لم يثبت ببينة.

(١١) بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو قَتَادَةَ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِيْنِ.

(١٢) بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

١٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قوت: **قوله:** نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه: **لفظه في الصحيحين:** إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه.

عرف = معنى الحميل: والحميل من أتي به من دار الحرب وهو صغير.

أقسام الولاء: والولاية على قسمين: ولاية الموالاة وولاية العتاقة، والأولى صحيحة عندنا لا عند الشافعية، وقوله: "وهو مولى لهم" يحتملهما، وعند أبي حنيفة: لا يرث، كما ذكره محمد في موطئه، ولنا فتوى الفاروق الأعظم رضي الله عنه.

المذاهب في تثليث الاستجمار وإيتاره: قوله: بالحجارة: قال الشافعي رحمه الله: التثليث والإنقاء واجب، والإيتار مستحب، وفي رواية: الإيتار أيضاً واجب. وعندنا: التثليث مستحب والإنقاء واجب، كما في "الطحاوي" و"البحر"، وأما ما ذكره صاحب "الكنز" من أنه ليس فيه عدد مسنون إنما يتناول به بنفي السنة المؤكدة، كما في "البحر": أن تثليث الأحجار مستحب عندنا.

الإمام الطحاوي أعلم بالمذهب الحنفي: والطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو تلميذ الشافعي رحمه الله بواسطة واحدة، وتلميذ مالك بواسطتين، وتلميذ أبي حنيفة بثلاثة وسائط. وذكر في باب الحج إجازة عن أحمد بواسطة، والطحاوي إمام مجتهد ومجدد كما قال ابن أثير الجزري: إنه مجدد.

أقول: إنه مجدد من حيث شرح الحديث، وهو بيان محامل الحديث والأسئلة والأجوبة وغيرها، والمتقدمون كانوا يروون الحديث سنداً ومتناً لا بحثاً. وقال النووي في "شرح المهذب": إنه إذا اضطر إلى الاستنجاء باليمين، =

شيخ: قوله: نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه: يعني في الاستنجاء، كما في ترجمة الباب، أو في حالة البول وغير ذلك.

ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ: قِيْلَ لِسَلْمَانَ رضي الله عنه: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ، أو أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَخَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: قيل لسلمان: أي الفارسي، والقائل له بعض المشركين استهزاءً، كما صرّحه مسلم.

قوله: الخراءة: [هو العذرة والروث] بكسر الخاء وبالمد: التخلي والقعود للحاجة. قال الخطابي: أكثرهم يفتحون الخاء. قال الجوهري: خرِئ خراءةً كـ"كره كراهةً"، ولعلّه بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم. وجواب سلمان من أسلوب الحكيم، و لم يلتفت إلى استهزائه. (مجمع البحار)

قوت: قوله: الخراءة: قال الخطابي: عوام الناس يفتحون الخاء فيفحش معناه، وإنما هو مكسور الخاء ممدود الألف، يريد الجلسة للتخلي والتنظف منه. زاد في "النهاية" بعد حكايته: وقال الجوهري: إنها بالفتح والمد، يقال: خَرِئَ خراءة مثل كره كراهة. قال: ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

قوله: أجل: بسكون اللام، حرف جواب بمعنى نعم. قوله: برجيع: هو الغائط.

عرف = فله أن يأخذ الحجر باليسار أو بين العقبين، ويمر عليه العضو المخصوص باليمين، فعلم أن في عهد السلف كان الإمرار في البول أيضاً ثلاثاً كما في الغائط، لا مثل هذا العصر، ولنا في استحباب التثليث ما أخرجه أبو داود في سننه: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وفي رواية أخرى: "من يذهب الخلاء ليستجمر بثلاثة أحجار فإنها مجزئة"؛ فإن الكفاية تدل على عدم الوجوب إن لم نقل: إن إطلاق الإجزاء مختص بالوجوب، وأطلق ههنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة، ونقح أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الحجارة كل عين قالع للنجاسة غير محترم ولا مال، وقال داود الظاهري: إنه منحصر في الحجارة بعينها.

اختلاف الأئمة في أبوال مأكول اللحم وأزباله: واختلفوا في أبوال مأكول اللحم وأزباله، قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: إنها نجسة، وقال مالك ومحمد: إنها طاهرة، وجوز أبو يوسف التداوي بها، واستدل أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله بحديث "لا برجيع أو عظم" حديث الباب؛ لأن النهي عن الاستنجاء برجيع لكونه نجساً، والنجس لا يزيل النجاسة، وأيضاً نهى النبي ﷺ عن أداء الصلاة في المزبلة، وصححه ابن السكن، وأيضاً سيأتي أنه عليه السلام أخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس، فإن قيل: في بعض الروايات تصريح بأنه طعام دواب إخوانكم فلم يبق حجة، قلت: إن الركس بمعنى الرجيع فيقال في الاستدلال: إن الرجيع مشتق، والحمل على المشتق يدل على علية المبدأ، ولفظ "ركس" علة، بخلاف الرجس؛ فإنه حكم من ولاية شرعية لا علة حسية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَلْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، رَأَوْا أَنَّ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ، إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(١٣) بَابٌ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ عرف

١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ». شيخ

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ». قوت عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ. عرف هو شبيه المعنى بالرجيع

قوت: قوله: إنها ركس: أي نَجَس. قال ابن العربي: وهو بمعنى الرجوع إلى حالة مذمومة عن حالة محمودة.

عرف: قوله: بالحجرين: استدل بعض الحنفية بحديث الباب على عدم وجوب التثليث والإيتار بأنه ﷺ ألقى الروثة، واستنجى بالحجرين، ولكنه في رواية: أنه ﷺ ألقى الروثة، وقال: ائتني بثالث.

علة النهي في الروثة: قوله: إنها ركس: استدل البعض بهذا على أن علة النهي في الروثة النجاسة، وهذا إنما يصح لو كان الركس بمعنى الرجيع حتى يكون وصفاً، ولو كان بمعنى الرجس يكون الاستدلال ضعيفاً؛ لأنه حكم لا علة.

المتابعة وأقسامها: قوله: وهكذا روى: هذا بيان المتابع للحديث المذكور للتقوية، والمتابعة على قسمين: كامل وناقص؛ لأنه إذا وجد التفرد عن راو عن شيخ، تفحص متابع أو شاهد، فإن وجد المتابع عن ذلك الشيخ يكون كاملاً، وإن وجد عن شيخ شيخه فصاعداً فناقص، والتحقيق في "النخبة"، والظاهر عن كلامهم أن المتَابع أو المتابَع يجب أن يكونا قرينين، وقد يقال للعالي متابعاً للنازل، وفي "فتح الباري": إن أصل المتابعة أن يكونا في قرن واحد، وقد يتابِع العالي السافل وإن لم يكونا في قرن واحد.

شيخ: قوله: عن عبد الله: قال مولانا: إذا جاء فقط "عبد الله" في طبقات الصحابة ﷺ مطلقًا، فيراد منه سيّدنا ابن مسعود ﷺ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَصَحُّ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ، وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيْثَ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ.

شيخ الدارمي البخاري

وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيْثُ إِسْرَائِيْلَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّ إِسْرَائِيْلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لِحَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ. وَسَمِعْتُ أَبَا مُوْسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ: مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيْلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ. عرف

سهر: قوله: اضطراب: المضطرب ما اختلفت الرواية فيه، فما اختلفت الروايتان إن ترجّحت إحداهما على الأخرى بوجه، نحو: أن تكون إحداهما أرجح بحفظ الراوي أو كثرة صحبته للمروي عنه، فالحكم للراجح، فلا يكون حينئذ مضطربًا، وإلا فمضطرب، كذا قاله السيّد، وفي "الجواهر": ويقع الاضطراب تارةً في الإسناد وفي المتن أخرى وفيهما، من راوٍ واحد أو أكثر.

عرف: قوله: ما فاتني الذي: "ما" نافية، وعبد الرحمن من الأئمة، ومذهبه دائر بين العراقيين والحجازيين؛ لأن مشايخه مختلفون.

شيخ: قوله: عبد الله بن عبد الرحمن: هذا هو الإمام الدارمي المحدّث المعروف.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَزُهَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِأَخَرَةٍ. سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيْثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيْرٍ فَلَا تُبَالِ أَنْ لَا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَّا حَدِيْثَ أَبِي إِسْحَاقَ. وَأَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّبِيْعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

سهر: قوله: بأخرة: أي آخر عمره، وهي بفتح همزة وخاء، كذا في مجمع البحار.

عرف: **ضبط كلمة همدان:** قوله: الهمداني: هَمْدان بفتح الأول وسكون الثاني: قبيلة، وأكثر الرواة من هذا القبيل، وهَمَدان: بفتح الثاني خطة أرض، ولم يكن هذا من الرواة ووصف راوٍ، ويسمى هذا الفن مؤتلفاً ومختلفاً، ويعرف به الفرق بين اللفظين المتقاربين في رسم الخط لا التلفظ، وفنون علم الحديث أربعة وثمانون فناً.

تخصيص اسم عبد الله وحسن فيما بين الصحابة والتابعين: قوله: وأبو عبيدة بن عبد الله إلخ: إذا أطلق لفظ "عبد الله" في مرتبة الصحابي يراد به ابن مسعود رضي الله عنه وإذا أطلق "حسن" في مرتبة الصحابي، يراد به ابن علي رضي الله عنه، وإذا أطلق في مرتبة التابعي يراد به الحسن البصري.

ترجيح الترمذي رواية أبي عبيدة: قوله: لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه: أي اسم أبي عبيدة، إن قيل: كيف رجح الترمذي منقطعه على متصل البخاري؟ قلت كما في "الطحاوي": إن الترجيح لعلم أبي عبيدة؛ لأنه وإن لم يسمع من أبيه - لأنه كان ابن سبعٍ حين رحلة أبيه - لكنه أعلم الناس بعلم أبيه، فلم يلاحظ ضابطة ترجيح المتصل على المنقطع، وعلى هذا قال الشاه ولي الله في "حجة الله البالغة": إن العلم هو شرح الصدر، لا اتباع الضوابط المخرجة، وليعلم أن الكلام في حق أحد من جانب المحدثين لا يوجب سوء ديانته - عياذاً بالله - بل نتكلم من حيث الحفظ والضبط، كما قال ابن الجوزي: إذا وقع في الإسناد صوفي فاغسل يديك منه؛ فإنهم يقولون: ظنوا المؤمنين خيراً، ولا يطلبون حقيقة الحال، وقال ابن معين: نتكلم في الذين غرزوا خيامهم في الجنة قبلنا بمائتين. =

شيخ: قوله: لأن سماعه منه بأخرة: أي سمع الزهير الحديث في وقت كون أستاذه - يعني أبا إسحاق - شيخًا، والحديث إذا نقل عن الشيخ الفاني فلا اعتماد عليه.

(١٤) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْتَنْجُوْا (قوت) بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ (سهر عرف شيخ) مِنْ الجِنِّ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

سهر: قوله: فإنه زاد إخوانكم: ضمير "إنه" للعظام والروث بتأويل المذكور، وروي: "فإنها" فالضمير للعظام والروث تابع لها، كذا في "المجمع"، وفي "المرقاة": قال الطيبي: فيه أن الجن مسلمون حيث سمّاهم إخوانًا، وأنهم يأكلون، روى الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة": أن الجن سألوا هدية منه ﷺ، فأعطاهم العظم والروث، العظم لهم، والروث لدوابّهم.

قوت: قوله: لا تستنجوا بالروث: قال ابن العربي: هو عبارة عن رجيع غير ابن آدم.
قوله: ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن: روى الطبراني وأبو نعيم في "الدلائل" عن ابن مسعود قال: "بينما نحن =

عرف = **بيان سهو الشوكاني: إطلاع**: سها الشوكاني ههنا، فإنه روى رواية أنه ﷺ ألقى الروثة، وفيها: "فإنه روثة حمار"، وزعمه مرفوعاً، والحال أنه قول ابن مسعود ﷺ حين يروي لتلميذه، وليس بمرفوع.
بيان اختلاف العلماء في كيفية استعمال الجن العظام والروثة: قوله: زاد إخوانكم: تعرضوا إلى بيان طريق استعمال الجن العظام، فقيل: تلقى الروثة في أراضيهم، وعند البخاري: "لا يمرون على عظم إلا وجدوا عليه أوفر ما كان عليه من اللحم، والروث زادُ دوابهم" ثم الروايات مختلفة؛ فإن في بعضها: أن اللحم يجدون على الذكية، وفي بعضها: على الميتة، والجمع بينهما بأن الأول للمسلمين والثاني للكفار، لكن فيه أن الحديث واحد فاضطرب.
بحث عن أحوال الجن ودخولهم في الجنة: يدل الحديث على أن الجن تبع للإنسان، ويأكل الجن سؤر الإنسان، وكذلك يكون تابعاً للإنسان، وعن أبي حنيفة ﷺ أن المسلمين من الجنات لا يكونون في الجنة ولا في النار، ولعل مراده عدم كونه أصالة، وفي رواية عنه: لا أدري أين يكونون كما قال:

من قال لا أدري لما لا يدرِه ... فقد اقتدى في الفقهِ بالنعمانِ
في الدهر والخنثى كذلك جوابه ... ودخول أطفـــال ووقت ختان

شيخ: قوله: فإنه زاد إخـــوانكم: قال مولانا: في ضمير "إنه" احتمالان، أحدهما: أن يكون راجعًا إلى العظام، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى هَـذَا الْحَـدِيْثَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (عرف) ﷺ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَـةَ الْجِنِّ - الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ - فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الجِنِّ».

وَكَأَنَّ رِوَايَةَ إِسْماعِيلَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قوت = مع رسول الله ﷺ بمكة، فذكر قصة الجن إلى أن قال: قُلْتُ: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء جنُّ نصيبين جاؤوني يختصمون إليَّ في أمور كانت بينهم، وقد سألوني الزاد فزودتهم، فقلتُ: ما زوَّدتهم؟ قال: الرَّجعة وما وجدوه من روث وجدوه تمرًا، وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيًا. وعند ذلك نهى رسول الله ﷺ أن يُستطاب بالروث والعظم.

عرف = ونقل أن أبا حنيفة رحمه الله ناظر مالكاً رحمه الله في مسألة الباب، فقرأ أبو حنيفة رحمه الله آية ثم قرأ مالك رحمه الله ثم قرأ أبو حنيفة فسكت مالك رحمه الله.

بيان كون عبد الله ﷺ معه عليه السلام في ليلة الجن: قوله: عن عبد الله أنه كان: هذا يدل صراحة على كون عبد الله معه =

شيخ = وهو القريب، فيكون العظام طعامًا للجنات. ويحتمل أن يكون راجعًا إلى العظام والروث كليهما فردًا فردًا، فحينئذ نسبة طعام الروث إلى الجنات مجاز لأدنى ملابسة؛ لأن الروث زاد دواب الجنات لا زادهم. ويحتمل أن يكون الروث زادهم أيضًا، ولا تعجب فيه، وعلى هذا الاحتمال اعترض الطلبة وقت قراءة الترمذي، بأنه كيف يكون الروث زاد الجنات؟ فإن من الجنات المؤمنون، والنبي المبعوث إلينا هو المبعوث إليهم، وشريعتنا هو شريعتهم، ولما كان الروث والرجيع وغيرهما من النجاسات، وكان أكلهن حرامًا في حقّنا، فكيف يجوز في حق الجنات؟

فأجاب شيخنا على طريق الإلزام: ألا ترى أن شريعة الرجال والنساء واحدة، مع أن لبس الحرير والذهب والفضة في الرجال حرام دون النساء، فيمكن أن يكون الجنات أيضًا مخصوصين منّا في هذا الحكم، وأيضًا لا نقول: إن الجنات يأكلون الروث على هذا الحال، بل يمكن أن يغيروا فيه ويخرجوا منه خلاصته بطريق لا يبقى فيه تأثير الروث وغيره، وأيضًا جاء في بعض الروايات من غير الصحاح: أن الجنات إذا يأخذون الروث للأكل فينتقل تمرة لهم، وكذلك إذا يأخذون العظام اليابسة البالية المغيرة للأكل، فيصير وينقلب لهم ذا لحم جديد، فحينئذ لا محذور في كون الروث وغيره زادًا لهم. فسكت السائل.

(١٥) بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
عرف

١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
اسمه وضاح
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ،
يستنجوا، الاستطابة: الاستنجاء
فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف = في ليلة الجن، ويفيدنا في الوضوء بالنبيذ، وأنكره الشافعية بقول ابن عبد الله: لو كان أبي معه لَعُدَّ من مناقبنا، ونقول: لعل ابنه لم يعلم، والأمر أنه أراد ليلة الجن الواردة في القرآن، لا غيرها من الليالي.

أفضلية الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء: قوله: باب الاستنجاء إلخ: الجمع بين الأحجار والماء أفضل، وفي زماننا أكيد، وفي "الكنز": والجمع بينهما حسن، وعبارة الترمذي أيضاً يحتمل الجمع وعدمه، وأما في البول فلعله يضطر إلى القول بالجمع بسبب رواية مغيرة: "أنه ﷺ قضى حاجته وكنت قائماً بعيداً منه، فجاء وطلب الماء" ويدل هذا ضرورة على أنه ﷺ ما أتاه بدون الاستنجاء بالأحجار.

* * * *

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ عرف

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ. سهر قوت شيخ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَجَابِرٍ وَيَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً. سهر عرف وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ. عرف

سهر: قوله: فأبعد في المذهب: أي في الذهاب عند قضاء الحاجة. (مجمع البحار)

قوله: يرتاد: أي يطلب مكانًا ليّنًا؛ لئلا يرجع إليه رشاش بوله، والارتياد: التطلب واختيار الموضع. (مجمع البحار)

قوت: قوله: فأبعد في المذهب: قال في "النهاية": هو الموضع الذي يُتغوط فيه، وهو مفْعل من الذهاب.

عرف: **الفرق بين بعد وأبعد:** قوله: أبعد في المذهب: المذهب مصدر ميمي ومعنى "بَعُدَ" المجرد: *دور ہوا*، و"أبعد" المزيد: *دوری کی*، ولا يخلو من المبالغة، ويقال لمثل هذا: إدخال المزيد على المجرد، وقال أرباب المعاني: إذا لم يتعلق الغرض بالمفعول ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، فوضح الفرق بين "أخذت اللجام" و"أخذت باللجام"؛ فإن معنى الأول: *میں نے لگام پکڑا*، ومعنى الثاني: *میں نے لگام کے ساتھ اخذ کا فعل کیا*.

قوله: يرتاد لبوله إلخ: الارتياد من الرود: طلب الشيء.

تأثير أسماء الفقهاء السبعة: قوله: وأبو سلمة إلخ: هذا تابعي فقيه من الفقهاء السبعة من التابعين، الذي قال الدميري: إذا كُتبت أسماؤهم ووُضعت في الحبوب لا تأكله السوس، والأسماء هذه:

ألا كل من لا يقتدي بأئمـــةٍ ... فقسمته ضيزى عن الحقِّ خارجةْ

فخذهم عبيدُ الله عروةُ قاسمُ ... سعيدُ أبو بكرِ سليمانُ خارجةْ

شيخ: قوله: في المذهب: إما مصدر ميمي أي في الذهاب، وإما ظرف مكان، أي أبعد في موضع الذهاب إذا أراد الحاجة.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ: «إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر قوت سهر عرف سهر

سهر: قوله: في مستحمّه: بفتح الحاء أي الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحارّ، ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء: استحمام، وإنما نهي عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس.

قوله: إن عامّة الوسواس إلخ: أي أكثره يحصل منه؛ لأنه يصير الموضع نجسًا، فيوسوس قلبه بأنه هل أصابه من رشاشه. (مجمع البحار) قوله: منه: [أي يحصل من البول في المستحم.]

قوت: قوله: في مستحمّه: قال في "النّهاية": المستحم الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمامٌ. قال: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صُلبًا، فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس.

عرف: **معنى الوسواس وتفسيره:** قوله: إن عامة الوسواس منه: قيل: إن الوسواس من رشاش البول.

وفي "زهر الربى على النسائي": أن الوسواس معناه حديث النفس والأفكار، والمصدر بالكسر، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس بن مالك أنه قال: إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم، وذكر صاحب الصحاح وغيره: أن اللمم طرف من الجنون، ويقال أيضاً: أصاب فلاناً لمَّة من الجن وهو المس. انتهى، وفيه في تلك الصفحة أن المستَحَم أصله الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي موضع كان، ذَكَرَ ثعلب أن الحميم من الأضداد أي الماء الحار والبارد.

بحث وجيز عن كلمة "عامة": وعامة الشيء معظمه وجميعه. وقال النحاة: إن لفظ "عامة" لا يستعمل مضافاً بل حالا، لكن التفتازاني ذكر في خطبة "شرح المقاصد" وقوعها في كتاب عمر مضافاً.

أقول: لما وجد في كلام عمر فلا يعبأ بما قال النحاة، وقال بعضهم: إن تفسير "عامة الوسواس" أنه نسيان، فإنه يوجب النسيان، مثل الأشياء الأخر السبعة، وتمسك بحديث لا ينبغي عليه إطلاق لفظ الحديث، وإسناده منكر.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَـذَا حَـدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَشْعَثَ (قوت) بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَيُقَالُ لَهُ: أَشْعَثُ الْأَعْمَى.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَقَالُوْا: عَامَّةُ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ ابْنُ سِيْرِيْنَ، وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: رَبُّنَا اللهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ (عرف شيخ). قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيْهِ الْمَاءُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ (سهر) عَنْ حِبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

سهر: قوله: لا شريك له: [لا موجد لشيء غير الله.]

قوله: الآملي: [بالمد وضم الميم، يكنى أبا جعفر، صدوق. (التقريب)]

قوت: قوله: أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى: قال عبد الغني: هو أشعث بن جابر، وأشعث بن عبد الله، وأشعث الأعمى، وأشعث الأزدي، وأشعث الجُمْلي. قال الذهبي في "الميزان": وثقه النسائي وغيره، وأورده العُقَيلي في الضعفاء، وقال: "في حديثه وهم" ليس بمسلّم، قال: وأنا أتعجب كيف لم يُخرِّج له البخاري ومسلم.

عرف: ابن سيرين لم يبلغه الحديث: قوله: ربنا الله لا شريك له: هذا القول يدل على أن ابن سيرين لم يبلغه الحديث، وإلا فلم يقل مثل هذا القول، وليس مراده في هذا القول أن المخاطب يعتقد الشرك - عياذاً بالله - بل هذا من المحاورات، كما يقول أحد لأخيه المسلم: لا ترح إلى بلدة فلان؛ فإنها مطعونة، ويقول الآخر: لا شريك لله.

شيخ: قوله: ربّنا الله لا شريك له: بيّن ابن سيرين بقوله معنى الحديث بأن النهي عن البول في المغتسل للشفقة لا للكراهة التحريمية، فإن كان منفذاً من المغتسل بأن يخرج منه البول وقت إهراق الماء عليه فلا بأس به، فإنه لا دخل للبول في وجود الوسوسة؛ فإن الله واحد لا شريك له، وهو الموجد لجميع الأشياء، إن شاء أوجد الوسوسة، وإن شاء لم يوجد، لا مدخل للبول في إيجاد الوسوسة.

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ عرف

٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عرف شيخ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». سهر

سهر: قوله: عند كل صلاة: أي عند كل وضوء بدليل رواية أحمد والطبراني: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، "أو" للتصوير، والتقدير: لولا وجود المشقّة عليهم بالسواك عند كل صلاة لأمرتهم به، لكني لم آمر به؛ لأجل وجودها. ثم إنه عرف سنيّة السواك للوضوء واستحباب تأخير العشاء بأدلّة أخرى، وهذا الوجه بالقبول أحرى. قال الفاضل المحقّق ابن الهمام: ويستحبّ في خمسة مواضع: اصفرار السن، وتغيّر الرائحة، والقيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، وعند الوضوء. (المرقاة) قوله: عند كل صلاة: أي وضوئها؛ لما روى ابن خزيمة في صحيحه =

عرف: **اختلاف الأئمة في السواك**: قوله: السواك: اختلف في أن السواك من سنن الوضوء أو الصلاة، قال أبو حنيفة بالأول، وقال الشافعي رحمه الله بالثاني، والأحاديث من الطرفين، وتأول بعض في الروايات التي فيها لفظ الصلاة بأن المراد بالصلاة الوضوء، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في مسنده: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند كل وضوء، وقال في "رد المحتار": إن ثمرة الخلاف تظهر في رجل توضأ بالسواك وصلى الثانية والثالثة بالوضوء الأول، فعندنا قد أدى السنة، وعند الشافعي رحمه الله لم يؤدها. أقول: لا خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله؛ لما صرح الشيخ في "فتح القدير" باستحباب السواك في مواضع عديدة، منها: القيام إلى الصلاة.

الفرق بين السنة والاستحباب: فإن قيل: بين السنة والمستحب فرق، وقلنا بالاستحباب لا بالسنية، قلت: لا تدافع بين السنة والمستحب؛ فإن أحداً يقول باستحباب شيء والثاني بسنيته، ولا يقول بأنهما مخالفان، ولهذا لم يذكر الطحاوي الخلاف بين مذهبين، وغاية ما في الباب اختلاف النظر لا العمل، أي هل هو سنة الوضوء أو سنة الصلاة؟ فالحنفية لما رأوه أليق بالتطهير ألحقوه بالوضوء، ولنا على هذا ما أخرجه الطحاوي أنه ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة ولو كان على وضوء، فأتاه جبريل فقال: يجزئك السواك عند كل صلاة، فدل على كون السواك من أجزاء الوضوء.

الأمر في الحديث للوجوب: قوله: لأمرتهم بالسواك: قال محي الدين النووي: يستفاد من هذا أن الأمر للوجوب؛ فإن السنية باقية الآن أيضاً. أقول: كان السواك عليه ﷺ واجباً، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لأجعله عليهم أيضاً واجباً.

شيخ: قوله: لأمرتهم بالسواك إلخ: المشهور في الناس أن الشافعي وأبا حنيفة رحمهما الله مختلفان فيما بينهما، فإن الشافعي =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيْحٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثُ.

عرف

وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ إِنَّمَا صُحِّحَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ أَصَحُّ.

عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَوَاثِلَةَ وَأَبِي مُوسَى ﷺ.

سهر = والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبخاري تعليقًا في كتاب الصوم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهما، وإنما لم يجعله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها؛ لأنه مظنّة خروج الدم، وهو ناقض عندنا، ولأنه لم يرو أنه ﷺ استاك عند قيامه إلى الصلاة، فيحمل قوله ﷺ: عند كل صلاة على "عند كل وضوء" بدليل رواية أحمد وغيره: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كذا قاله علي القاري.

عرف: **توجيه إتيان الترمذي بالأحاديث الغير المشهورة**: قوله: وأما محمد فزعم إلخ: قال حافظ من الحفاظ: إن الترمذي يأتي بالأحاديث الغير المشتهرة في الباب، لعل غرضه الاطلاع على القاعدة الجديدة؛ لأن البخاري شيخه قد أتى بها والترمذي يأتي بغيرها.

حديث السواك متواتر إسنادا: قوله: وفي الباب إلخ: هذا يدل على أن حديث السواك متواتر إسناداً، وأما المتواتر عملاً فلا ريب فيه.

شيخ = يقول بسنية السواك عند كل صلاة، وأبو حنيفة يمنعه في هذه الحالة، والحق أنه لا خلاف ولا نزاع بينهما؛ فإنه لم ينقل من أبي حنيفة النفي في قوله: "السواك عند كل صلاة" أي ليست بسنّة، بل قال بمطلق السنّية، [قوله: "بل قال بمطلق السنة" أي لا يقول إمامنا: إنه مسنون عند كل صلاة، بل يقول: إنه مسنون بلا قيد، وكيف يقيد، وثبت عن عبد السلام أنه استعمل إلخ.] ولا ينفي، كيف؟ ورويت أنه ﷺ استعمل السواك عند =

٢١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ». سهر عرف

قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ﷺ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. أي بفرضيته عرف

سهر: قوله: ولأخّرت صلاة العشاء: أي أمرت وجوبًا بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه؛ فإن هذا التأخير مستحب عند الجمهور خلافًا للشافعي، كذا في "المرقاة".

عرف: **أقوال الأحناف في تأخير العشاء**: قوله: ولأخرت صلاة العشاء: للأحناف فيه قولان، قيل: يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وقيل: يستحب إلى نصف الليل، ووجه القولين مذكور في مبسوطات الفقه، وأما تأخير العشاء إلى طلوع الفجر فمكروه تحريماً أو تنزيهاً، واختار الطحاوي الثاني، وهو المختار عند المحقق ابن أمير الحاج. وأقول: يستثنى من هذا المسافر. قوله: إلا استن: الاستنان مأخوذ من السن، وهو إمرار السواك على السن.

شيخ = الصلاة أحيانًا، وكذلك فعل بعض الصحابة، بل النفي في قوله مثل النفي في قول عائشة ﵂: "إن نزول المحصب ليس بسنة"، مع أنه ﷺ وأصحابه نزلوا فيه، فكذلك في قول أبي حنيفة.

ولم ينقل من الشافعي أنه قال: السواك عند الصلاة سنّة ضرورية مؤكّدة مثل السواك عند الوضوء، بل غاية ما في الباب أنه مستحب، وبه يقول أبو حنيفة ﵀ من أول الأمر، والعلّة الغامضة لنفي أبي حنيفة ﵀ من السواك عند الصلاة أنه فيه خوف خروج الدم، وفيه فوت التحريمة الأولى بالجماعة، فلمثل هذا الرجل لا يقول الشافعي أيضا أنه يستاك لا محالة؛ لأن خروج الدم يفوت التحريمة.

والحق أن السواك عند الصلاة ليست بسنّة ضرورية، كيف؟ ولو كانت لنقلت لها واقعات كثـيرة من تعهد النبي ﷺ والصحابة على ذلك، مع أنه ما نقل أن غير زيد بن خالد وضع السواك على أذنه، ولم يتعهّد عليه أحد، ونقل في علم أصول الحديث والفقه: أن الحديث إذا ورد في حادثة مشهورة، وما رواه إلا واحد عن واحد، يحمل على الاستحباب، وبعمل الصحابة بخلافه يستدل على أن ليست له حقيقة ضرورية، وما نحن فيه كذلك، وكيف يقول الشوافع ﵀: إن السواك سنّة ضرورية عند الصلاة، مع أنه لم يقل أحد من الشوافع: إن السواك في الوضوء سنّة ضروريّة، بل كلهم يقولون باستحبابه فيه، وهو أشدّ تعاهدًا من الصلاة، فتدبر.

عرف
(١٩) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنَا عرف الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:.....

عرف: **معنى حديث الباب**: قوله: استيقظ إلخ: قال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء: معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا ناموا عرقوا، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع المخرج، وقال البيضاوي: عُلم بذلك أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة. (زهر الربى على المجتبى) والمذاهب في مسألة الباب مذكورة بتفصيلها في الكتاب، ومن استنجى بالأحجار ثم أدخل يده في الماء لا يتنجس عندنا، وقيل: يتنجس، والمختار الأول.

الأشياء التي تتنجس بعد التطهر إذا أصابه بلل عند البعض: وبعض الأشياء يتنجس بعد التطهر إذا أصابه بلل عند بعضنا، منها: موضع الاستنجاء، ومنها: الحوض النجس المتطهر بالجفاف إذا أصابه ماء ينجس، ومنها: الإهاب المدبوغ بالجفاف يتنجس إذا ابتل، والتفصيل في كتب الفقه، والله أعلم بالصواب وعلمه أتم.

مسألة: إذا أدخل الجنب يده في الماء و لم يغسلها، وليس شيء من النجاسة على يده لا يفسد الماء، بل لا يصير مستعملاً أيضاً إن كان للاغتراف.

العلة في عدم غمس اليد في الإناء قبل غسلها: وحديث الباب بظاهره يدل على تنجس الماء - وإن كانت قليلة - وإن لم يتغير اللون أو الطعم أو الريح، فيفيدنا في مسألة المياه، وأجاب ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن لليد ملامسة بالشيطان في النوم فغسل اليد قبل الغمس من أحكام الطهارة الروحانية لا الفقهية، فقيل له: إنه محض احتمال، وإنما جاء: يبيت الشيطان على الخياشيم، لا اليد، ويرده ما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، فلا تعلق للشيطان بسبب زيادة لفظ "منه" أي من جسده، وقال الشيخ في "فتح القدير": حديث الباب لا يصلح استدلالاً لنا على تنجس الماء القليل بدون تقييد بسبب الاحتمال المذكور.

أقول: إسقاطه من المستدلات غير صحيح، وقال الشيخ: يمكن أن تكون علة المنع كراهة الماء، أقول: الكراهة لا تتحقق بدون احتمال النجاسة؛ فإن الكراهة ليست بحكم مستقل عندنا، ولعله أراد كراهة الفعل.

بيان تدليس الوليد بن مسلم: قوله: الوليد بن مسلم: هذا يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي، وقيل له: لمَ تدلس؟ =

شيخ
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ لِكُلِّ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ، قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وَضُوْئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوْئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيْقَ الْمَاءَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوْئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

عرف = قال: لأجل الأوزاعي، وقيل: بل صنيعته؛ لأن الأوزاعي ثقة، وفي أسانيده إذا كانوا ضعفاء أسقطهم، يزعم المحدثون التدليس عن الأوزاعي أو يضعونه، وإن لم يسقطهم يحكمون بالضعف ليس بسبب الأوزاعي، فلم يصغ الوليد إلى هذا أدنى الإصغاء.

قوله: قال الشافعي: أحب إلخ: كثر في موطأ محمد بن الحسن لفظ "أحب" و"ينبغي"، ومثلهما عند المتقدمين قد يستعمل في الفريضة أيضاً.

شيخ: قوله: إذا استيقظ أحدكم: علم منه بطريقة الإشارة أن وقوع النجاسة - ولو كانت قليلة - في الماء القليل يضرّه، وإلا فما وجه المنع عن إدخال اليد في الإناء.

* * * *

(٢٠) بَابٌ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ
عرف

٢٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ابْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

سهر شيخ
قوت

سهر: قوله: لا وضوء إلخ: قال القاضي: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، وتطلق على نفي كماله، وهنا محمولة على نفي الكمال خلافًا لأهل الظاهر؛ لما روى ابن عمر وابن مسعود أنه ﷺ قال: من توضأ وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورًا لأعضاء وضوئه، والمراد الطهارة من الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزأ، كذا في "المرقاة".

قوت: قوله: عن جدته عن أبيها: زاد ابن ماجه في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. وزاد الحاكم في آخره: ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وقال الدارقطني في "العلل": اختلف فيه، فقال وُهَيْبٌ وبشرُ بنُ المفضَّل وغير واحد هكذا. وقال حفصُ بن مَيسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم عن أبي حرملة عن أبي ثِفَال عن رباح عن جدته أنها سمعت رسول الله ﷺ، ولم يذكروا أباها. ورواه الدَّراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً.
ورواه حماد بن سلمة عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب مرسلاً عن النَّبي ﷺ. قال الدارقطني: والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما. قال الحافظ ابن حجر: وفي "المختارة" للضياء =

عرف: بيان المذاهب في التسمية عند الوضوء: قوله: التسمية إلخ: نسب إلى داود الظاهري وجوب التسمية عند الوضوء، وكذلك في رواية عن أحمد بن حنبل. أقول: لم يرو الوجوب عن أحمد، وتفرد بالوجوب منا الشيخ ابن الهمام وجدَّ على تفرده، وكذلك تفرد في بعض المسائل، وقال تلميذه العلامة قاسم بن قطلوبغا: لا تقبل تفردات =

شيخ: قوله: لا وضوء إلخ: ذهب بعض أصحاب الظواهر - منهم الإمام محمد إسحاق - إلى أنه إن ترك التسمية عمدًا فيعيد الوضوء، وأوّل الشافعي بأن المراد من ذكر اسم الله على الوضوء النيّة، وأثبت فرضيّة النيّة بهذا الحديث =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.

قوت = من مسند الهيثم بن كليب من طريق وهيب عن عبد الرَّحمن بن حرملة سمع أبا غالب، سمعت رباحَ ابنَ عَبد الرَّحمن، حدثتني جدتي أنها سمعت أباها، كذا قال. قال الضياء: المعروف أبو ثفال بدل أبي غالب، وهو كما قال. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو ثفال ورباح مجهولان، وزاد ابن القطان: أن جدة رباح أيضًا لا يعرف اسمها ولا حالها.

قال الحافظ ابن حجر: فأما هي فقد عُرِفَ اسمها من رواية الحاكم فإنَّ فيها: حدثتني أسماء بنت سعيد ابن زيد ابن عمرو، ورواه البيهقي أيضًا مصرِّحًا باسمها. وأما حالها فقد ذُكِرَت في الصَّحابة - وإن لم يثبت لها صحبة - فمثلها لا يسأل عن حالها. وأما أبو ثفال فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادتـــه في من يضعفه. وذكره ابن حبان في الثقات، إلا أنه قال: لست بالمعتمِد على ما تفرد به، فكأنه لم يوثقه. وأما رباح فمجهول.

قال ابن القطان: فالحديث ضعيف جدًا، وقال البزار: أبو ثفال مشهور، ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ قاله، يعني بمجموع طرقه، فإنه ورد في ذلك أحاديث تدل على أنَّ له أصلاً. قال البزار: لكنه مُؤَول، ومعناه أنه لا فضل لوضوءِ مَنْ لم يذْكُرِ اسمَ الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يُسَمِّ.

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: إنَّ المراد بهذا الحديث النية؛ لأنَّ الذكر يضاد النسيان، والشيئان إنما يتضادان بالمحل الواحد، ومحل النسيان القلب فمحل الذكر إذاً القلب، فذكر القلب هو النية.

عرف = شيخنا، وقال ابن الهمام: إن لفظة "لا" لنفي الكمال مجاز، ولنفي الأصل حقيقة، فهو ههنا على الحقيقة، وإنما قلنا بالوجوب؛ كيلا يلزم الزيادة بخبر الواحد على القاطع، ثم قال تحت بحث الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: إن لفظة "لا" مشتركة بين النفيين، فبين كلاميه تناف. وأقول: إنها لنفي الأصل حقيقة، وأما لنفي الكمال فبإنزال الناقص منزلة المعدوم، وهذا ليس بمجاز؛ لأنه تغيير في المصداق لا في الدلالة، وأما التسمية =

شيخ = وبغيره من الأحاديث المذكورة في الصحاح. وقال سيد الفقهاء إمامنا أبو حنيفة: لا نقول بفرضيّة التسمية كما قال الإمام محمد إسحاق رحمه الله؛ لأن الفرضية لا تثبت بالخبر الواحد، ولا نؤوّل بالنيّة كما أوّل الشافعي، بل نقول: إن الحديث على ظاهره، ومعناه: أن من لم يذكر اسم الله وقت الوضوء، فليس له الوضوء على الكمال، لا أنه لا يكون مفتاحًا للصلاة، وأمثاله كثيرة، منها: قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره في جنبه جائع، وليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، ولا إيمان لمن لا حياء له، فإن كل ما ذكرنا محمول على نفي الكمال بالاتفاق، فكذلك فيما نحن فيه، =

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوْءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَأَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

عرف = فليس عليه تعامل كثير من السلف ليقال بالوجوب، وأما الحديث فضعيف، وقال الإمام أحمد: ما وجدت في هذا حديثاً صحيحاً، فلا بد من كون التسمية مستحبة. وقيل: المراد من التسمية النية، ونسب هذا إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولكن ذكر الاسم في أمثاله لإرادة التلفظ باللسان، وحسَّن الحديث ابن الهمام، وتمسك الطحاوي لعدم وجوب التسمية بحديث مهاجر بن قنفذ ﷺ أنه كان يتوضأ فسلَّم عليه أحد، فرد عليه بعد الفراغ عن الوضوء، وقال: لم أرد عليك؛ لأني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقال صاحب "البحر": إن تمسك الطحاوي ليس بصحيح؛ لأنه ينفي الاستحباب أيضاً ولا ننفيه، وإنما أراد الطحاوي ذلك الوضوء، وقد ذكر أيضاً في كتابه: إن الذكر كان ممنوعاً في الحدث ثم نسخ. ثم إن لفظ تسميته منقول عنه في الوضوء كما روى الطبراني في معجمه عن أبي هريرة أنه كان يقول في ابتداء الوضوء: بسم الله والحمد الله، وحسن العيني إسناده والشيخ نور الدين الهيثمي أيضاً.

فائدة في حكم الأخبار الآحاد التي لم تبلغ مرتبة الضرورة: الأخبار الآحاد التي لم تبلغ مرتبة الضرورة موكولة إلى رأي المجتهد، والتأويل في ضروريات الدين غير مسموع، والمؤوِّل فيها كافر، كما في "الخيالي" وكما قال تقي الدين بن دقيق العيد في "فتح المغيث".

فائدة في مراد قول الفقهاء: "إن الرجوع عن التقليد بعد العمل غير جائز": في كتب الفقه: "إن الرجوع عن التقليد بعد العمل غير جائز"، مراده أن مسألة بتحقيقه عند أحد تحقق، فعمل شيئاً على تلك المسألة والتحقيق، ثم بدا له بعد العمل أن عمله لا يصح على تحقيقه، فيقول: أختار تحقيقاً آخر؛ فإنه ممنوع عنه، مثل: إن صلى حنفي ثم ظهر له بعد الصلاة أن جسده كان يسيل منه الدم، فيقول: أختار مذهب الشافعي ﷺ، فهذا غير جائز، وحكي أن أبا يوسف ﷺ صلى ثم بدا له أن في الماء فأرة، والماء كان أزيد من قلتين، فقال بعد صلاته واطلاعه على الفأرة فيه: إنا نعمل بقول إخوتنا أهل الحجاز. =

شيخ = وأيضًا لو كانت التسمية فريضة في الوضوء، فكان أولى أن تكون فريضة في التيمّم أيضًا؛ لأن الاهتمام في التيمّم أزيد؛ فإن النيّة فرض فيه، أو نقول: إن الوضوء والطهارة غير مترادفين، ففي الحديث الشريف نفي الوضوء عند عدم التسمية لا نفي الطهارة، والوضوء عبارة عن كرامات الله تعالى ومرضاته الحاصلة للمؤمن في يوم القيامة عوض الوضوء في الدنيا إذا ذكر التسمية.

ونقل الطحاوي رواية مهاجر بن قنفذ: أنه دخل على النبي ﷺ وهو يستنجي غالبًا، فسلم عليه، فلما فرغ من فعله قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنّي كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة. ففي هذا الحديث دليل صريح على أن النبي ﷺ توضأ قبل ذكر التسمية، فمن أين قال الإمام إسحاق بفرضية التسمية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيْهَا. وَأَبُوْهَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﷺ. وَأَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ. وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حُوَيْطِبٍ. مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ رَقْمِ (٢٣): [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهَا ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.]

عرف = أقول: إنه لا يقدح؛ فإن بعد تسليم هذه الواقعة يمكن أن يكون مراده أسلوب الحكيم، وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بالنجاسة كما هو مذهبه، فصحت صلاته، وإنما كان الرجوع غير جائز؛ لتوارث السلف؛ لأنه لم يثبت عن أحد منهم مثل هذا الرجوع، نعم ثبت الرجوع عن تحقيق إلى تحقيق آخر، وهو جائز، كما أن الشافعي ﷺ كان يقول أولاً بعدم وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية، ورجع عنه قبل موته بسنتين، وقال بوجوبها، و لم يقض ما كان أدى على التحقيق الأول من الصلوات، وكذلك نظائر أخر لا تحصى.

الاقتداء خلف المخالف في الفروع: وأما الاقتداء خلف مخالف في الفروع كاقتداء حنفي خلف شافعي أو عكسه أو غيرهما، ففيه أقوال عديدة، قال صاحب "الهداية" في باب الوتر بالجواز، ثم قال صاحب "البحر": إن بعد الجواز قولين، قول: إن العبرة لرأي الإمام لا للمقتدي، وقول: إن العبرة لرأي المقتدي. وقال نوح الآفندي محشي "الدرر والغرر": إن العبرة للإمام والمقتدي، فإن راعى الإمام المسائل المختلفة فيها صحت الصلاة، وإلا فلا، وقيل: إن المقتدي لو وجد وشاهد ما ينقض الوضوء على مذهبه لا تصح وإلا صحت، ولا يجب عليه السؤال عن الإمام، مثل: إن شاهد مقتدٍ حنفي سيلانَ الدم من إمامه الشافعي فتفسد صلاته وإلا صحت، ولا يجب عليه سؤال: هل سال دمه أم لا؟

أقول: إن العبرة لرأي الإمام، والدليل هو توارث السلف؛ فإنهم كانوا يقتدون خلف كل واحد بلا نكير، مع كونهم مختلفين في الفروع، ويتمشون على تحقيق إمامهم، وأما إذا صلوا منفردين في بيوتهم فيتمشون على تحقيقاتهم، =

.....

عرف = وحج أبو حنيفة ﵀ خمسين حجاً، وكان في مكة كثير من السلف مخالفين له في الفروع، لم يثبت منه النكير خلف أحد منهم. وقال أحمد بن حنبل ﵀: إن الدم الكثير مفسد والقليل غير مفسد. وقال مالك ﵀: كلاهما غير مفسد. وقيل لأحمد: لو وجدت مالك بن أنس هل تقتدي خلفه؟ قال: لم لا أقتدي؟

وفي فتاوى الحافظ ابن تيمية ﵀ في المجلد الثاني: إن القاضي أبا يوسف ﵀ اقتدى خلف هارون الرشيد الخليفة، وكان الرشيد مفتصداً، والحال أن الدم مفسد للصلاة والوضوء عند أبي يوسف، إلا أن مالكاً ﵀ كان أفتى هارون الرشيد بعدم نقض الوضوء بالدم ولو سائلاً، فعُلم أن العبرة لرأي الإمام، ونقل ابن الهمام عن شيخه سراج الدين قارئ "الهداية": أن نفي الاقتداء خلف المخالف من المتأخرين لا من المتقدمين. ثم أورد ابن الهمام عليه بمسألة "الجامع الصغير"، وعندي لا يرد على قارئ "الهداية" ما في "الجامع الصغير"؛ لأن القبلة من الحسيات لها سبيل إلى درك الواقع، بخلاف أكثر المسائل الاجتهادية، ولو اقتدى حنفي شافعياً في الوتر، وسلَّم الشافعي على الشفعة، ثم أتم الوتر - كما هو مذهب الشوافع - لا تفسد صلاة الحنفي، كما قال ابن وهبان في منظومه:

ولو حنفي قام خلف مسلم لشفع و لم يوتر وثم فموتر

ولا يتوهم أن في الاقتداء خلف المخالف خروجاً عن المذهب؛ فإنه غلط، فإنا لو سئلنا مثلاً: أن صلاة الشافعي مع الدم هل هي صحيحة على رأيه أم لا؟ فلا بد من أن نقول بصحة صلاته.

واقعة: مَرَّ الدامغاني عند مسجد أبي إسحاق الشيرازي الشافعي، فإذا كان وقت الصلاة قريباً فدخل الدامغاني الحنفي، فأمر أبو إسحاق المؤذنَ أن لا يرجِّع، وقدم الدامغاني فصلى بهم الدامغاني صلاة الشوافع.

الحق في موضع الخلاف واحد أم متعدد؟ **فائدة:** الحق في موضع الخلاف واحد ودائر، وهو المشهور عند أرباب الأصول، وقيل: الحق متعدد، ونسب هذا إلى المعتزلة، وصرح في "فتح الباري" بأنه مروي عن الأئمة الأربعة، وهو مذهب الصاحبين ومختار الشاه ولي الله في "عقد الجيد"، وفي "جمع الجوامع" أنه قول الأشعري، ومع هذا لا يجوز الخروج عن تحقيق نفسه، والمسألة طويلة الذيل وسيجيء بعض بحثه في "الترمذي" في حديث: الحرام بيِّن والحلال بيِّن وبينهما متشابهات إلخ. وفي ذلك الحديث بحث طويل، لكنه يليق بشأن المجتهد، وذكر فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي شيئاً لطيفاً.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

سهر عرف عرف

٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَلَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

قوت سهر شيخ سهر عرف

سهر: قوله: المضمضة: [هي إدارة الماء في الفم ثم مجه.] قوله: والاستنشاق: [هو إدخال الماء في الأنف.]

قوله: فانتثر: وروي "فاستنثر"، نثر ينثر بالكسر أي امتخط، واستنثر استفعل منه، أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف، وقيل: هو من تحريك النثر، وهي طرف الأنف.

قوله: وإذا استجمرت: أي إذا استنجيت بالجمرة - وهي الحجر - فأوتر أي ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، قال الطيبي: والإيتار أن يتحرّاه وترًا، والأمر للاستحباب؛ لما ورد: من فعل فقد أحسن. (المرقاة)

قوت: قوله: إذا توضأت فانتثر: قال ابن العربي: أي أدخل الماء في الأنف، مأخوذ من النَّثرة، وهي الأنف. وقال في "النِّهاية": هو مِنْ نَثَرَ يَنْثِر بالكسر إذا امتخط، أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف. وقيل: هو من تحريك النَّثرة، وهي طرف الأنف.

عرف: **معنى المضمضة والاستنشاق**: قوله: المضمضة إلخ: المضمضة: تحريك الماء في الفم، والاستنشاق بالشين والقاف: كشيدن باددربيني، والاستنثار بالثاء المثلثة والراء المهملة: إخراج الشيء من الأنف.

معنى الاستجمار: قوله: وإذا استجمرت فأوتر: الاستجمار: الاستنجاء بالحجر، ونسب إلى مالك بن أنس رحمه الله تبخير الكفن وتجميره، وحكى الأصمعي عنه الأول كما في "الديباج المذهب".

مستدلات الشوافع والأحناف: تمسك الشافعية بحديث الباب على وجوب الإيتار، ولنا حديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، كما قيل في موضعه.

أقوال الأئمة في المضمضة والاستنشاق: وأما المضمضة والاستنشاق فقال الشافعية بالوصل، ونقول بالفصل، ودليلنا سيأتي من عمل عثمان وعلي رضي الله عنهما: أنهما أفردا المضمضة عن الاستنشاق، أخرجه ابن السكن في صحيحه.

شيخ: قوله: فانتثر: أي استخرج ما في أنفك من الماء المستنشَق.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ، فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوْءِ حَتَّى صَلَّى[1] أَعَادَ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوْءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً. وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: الْاِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُعِيْدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيْدُ فِي الْوُضُوءِ، (سهر عرف) وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُعِيْدُ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. (أي أبو حنيفة ومن تبعه)

---

(١) وفي نسخة "حتى الصلاة" بدل قوله: "حتى صلى".

سهر: قوله: يعيد في الجنابة: لما ورد فيها من لفظ المبالغة في قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾.

عرف: قوله: يعيد في الجنابة إلخ: هذا مذهبنا، وقلنا بأن آية: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ تدل على المبالغة في التطهير، وأن التطهير في اللغة الغسل فقط، وأيضاً جواز القراءة للمحدث وعدم جوازها للجنب يدل على أن الجنابة حلت في فم الجنب.

* * * *

(٢٢) بَابُ الْمَضْمَضَةِ (عرف) وَالْاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ (قوت) النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ (سهر) وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ (عرف شيخ) وَاحِدٍ، فَعَلَ (سهر) ذَلِكَ ثَلَاثًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

سهر: قوله: مضمض واستنشق من كف واحد: فيه حجّة للشافعي ﷺ، كذا قال ابن الملك وغيره من أئمتنا، والأظهر أن قوله: "من كف" تنازع فيه الفعلان، والمعنى: مضمض من كفّ، واستنشق من كفّ، وقيد الواحدة احتراز عن التثنية. قوله: فعل ذلك: أي كل واحد من المضمضة والاستنشاق على الوجه المذكور ثلاث مرّات، فيكون الحديث محمولا على أكمل الحالات المتّفق عليها عند أرباب الكمالات، ويجوز أن يكون فعل ما ذكروه لبيان الجواز، والله تعالى أعلم. (علي القاري)

قوت: قوله: رأيت النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد: قال ابن العربي: "أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمَّد بن يوسف بن أحمد القيسي قال: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ في المنام، فقلتُ له: أجْمَعُ بين المضمضة والاستنشاق في غرفة؟ قال: نعم.

عرف: أنواع كيفية المضمضة والاستنشاق: قوله: المضمضة إلخ: ذكر النووي للمضمضة والاستنشاق خمسة أوجه؛ فإنهما إما بغرفة واحدة أو بغرفتين أو بثلاث غرفات أو بست غرفات، ثم في الغرفة الواحدة صورتان الوصل والفصل، وفي الغرفتين الفصل فقط، وفي ثلاث غرفات الوصل فقط، وفي ست غرفات الفصل فقط، والأخيرة مختارة عند الأحناف، ورواها الترمذي عن الشافعي، وفي كتب الشوافع اختيار ثلاث غرفات، ولكن الترمذي يروي عن الفقيه الزعفراني كثيراً ما هو موافق للأحناف، ثم السنة الكاملة عندنا ست غرفات، ويتأدى أصل السنة بثلاث غرفات كما في "رد المحتار"، وهو المختار لوفاقه للحديث، كما هو دأب الشيخ ابن الهمام، وقول آخر في "البحر"، وهو عدم أداء أصل السنة وهو ظاهر عبارة "الدر المختار"، وجزم الشمني في "شرح الوقاية" بأداء أصل السنة آخذاً من "الفتاوى الظهيرية"، وراجعت إلى "الفتاوى الظهيرية"، ووجدت فيه: أنه لو مضمض قبل الاستنشاق لا يصير الماء مستعملا، ولو عكس يصير مستعملا، ولم يتعرض إلى ما قال الشمني، =

شيخ: قوله: من كف واحد: أي كان يأخذ كفًا واحدًا، فيمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه، ثم أخذ ثانيًا وفعل ذلك، ثم ثالثًا هكذا. وإن مضمض ثلاثًا بماء كف واحد يجوز، ولا يصير الماء مستعملا، وإن استنشق ثلاثًا بماء كف واحد لا يجوز؛ لكون الماء مستعملاً؛ لاختلاط ما بقي في الكف بما خرج من الأنف.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ (عرف) غَرِيْبٌ. وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَلَمْ يَذْكُرُوْا هَذَا الْحَرْفَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ»، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَخَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

عرف = ورد ابن القيم في "زاد المعاد" على ما قال النووي في "شرح مسلم"، وقال راداً: إن الوصل بغرفة واحدة عسير جداً، وقال: إن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة في الوضوء مرة مرة، فلا يكونان ثلاثاً ثلاثاً، وبغرفتين في الوضوء مرتين مرتين، وثبت بالصحيح وضوؤه ﷺ بغسل بعض الأعضاء مرة والبعض مرتين والبعض ثلاثاً، وما قال ابن القيم صحيح عندي في بيان مراد الحديث.

وأما دليل أن كمال السنة بست غرفات فما أخرجه ابن السكن في صحيحه، ونقله ابن الحجر في "التلخيص الحبير" عمل علي وعثمان ﷺ، وهو أصرح لنا مما في "الترمذي"، ويتعجب من عدم إخراج الزيلعي والعيني إياه، ولنا أيضاً ما أخرجه أبو داود عن طلحة بن مصرف، وتكلم فيه أبو داود والمحدثون، وحسنه الحافظ أبو عمر بن الصلاح كما نقل الشوكاني في "النيل الجراء"، وحسنه ابن الهمام من جانب نفسه، ووجه تضعيفه عند أكثر المحدثين وجود "ليث بن سليم" في سنده، ولكون سند طلحة عن أبيه عن جده غير معروف.

الحديث واختلاف الرواة فيه: قوله: من كف واحد: قال ابن الهمام متأولاً: إن مراد الحديث أنه ﷺ استعمل بيده الواحدة في المضمضة والاستنشاق بخلاف باقي الوضوء؛ فإنه استعمل فيه اليدين، وتأول ابن الملك بأنه من تنازع الفعلين، ولكن تأويل الشيخ يبعده ما في "أبي داود" في عمل علي ﷺ بماء واحد إلخ، والأحسن قول أداء أصل السنة به، فلا نحتاج إلى التأويل، ولهذا قال العيني في شرح البخاري: إن واقعة عبد الله بن زيد ﷺ لبيان الجواز، وتتبعت طرق حديث علي ﷺ فوجدت اضطراب الرواة من التحت في حديث واحد، أدى بعضهم: "بكف واحد" وبعضهم: "ثلاثاً ثلاثاً"، فتأول الشوافع في الرواية الثانية، فإذن صار تأويل الشيخ توجيهاً، فيمكن ذلك التوجيه في رواية أبي داود أيضاً.

ووجدت عند النسائي وغيره أنها - أي رواية عبد الله بن زيد - واقعة حال، و لم يتعرض الحافظ في "الفتح" إلى ست غرفات، ويفهم من "التلخيص الحبير" أنه صالحٌ للبحث؛ فإنه أخرج فيه ما في "الترمذي"، ولكن ما في "ابن السكن" أصرح لنا، وظني أن قلة الماء أيضاً مرعية؛ فإن غسل اليدين إلى المرفقين أيضاً مرتين، وكان الماء ثلثي مد كما في "سنن أبي داود" عن أم عمارة أم عبد الله بن زيد، والنسائي.

رد قول العراقي: قوله: حسن غريب: حديث الباب حديث البخاري، وحسنه الترمذي وغرَّبه، فكيف يجري قول العراقي صاحب "الألفية": إن حسن الترمذي حسن لغيره.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجْزِئُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُهُمَا[1] أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ جَمَعَهُمَا فِي كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

(٢٣) بَابٌ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ.

---

(١) وفي نسخة: "تفريقهما" بدل قوله: "يفرقهما".

قوت: قوله: يخلل لحيته: قال ابن العربي: "أي: يدخل يده في خَلَلِهَا، وهي الفروج التي بين الشعر".

عرف: **مذهب الأحناف في تخليل اللحية**: قوله: تخليل اللحية: قال الأحناف: يجب إيصال الماء البشرة لذي لحية =

شيخ: قوله: وقال الشافعي إن جمعهما إلخ: وهذا بعينه مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

قوله: أبي أمية: كنية عبد الكريم.

٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ ﷺ. وَقَالَ بِهَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، رَأَوْا تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَهَا عَنْ التَّخْلِيلِ فَهُوَ جَائِزٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَأَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَعَادَ.

البخاري

عرف = خفيفة لا لذي لحية كثة، وفي المختلطة اعتبار الغالب، وتعجب صاحب "البحر" مما في "الكنز"؛ فإنه ذكر المرجوع عنه عن أبي حنيفة، وهو مسحها و لم يذكر المرجوع إليه.

* * * *

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ[عرف] الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ[عرف] بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرِبَ وَعَائِشَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف: كيفية مسح الرأس المختلفة: قوله: مسح الرأس: ثبت مسح الرأس بصفات كثيرة، وفي الصحاح القوية الإقبال والإدبار وهذه مختارة عندنا، وصفة أخرى عن ربيع بنت معوذ في "سنن أبي داود" واختارها ابن الهمام، وصفة أخرى مروية عن أحمد بن حنبل عن ربيع بنت مُعَوذ، وقد يعبر الراوي هذه الصفة بالمسح ثلاث مرار؛ فإن فيها ثلاث حركات؛ فإنه يبدأ من وسط الرأس، ويمدهما إلى القفا، ثم منه إلى الأمام، ثم إلى وسط الرأس، وما ذكر الشيخ سديد الدين الكاشغري صاحب "المنية" تجافي السبابة والوسطى عن بعض الكتب اعترضه ابن الهمام بأنه لو كان لخوف صيرورة الماء مستعملاً فغلط؛ فإنه ما دام على العضو لا يكون مستعملا.

وأقول: كيف اختار الشيخ ابن الهمام غيرها في عامة كتبنا والروايات الصحيحة من الإقبال والإدبار تدل عليه؟ وقد يعبر الراوي عن هذه الصفة بالمسح مرتين بسبب الحركتين، وإلا فالمسح مرة والحركتان للاستيعاب، وزعم الشوافع المسح مرتين، وصفة أخرى للمسح إذا كان متعمماً، أخرجها أبو داود في سننه عن أنس ﷺ، ووقع في سنده أبو معقل، وقال في كنى "التهذيب": مجهول، وإني قد وجدت اسمه في "الفتح" عبد الله بن معقل. وتثليث المسح بماء واحد عن حسن عن أبي حنيفة أنه مستحب كما في "الهداية"، وأما تثليثه بمياه ففي بعض كتبنا أنه بدعة، وفي "فتاوى قاضي خان": إنه ليس بسنة ولا بدعة.

مفهوم الإقبال والإدبار في مسح الرأس: قوله: فأقبل بهما وأدبر إلخ: ظاهره خلاف المُفَسِّر المُفَسَّر، وبعض العلماء ذهب إلى ظاهر "فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه إلخ" والإقبال في اللغة: اگلی طرف آنا، والإدبار: پچھلی طرف آنا، والجمهور إلى أن الراوي لم يعتد بالترتيب في المفسر، وقيل: إن الواو لا تدل على الترتيب، =

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ عرف

٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا. عرف شيخ

لعله لبيان الجواز

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

عرف = وإنما قدم الإقبال فإن طريق استعمال العرف هكذا، كما قالت خنساء رضي الله عنها: فإنما هي إقبال وإدبار وقال المتكلفون - ولست منهم -: أقبل على أي شيء أي أقبل على القفا، أدبر من أي شيء أي أدبر من القفا. وأقول: إن الإقبال في اللغة الإتيان إلى القدام، ولا يأتي في اللغة بما قيل، لا سيما إذا أقرن بالإدبار، وقال النووي في "شرح مسلم": إن الرجل إذا كان ذا شعر فله الإقبال والإدبار، لا إذا كان محلوقاً، فهو تكلف.

قوله: يبدأ إلخ: ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر حديث الباب، وعندي حمله على ما قال الإمام أحمد عن ربيِّع رضي الله عنه.

قوله: مرتين: أي بالحركتين، لا الاستيعاب مرتين.

شيخ: قوله: بدأ بمؤخّر رأسه: ما ثبت بروايات كثيرة أنه ﷺ تعامل على ما في الحديث الأول من الابتداء من المقدّم إلى المؤخّر، وهو مذهب الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. فهذا الحديث إما أن يحمل على أنه ﷺ ارتكب خلاف العادة القديمة؛ لبيان الجواز، أو ارتكب بوجه عذر، أو يؤوّل بأن يقال: الباء في قوله: "بدأ بمؤخر رأسه" بمعنى "إلى"، وكذلك في قوله: "ثم بمقدّمه" بمعنى "إلى"، فالمعنى حينئذ: بدأ من مقدّم إلى مؤخّر رأسه، ثم بدأ من مؤخر إلى مقدّم رأسه، فحينئذ يكون معنى الحديثين صحيحًا واحدًا، ولا يمكن أن يستدل الشافعي بهذا الحديث على تكرار المسح في الرأس، كما هو مشهور من مذهبهم في كتب فقهائنا؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك للاستيعاب لا للتكرار، فتدبر.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةٌ عرف

٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها: أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما. عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَبِهِ يَقُوْلُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، رَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً. الصادق

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ: أَيُجْزِئُ مَرَّةً؟ فَقَالَ: إِي وَاللهِ. حرف إيجاب

سهر: قوله: وصُدغيه وأذنيه: معطوفان على "رأسه"، عطف خاص على عام، أي إنهما مسحا بماء الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة، والصُدغ ما بين الأذن والعين، ويسمّى الشعر المتدلّى عليه صُدغًا، ذكره الطيبي، كذا في "القاموس". (المرقاة) وفي "شرح السنة": اختلف في تكرار المسح، هل هو سنة أم لا؟ فالأكثر على أنه يمسح مرّة واحدة، ومنهم الأئمة الثلاثة، والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله: أن المسح بثلاثة أصابع بثلاثة مياه جديدة. (المرقاة)

عرف: أقوال الأئمة في أن مسح الرأس مرة أو ثلاثا: قوله: مرة: مختار الأحناف المسح مرة، ومختار الشوافع تثليثه، وفي "سنن أبي داود" أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على المسح مرة، وهذا يؤيد الأحناف.

ضبط الراوي: قوله: ابن عمرو: بالواو والصحيح بدونها، أخرج الدارقطني حديث تثليث المسح بطريق أبي حنيفة، ثم أنكر عليه بأن عمله يخالف روايته، والعجب من رده على الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أن المسألة عند الدارقطني هكذا.

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا
عرف

٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.
سهر عرف شيخ

وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا غَبَرَ فَضْلَ يَدَيْهِ.(١)
أي بقي

---

(١) كذا في النسخة الهندية، وفي بعض ما راجعنا من المخطوطات: "بِمَاءٍ غَبَرَ مِنْ فَضْلِ يَدَيْهِ"، وفي الأخرى: "بِمَا غَبَرَ مِنْ فَضْلِ يَدَيْهِ".

سهر: قوله: غير فضل يديه: أي أخذ له ماءً جديدًا و لم يقتصر على البلل الذي بيديه، وفيه حجة للشافعي. قال علي القاري: قلت: وفيه أنه عمل بأحد الجائزين عندنا. وفي "شرح السنة": اختلف في أنه هل يؤخذ للأذنين ماء جديد؟ قال الشافعي رحمه الله: هما عضوان على حالهما، يمسحان ثلاثًا بثلاثة مياه جديدة، وذهب أكثرهم إلى أنهما من الرأس، يمسحان معًا أي بماء واحد، وبه أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد.

عرف: أقوال الأئمة في أخذ الماء الجديد للرأس: قوله: ماء جديدا: يجوز المسح عندنا ببلة باقية في اليدين أو بماء جديد، وعند الشافعية يمسح بماء جديد، وأما المسح ببلة مأخوذة من العضو المغسول فغير مجزئ، وأما مسح الأذنين فيسن بما بقي من مسح الرأس، وفي "فتح القدير": لو مسح الرأس و لم يبق ماء لمسح الأذنين يأخذ لهما ماءً جديداً. وحديث الباب للأحناف، وبسط الزيلعي طرقه وتلخص منه أن الحديث مرفوع.
قوله: غير فضل يديه: ظني أن هذا تصحيف، والصحيح "بماء غير فضل يديه"، والله أعلم.

شيخ: قوله: غير فضل يديه: في "باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدًا" نقل لفظ "غير" بالياء المثناة بمعنى "سوى"، فحينئذ مناسبة الحديث بالباب ظاهرة، ونقل لفظ "غبر" بالباء الموحّدة بمعنى بقي، فحينئذ يكون المعنى مخالفًا لترجمة الباب، فعلى هذا يمكن أن يقال: إن راوي هذا الحديث ضعيف، ضعّفه الترمذي في مواضع، يعني ابن لهيعة، أو يمكن أن يقال: إن رسم الخط في "غير" و"غبر" سواء، فلعلّ الكاتب خطأ أولا في كتابة "غير" وكتب موضعه "غبر"، وهكذا نقل.

وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رَأَوْا أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا.

(٢٨) بَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ الرُّبَيِّعِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا.

* * * *

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ

٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ». عرف شيخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِي سهر هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَا أَقْبَلَ مِنْ الْأُذُنَيْنِ فَمِنْ الوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنْ الرَّأْسِ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ وَجْهِهِ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.* منهم الشعبي

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مَعَ رَأْسِهِ»: [وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهِمَا، يَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ.] وَزَادَ بَعْدَهَا فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط: [وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.]

سهر: قوله: لا أدري: وأنت خبير بأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وموقوفه في حكم المرفوع. (علي القاري)

عرف: مسح الأذنين بماء الرأس: قوله: الأذنان إلخ: تأول الشوافع بعد تسليم صحة الحديث أن المراد: أن الأذنين ممسوحان كما أن الرأس ممسوح، كما في "معالم السنن" للخطابي، وأما تأويل أنه بيان الخلقة فلا يليق =

شيخ: قوله: الأذنان من الرأس: فيه ثلاثة مذاهب، الأول: أنه يمسح مع الرأس، وهو قول الجمهور وأبي حنيفة. =

(٣٠) بَابٌ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ[قوت]، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ الْأَصَابِعَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسْتَوْرِدِ وَأَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُخَلِّلُ[سهر] أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ.* وَأَبُو هَاشِمٍ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ.

٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَرِجْلَيْهِ»: [فِي الْوُضُوءِ.]

سهر: قوله: يخلل: [أصله إدخال شيء في خلال شيء، وهو وسطه.]

قوت: قوله: صبرة: بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة، ومنهم من يسكنها.

عرف = بأن يُصغى إليه، وأطنب الزيلعي الكلام وأتى بسندين قويين دالين على أن الحديث: الأذنان من الرأس مرفوع، ولنا حديث آخر بـــ"أنه إذا مسح رأسه يخرج ما سمع أذناه من المعصية"، والذي أخرجه الترمذي أولاً غير تام، فظاهره مسح الأذنين بمائه.

شيخ = والثاني: أن يمسح مع الوجه. والثالث: أن يمسح بطونهما مع الوجه، وظهورهما مع الرأس. وهذا الحديث حجّة على الإمام الشافعي في أنه قال: يمسحهما بماء جديد، وهذا الحديث وإن ضعّفه الترمذي بحيثية الإسناد، ولكنه مؤيد بوجوه أخر من الأحاديث والدراية؛ فإنه قد مرّ في "باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر رأسه": أنه ﷺ مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، وأيضًا ما مرّ في حديث ربيع بنت عفراء من أنه ﷺ مسح الرأس والأذنين مرّة واحدة.

ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». شيخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ.

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ سهر

الويل: الخزي والهلاك

٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ». سهر قوت عرف

سهر: قوله: ويل للأعقاب: اعلم أن هذه قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر، فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء، فقال رسول الله ﷺ: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، رواه مسلم.

قوله: ويل للأعقاب من النار: أراد صاحبها، وقيل: نفسها؛ لعدم غسلها؛ لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم =

قوت: قوله: ويل للأعقاب من النار: قال المعافى بن زكريا في "مجالسه": الأعقاب جاء على من يجعل المثنى جمعًا، أو جَمَعَ العقبين وما حولهما. والأعقاب جمع عقب بكسر القاف وتسكن، وهو مؤخر القدم. قال في "النِّهاية": وخصها بالعذاب؛ لأنّها العضو الذي لم يغسل. وقيل: أراد صاحب الأعقاب، فحذف المضاف. وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء.

سهر: معنى الويل والويح: قوله: ويل للأعقاب إلخ: قال سيبويه: يستعمل الويل فيمن هو مستحق للهلاك، والويح فيمن ليس بمستحق له، وفي الحديث - ضعيف السند - أن الويل واد بجهنم.

في الروافض: وفي حديث الباب رد على الروافض الملاعنة، ونسب إلى ابن جرير الطبري أنه يقـــول =

قوله: فخلّل إلخ: إن كان لا يصل الماء بدون الدلك والخلال فالأمر للوجوب، وإلا فللاستحباب.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَمُعَيْقِيبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَيَزِيْدَ سهر ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنْ النَّارِ». وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.

سهر = في الوضوء، وهو جمع عَقِب بفتح عين وكسر قاف، وبفتح عين وكسرها مع سكون قاف: مؤخّر القدم. واستدل به على عدم جواز مسحها، كذا في "المجمع". قال علي في "المرقاة": قال الإمام النووي: وهذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصار.
قوله: يزيد بن أبي سفيان: [أخو معاوية صحابي مشهور.]

عرف = بالجمع بين الغسل والمسح، وقال ابن القيم: إن ابن جرير الطبري رجلان، رافضي وسني، والثاني هو المشهور، وكلاهما صاحب التفسير، فلعل القائل بالجمع هو الشيعي، وأخطأ الناقلون، واستدل الروافض بآية ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ جراً، ولنا خاصة أن نقول: إن القراءتين بمنزلة الآيتين، فالجر حال التخفف والنصب حال عدمه، ومأخذ هذا الأصل ما في "الترمذي": ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (الروم: ١،٢) معروفاً ومجهولاً ونحوه وللقراءتين واقعتان، ويجوز أن يقال: إن الجر على لغة من لغات العرب؛ فإنه إذا كانا فعلين متقاربين ولهما مفعولان فيذكر أحد الفعلين في تلك اللغة كما قال الشاعر:

علفتها تبناً وماءً بارداً

وحمل ابن الحاجب الآية على هذه اللغة في أماليه، وأما الطحاوي فأطنب الكلام وادّعى أن مسح الرجلين كان ثم نسخ، وأتى بالرواية، ويمكن لأحد أن يتأول المسح بالغسل الخفيف، وقد ثبت المسح بهذا المعنى، كما قال أبو زيد الأنصاري: تمسحنا وما توضأنا، ويجب ههنا رعاية أن مسح الرجلين ثبت في الوضوء على الوضوء كما في كتاب الطحاوي عمل علي ﷺ، وكذلك عمله في "أبي داود" وقال: هذا وضوء من لم يحدث.

اختلاف العلماء في تكفير الروافض: اختلفوا في تكفير الروافض، وللأحناف قولان: قيل: إنهم كافرون، وقيل: لا، والمختار تكفيرهم؛ فإن مكفر جمهور الصحابة كافر، وقصر الروافض الإسلام على تسعة أصحاب أو سبعة أو خمسة، على اختلاف الأقوال، وللروافض في القرآن العظيم أقوال، قيل: زاد فيه عثمان ونقص، وقيل: نقص ولم يزد، وقيل: إنه محفوظ، ولا يقولون بصحة أحاديث كتب أهل السنة، ولهم صحاح أربعة، وهي سقام ومفتريات.

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ الْفَاكِهِ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَرَوَى رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (عرف)

٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ (سهر)، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَالرُّبَيِّعِ وَابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَأُبَيٍّ[1] ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.** وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوْءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَقَدْ رُوِيَ»: [وَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَأَصَحُّ»: [لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ].

---

(١) وفي النسخة الهندية: "وَأَبِيْ ذَرٍّ" بدل قوله: "وَأُبَيٍّ".

سهر: قوله: أبي حيّة: ابن قيس، بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتانية، الكوفي من الثالثة، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عمرو، وقيل: عامر. وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعرف اسمه، مقبول من الثالثة، كذا في "التقريب".

عرف: سنته ﷺ المستمرة في الوضوء: قوله: ثلاثا: السنة المستمرة تثليث الوضوء، ولو اكتفى بالمرة أو المرتين لا يأثم، كما في "الهداية"، وثبت وضوؤه عليه السلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً، وهذه مستمرة، وثبت جمعُ غسل مرة ومرتين وثلاثاً في وضوء واحد، ولم يذهب أحد إلى الزيادة على ثلاث مرار، نعم، ثبتت إطالة الغرة والتحجيل.

وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوْءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ. سهر

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَزِيْدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى.

بالجنون

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا عرف

٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

هو محمد الباقر أحدثك؟

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ثَابِتٍ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ. وَشَرِيْكٌ كَثِيْرُ الْغَلَطِ. وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ. عرف

هو كوفي ضعيف رافضي

سهر: قوله: أن يأثم: والدليل عليه ما رواه ابن ماجه قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم، وقيل: هذا إذا زاد بأن السنّة هكذا، وأما ما زاد بطمأنينة القلب عند الشكّ، أو بنيّة وضوء آخر فلا بأس به؛ لأنه ﷺ أمر بترك ما يريبه. فيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له، وأن ما بعده فلا نهاية له، وهو الوسوسة، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره. (علي القاري)

عرف: **المراد من حديث الباب وغرضه**: قوله: باب إلخ: ليس المراد من حديث الباب جمع الطرق الثلاثة في وضوء واحد، بل وقوع الصفات الثلاثة في الوقائع المختلفة، وغرض هذا الباب بيان أن الراوي جمع القطعات الثلاثة في حديث واحد.

تحقيق الراوي: قوله: شريك كثير الغلط: شريك بن عبد الله النخعي من رواة مسلم، ومن معلقات البخاري، وليعلم أن السند المعلق في "البخاري" مستقيم إلى المعلق عنه، والسند فوقه يكون تحت البحث، وشريك آخر من رجال البخاري ثقة.

(٣٦) بَابٌ فِيمَنْ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوْئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا عرف

٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.* عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وُضُوْئِهِ ثَلَاثًا وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «رِجْلَيْهِ»: [مَرَّتَيْنِ].

عرف: **قلة الماء كانت مرعية في قصة الباب**: قوله: باب إلخ: ظني أن قلة الماء أيضاً كانت مرعية في واقعة الباب، فلا يرد علينا في الجمع بين المضمضة والاستنشاق، والقرينة أن غسل اليدين إلى المرفقين مرتين كما اتفق الرواة، وقال الحافظ أيضاً كذلك، وأما غسل اليدين قبل الوضوء فكان ثلاثاً، وأيضاً كان الماء ثلثي مد كما في "سنن أبي داود" عن أم عبد الله بن زيد بن عاصم أم عمارة، وكذلك أخرجه النسائي.

قوله: ومسح برأسه: في الطرق الأُخر: أنه مسح مرة.

* * * *

(٣٧) بَابٌ فِي وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَ عرف

٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ السبيعي قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه تَوَضَّأَ سهر فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، سهر ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وعائِشَةَ وَالرُّبَيِّعِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنهم.

٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ

سهر: قوله: توضأ: أي شرع في الوضوء أو أراده، فالفاء تعقيبيّة، والأظهر أنها لتفصيل ما أجمل في قوله: "توضأ"، والمراد بالكفين اليدين إلى الرسغين.

قوله: حتى أنقاهما: أي أزال الوسخ عنهما. وقوله: "ومسح برأسه مرّة" فيه دليل لعدم التثليث الذي عليه الجمهور خلافًا للشافعي رحمه الله، وأما حمله على بيان الجواز - كما ذكره ابن حجر - فمردود؛ لأن عليًّا رضي الله عنه ليس بمشرع، وعلى تقدير تسليم أنه يريد الإعلام بأنه عند الشارع جائز، فكان عليه أن يترك سائر السنن، قاله علي القاري.

عرف: **غرض الباب**: قوله: باب إلخ: الغرض من هذا الباب تفصيل صفة وضوء النبي ﷺ حديث الباب حديث علي رضي الله عنه السابق، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير": الظاهر أنه أفرد المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً.

سهو صاحب "السعاية" في نقل سند الحديث: وقد سها مولانا عبد الحي رحمه الله في "السعاية" في حديث الباب؛ فإنه نقل السند عن "البناية"، وكان في "البناية" سهو الكاتب بأن كتب "عن ابن سفيان" بدل "ابن سلمة"، وهو أبو وائل شقيق ابن سلمة كما في "سنن أبي داود"، وأخرج الزيلعي صفة وضوئه ﷺ عن اثنين وعشرين صحابياً، ويمكن الزيادة عليهم، وأما وجه اعتناء عثمان وعلي رضي الله عنهما بيان صفة وضوئه ﷺ، ففي رواية صفة عثمان رضي الله عنه أن الناس اختلفوا في صفة وضوئه ﷺ بيّن لهم عثمان رضي الله عنه، وليس ذكره في رواية صفة علي حين توضأ في رحبة كوفة.

ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي حَيَّةَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ (سهر) خَيْرٍ قَالَ: كَانَ (قوت) إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ أَخَذَ (قوت) مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّةَ وَعَبْدِ خَيْرٍ وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيْثَ الْوُضُوْءِ بِطُوْلِهِ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، فَقَالَ: «مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ*». وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ (سهر) بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ شُعْبَةَ. وَالصَّحِيْحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ»: [عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه].

سهر: قوله: عبد خير: [همداني أدرك زمنه ﷺ و لم يلقه، من كبار أصحاب علي رضي الله عنه.]

قوله: خالد بن علقمة: أبو حيّة بالتحتانية، وكان شعبة يهم في اسمه واسم أبيه، فيقول: مالك بن عرفطة، ورجع أبو عوانة إليه، ثم رجع منه. (التقريب)

قوت: قوله: كان إذا فرغ من طُهوره: بضم الطاء.

قوله: أخذ من فضل طَهوره: بفتح الطاء.

* * * *

(٣٨) بَابٌ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ
عرف سهر

٤٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ السَّلَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ».
قوت شيخ سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.
عرف سهر

سهر: قوله: في النضح: [على الإزار لإزالة الوسواس.] قوله: فانتضح: الانتضاح: هو أن يأخذ قليلاً من الماء، فيرشّ به مذاكيره بعد الوضوء؛ لينتفي عنه الوسواس، والنضح: الرشّ والغسل.
قوله: منكر الحديث: المنكر: ما تفرّد به من ليس ثقة ولا ضابطًا. (جواهر الأصول)

قوت: قوله: إذا توضأت فانتضح: قال ابن العربي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال، أحدها: معناه: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه، فإنَّه لا يجزئ فيه إلا الغسلُ. الثاني: معناه استبرئ الماء بالنثر والتنحنح. الثالث: إذا توضأت فرُشَّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مُذهبًا للوسواس. الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإنَّ الحجر يخفِفُ الوسخ، والماء يطهره.
وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال: من الفقه الرائق "الماء يُذهب الماء"، معناه: أنَّ من استنجى بالأحجار لا يزال البول يَرْشح فيجد البلل منه، فإذا استعمل الماء نسَبَ الخاطِرُ ما يجد من البلل إلى الماء، فارتفع الوسواس.

عرف: **حكم بل السراويل وسره**: قوله: باب إلخ: في بعض كتب أرباب التصوف تسمية هذه المسألة بـــ"بل السراويل"، وقالوا باستحبابه، وسِرُّه دفع الشبهات، ولم أجد هذه التسمية في كتب الفقه، وأما من ظن خروج القطرة فصلاته باطلة.
ضبط الراوي: قوله: السليمي: من كان من بني سُليم يكون سُلمياً بضم السين، ومن يكون من بني سلمة يكون بفتح السين.
تحقيق الراوي، وبيان المراد من النضح: قوله: الحسن بن علي: ليس هذا الحسن بن علي أمير المؤمنين، بل رجل آخر متأخر. قيل: إن المراد من النضح الاستنجاء، والله أعلم، وثبت النضح بعد الوضوء عن بعض السلف.

شيخ: قوله: إذا توضأت فانتضح: النضح إما علاجًا بأن البرودة ممسكة عن جريان البول، وإما لدفع الوسواس.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، وَاضْطَرَبُوْا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ. سهر

(٣٩) بَابٌ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ عرف

٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، قوت سهر قوت سهر قوت

سهر: قوله: واضطربوا: [من طريق سفيان للاختلاف في تعيين اسمه.] المضطرب: هو الذي يختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، ويقع الاضطراب تارة في الإسناد وفي المتن أخرى وفيهما، من راو واحد أو أكثر. (جواهر الأصول)

قوله: إسباغ الوضوء: الإسباغ على ثلاثة أنواع: فرض: وهو استيعاب المحل مرّة. وسنة: وهو الغسل ثلاثًا. ومستحب: وهو الإطالة مع التثليث، هكذا سمعته من شيخنا المرحوم مولانا محمد إسحاق.

قوله: على المكاره: وهي جمع مكره، ما يكرهه الشخص ويشقّ عليه، أي يتوضأ مع برد شديد وعلل يتأذّى معها بمسّ الماء، ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه، والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي، ونحوها مما يشق. (مجمع البحار)

قوت: قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا: قال ابن العربي: هذا دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف بأيدي الملائكة التي فيها يكتبون، لا من أم الكتاب الذي هو عند الله الذي قد ثبت على ما هو عليه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدًا. قوله: إسباغ الوضوء: أي إتمامه.

قوله: على المكاره: قال ابن العربي: أراد بالمكاره برد الماء أو ألم الجسم، أو إيثار الوضوء على أمر من الدنيا، =

عرف: أنواع الإسباغ: قوله: إسباغ: الإسباغ على أنواع عديدة، منها: إكمال الوضوء بدون إسراف وتقتير، ومنها: إطالة الغرة والتحجيل، وهو مستحب عندنا وعند غيرنا، والشرط أن لا يقع الفساد في الاعتقاد ولا يزعمه فرضاً، والدليل على إطالته عمل أبي هريرة في "صحيح مسلم".

بعض مستحبات الوضوء: وذكر بعض العلماء من مستحبات الوضوء إلقاء الغرفة على وسط الرأس بحيث تقطر على الجبهة بعد الوضوء، كما في "سنن أبي داود" و"حاشية السيوطي"، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": =

سهر قوت عرف عرف قوت سهر قوت شيخ

وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ».

سهر: قوله: وكثرة الخُطا: جمع خطوة بضم الخاء، وهي ما بين القدمين، وكثرتهما إما لبعد الدار، أو على سبيل التكرار. (المرقاة)

قوله: فذلكم الرباط: أصله أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر، كل منهما يعد لصاحبه. يعني أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهاد، وقيل: معناها أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي، وتكفّه عن المحارم. (مجمع البحار)

قوت = فلا يأتي به مع ذلك إلا كارهًا مُؤثرًا لوجه الله. وقال في "النِّهاية": المكاره جمع مَكْرَه، وهو ما يكرهه الإنسان ويَشقُّ عليه، والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد، والعلل التي يتأذى معها بمس الماء، ومع إِعْوَازِه، والحاجة إلى طلبه، والسَّعي في تحصيله، أو ابتياعه بالثمن الغالي، وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة.

قوله: وكثرة الخطا إلى المساجد: قال ابن العربي: يعني به بُعد الدِّيار.

قوله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة: قال ابن العربي: أراد به وجهين، أحدهما: الجلوس في المسجد، وذلك يتصور عادة في ثلاث صلوات: العصر، المغرب، العشاء، فلا تكون بين العشاء والصبح. الثاني: تعلق القلب بالصلاة والاهتمام بها والتأهب لها. وذلك يتصور في الصلوات كلها.

قوله: فذلكم الرباط: قال ابن العربي: يعني به تفسير قوله تعالى: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ (آل عمران:٢٠٠). وقال في "النهاية": الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة. وقال القُتَبِيُّ: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولَهم في ثغر، كل منهما مُعدٌّ لصاحبه، فسمي المقام في الثغور رباطًا. ومنه قوله: "فذلكم الرباط"، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة، كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رَابَطْتَ: أي لازمْتَ. وقيل: الرباط هنا اسم لِمَا يُرْبَطُ به الشيء أي يُشَدُّ، يعني أنَّ هذه الخِلالَ تَرْبِط صاحبها عن المعاصي، وتَكُفُّه عن المحارم.

عرف = إن المذكور في "سنن أبي داود" هو إلقاء الغرفة بعد غسل الوجه لا بعد ختم الوضوء. أقول: لعلَّ الشوكاني لم يلتفت إلى ما نقل السيوطي من الرواية، ولعله يدخل في الإسباغ وإطالة الغرة، والله أعلم.

مراد كثرة الخطا: قوله: كثرة الخُطا إلخ: المراد التزام حضور المسجد لا تصغير الخطوات حين الذهاب إلى المسجد كما يفعله بعض.

دأب السلف ومعنى انتظار الصلاة: قوله: وانتظار الصلاة إلخ: لم أجد شرحه، وقد ثبت من دأب السلف =

شيخ: قوله: فذلكم الرباط: هذا بالجملة الأخيرة، يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة، والرباط في الأصل: اسم لطائفة ينتظر على منتهى حد الغنيم كيلا يسبق عن الحدود، يعني انتظار الجند للجهاد، فمعنى الحديث: أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من قسم الجهاد في مقابلة الغنيم، والتوجيه الآخر في الحاشية.

٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ العَلَاءِ نَحْوَهُ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيْثِهِ: «فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ» سهر ثَلَاثًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبِيْدَةَ - وَيُقَالُ: عُبَيْدَةُ - بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوْبَ الْجُهَنِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

سهر: قوله: ثلاثا: [أي كرره ثلاثا للتأكيد.]

عرف = الخروج بعد الفراغ عن أداء المكتوبة في المسجد، فما وجدت ما يشفي الصدور إلا شطراً عن القاضي أبي الوليد الباجي المالكي شارح "موطأ مالك" من انتظار الصلاة الثانية، وقال بعض العلماء: إن الخارج من المسجد بعد أداء الصلاة وقلبه معلق بالمسجد كالمصلي.

وأقول: إن قول هذا البعض يناسب حديث الصحيحين أن المعلق قلبه بالمسجد يكون تحت ظل العرش.

* * * *

(٤٠) بَابُ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

سهر عرف

٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ[1] بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه.

سهر

٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ[2] ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

عرف كـ"مسكين" سهر مصغراً ردائه

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَرِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيْقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها لَيْسَ بِالْقَائِمِ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

---

(١) وفي نسخة: "يستنشف" بدل قوله: "ينشف". (٢) وفي نسخة: "النبي" بدل قوله: "رسول الله".

سهر: قوله: المنديل: [أي استعمال الثوب لإزالة الرطوبة.] قوله: يُنشف: بصيغة الفاعل من التفعيل، وبالتخفيف كـ"يعلم"، أي يمسح بها وضوءه، وقال ابن حجر: هذا إن صحّ فمحمول على أنه لعذر أو لبيان الجواز، وقال الزيلعي: لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء، وروي ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق، كذا في "المرقاة". قوله: غنم: [بفتح المعجمة وسكون النون.]

عرف: معنى المنديل وحكمه: قوله: المنديل: المنديل من التدل وهو الوسخ، قال صاحب "المنية": التمندل بعد الوضوء مستحب، وقال في "قاضي خان": إنه مباح، وهذا معتمد عليه.

ضبط الراوي: قوله: رشدين: غير منصرف، ولا سبب فيه إلا العلمية إلا على مذهب الأخفش؛ فإن الياء والنون عنده كالألف والنون. والحاصل أن المنديل ليس بسنة، وفي صحيح البخاري عن ميمونة: أعطته عليها السلام ثوباً للنشف بعد الغسل فلم يأخذه ونفض يديه هكذا.

وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُوْلُوْنَ: هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْمِنْدِيْلِ[1] بَعْدَ الْوُضُوْءِ. وَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قِيْلَ: إِنَّ الْوُضُوْءَ يُوزَنُ (شيخ). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْهِ (عرف) عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ (شيخ) عَنِّي - وَهُوَ عِنْدِي (شيخ) ثِقَةٌ - عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا أَكْرَهُ الْمِنْدِيْلَ بَعْدَ الْوُضُوْءِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوْءَ يُوْزَنُ (قوت).

---

(١) وفي نسخة: "التمندل" بدل قوله: "المنديل".

قوت: قوله: لأن الوضوء يوزن: رواه البيهقي في "شعب الإيمان" من طريق الترمذي بلفظ: "لأنَّ كل قطرة توزن". قُلْتُ: هذا الذي ذكره الزهري ورد موقوفًا. فأخرج تمّام في "فوائده"، وابن عساكر في "تاريخه" من طريق مقاتل ابن حيان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به، ومن لم يفعل فهو أفضل؛ لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال.

عرف: قوله: حدثنيه علي إلخ: أي حدثت علياً ثم نسيته فحدثنيه عني، ويعبر هذا بالنسيان بعد الرواية، وهو معتبر، كما نسي أبو يوسف عدة من مسائل "الجامع الصغير" بعد روايته لمحمد بن الحسن رحمهما الله.

شيخ: قوله: إن الوضوء يوزن: أي الماء الذي بقي على الأعضاء بعد الوضوء ويجذبه الجسم، لا الماء الذي أهرق من البدن على الأرض. [وفي بعض الرواية: فناولته المنديل، فقال صاحب المنية: لا بأس، وقال قاضي خان: مكروه تنزيهي، ويحمل الحديث على الجواز، وعليه الاعتماد]

قوله: علي بن مجاهد عني: أي قال جرير: إن علي بن مجاهد قرأ هذا الحديث عني في زمان، ثم ذهب ونسيت أنا هذا الحديث، ثم جاء علي بن مجاهد بعد زمان عندي، وقرأ الحديث بطوله، فقلت له: عمّن أخذت هذا الحديث؟ فقال علي بن مجاهد: أخذت عنك، لكن نسيت وأنا لم أنسه.

قوله: وهو عندي ثقة: أي قال جرير: إن علي بن مجاهد ثقة عندي حافظ ضابط؛ فإني وإن نسيت الحديث، لكن عليه اعتمادي في حفظه وضبطه.

(٤١) بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ
عرف

٥١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.
من الذنوب عن الأخلاق الذميمة

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ قَدْ خُوْلِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ. رَوَى
قوت
عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ ﷺ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ،* عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ»: [وَعَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ].

قوت: قوله: روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية إلخ: هذا الطريق أخرجه مسلم. قال ابن العربي: وعجبًا للمصنف كيف عرَّج عنها.

عرف: الأذكار الأربعة المروية في الوضوء: قوله: ما يقال: الأذكار الثابتة بالروايات القوية أربعة، ثلاثة منها مرفوعة والواحد موقوف على عمر بن الخطاب ﷺ. أولها في ابتداء الوضوء: "بسم الله والحمد لله"، رواه في "شرح الهداية" للعيني عن أبي هريرة ﷺ مرفوعاً. وثانيها: ما في "مسلم" وحديث الباب، إلا أن الترمذي زاد "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". وثالثها: ما في "الحصن الحصين" لابن الجزري ﷺ قال ﷺ: =

وَهَذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ[1] ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيْرُ شَيْءٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو إِدْرِيْسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه شَيْئًا.

---

(١) وفي نسخة: "عن رسول الله" بدل قوله: "عن النبي".

سهر: قوله: كثير: [في بعض النسخ بالموحدة موضع المثلثة.]

قوت قوله: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النَّبي ﷺ فيه كبير شيء: قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الشرح": لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في "الأوسط" من طريق ثوبان، ولفظه: من دعا بِوَضُوء فتوضأ، فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدًا رسول الله، اللهم اجعلني من التَّوابين واجعلني من المتطهرين، الحديث.

عرف = اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، مع كلمة الشهادة في الوضوء. ورابعها: ما هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك".

* * * *

(٤٢) بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ عرف

٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِيْنَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ سهر.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَفِيْنَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَطَرٍ.

سهر: قوله: بالصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: رطل وثُلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي رحمه الله وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال. (مجمع البحار)

عرف: قوله: بالمد: روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عين ما في حديث الباب، ويقول الشوافع: إن في الحديث تقريباً لا تحديداً.

اختلاف فقهاء العراق والحجاز في مقدار المد والصاع: قال صاحب "القاموس": المد ما تَسَعه الكفان، ومذهب الحجازيين وأبي يوسف: إن المد رطل وثلثه، وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله المد رطلان، واتفقوا على أن الصاع أربعة أمداد. أقول: إن صاعنا ما تسعه الكفان ست مرات، نقل البيهقي بسند قوي في "السنن الكبرى": أن أبا يوسف رجع عن مد العراقيين حين وقع مناظرته مع مالك بن أنس في المدينة، وأتى بخمسين رجلاً من ولد الصحابة بأمدادهم، فقدرت وكانت رطلاً وثلثه، وقال الأحناف: لم يذكر محمد خلاف أبي يوسف في كتبه.

أقول: إن هذا لا يصلح رداً على ما نقل البيهقي، ووزن صاع العراقيين على تقدير علماء الهند فيه أقوال، منها: أنه مائتان وسبعون تولجة، وأحسن ما صنف في صاعنا رسالة الشيخ المخدوم هاشم بن عبد الغفور السندي رحمه الله، وقال فيها: إن فلس السلطان (عالمگير) مساوٍ لمثقال شرعي:

صاع كوفى هست اے مرد فهيم ... ووصد وهفتاد تولہ مستقيم

باز دينار يكه دارد اعتبار ... وزن آں از ماشہ وآں نيم و چهار

درهم شرعى ازيں مسكين شنو ... كاں سہ ماشہ هست يك سرخہ دوجو

سرخ سہ جو هست ليكن پاؤ كم ... هشت سرخہ ماشہ اے صاحب كرم

ولقد أخطأ مولانا عبد الحي رحمه الله في نصاب الفضة والذهب، فإن حسابه غير مستقيم، واعتبر بأحمر الأطباء =

وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ بِالْمُدِّ، وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى التَّوْقِيْتِ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.

عرف = وهي أربعة شعيرات، وقال القاضي ثناء الله الپاني پتي: إن نصاب الفضة اثنان وخمسون تولجة، ونصاب الذهب سبعة تولجات ونصفها، والقاضي المرحوم من حذاقنا، قال الحجازيون: إن الصاع العراقي لا أصل له.

وأقول: إنه ثابت، وذخيرة الأدلة محفوظة، منها ما في "سنن أبي داود": أن الإناء الذي كان يتوضأ النبي الكريم ﷺ منه رطلان، لكن فيه شريك وهو مختلف فيه. ومنها ما أخرج الطحاوي بسند صحيح: أن صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانية أرطال، وذكر فيه عن مالك أن عبد الملك تحرى صاع عمر رضي الله عنه فوجده خمسة أرطال وثلثه، وقال الطحاوي: إنه تحريه، وقد بلغنا تقديره الحق أنه ثمانية أرطال، والعجب من حافظ الدنيا أنه لم يخبر أنه كان صاع عمر رضي الله عنه ثمانية أرطال، إلا أنه ذكر أن الصاع العمري - أي صاع عمر بن عبد العزيز - ثمانية أرطال، فنسبه إلى عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب.

وأقول: إن صاعنا وصاع الحجازيين كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وثبت برواية صحيحة دالة على أن الصيعان والأمداد كانت عديدة، وأخرجها صاحب "الهداية": "يا رسول الله، مدنا أكبر الأمداد وصاعنا أصغر الصيعان"، أخرجه الزيلعي عن "صحيح ابن حبان"، وظني أن مراد حديث الصحيحين: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، البركة الحسية، ويمكن البركة المعنوية أيضاً، ومنها ما في "النسائي"، وأخرجه في "معاني الآثار"، وفي أحد أسانيده محمد ابن شجاع الثلجي معطوفاً عليه غيره، ويقال: إنه من المشبهين، وقال العيني: إن هذا القول ليس بسديد، إن مجاهداً قال: أخرجت عائشة رضي الله عنها صاعه فقدرته لم يكن أقل من ثمانية أرطال وقال ابن التيمية: إن الصاع في مسألة الماء ثمانية أرطال، وفي غيرها خمسة أرطال وثلثه. ونقول: إن مقتضى الاحتياط أن يؤخذ ثمانية أرطال في جميع المسائل.

وههنا مرحلة فقهية، وهي أن الصاع لو فرضنا زيادته في عهد عمر رضي الله عنه على ما في عهده عليه السلام يسمى بالصاع إلى الآن، فمدار الحكم اسم أو وزن، وهذا شبيه ما قال الشيخ في "فتح القدير": إن درهم كل بلدة معتبر فيها في الزكاة، بشرط أن لا ينقص مما كان في عهده عليه الصلاة والسلام.

* * * *

(٤٣) بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوْءِ

٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ.

سهر عرف سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ.

شيخ

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الحَسَنِ قَوْلَهُ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ، وَخَارِجَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

البصري

سهر: قوله: الولهان: بفتح واو وفتح لام، مصدر وَلِهَ إذا تحيّر لغاية العشق؛ لشدّة حرصه على طلب الوسوسة، أو لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة الحيرة لا يدري كيف يلعب به الشيطان، ولا يدري هل وصل الماء أم لا؟ وهل غسل مرّة أو أكثر؟ وهل طهر أم لا؟ وبلغ قلّتين أم لا؟. (مجمع البحار)

قوله: وسواس الماء: أي وسواس الولهان، فوضع الماء موضع ضميره؛ مبالغة في كمال وسوسته في شأن الماء. (مجمع البحار)

عرف: **معنى ولهان**: قوله: ولهان: مشتق من الوله: سرگشتگی، في "موطأ مالك": أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب: إني أتوسوس في الصلاة، فقال سعيد: لا تنصرف عن الصلاة وإن سال على كعبك. وكذلك قال بعض السلف: لا تنصرف وإن ضرطت، ومثلهما يحمل على المبالغة.

شيخ: قوله: عن الحسن: أي كلهم قالوا: هذا الحديث موقوف على الحسن، ليس بمرفوع إلى النبي ﷺ.

* * * *

(٤٤) بَابُ الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عرف

٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. شيخ

قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوْءًا وَاحِدًا. أخذا بالعزيمة

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ * حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ،** وَالْمَشْهُوْرُ عَنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ بَدْلَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ»: [حَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيْبٌ»: [مِنْ هَذَا الْوَجْهِ].

عرف: **حكم تجديد الوضوء**: قوله: باب إلخ: يستحب تجديد الوضوء عندنا وعند بعض العلماء، واشترطنا اختلاف المجلس أو توسط العبادة بين الوضوئين، وإن وضوءه الثاني كان لما يدل ما في "سنن أبي داود" أنه عليه السلام كان مأموراً بالوضوء لكل صلاة، ثم خفف عليه وأمر بالسواك لكل صلاة، وهذا دال على أن السواك من أجزاء الوضوء كما هو مذهبنا، وبدا لي من عمل السلف أن الوضوء بعد الوضوء قد يكون ناقصاً كما يدل عمل علي ﷺ، أخرجه أبو داود، وفي "معاني الآثار": أن الوضوء الناقص قد يمسح فيه الرجلان، وكذلك رواه في "موطأ مالك".

أنواع الوضوء: وليعلم أن الوضوء يطلق في الشريعة على معان، خلاف ما قال ابن التيمية، منها: الوضوء المعروف، ومنها الوضوء الناقص، ومنها المضمضة، كما في المجلد الثاني من الترمذي بسند ضعيف، ولعل المسح على العمامة أيضاً كان في الوضوء الناقص.

شيخ: قوله: كان يتوضأ لكل صلاة: في هذه المسألة مذهبان: ذهب فريق إلى أن تجديد الوضوء كان فرضًا عليه، ولكن رخّص له ﷺ في بعض المواضع للضرورة أن يصلي الصلوات بوضوء واحد، كما في يوم فتح مكة، وفي السفر في حالة الجمع بين الظهر والعصر، وأما على الأمة فليس التجديد ضروريًا وفرضًا. وقال الفريق الآخر: إن تجديد الوضوء ما كان فرضًا على رسول الله ﷺ، بل كانت له الرخصة، ولأمّته أيضًا، إلا أنه ﷺ كان يتجدّد عند الفريضة، وكذا بعض الصحابة.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا، لَا عَلَى الْوُجُوْبِ.

٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

٥٦ - وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيْثٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْإِفْرِيْقِيُّ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْإِفْرِيْقِيِّ. وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ: ذُكِرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيْثُ، فَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مَشْرِقِيٌّ.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَحَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِسْنَادٌ مَشْرِقِيٌّ» [قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ.]

سهر: قوله: إسناد ضعيف: [لأن الإفريقي ضعيف كما مر.]

قوله: إسناد مشرقي: يعني ما رواه أهل المدينة، بل رواه أهل المشرق، وهم أهل الكوفة والبصرة.

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ شيخ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ؟ قَالَ: «عَمْدًا سهر فَعَلْتُهُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَزَادَ فِيْهِ: «تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً». وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً سهر، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

سهر: قوله: عمدًا فعلته: الضمير راجع للمذكور، وهو الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفين، و "عمدا" تمييز أو حال من الفاعل، فقدم اهتمامًا لشرعية المسألتين في الدين، واختصاصهما ردًا لزعم من لا يرى جواز المسح على الخفين، فيه دليل على أن من قدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته، إلا أن يغلب عليه الأخبثان، كذا ذكره الشراح، لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح، والحال أنه ليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعًا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. (علي القاري)

قوله: مرسلا: والمرسل قول التابعي: "قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا"، وقوله: "هذا أصح" أي هذا المرسل أصح من حديث وكيع الذي مرّ عن قريب مسنداً، والمسند هو ما اتّصل سنده مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ.

شيخ: قوله: يتوضأ لكل صلاة: في هذه المسألة مذهبان: ذهب فريق إلى أن تجديد الوضوؤ كان فرضا عليه، ولكن رخص له ﷺ في بعض الموضع للضرورة أن يصلي الصلوات بوضوء واحد كما في يوم فتح مكة، =

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا وَإِرَادَةَ الْفَضْلِ.

وَيُرْوَى عَنْ الإِفْرِيْقِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ.

(٤٦) بَابٌ فِي وُضُوْءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عرف

٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ.

عرف: حكم فضل طهور أحد الجنسين للآخر: قوله: باب إلخ: يجوز للمرأة فضل طهور المرأة، وللمرأة فضل طهور الرجل عند الكل، إلا إذا غابت المرأة بالماء عند أحمد بن حنبل، وقال الخطابي في "معالم السنن": إن المراد بالفضل هو المتساقط من اليدين، ولعله أراد به الماء الباقي في الإناء، نُهيَ عنه لمكان التقاطر فيه، ولا شك أن المراد بالفضل هو الباقي في الإناء، وهو الصواب.

ونَهيُ الرجلِ عن فضل طهور المرأة ثابت بأحاديث كثيرة، ونهي المرأة عن فضل طهور الرجل ثبت بحديث رجاله موثوقون، وهو في فضل غسل الرجل فقط لا الوضوء، وعلله بعض المحدثين، وأكثر الفقهاء حملوا النهي على التنزه، وأما منشأ النهي فعندي هو الاستعمال وأن يتقاطر منها فيه؛ فإن الطبع لا يقبله، والنظافة في طبع النسوان قليلة، فاعتبر الشريعة هذا الاستنكاف، هكذا مفهوم صيغ الطحاوي، وإن قيل: إن هذا لا يجري في حديث نهي المرأة عن فضل طهور الرجل؟ أقول: إن الغسل من الرجل لا يندر فيه التقاطر، فاعتبر الشريعة بطبعهن أيضاً وإن كان طبعهن خلاف الواقع، ويمكن لطالب الحكم والأسرار أن يقول: إن الغرض من الوضوء الطمأنينة، ومقتضى =

شيخ = وفي السفر حالة الجمع بين الظهر والعصر، وأما الأمة فليس التجديد ضروريا وفرضا، وقال الفريق الآخر: إن تجديد الوضوء ما كان فرضا على رسول الله ﷺ بل كانت له الرخصة ولأمته أيضا إلا أنه ﷺ كان يتجدد عند الفريضة، كذا بعض الصحابة ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأُمِّ هَانِئٍ وَأُمِّ صُبَيَّةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.

عرف = الاستنكاف التوسوس، فنهى الشارع عن فضل الطهور، وفي "سنن أبي داود": أن السلف كانوا يتوضؤون مع نسوانهم جميعاً، وفي "حاشية السيرافي على كتاب سيبويه": إن لفظ "جميعاً" قد يكون بمعنى "كلهم"، وقد يكون بمعنى المعية الزمانية. وأقول: إن المراد ههنا المعنى الثاني، والقرينة اختلاف الأيدي في الإناء، وفي "النسائي": وليغترفا جميعاً، وفيه عن أم سلمة: "توضأت أنا ورسول الله ﷺ معاً"، فما ذُكر دال على أن المدار هو ما ذكرنا، وأنه عند الاغتراف معاً لا يصدق عليه اسم الفضل، وأما دليل أن الشريعة قد تعتد بطبع الناس: حديث نهي النفخ والبزاق في الماء.

حكم السؤر والماء المستعمل: في حظر "الدر المختار": أن سؤر الأجنبية للأجنبي مكروه.

وتكلم عليه ابن عابدين، قال السرخسي: سؤر الكافر مكروه. وحديث الباب ظاهره يفيد مشائخ ما وراء النهر في أن الماء المستعمل نجس، وكذلك يفيد ما في "مسلم" عن أبي هريرة: لا يغتسل الجنب من الماء الدائم يتناول تناولاً

أقول: أنكر مشايخنا العراقيون رواية نجاسة الماء المستعمل عن الأئمة الثلاثة، وتصدى مشايخ ما وراء النهر إلى إثباتها عن الأئمة، وأفتوا بما قال العراقيون بطهارته لا طهوريته، وعندي لوثبت رواية النجاسة عن الأئمة ينبغي أن يتأول فيها، كما تأول ابن التيمية ﷺ في قول أحمد في رجل جنب أدخل يده في الماء أنجسه، في فتاواه بأن المراد من النجاسة عدم صلاحه لإزالة الحدث.

لما فرغ المصنف عن هذا الباب بوّب: "باب الرخصة في فضل الطهور"؛ فإن استعمال ذلك الماء خلاف الأولى، ولا نقول: إنه مكروه تنزيهاً؛ فإن الكراهة التنزيهية تحتاج إلى الرواية عن الأئمة.

الاختلاف في حكم العام بالظنية والقطعية: قال علماء المذاهب الثلاثة: إن العام ظني في التناول؛ فإنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض، وللأحناف ثلاثة أقوال كما في "تلويح العلامة"، قال مشايخ العراق: إنه قطعي، وقال مشايخ ما وراء النهر بظنيته، وقال أبو منصور الماتريدي بالتوقف، والعجب من ذكر علماء ما وراء النهر قول العراقيين في تصانيفهم، والمختار الظنية، ولعل مراد العراقيين بالقطعية القطع عملاً لا علماً، ومن فروع القطع عملاً عدم الزيادة بخبر الواحد على القاطع، وما قال الشيخ في "التحرير" من أن العام قطعي في الدلالة لا في الإرادة عين ما قلت في قول العراقيين.

* * * *

(٤٧) بَابُ كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ

٥٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. سهر شيخ

وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوْءَ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ كَرِهَا فَضْلَ طَهُوْرِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا.

٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيْثِهِ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

سهر: قوله: نهى إلخ: قال السيّد جمال الدين: هذا النهي يحمل على أنه نهي تنزيه؛ لئلا يخالف الحديث الآتي.

شيخ: قوله: نهى رسول الله ﷺ إلخ: مذهب الجمهور في هذه المسألة - منهم أبو حنيفة - أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقالوا: ليس نهي النبي ﷺ عن التوضئ بفضلها بصيرورته نجسًا، كيف؟ ولو كان النهي لهذا الوجه فينبغي أن تمنع النسوان عن التوضئ بفضلها أيضًا كما منع الرجال، بل ينبغي أن تمنع هذه المرأة التي توضأت أولاً عن أن تتوضأ بفضل طهورها ثانيًا أيضًا؛ لأن النجاسة حكمها في حق الرجال والنساء سواء، فعلم أن نهي النبي ﷺ عن التوضئ بفضل طهور المرأة ليس بسبب صيرورته نجسًا، بل لأمر آخر، فقال أكثر الشراح: إن الأحاديث التي تدل على النهي عن التوضئ بفضل طهور المرأة كلّها منسوخة بأحاديث الرخصة، =

(٤٨) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ (سهر) النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ (سهر) الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: بعض أزواج النبي ﷺ: [هي ميمونة خالة ابن عباس ﷺ.]

قوله: جفنة: [أي قصعة كبيرة. (مجمع البحار)]

قوله: إن الماء لا يجنب: بضم الياء وكسر النون، ويجوز فتح الياء وضمّ النون، قاله الزعفراني، أي لا يصير جنبًا، والجمع بين هذا الحديث وبين ما مرّ من النهي بأن النهي للتنزيه، وهذا لبيان الجواز، كما مرّ.

شيخ = لكن الأولى أن لا يقال بالناسخ والمنسوخ؛ فإن دعوى النسخ فيه نوع من الإشكال، فقال البعض: إن النهي عن التوضئ بفضل طهور المرأة الأجنبية؛ لما فيها من احتمال الفساد وميلان النفس إلى الشهوات، لكن هذا التأويل ليس بصحيح؛ فإنه جاء في رواية أخرى: وليغترفا جميعًا، وهذا أقبح، وصار كمن هرب من المطر ووقف تحت الميزاب؛ فإن في الاغتراف جميعًا احتمال الفساد بالطريق الأولى.

فالأولى أن يقال: إن النهي تنزيهي، ووجه النهي: أن العادة كانت جارية في زمن النبي ﷺ على أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد، والنظافة في طبيعة النساء ليست بمركوزة كما في الرجال، فتحتمل أن تدخلن أيديهن في الأواني بغير الغسل، أو يقع رشاش الماء وقت الوضوء فيه، فيختلج منه أن الماء - والله أعلم - نجس أو طاهر، فلو كانت المرأة نظيفة طاهرة فلا بأس بالتوضئ بفضل طهورها.

* * * *

(٤٩) بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

سهر: قوله: بئر بضاعة: بضم الباء، وأجيز كسرها، وبالضاد المعجمة، وحكي بالصاد المهملة أيضًا، وهي بئر معروفة بالمدينة. قوله: الحيض: بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة - بكسر الحاء وسكون الياء -: وهي الخرقة التي يستعمل في دم الحيض. =

قوت: قوله: أنتوضأ من بئر بضاعة: قال النووي في "شرح المهذب": هو بتائين مثناتين من فوق، خطاب للنَّبي ﷺ، قال: وقد رأيتُ من صحَّفه بالنون، وهو غلط فاحش. قال: ولفظ رواية النسائي: "مررتُ بالنَّبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلتُ: أتتوضَّأ منها؟" وللدارقطني: "قيل: يا رسول الله! إنَّه يُستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة، وهي بئر تُلقى فيها محائض النساء ولحوم الكلاب وعَذرَات النَّاس". والمشهور في "بضاعة" أنها بضم الباء وإعجام الضاد، وحَكى جماعة كسرها، ثم قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل: اسم لموضعها.

قوله: يلقى فيها الحيض: ضبطه النووي بكسرالحاء وفتح الياء، زاد ابن سيد النَّاس: جمع حِيضَة - بكسر الحاء - على الاسم من الحَيْضَة بالفتح.

عرف: قوله: بضاعة: في "بضاعة" لغتان بصاد مهملة أو ضاد معجمة.

قوله: يلقى فيها الحيض: ليس المراد الإلقاء بأنفسهم، بل كانوا لا يحرسون البئر، وعبّره الراوي بالإلقاء، أي لا يعلم الملقى ولا وقوعها عند استعمالهم، بل المراد أنه قد يتفق ذلك. =

حلي: قوله: إن الماء إلخ: قلت: في "الحاشية": الألف واللام للعهد الخارجي، فتأويله: أن الماء الذي يسألون عنه، فالجواب مطابقي، لا عموم كلي، كما قاله مالك رحمه الله.

شيخ: قوله: لا ينجسه شيء: في المسألة ثلاث مذاهب: ذهب أصحاب الظواهر إلى أن الماء لا ينجس مطلقا، =

.....

سهر = قوله: النتن: بفتح النون وسكون التاء ويكسر: وهي الرائحة الكريهة، والمراد ههنا الشيء المنتن كلّه كالقذرة والجيفة، وقوله: فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء" الألف واللام للعهد الخارجي فتأويله: أن الماء الذي يسألون عنه، فالجواب مطابقي لا عموم كلي، كما قاله مالك.

قوله: طهور: أي طاهر مطهر؛ لكونه جاريًا في البساتين.

قوله: لا ينجسه شيء: أي ما لم يتغيّر بدليل الإجماع على نجاسة المتغيّر، كذا قاله علي القاري، وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي — بالمثلثة - عن الواقدي قال: كانت بئر بضاعة طريقًا للماء إلى البساتين، ذكره ابن الهمام.

عرف = **بيان استدلال الإمام مالك رحمه الله بحديث الباب والرد عليه**: قوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء: استدل الموالك بظاهر حديث الباب، وقيل لهم: ليس ههنا ذكر التغيير وعدمه، قالوا: إنه مستثنى للإجماع على النجاسة بالتغيير، وأجاب المتأولون منا - منهم ابن الهمام - بأن لام "الماء" لام العهد. أقول: إن القول بأنه لام العهد تأبى عنه المقدمة الممهدة من أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والأصل لام الجنس، وقال الطحاوي بالتصرف والتأول في الخبر، الماء طهور لا ينجسه شيء، كما زعمتم، وأغير في التعبير شيئاً مع إبقاء المراد، أي الماء طهور لا يبقى نجساً أبداً، بحيث لا يكون لطهارته سبيل؛ فإن هذا التعبير أقرب إلى لفظ الحديث عربية، وادعى الطحاوي أن الأنجاس كانت تخرج، وقال: إن بئر بضاعة كانت جارية، وأن الآبار كانت جارية، ولم يدرك مراد جريانه بعضهم؛ =

شيخ = ولم يفرقوا بين القليل والكثير وتغيير الأوصاف وعدمه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الماء لا ينجس إلا بتغيير طعمه أو ريحه أو لونه، وأما إذا لم يتغيّر إحدى المذكورات فلا يتنجس، وذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما والجمهور وأهل الحديث إلى أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة، وفرقوا بين القليل والكثير.

قال أهل المعاني في الأصول: الأصل في اللام أن يكون للعهد ما لم تكن قرينة صارفة عنه، فاللام في قوله عليه السلام: "الماء" للعهد الخارجي، والمعهود هو الماء في بير بضاعة، يعني: أن الماء الذي في بير بضاعة لا يتنجس، لا أن مطلق الماء لا يتنجس، وعدم تنجس مائه؛ لأنه كان جاريًا في البساتين، وحكم الجاري هو ما ذكر، ودليل الجريان ما حدثنا الواقدي رحمه الله أنه كان جاريًا في البساتين، ذكرها ابن الهمام.

وأجاب الطحاوي بأن السؤال عن حكم الماء كان بعد إخراج النجاسات من بير بضاعة، لا وقت كون النجاسة موجودة فيها؛ فإنه لو كان السؤال في حالة كون النجاسات موجودة فيها، فكيف يحكم النبي ﷺ بطهارته؟ لأن البداهة شاهدة بأن ماء البير تتغير أوصافها بوقوع النجاسات فيها، ونظافة طبيعة النبي ﷺ معلومة من قصّة العسل وغيرها، بل كان السؤال بعد إخراج الماء، ووجه السؤال: أن الناس خطر في قلوبهم ونفوسهم بأن الماء كيف طهر، وقد بقي الطين وجدران البير نجسًا؟ فقال ﷺ: إن الماء طهور لا ينجس بما خطر في قلوبكم =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا (قوت) حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ (عرف) جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ، لَمْ يُرْوَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

قوت: قوله: هذا حديث حسن: قال الحافظ ابن حجر في "التخريج": قد صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم. ونقل ابن الجوزي أنَّ الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له، ولا في "السنن". =

عرف = فإن مراده بالجريان إخراج الماء، لا أن الماء يخرج بنفسه، واحتج بما روي عن الواقدي، وقيل: إن الواقدي كذاب، وإنه ضعيف عند الكل، وفي ابتداء "عيون الأثر" لأبي الفتح بن سيد الناس اليعمري: إنه قوي. والظاهر أنه ليس بكذاب، نعم يأتي بالرطب واليابس في تصانيفه. وأنا أحتج على الجريان المذكور بما في "البخاري" أن بئر بضاعة يسقى منها لما في البساتين. ثم أتى الطحاوي بالنظائر على ما حرر بأنه ﷺ قال لأبي هريرة: إن المسلم لا ينجس، أي كما زعمتم، وبأن الأرض لا تنجس مرفوعاً، وأتى بنظائر غير ما في "الطحاوي" مثل ما في "البخاري": وقال الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله! يأتينا الأعراب بلحوم لا نعلم هل سموا عليها أم لا؟ فقال: سموا عليها وكلوها، ولا يقول أحد بحله لو لم يسموا عند الذبح، وكذلك ما في "الترمذي" عن أم سلمة: يطهره ما بعده، وكذلك روي في "سنن ابن ماجه"، وشرح الشافعي حديث أم سلمة ﵂ في "كتاب الأم" مثل ما شرحت، وإنه إلزام المخاطب بما لا يلتزمه، وقال الطحاوي: إن حديث بئر بضاعة لا يصح حجة للموالك؛ فإن سقوط مثل ما ذكر من الحَيض ولحوم الكلاب يوجب تغيير الماء قطعاً، فيحتاجون إلى إخراج الأنجاس والماء حتى يطيب، ونحن أيضاً نقول هكذا، وأما تفصيل الدلاء من عشرين أو أربعين فيطلب أدلته من موضعه.

فالحاصل أن الماء طهور بحسب طبعه وحيث يكون في معدنه، وأما نجاسة الماء الراكد فهو حكم النجاسة الواقعة، ونقول أيضاً: إن الناس هل شاهدوا سقوط الحيض ولحوم الكلاب في البئر فجاؤوه وسألوه، أم غرضهم أنه قد يتفق أن يكون هكذا مثل حال آبار زماننا؟ ومقتضى العقل السليم أن السؤال على بناء الصورة الثانية، فيكون جوابه ﷺ بأسلوب الحكيم وعدم اعتبار الوساوس والأوهام، وأيضاً إذا كان معاملة النجاسة المرئية ولم تكن مشاهدة بالعين ولا إخبار الثقة، فحكم النجاسة عندنا أيضاً بالتغير. إن قيل: إن التراب وغيره أيضاً يطهّر، ويكون له سبيل طهارة، فما وجه القصر بالماء؟ نقول: إن الماء مخلوق للطهورية لا غيره، وأما حديث: جعلت لي الأرض طهوراً، فمن خصائصه ﷺ، وجعلت له طهوراً لا أنه طبع الأرض، فثبت القصر.

المراد من قوله: "وقد جود أبو أسامة": قوله: وقد جود أبو أسامة: قال ابن دقيق العيد: إن التجويد تدليس التسوية، ولكن المراد ههنا الإتيان بسند جيد.

شيخ = ونفوسكم؛ لأن الله تعالى لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. ثم حديث المستيقظ من منامه وحديث منع =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم. عرف

قوت = وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه.

عرف: **المذاهب في مسألة المياه**: قوله: عن ابن عباس: لعله المروي سابقاً من أن الماء لا يُجنب.

واعلم أن المذاهب في مسألة المياه خمسة عشر لأهل المذاهب الخمسة رواية وأقوالاً، والموقت في مسألة المياه الشافعي رحمه الله بأن الماء إن كان قلتين لا ينجس ولو وقعت رطل نجاسة، ولو قل منه - ولو برطل - ينجس، والأجزاء المخلوطة بالنجاسة نجسة إجماعاً، والتوقيت خلاف القياس؛ فإن القياس حكم النجاسة بقدر العلة. وللموالك ثلاثة أقوال، المشهور أن العبرة للتغيير وعدمه، فإذا تغير لوقوع النجاسة نجس، وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: يحكم بالنجاسة إلى حد يظن خلوص النجاسة إليه.

ثم مالك اعتبر الحس، وأبو حنيفة اعتبر العلم، والظاهر أن في أكثر الأنجاس عبرة العلم، وأما ما في كتبنا من العشر في العشر فعين توقيت، وهو ليس بمروي عن أئمتنا الثلاثة، وقال الشيخ في "الفتح": إن محمداً ليس بموقت، ولو سُلِّم فرجع عنه، وحكي أن محمداً سئل عن الماء الكثير، فقال: نحو مسجدي هذا، فقدره تلامذته فوجدوه ثمانية في ثمانية من داخله، وعشراً في عشر من خارجه، وفي "الفتح" عن محمد: لا أوقت فيه. ونقل صاحب "البحر" عبارات أركان المذاهب على أن العشر في العشر ليس عن الأئمة، وأما ما في "القدوري" من تحرك الطرف بتحريك طرف آخر فهو علامة العلم بالخلوص، وأول من قال بالعشر في العشر أبو سليمان الجوزجاني، كما في "الفتاوى الهندية".

شيخ = البول في الماء الراكد وغيره يدل على أن الماء يتنجس بوقوع النجاسة، فلهذه القرينة لا يصحّ أن يحمل اللام على الاستغراق.

فبالنظر على هذه الأحاديث لا يصح مذهب أهل الظواهر، ولا يصح مذهب مالك رحمه الله أيضًا؛ لأنه لا يتغيّر وصف من أوصاف الماء بمجرد إدخال اليد بعد الاستيقاظ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الماء يكره بعد الإدخال. وأجاب بعض الناس في قصة بير بضاعة بأن كانت عشرًا في عشر، وهذا لا يصح؛ لأن هذا الجواب من قبيل توجيه كلام القائل بما لا يرضى به قائله؛ لأن تقدير عشر في عشر لم يثبت من إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، وما ذكر صاحب "شرح الوقاية" ردّه في "الأشباه والنظائر"، بل مأخذه قول محمد رحمه الله: كصحن مسجدي هذا.

* * * *

(٥٠) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ
عرف

٦٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ المَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الخَبَثَ».
قوت عرف
سهر قوت شيخ عرف
بفتحتين: النحس

سهر: قوله: إذا كان الماء قلتين: القُلّة: الجرّة الكبيرة التي تسَع مائتين وخمسين رطلاً بالبغدادي، فالقُلّتان: خمس مائة رطل، وقيل: ست مائة رطل، وقدر القلتين يسمى كثيرًا، وما دونهما يسمّى قليلاً، وقال القاضي: القُلّة: التي يستقى بها؛ لأن اليد تقلّها، وقيل: القلّة ما يستقلّه البعير، كذا ذكره الطيبي، وفي رواية: "أربعين قلة" "أربعين غربًا" أي دلوًا. وهي وإن لم تصح توقع الشبهة.
وقال الطحاوي من علمائنا: خبر القلتين صحيح، وإسناده ثابت، وإنما تركناه؛ لأنا لا نعلم ما القُلّتان؟ ولأنه روي "قلّتين أو ثلاثًا" على الشك. وقال ابن الهمام: الحديث ضعيف، وممن ضعّفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي =

قوت: قوله: وما ينوبه إلخ: أي: ينزل به ويقصده. قال ابن سيد الناس: "أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب".
قوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث: معناه: لم يَنْجُس بوقوع النجاسة فيه، كما في رواية أبي داود وابن حبان: فإنه لا يَنْجُس، وفي رواية الحاكم: لَم يُنَجِّسهُ شَيء. والتقدير لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يَضْعف عن حمله، لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنّ ما دونهمَا أولى بذلك. وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة، =

عرف: قوله: باب منه آخر: حديث الباب استدل به الشوافع.
قوله: ينوبه إلخ: أي قد يتفق هكذا لا أنهم شاهدوا ورود السباع عليه.
قوله: لم يحمل الخبث إلخ: ما قال صاحب "الهداية" متأولاً في حديث الباب، يرد عليه لفظ "لا ينجس".

شيخ: قوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث: إمامنا أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله متفقان في أن الماء القليل يتنجس، والكثير لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه، ثم اختلفا في تعيين مقدار القليل والكثير، فقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله: لا تقدير في هذا الباب من الشارع عليه السلام، بل هو مفوّض إلى رأي المبتلى به، والشافعي رحمه الله يعيّن القليل والكثير، فقال: مقدار القلتين كثير، وما نقص فهو قليل. =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ، وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيْهَا.

سهر = إسماعيل بن أبي إسحاق وأبو بكر ابن العربي المالكيون. ولا يخفى أن الجرح مقدّم على التعديل كما في "النخبة"، فلا يدفعه تصحيح بعض المحدثين له ممن ذكره ابن حجر وغيره، كذا في "المرقاة" لعلي القاري رحمه الله. وقال صاحب "الهداية": ضعّفه أبو داود، وقال: ولنا حديث المستيقظ من منامه، وقوله عليه السلام: لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة، من غير فصل، والله تعالى أعلم.

قوت = كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ (الجمعة:٥) أي لم يقبلوا حكمها. قال ابن العربي: مدار هذا الحديث على مَطْعُون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف. وحسبك أنّ الشافعي رواه عن الوَليد بن كثير وهو إباضي. واختلفت رواياته فقيل: قلتين أو ثلاثًا. وروي: أربعون قلة، وروي: أربعون غَرْبًا، وَوُقِفَ على عبد الله بن عمر، وعلى أبي هريرة. ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بجُرَيْعَةِ الذقَن، فاغتص بها، وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": هذا الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولم يوقف على حقيقة مبلغ القلتين في أثر ثابت. وقال في "الاستذكار": حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه.

وقال الطحاوي: إنما لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث صححه بعضهم =

شيخ = وقال الأحناف: لا يمكن أن يتعين التقدير بمثل هذا الحديث؛ فإنه ضعيف غاية الضعف؛ لأنه رواية محمد بن إسحاق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، حتى أن بعضهم قال: إني أحلف بين مقام إبراهيم والحجر الأسود بأنه كذّاب. وإن محققي الشوافع تركوا الحديث منه، وقالوا: هذا الحديث ليس بقابل للاحتجاج. والثاني: أن لفظ القلتين فيه نزاع واختلاف، فورد في بعض الروايات: قلتين، وفي بعضها: ثلاث قلال، وفي بعضها: أربعين قلة، فكيف يمكن التحديد والتقدير بالقلتين. والثالث: أن القلة مشترك، جاء بمعنى الجرار والقربة ورأس الجبل وقامة الرجل، وما يستقله البعير. ولو تعيّن قلال الهجر خاصّة فهو أيضًا يكون مختلفة بالصغر والكبر، فأي وجه يثبت التقدير بالقلتين خاصة؟

فالأولى أن يقال: مقدار القلتين ما كان للتعيين، بل ما كان كثيرا في رأي المبتلى به، فهو كثير، وفي رأي المبتلى به لو كان مقدار القلة الواحدة كثيرًا، فحكمه: أنه لا ينجس أيضًا فضلاً عن القلّتين. وأما جواب صاحب "الهداية" بأنه إذا بلغ الماء مقدار القلتين لا يحمل الخبث، بمعنى يتنجّس، مخالف لاصطلاح العرب؛ فإن عندهم: "لا يحمل الخبث" يستعمل فيما إذا كان الغرض بيان عدم النجاسة، على أنه ورد في بعض الروايات لفظ "لا يتنجس" صريحًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ[عرف] وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيْحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، وَقَالُوْا: يَكُوْنُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ[عرف].

قوت = وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرِب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأنه يمكن الجمع بين الروايات، ولكن تركته؛ لأنَّه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي - يجب الرجوع إليه شرعًا - تعيينُ مقدار القلتين. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون.

وقال البيهقي: قد ورد في بعض طرق الحديث قلتين بِقِلال هجرٍ، وقِلالُ هَجَر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله ﷺ ما رأى ليلة المعراج من نَبْقِ سدرة المنتهى بقوله: فإذا ورقها مثلُ آذان الفِيَلَة، وإذَا نبقُهَا مثلُ قِلاَلِ هجرٍ. وقال الأزهري: القلال مختلفةٌ في قُرى العرب، وقِلال هَجَرٍ أكبرها، وقال: الخطابي: قلال هجر مشهورة الصفة معلومة المقدار. والقُلَّة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها - وهو الأواني - تبقى مترددة بين الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار: جعْلُ الشارع الحدَّ مُقدَّرًا بعدد، فدل على أنَّه أشار إلى أكبرها؛ لأنَّه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة.

عرف: قوله: وأحمد: عن أحمد روايتان: رواية موافقة للشافعية، ورواية موافقة للموالك، واختار ابن التيمية قوله الذي هو موافق للمالكية في فتاواه، ولم يعل حديث القلتين، ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" أن ابن التيمية أسقط حديث القلتين، ونقله صاحب "البحر" أيضاً.

قوله: خمس قرب: هو في قول للشوافع خمس مائة رطل.

حكم حديث الباب والجواب عنه: حديث الباب حسنه بعض الشوافع، وصححه بعضهم، وعلله أبو عُمَر والقاضي إسماعيل المالكيان، ونقل صاحب "الهداية" تعليله عن أبي داود، وقال المخرجون: ما وجدنا تعليل أبي داود، فلعله استنبط من صنيعه، وذكر الحافظ التصحيح عن الطحاوي.

أقول: إني ما وجدته في "معاني الآثار" و"مشكل الآثار"، لعله صححه في كتاب آخر، أو استنبط من صنيعه، وبحث الغزالي عدة أبحاث على حديث القلتين، وبحث ابن القيم خمسة عشر بحثاً في "تهذيب السنن" في أوراق تزيد على العشرين، منها أنه قول ابن عمر رضي الله عنهما وليس بمرفوع؛ فإن تلامذته الكبار لا يروون مرفوعاً، وأيضاً لم يعمل به في الحجاز والعراق والشام واليمن، فلو كانت سنة ما اختفى عليهم فلعل الرفع وهم الراوي.

وأما كلام ابن التيمية في شرح حديث الباب، فمضطرب كما حررت، وأثبت أبو داود الاضطراب رفعاً ووقفاً، =

.....

عرف = وفي بعض الطرق: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً ومرَّ عليه البيهقي فقال: إنه شك الراوي، وقال ابن القيم: إنه تنويع من صاحب الشريعة؛ فإن ستة رجال رووه من كامل بن طلحة وإبراهيم بن حجاج وهدبة بن خالد ووكيع ويزيد بن هارون وعفان، فإذن لم يكن في الحديث تحديد، وفي "الدارقطني" بسند صحيح فتوى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إذا كان الماء أربعين قلة، وفي بعض الكتب: "عبد الله بن عمر" بلا واو، فاضطرب شديداً، ولكن ظني أنه بالواو أي ابن عمرو.

وقال الأحناف: إن الحديث مضطرب سنداً ومتناً، أما سنداً فقال البعض: "عن عبد الله" مكبراً، وقال البعض: "عبيد الله" مصغراً، وأيضاً قال بعضهم: عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال بعضهم: محمد بن عباد، وقال الشوافع: أياً ما كان ثقة، وأما متنا: فما ذكرنا من قلتين أو ثلاثاً أو أربعين، وقال ابن التيمية في موضع في فتاواه: إن حديث الباب راجع إلى حديث بئر بضاعة، أي الحكم دائر على حمل الخبث وعدمه بأن يتغير الماء أو لا، فالمراد بالحمل الحمل الحسي، وزعم الشوافع أن الحكم دائر على القلتين، ونظير هذا حديث الترمذي في "باب الوضوء من النوم": فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. فإنه لم يقصر أحد حكم نقض الوضوء على الاضطجاع فقط بل مدار الحكم عند الكل استرخاء المفاصل، وهذه الدقيقة قابلة القدر، وصوب ابن التيمية وابن القيم وأبو الحجاج المزي الشافعيَّ رحمه الله، كما في "تهذيب السنن".

وههنا دقيقة أخرى وهي أن الماء كان بين مكة والمدينة في الفلاة ماءً دائماً كالعيون، وماءً ينسب إلى الأرض، ولذا قال في بعض الألفاظ: سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، فهو إذن ماء دائم لا ماء راكد من الغدران وماء الأمطار، ومدار حكمه صلى الله عليه وسلم: أنه ماء لم نشاهد ورود السباع عليه، ولم يخبر به ثقة، والنجاسة غير مرئية، والماء ماء دائم، فلا يحكم عليه بالنجاسة بمحض الاحتمال، فالحاصل أن مثل هذا الماء طاهر عندنا وعند غيرنا، فلا حجة علينا، بل هذا الماء طاهر وإن كان أقل من القلتين، ثم نكات ذكر القلتين ممكنة بأنه تقريب لا تحديد، ففي الحديث أسلوب الحكيم، وشأن جوابه عليه السلام ههنا، وشأن جوابه في بئر بضاعة مفترق؛ فإن النجاسة ههنا غير مرئية وثمة مرئية، وفي كليهما أسلوب الحكيم.

* * * *

(٥١) بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ عرف

أي القائم

٦٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ قوت ثُمَّ يَتَوَضَّأُ قوت مِنْهُ».

قوت: قوله: الماء الدائم: أي الراكد. ثم يتوضأ: بالرفع.

عرف: أقسام الماء وأحكامها: قوله: باب كراهية البول: وقع في لفظ البخاري "الماء الدائم الذي لا يجري"، وقد ذكرنا الأقسام الثلاثة للماء مع إفراد الحكم، من أن الماء قدرةً على ثلاثة أقسام: الماء الجاري: وهو لا ينجس، والماء الراكد: وهو ينجس ولا سبيل لطهارته، وماء البير: وهو ينجس، وله سبيل الطهارة، وأفرد أبو حنيفة رحمه الله لكل واحد حكماً، واعتبر الشافعي بالتوقيت وأهمل هذه الأقسام الثلاثة، واعتبر مالك بالتغيير وعدمه، ولم يعتد بالأقسام الثلاثة.

شرح لطيف لحديث الباب: شرح حديث الباب موقوف على بيان ما في "مغني ابن هشام"، ففيه: إن في جملة "ما تأتيني فتحدثني" برفع "تحدثني" ونصبه أربعة معانٍ؛ فإن للرفع معنيين، أحدهما: نفي الفعل الأول والثاني، وثانيهما: نفي الأول وإثبات الثاني، ومعنى الأول: نہ تو میرے پاس آتا ہے نہ باتیں کرتا ہے، ومعنى الوجه الثاني: تو نہیں آتا ہے اور باتیں بناتا رہتا ہے، وفي النصب أيضاً وجهان، أحدهما: نفي الأول لينتفي الثاني، ومعناه: تو ہمارے پاس نہیں آتا کہ باتیں کرتا، وثانيهما: نفي الثاني فقط. وأقول: إن في الرفع وجهاً ثالثاً أي نفي الأول لينتفي الثاني كما يفهم من كتاب "سيبويه" في:

لم تدر ما جزع عليك فتجزع

وفي حديث الباب الوجه الثالث في الرفع، وفي الرواية لم يثبت إلا الرفع، وذكر النووي الرفع والنصب والجزم، وذكر شيئاً عن شيخه ابن مالك صاحب "الألفية"، مع أن المروي الرفع فقط، وزعم البعض في حديث الباب الوجه الأول للرفع، وزعم أن الغرض نفي كليهما، واشتبه عليه الأمر، وزعم أنه نهي عن الجمع ويجوز أحد الأمرين، وقال: يجوز البول في الماء الراكد، وليس كذلك، فإنه نفي الأول والثاني أولاً وثانياً لا نفي الجمع، وقال الطيبي في "شرح المشكاة": إنّ "ثم يتوضأ" موقع الاستبعاد، وهذا عندي لطيف شرحاً، والعجب من نقل الحافظ عبارة القرطبي شارح مسلم ثم الرد عليه. قال القرطبي: إنه إشارة إلى مآل الحال مثل حديث: لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم يضاجعها. فالنهي عن الأول، والثاني موقع الاستبعاد.

وحديث الباب حجة لنا، وأجاب ابن التيمية: مختار مذهب مالك بن أنس بأن الغرض النهي عن الاعتياد، فإن الماء لا ينجس إلا بعد التغير، ولا ينجس في الحالة الراهنة، وأتى بالنظائر، منها نهي الشارع عن البول تحت الظل وفي الشارع العام والمورد؛ فإن الغرض ثمة النهي عن الاعتياد. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

عرف = أقول: إنه من رأيه رآه. فإن في حديث الباب: "ثم يتوضأ منه"، والمتبادر منه أنه يحتاج إلى التوضؤ في الحالة الراهنة، وكذلك تدل طرق الحديث، منها ما في "معاني الآثار": عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه يغتسل منه ويشرب إلخ، أخرجه البيهقي ومالك في مدونته؛ فإن العاقل يزعم أن الشرب في الحالة الراهنة لا بعد زمان كثير وتغيير الماء، وكذلك تدل فتوى أبي هريرة وهو راوي الحديث، أخرجه في "معاني الآثار": سئل عن رجل يمر على غدير أيبول فيه؟ قال: "لا، لعله أخوه المسلم يمر عليه فيغتسل منه أو يشرب" على أن المنع باعتبار التوضؤ في الحالة الراهنة، قال ابن التيمية في موضع آخر: إن البول مائع وإذا اختلط بالماء فلا يتميز، فالنجاسة بسبب الاختلاط، فلا يتعدى الحكم إلى الخثي والروثة اليابسة؛ فإنها إذا وقعت في الماء فلا يتنجس الماء إذا لم يختلط، وروي عن أحمد بن حنبل الفرق بين النجاسة الرطبة واليابسة.

أقول: إن مُدَّعانا أيضاً إثبات نجاسة الماء كما اعترفت، وأما القول بأن النجاسة بسبب الاختلاط وبالعرض وإلا فالماء طاهر، والنجاسة المختلطة هي النجسة فتفلسف، وأدلتنا في مسألة المياه حديث المستيقظ من النوم، وحديث ولوغ الكلب، وحديث الباب، وفي الثلاثة الأنجاس مما من أفعالنا واختيارنا، ونعلمها قطعاً، وفي الثلاثة الأنجاس غير مرئية، ولم يذكر الأنجاس المرئية؛ فإن حكم النجاسة المرئية كافٍ في الحكم؛ فإنا نحكم بنجاسة الماء إلى موضع سرى إليه أثر النجاسة.

دقيقة في حكم الماء: لقد نهى الشريعة الغراء عن النفخ والبصاق في الماء، وعن إدخال اليد فيه بعد اليقظة، فكيف يجوز استعمال الماء الذي يقع فيه لحوم الكلاب والحِيَض والنتن على ما زعم الخصوم؟ والحاصل عندي أن الشريعة لم تحكم بنجاسة ماء بئر بضاعة وماء الفلاة؛ فإن الناس لم يشاهدوا النجاسة فيها، وجرت فيها الأوهام والوساوس، وأما الموضع الذي ليس فيه طريق الوهم فليس شأنه هذا؛ فإن الشريعة تنهى عن استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب قبل الغسل، وأيضاً أمرت بالغسل عن سؤر الهرة. وفي "معاني الآثار": عن ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن سؤر الحمار. وفي "مجمع الزوائد": أن ابن عباس رضي الله عنهما ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار فأمره عليه السلام بالاغتسال، وفي سنده راوٍ مختلف فيه، ففي ما ذكر وأخواته مشاهدة سبب النهي عن استعمال الماء، ولا مشاهدة في ماء الفلاة وماء بئر بضاعة، فعومل فيها بأسلوب الحكيم، فالحاصل أن فيها مدخل الأوهام لا المشاهدة بخلاف غيرهما مما ذكرنا وأخواته، فتفرق شأن الأجوبة في الطائفتين، نقل البيهقي في "معرفة الآثار والسنن" لفظ "ترِدُه السباع والكلاب" في حديث القلتين، ثم علله البيهقي بأن الراوي متفرد.

وأقول: إنه معلول في الواقع؛ فإن ابن عمر رضي الله عنهما راوي حديث القلتين يفتي بنجاسة سؤر الكلب، كما في "معاني الآثار" فلا يكون فيه لفظ الكلاب، وكذلك في "الصحيحين": أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات، فعلم أن لفظ "الكلاب" ليس في حديث القلتين، ولو سلم ففي ماء الفلاة ليست المشاهدة، بل فيه طريق الوهم، وفيما روينا طريق القطع واليقين فافترقا. =

.....

عرف = **حكم أسآر السباع والرد على الشوافع**: يقول الشوافع: أسآر السباع طاهرة إلا الكلب والخنزير، ونقول: إن حديث القلتين دال على نجاسة أسآرها؛ فإنه ﷺ لم يجب الصحابة بأن أسآرها طاهرة، بل أجاب بأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، وأيضاً دال على أن الماء إذا كان أقل من القلتين يتنجس بآسار السباع، فهذا إلزام على ما قال الشوافع، فتدبر. ويقول الشوافع: إن من دأب الدواب السباع البول حين شرب الماء. ونقول: إنا نتمشى على ما ذكرنا في الحديث، وأما ما في "المشكاة": لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي، فضعيف بجميع طرقه بإقرار البيهقي، وتصدى ابن الحجر المكي الشافعي إلى تحسينه بأن تعدد الطرق دال على أن له أصلاً.

وأقول: إن فيه أيضاً أسلوب الحكيم، فإنا لا نشاهد السباع يشربون الماء، فالمدار على الأوهام، فلا يتنجس الماء بالشك، وأما مذاهب السلف في الماء فالجزئيات المروية عنهم قريبة إلى قول أبي حنيفة؛ فإن أكثرهم يعتبر بالعلم وبعضهم يأخذ التغير، ونحن أيضاً نأخذ التغير في بعض الأحيان، أخرج في "معاني الآثار" بسند صحيح فتوى ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم: ينزح تمام ما في البئر حين وقوع الغلام الحبشي فيها، وأيضاً إذا وقع حيوان في الماء يفتي أكثرهم بنزح الماء حتى يطيب الماء، كما في "معاني الآثار". قال الشوافع في قصة وقوع الحبشي في البئر: إن سفيان ابن عيينة قال: أقمت بمكة سبعين سنة و لم أسمع هذه القصة، وقال ابن الهمام: إن سفيان بعد عهد ابن الزبير فكيف يرى الواقعة؟ فعدم علمه ليست بحجة علينا، ثم أجاب الشوافع بأن الحبشي لعله سال دمه، فتغير الماء وغلب على الماء. نقول: إن هذا الاحتمال بعيد وخلاف المشاهدة. ونقول: إن الكوفة لم تكن خالية عن الصحابة، قال الأزرقي: كان خمس مائة وألف رجل من الصحابة في الكوفة.

أقول: إن عمر رضي الله عنه اتخذ مجتمع العسكر بكوفة كما في "مسلم"، وكان آلاف من الصحابة في حروب القادسية، فلعل في قول الأزرقي قيداً، وكان ست مائة رجل منهم في قرية قرقية في حوالي كوفة، ثم أقول: إن عُمُر سفيان سبعون سنة، وأقام خمسة وثلاثين سنة في كوفة، فيتأول في كلامه بأنه حج سبعين مرة، قال الشيخ ابن الهمام في "الفتح": إن حديث البول في الماء الراكد وحديث المستيقظ ليسا بحجتين لنا؛ فإن فيهما كراهة، نعم حديث ولوغ الكلب دليل لنا؛ فإن فيه لفظ "طهور إناء أحدكم إلخ". أقول: لو كان الأمر كذلك، فالطهور أيضاً يأتي بمعنى النظافة؛ لما في الحديث أن السواك مطهرة للفم، فلا يكون حديث ولوغ الكلب أيضاً دليلنا، ولكن الحق متجاوز عنه. وأقول أيضاً: إن الكراهة ليست حكماً مستقلاً في الماء بل من فروع النجاسة؛ فإن الموضع الذي يحتمل النجاسة نحكم فيه بالكراهة، فـــرجع الأمر إلى النجاسة، فتكون الأحاديث الثلاثة أدلتـــنا، وإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله في المياه راجح إن شاء الله تعالى.

* * * *

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ (عرف) أَنَّهُ طَهُوْرٌ

٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ (حلي) قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ: أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (قوت) أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ (قوت) الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ (قوت) مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ .....

بكسر الطاء

قوت: قوله: سمع أبا هريرة يقول سأل رجل إلخ: قال ابن العربي: حديث مشهور، ولكن في طريقه مجهول، وهو الذي قطع بـ"الصحيحين" عن إخراجه. وأصل مالك: أنَّ شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده. وقال الشافعي: في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه. قال البيهقي: يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة، أو المغيرة أو كليهما.

وقال الحافظ ابن حجر في "التخريج": لم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والمغيرة وثقه النسائي". وقد صحح هذا الحديث - غير الترمذي - ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده وأبو محمَّد البغوي. وسمى ابن بشكوال السائل: عبد الله المدلجي.

وقال النووي في "شرح المهذب": اسمه عبيد، وقيل: عبد، قال: وأما قول السمعاني في "الأنساب": اسمه العركي، ففيه إيهام أنَّ العركي اسم علم له وليس كذلك، بل العركي وصف، وهو ملاح السفينة.

قوله: إنا نركب البحر: زاد الحاكم "نريد الصيد".

قوله: ونحمل معنا القليل من الماء: لفظ الحاكم والبيهقي: "فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يُهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فقال: اغتسلوا منه وتوضؤوا به، فإنه الطهور ماؤه - بفتح الطاء - الحل ميتته. فقال الخطابي في "الإصلاح": =

عرف: قوله: البحر: أكثر أرباب اللغة أن البحر هو مالح. وقع في بعض الروايات أن السائل في هذا الحديث رجل من بني مدلج.

حلي: قوله: وحدثنا الأنصاري: قلت: أي إسحاق بن موسى.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالْفِرَاسِيِّ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: الحل ميتته: فالميت من السمك حلال بالاتفاق، وفيما عداه خلاف، محلّه كتب الفقه. (المرقاة)
قوله: الفراسي: [بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالمهملة، صحابي. (التقريب)]

قوت = عوام الرواة يقولون بكسر الميم من المِيتَةِ، يَقُولون: ميِّتَتُهُ، وإنما هي "مَيْتَتُه" مفتوحة، يريدون حيوان البحر إذا ماتَ فيه، وسمعت أبا عمرو يقول: سمعتُ المبرد يقول: المِيتة الموت، وهو أمر من الله عز وجل يقع في البر والبحر، لا يقال فيه حلال ولا حرام.
قال ابن العربي: إنَّما توقفوا في ماء البحر لأحد وجهين: إما لأنه لا يشرب، وإما لأنه طبق جهنم، كما روي عن ابن عمرو، وما كان طبق سُخطٍ لا يكون طريق طهارة ورحمة. وإنما أجابهم بما ذكره، ولم يقل لهم: نعم؛ لأنه =

عرف: شرح نحوي للحديث: قوله: هو الطهور ماؤه: "ماؤه" فاعل الصفة المشبهة، وكذلك في "الحل ميتته". اللام في "الطهور" ليس للقصر بل لتعريف المبتدأ بحال الخبر، كما قال عبد القاهر الجرجاني: إن تعريف الخبر قد يكون ليعرف به المبتدأ مثل آية ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الأعراف:١٥٧) وكذلك في:

وإن قَتَل الهوى رجلاً فإني ذلك الرجل

منشأ سؤال الصحابة: تكلم العلماء في منشأ سؤال الصحابة: فقيل: إن منشأه حديث: إن تحت البحر ناراً، وفي "الملل والنحل" لابن حزم الأندلسي: قيل لعلي رضي الله عنه: إن فلاناً اليهودي يقول: إن جهنم في البحر، قال علي رضي الله عنه: ما أراه إلا أن صدق. ومراد هذا الحديث قيل: إن جهنم يوضع موضع البحر، وإن ماءه يستعمل في جهنم، وقيل: إن منشأ السؤال موت الحيوانات في البحر. وأقوال أخر فيه.
المذاهب في حيوانات البحر: قوله: الحل ميتته: في حيوانات البحر أقوال للشوافع، في قول: إن جميع ما في البحر =

شيخ: قوله: الحل ميتته: قال بعض الناس: إن المسكون في الماء أكثر من المسكون في الأرض. ههنا ثلاث مذاهب: ذهب البعض إلى أن ما في البحر حلال، أعمّ من أن يكون خنزيرًا أو آدميًا أو غيرهما؛ لإطلاق الحديث الشريف. وذهب البعض إلى أن ما يشابه الحيوان البرّي من البحر فهو في حكمه، فما يشابه الخنزير فهو حرام، وما يشابه البقر فهو حلال، وما لم يشابه فهو حلال أيضًا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ما سوى السمك فهو حرام مطلقًا، ودليله ما روي أن النبي ﷺ قال: أُحلّ لنا ميتتان: السمك والجراد.
والمراد من الحل الطهارة، والمعنى: أن الماء الكثير لا يتنجّس بموت الحيوان البحري فيه؛ لأن الحيوان البحري طاهر، فحينئذ تكون هذه الجملة جوابًا لسؤال من سأل عن ماء البحر مع أنه تموت فيه الحيوانات. فأجيب بأنه لا يتنجس لطهارة ميتته، فحينئذ لا دخل لهذه الجملة في بيان حكم الأكل والشرب.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ﷺ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ﷺ: هُوَ نَارٌ.

قوت

أي ضار يورث المرض

قوت = لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا للضرورة على حسب ما وقع في السؤال، فاستأنف بيان الحكم لجواز الطهارة به، وزاد في الجواب ما تتم به الفائدة، وذلك من محاسن الفتوى. وقد روى الدارقطني: أنَّ البحر طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجوا.

قوله: هو نار: قال ابن العربي: أراد أنه طبق النَّار؛ لأنه ليس بنار في نفسه.

عرف = حلال، وفي قول: جميع ما فيه حلال إلا الضفدع والتمساح، وفي قول: حلال البر حلال في البحر، وحرام البر حرام في البحر، وما لا نظير له في البر أيضاً حلال. ومذهب الأحناف: أن الحلال من حيواناته السمك فقط. ثم لأهل المذهبين كلام في آية ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (المائدة: ٩٦) قالوا: إن الصيد بمعنى المصيد، وقلنا: إنه مصدر على حاله، والقرينة أن القرآن يبحث عن الفعل من المحرِم بأنه هل يوجب الجزاء أم لا؟ وأما الحديث فأحسن ما قيل في حديث الباب ما قال مولانا أستاذ الزمن محمود حسن مد ظله العالي على رؤوس المسترشدين: إن "الحل" بمعنى الطاهر، وثبت الحل بمعنى الطهارة، كما في قصة صفية بنت حيي: "حلت بالصهباء" أي طهرت من الحيض، وأيضاً حديث آخر دال على أن الحل قد يكون بمعنى الطاهر إلا أنه ضعيف السند، أخرجه الزيلعي والشيخ في "الفتح". ومعناه: أن موت ما يعيش في الماء لا يفسده، ودليلنا: أحل لنا ميتتان: السمك والجراد، أخرجه الحافظ في "التلخيص الحبير" مرفوعاً وموقوفاً، وصحح سند الموقوف، وأيضاً لم يثبت من أحد من الصحابة أكل ما سوى السمك، وقال الشوافع: أكل الصحابة العنبر وهو غير السمك، ونقول: إن العنبر نوع السمك، كما وقع في بعض الألفاظ لفظ "الحوت" بدل "العنبر" صراحة، فلا يصلح حجة لهم، والمراد بالميتة غير المذبوح، فلا يدل على حل الطافي، والمراد في الآية بصيد البحر فعل الاصطياد، وبطعامه هو السمك، فهو تخصيص، وأثر أبي بكر الصديق ﷺ في الطافي مضطرب اللفظ.

* * * *

(٥٣) بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ عرف

٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوْسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى مَنْصُوْرٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ «عَنْ طَاوُسٍ». وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ. وسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانٍ* يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: الأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ.

صرفه أشهر

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانٍ»: [مُسْتَمْلِيَ وَكِيْعٍ...].

سهر: قوله: في كبير: أي في أمر كان يكبر عليهما ويشقّ فعله، لا أنه في نفسه غير كبير، وكيف؟ وهما يعذبان فيه؛ فإن عدم التنزه يبطل الصلاة، والنميمة سعي بالفساد. (مجمع البحار)

عرف: **بيان غرض الباب**: قوله: باب إلخ: غرض الباب ذكر الاستنزاه عن البول.

تعارض الروايات ورفعه: قوله: وما يعذبان في كبير: في بعض الروايات "نعم" أي كبيران، فتعارض جزءا الكلام، فالدفع أنهما كبيران عقاباً وليسا بكبيرين فعلاً، فإن تركهما سهل.

قوله: لا يستتر: في بعض الروايات: "لا يستنزه"، وفي بعضها: "لا يستبرئ".

بيان الاعتراض والجواب عنه: النميمة: نقل كلام الغير بقصد الإضرار. قيل: إن الرشاش ليس بكبيرة، فأجيب بأنه لعله يصلي بذلك الثوب الذي أصابه الرشاش، فصارت كبيرة، وقيل: إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، قال حافظ الدنيا: إن واقعة الباب واقعة الرجلين المسلمين، وما في آخر "صحيح مسلم" واقعة الكافرين فلا يختلط الأمر بسطح الحديثين؛ فإن معرفة اتحاد الواقعة وتعددها عسير جداً.

(٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ عرف

٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ﵂ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ. شيخ

عرف = **نكتة عامة في عذاب القبر من البول**: أقول: قد صح أن عامة عذاب القبر من البول، وأما نكتة هذا فخفية لم تحصل لي، إلا أنه في "الكفاية شرح الهداية": إن أوّل الفرائض بعد الإيمان وستر العورة الصلاة، ومقدمتها الطهارة، والقبر أيضاً أول مراحل المحشر، فيليق المقدمة للمقدمة والله أعلم، ثم نقل أن الأثر للنجاسة [تأثيرا في عذاب القبر] وهم كانوا يتهاونون في أمر البول فخصه بالذكر، وإلا فالأمر عام في النجاسات.

بيان اختلاف الأئمة في وجه تطهير بول الغلام: قوله: باب ما جاء في نضح بول إلخ: قال أتباع المذاهب الأربعة: إن بول الغلام نجس. والاختلاف في وجه التطهير، قلنا: إن في تطهيره تخفيفاً، كما في "موطأ محمد بن الحسن": أن فيه رخصة أي تخفيفاً، وللشوافع وجهان، في وجه: يجب تغليب الماء فقط، وفي وجه: يجب التقاطر أيضاً، ذكرهما النووي في "شرح مسلم"، والوجه الأوّل مختار إمام الحرمين، وألزم بعض الموالك طهارة بول الغلام على الشوافع، لذلك لم يشترطوا التقاطر في وجه، فكيف الطهارة؟ وفي "عارضة الأحوذي" لأبي بكر ابن العربي و"الإحياء" للغزالي: وكذلك قال ابن التيمية: إن الماء محيل أو مستهلك؛ فإنه إذا غلب على البول يحيله إلى الطهارة، كما قال الأحناف: إن الحمار إذا وقع في الملح وصار ملحاً طهر.

أقول: إن حكم الإحالة في الفور مستبعد، بخلاف ما قلنا من طهارة الحمار؛ فإنه بَعد زمان بعيد.

تمشى الشوافع على ظاهر حديث نضح بول الغلام، ونحن حملنا النضح على الغسل الخفيف، وهو صب الماء شيئاً فشيئاً، وقد ثبت كثير من الألفاظ في بول الغلام، منها الرش والنضح والصب وإتباع الماء. وقال النووي: إن الأحاديث الصحيحة ترد على أبي حنيفة ﵀، ولعله لم يلتفت إلى ما بين يديه من روايات "مسلم"، منها ما فيه: أنه أتبعه الماء، ومنها: أنه لم يغسل غسلاً أي غسلاً شديداً؛ فإن المفعول المطلق يكون للتأكيد، وذكر ابن عصفور في حاشية "كتاب سيبويه" أن للتأكيد أنواعاً، ومنها تأكيد الفعل؛ فإنه إذا قال: ضُرب زيدٌ، فيتوهم التجوز، فيقول: ضُرب زيد ضَرباً، للتأكيد، وقد ثبت النضح بمعنى الغسل الشديد أيضاً، فكيف الغسل الخفيف؟ كما ثبت في "الترمذي" "باب في المذي يصيب الثوب"، وكذلك نضح ثوب أصابه دم الحيضة كما في "مسلم"، =

شيخ: قوله: فرشّه عليه: ذهب بعض العلماء إلى التفريق في بول الغلام والجارية، فقال: يُغسل بول الجارية، ويُرشّ =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَزَيْنَبَ وَلُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - وَهِيَ أُمُّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَأَبِي السَّمْحِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي لَيْلَى وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَهَـذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيْعًا.

سهر: قوله: ينضح بول الغلام إلخ: أي يغسل غسلاً خفيفًا، والفارق بين الصبي والصبية: أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وأنتن، فيفتقر في إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي. وقال الخطابي: ليس تجويز من جوّز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف، هذا هو الصواب، ومن قال: هو طاهر، فقد أخطأ. (علي القاري)

عرف = وقد استعمل الرش في ثوب أصابه دم الحيض كما في "الترمذي": باب غسل دم الحيض من الثوب، وكذلك في "مسلم"، ثم قيل علينا: ما الفرق بين الصغيرة والصغير؟ فإن الحديث تعرض إلى بول الصغيرة، والحال أنكم تقولون: يغسل بولها؛ لأن الشوافع تقول: إن في بول الصغيرة لُزُوجة لا في بول الصغير، وأيضاً يؤتى بالصغير في المجالس لا الصغيرة، وأقوال أخر.

شيخ = بول الغلام، واعتقد أن النجاسة في بول الجارية أشدّ وأكثر من بول الغلام، وهو مخالف للدراية والقياس. وأجيب بأن معنى النضح الغسل الخفيف، يعني لا حاجة في إزالة بول الغلام إلى غسل شديد، بل يزيل بغسل خفيف، بخلاف بول الجارية؛ فإنه يحتاج إلى غسل شديد، وهذا كما قال ﷺ: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، فإن المراد بالنضح ههنا الغسل بالاتفاق، ويجيء النضح بمعنى السيلان أيضًا كما قال ﷺ: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يسيل بجانبها، مع أنه ورد في رواية الحسن: أنه قال: يغسل بول الجارية ويتبع بول الغلام وعن سعيد بن المسيب رحمه الله: أنه قال: الرش بالرش، والصب بالصب. والفرق في بول الغلام والجارية باعتبار المنفذ؛ فإن منفذها وسيع يخرج منه البول كثير الرطوبات، ويقع على الثوب في موضع كثير، فلذا يحتاج إلى شدّة الغسل، وأما الغلام فمنفذه ضيق يخرج منه البول قليل الرطوبات، ويقع بعيدًا، فلا حاجة إلى غسل شديد.

* * * *

(٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عرف شيخ

٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَاسًا قوت مِنْ عُرَيْنَةَ عرف قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ قبيلة فَاجْتَوَوْهَا قوت، فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْا الْإِبِلَ وَارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلَامِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، .....

لم يوافقهم ريحها قوت عرف

قوت: قوله: أن ناسًا من عرينة: عدَّهم ثمانيةٌ كما في الصحيح. قوله: فاجتووها: أي لم توافقهم.

قوله: راعي رسول الله ﷺ: اسمه يسار.

عرف: **اختلاف الأئمة في بول مأكول اللحم**: قوله: باب إلخ: بول ما يؤكل لحمه طاهر عند مالك رحمه الله، وكذلك مذهب أحمد ومذهب محمد وزفر رحمهما الله، ونجس عند أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف رحمهم الله، وفي طهارة أزبال ما يؤكل لحمه رواية شاذة عن محمد بن الحسن، وهو مذهب مالك، ولابن التيمية كلام مطنب في فتاواه.

قوله: من عرينة: في الروايات أن ثلاثة كانوا من عكل وأربعة من عرينة.

قوله: راعي رسول الله: قيل: يسار مولى رسول الله ﷺ، وقيل: ابن أبي ذر الغفاري.

شيخ: قوله: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه: ذهب محمد رحمه الله إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر نظرًا إلى الحديث؛ لأنه ﷺ شرّبهم للدواء، فعلم أنه حلال؛ لأنه لا شفاء في الحرام، كما جاء في حديث آخر، وذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله والجمهور إلى النجاسة، ومستدلهم ما روي عنه ﷺ: استنزهوا عن البول، فإن عامّة عذاب القبر منه، ولو كان البول طاهرًا، فما معنى التعذيب في القبر؟ فهذا الحديث عام شامل لبول مأكول اللحم وغيره، وأيضًا ما روى الترمذي: أنه ﷺ مرّ على قبرين إلخ صريح في أن البول نجس، فلما تعارضت الروايتان نرجع إلى القياس ليدفع التعارض، والقياس مرجّح لمذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا فرق في بول مأكول اللحم وغيره. فلما كان بول غير مأكول اللحم نجسًا، فكذلك بول ما يؤكل لحمه، وأيضًا ما ذكرنا من حديث النهي: استنزهوا عن البول حديث قولي ومحرّم، فعلى قاعدة الأصول الترجيح للمحرّم؛ لما فيه من الاحتياط. وأجاب البعض بأنه ﷺ علم وحيًا بأن شفاءهم فيه، فلذا حكم بالشرب، أو علم النبي ﷺ أنهم كفار في الحقيقة وإن أسلموا ظاهرًا، كما وقع بعد بأن ارتدوا، فلذا حكم لهم بالشرب.

سهر قوت عرف عرف

وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ. قَالَ أَنَسٌ ﷺ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الْأَرْضَ

يحك

بِفِيْهِ حَتَّى مَاتُوْا. وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيْهِ حَتَّى مَاتُوْا.

موضع ذو حجارة قوت

يعض

سهر: قوله: وسمر: بخفة الميم وقد يشدد، أي أحمى لهم مسامير، ثم كحلهم بها. (مجمع البحار)

قوت: قوله: وسمر: بالتخفيف: أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كَحَلهم بها.
قوله: يكدم الأرض: أي يَعَضُّ، ونحوه يَكُدُّ.

عرف: **حكم المماثلة في القصاص**: قوله: سمر أعينهم: قال الشوافع: إن هذه مماثلة في القصاص كما هو مذهب الشوافع، إلا في عمل قوم لوط وفيمن أحرق وجوههم، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا قود إلا بالسيف، أخرجه في "سنن ابن ماجه"، وأكثر تفردات ابن ماجه ضعيفة، وتصدى الشيخ علاء الدين المارديني في "الجوهر النقي" إلى تقوية حديث: لا قود إلا بالسيف.

الجواب عن حديث الباب: وأما حديث الباب ففي جوابه وجهان: إما حمله على السياسة، وإما حمله على أنه منسوخ، كما روى الترمذي عن ابن سيرين: أنه قبل أن تنزل الحدود، وكذلك في "النسائي" المجلد الثاني، يقول الراوي: ما سمعت خطبة بعد هذا إلا نهى النبي الكريم ﷺ عن المثلة، وحث على الصدقة، وقال الطحاوي: إن المنتهب في البلدة يقتل، وللشوافع فيه أقوال.

وجه إلقائهم بالحرة: قوله: وألقاهم بالحرة: وجه إلقائهم بالحرة ما في كتب السير: أن لقاحاً له عليه السلام كانت في تلك الإبل، ويؤتى اللبن لأهل بيته عليه السلام، فلما ذهب بها العرنيون عطشوا، فدعا عليهم النبي ﷺ: اللهم عطّش من عطّش آل محمد، وكذلك في "النسائي" المجلد الثاني، وجواب حديث الباب من حيث طهارة الأبوال فبأنه محمول على التداوي، وفي "قانون ابن سينا": أن لبن الإبل يفيد الاستسقاء، وفي كلام بعض الأطباء: إن رائحة بول الإبل يفيد لمرض الاستسقاء، وحسَّن ابن حزم الأندلسي هذا الجواب، ذكره في "عمدة القاري". ويستدل عليه بأن مرض العرنيين وشفاءهم مروي في الروايات، فلم لا نقول بالتداوي؟ وهو عن النخعي عند الطحاوي، وعن الزهري عند البخاري، فتحولت المسألة إلى التداوي بالمحرم.

التداوي بالمحرم: فقال الطحاوي وتبعه البيهقي: يجوز التداوي بغير المسكر لا به، ولم ينسبه الطحاوي إلى أحد من أئمتنا الثلاثة، وأما أهل مذهبنا فمضطربون، ففي رضاع "البحر": أن أصل مذهبنا عدم جواز التداوي بالمحرم، وجوّزه مشايخنا بقيود، قال في "الفتح": يجوز بالمسكر وغيره، ونقل في "المصفى" الجواز اتفاقاً.

وأقول: إن قول "البحر" مجمل؟ فإنه روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: من كان في أصبعه جرح وألقى فيه المرارة يجوز له، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة جواز شد السن بالذهب، ويذكر في كتبنا جواز لبس الحرير للحكة، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. سهر

٦٩ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ،

سهر: قوله: لا بأس إلخ: اختلفوا في طهارة الأبوال، فقال بعضهم: بول ما يؤكل لحمه طاهر، مستدلاً بهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأبوال كلّها نجسة، وأباح لهم للمرض، قاله الكرماني، وقال العيني: الجواب المقنع في ذلك: أنه ﷺ عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقّن لحصول الشفاء، كتناول الميتة عند المخمصة، والخمر عند العطش وإساغة اللقمة.

عرف = فلعل في أصل المذهب تفصيلاً أخرجه المشايخ، وفي حديث مرفوع بسند قوي: أنه ﷺ دخل بيت أم سلمة ﵂، وكان النبيذ يغلي، فقال: ما في هذا؟ قالت: نتداوى به الجارية، قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم، فقصره الطحاوي والبيهقي على المسكر، والأقرب عندي إهمال الألفاظ عامة على حالها وتخصيص الوقت، أي لا يجوز به التداوي حالة الاختيار، وأن الشفاء يطلق في الأمور المباركة، وأما في غيرها فكقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (البقرة: ٢١٩) ففي المحرم منفعة لا شفاء، وفي كلام ابن حزم: أن التداوي بالمحرم جائز حالة الاضطرار قطعاً؛ فإن القرآن يجوِّز أكل الميتة والخنزير حالة الاضطرار، وأدلتنا في نجاسة الأبوال والأزبال محفوظة عندي، منها ما سيأتي في "الترمذي" نهى النبي الكريم ﷺ عن ركوب الجلالة وألبانها، وفي "القاموس" أن الجلة البعرة، فسبب النهي أكل البعرة، وفي الحديث: من دخل المسجد فليمط الأذى عن نعليه، وقصره على عذرة الإنسان مستبعد جداً، ونقول أيضاً: إن واقعة العرنيين متقدمة، كما ادعى ابن حزم النسخ حين مر على ما روي عن ابن عمر ﵄: كنت أنام في المسجد وكانت الكلاب تدخل المسجد. فقال: إن هذا قبل نُزول حكم الأنجاس، ويمكن لأحد ادعاء أنه من قبيل:

علفتها تبناً وماء بارداً

فيدل على استعمال البول لا على شربه، وأيضاً في "معاني الآثار": قال حميد: يروينا قتادة لفظ "الأبوال" وما سمعنا عن شيخنا، وكذلك أخرج في "النسائي"، وفي طريق غير طريق أنس في "النسائي" ليس ذكر الأبوال أصلاً، واستدل الأصوليون بحديث: استنزهوا من البول.

أقول: إن المتبادر منه بول البشر أولاً، ويلحق به سائر الأبوال ثانياً، وأما ما ذكر في حاشية "نور الأنوار" عن "مستدرك الحاكم" قصة معاذ ﷺ أنه كان يرعى الشياه، فسنده ضعيف، فلا يصح حجة لنا.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ (قوت) النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَهُمْ؛ أي فقأها بحديدة محماة
لِأَنَّهُمْ سَمَلُوْا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. جمع الراعي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ زُرَيْعٍ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ﴾ (عرف)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ. (المائدة:٤٥) جواب آخر — أي فعله ﷺ

(٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ الرِّيْحِ (عرف)

٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ». (سهر عرف)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: لا وضوء: قال الطيبي: نفى جنس أسباب التوضئ، واستثنى منه الصوت والريح، والنواقض كثيرة، ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل، فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين، أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بتيقن الصوت أو الرائحة. (المرقاة)

قوت: قوله: سمل: بالتخفيف، أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرها، وهو بمعنى السَّمَر.

عرف: **معنى "الجروح قصاص"**: قوله: والجروح قصاص: هذا عندنا فيما يمكن فيه القصاص من الأطراف لا في النفس، ويقول الشوافع: إنه في النفس أيضاً. قوله: باب إلخ: أي لزوم الوضوء من الريح.

مفهوم الحديث، وتوضيح الكناية: قوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح: كناية عن تيقن الحدث، والكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز عند صاحب "التلخيص" والعلامة التفتازاني، وعند الحذاق أنها عين الحقيقة، والمجاز المتعارف عند الناس ينكره الحذاق. واعلم أنه إذا استعمل اللفظ فله مدلول وغرض، والغرض قد يكون أعم من المدلول، وقد يكون أخص، وقد يكون مساوياً له، والحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له، والغرض قد يكون من توابع المدلول وروادفه، والكناية تستعمل في مدلولها، والمكني به مدلول اللفظ، وغرض المتكلم مكني عنه، ففيما نحن فيه تيقن الحدث مكني عنه، والصوت والريح مكني به، والبحث عن الغرض كان مهتماً به، و لم يتعرض إليه إلا علماء المعاني حين ذكر المعاني الأُوَل أي مدلولات الألفاظ، والمعاني الثواني أي أغراض المتكلمين، =

٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

شيخ — سهر

٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أي حتى تيقن الحدث

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيْقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: أو يجد ريحًا: أي يجد رائحة ريح خرجت منه، وهذا مجاز عن تيقّن الحدث؛ لأنهما سبب العلم بذلك، كذا قاله بعض علمائنا، قال ابن حجر: أي يحسّ بخروجه وإن لم يشمه، قال في "شرح السنة": معناه: حتى تيقّن الحدث، قاله علي القاري في "المرقاة".

عرف = وعلماء الأصول حين ذكروا عبارة النص وإشارته فما يكون مسوقاً له وعبارة النص فهو غرض، وأما القصر المفهوم من حديث الباب فقصر إضافي؛ فإن أبا هريرة كان يذكر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة كالصلاة ما لم يحدث، فقيل: ما الحدث؟ قال: صوت أو ريح، فإن المتحقق في المسجد حدثاً هو الصوت أو الريح، وخرج الحديث مخرج المبالغة لدفع الوساوس وعدم اعتبارها.

شيخ: قوله: حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا: حاصله: أن يتيقّن بخروج الريح، بأن يحصل اليقين بالشم أو الصوت أو بوجوه أخر، فلا يرد أنه إذا لم يشمّ بأن كان الريح قليلاً أو يكون قوة الشامة ضعيفة، أو لم يسمع بأن كان الرجل أصمّ، فينبغي أن لا ينقض وضوؤه.

(٥٧) بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ عرف

٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى وَهَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سهر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ سهر قوت - أَوْ نَفَخَ سهر - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». شيخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: الدالاني: [منسوب إلى دالان، بطن من الهمدان.]

قوله: غط: أي سمع غطيطه، هو صوت يخرج مع نفس النائم.

قوله: أو نفخ: شك من الراوي، أي نام من غير أن يسمع غطيطه.

قوت: قوله: غط: قال ابن العربي: هو ترديد النَّفس في الحَلق حتى يكون له صوت.

عرف: مذهبنا في النوم: قوله: باب الوضوء من النوم: أصل مذهبنا أن النوم الذي فيه تمكن المقعد على الأرض لا ينقض الوضوء، وفي الذي فيه تجافي المقعد عن الأرض ينقض، ثم فصل القدوري تبعاً للطحاوي من صورة الاتكاء والاستلقاء والاضطجاع وغيرها، قال ابن الهمام: يجب التفصيل؛ فإن أهل الزمان أكّالون. ثم في كتبنا أن النوم في الصلاة غير ناقض، وفي بعض الكتب قيد أن النوم في الصلاة غير مفسد لو كان على الهيأة المسنونة، وأما ما ذكر من التمكن أو التجافي فهو في خارج الصلاة.

تضعيف حديث الباب والرد عليه: حديث الباب أعلَّه بعض المحدثين مثل أبي داود، وصححه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار". ووجه إعلالهم: أن سؤال ابن عباس رضي الله عنهما كان عن نومه ﷺ، وكان حق الجواب قول: =

شيخ: قوله: إلا على من نام مضطجعًا إلخ: حكم النقض بالنوم للأمة لا لذاته ﷺ، كما جاء في رواية: تنام عيني ولا ينام قلبي.

٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ (قوت) أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ، (أي قعودا) وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَسَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا مُعْتَمِدًا، فَقَالَ: لَا وُضُوْءَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «أَبَا الْعَالِيَةِ» وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ، فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ، وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى رُؤْيَا أَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(الوسن أول النوم)

قوت: قوله: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون: زاد أبو داود: "حتى تَخْفِقَ رؤوسهم".

عرف = إن نوم الأنبياء ليس بناقض. وأقول: إن هذا لا يصلح وجها لإسقاط الحديث؛ فإنه عليه السلام اختار أحد وجوه الجواب، وأيضاً كان الأنسب جواباً لابن عباس ﷺ ما ذكر في الحديث؛ فإن عدم نقض الوضوء بالنوم من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فبالجملة الحديث قوي.

* * * *

عرف شيخ

(٥٨) بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ

٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ». قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ الحَمِيْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيْثًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا.

سهر قوت

سهر قوت

سهر: قوله: الوضوء مما مست النار: كان هذا الحكم في أوائل الإسلام ثم نسخ، وقيل: المراد من الوضوء غسل الفم واليد، كما قال مجاهد: من غسل فاه فقد توضّأ، فعلى هذا ليس بمنسوخ. (تقرير شاه عبد العزيز رحمه الله) اعلم أن ما مسّته النار كالطعام المطبوخ والخبز لا وضوء منه بالإجماع، وحكي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت ﷺ إيجاب الوضوء منه، وإنما اختلاف الأئمة في أكل لحم الجزور، فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه: أنه لا ينقض، وقال أحمد: ينقض، وهو القديم المختار عند بعض أصحاب الشافعي. (شرح الموطأ لعلي رحمه الله) قوله: ولو من ثور أقط: وهو لبن مجفف مستحجر، والثور قطعة منه، يريد غسل اليد والفم، ومنهم من حمله على ظاهره. (مجمع البحار)

قوت: قوله: الوضوء مما مست النار: هو مبتدأ أو خبر، أي ثابت أو مستقر.

قوله: ولو من ثور أقط: قال ابن العربي: الثَّور جُملة مجموعة من الطَّعام، وقد أضيف إلى الأقط، وهو لبن جامد مُستحجِر. قال: والمراد غسل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره، وأوجب فيه وضوء الصلاة.

عرف: بيان الإجماع على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار: قوله: باب الوضوء إلخ: قال الجمهور: إنه كان ثم نسخ، والآن قريب من الإجماع على أنه ليس بناقض، وروى مالك في موطئه عن الخلفاء الثلاثة عدم الوضوء، وقال بعض المتأخرين، مثل الشاه ولي الله رحمه الله في ترجمة "الموطأ": إنه باقٍ الآن، وإنه مستحب للخواص، ومستحب الخواص وظيفة الفقهاء، وقال قائل: إن المراد منه تزكية النفس والتشبه بالملائكة.

إفادة الجملة الاسمية القصر بالأصالة: وكنت أزعم أن حديث الباب يفيد القصر؛ فإن المسند إليه معرف، =

شيخ: قوله: باب الوضوء مما غيّرت النار: ثبت برواية الباب أن الوضوء مما مسّت النار ضروري، وثبت برواية أخرى أن الوضوء ليس بضروري، مثل رواية جابر ﷺ، قال: خرج رسول الله ﷺ فدخل على امرأة إلخ. =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَبِي مُوْسَى ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ.

عرف = والمسند مشتمل على معين القصر فيشكل الأمر، وقال بعض المحشِّين: إن القصر إضافي، أي الوضوء مما دخل مما غيرت النار، وفي حديث: الوضوء مما خرج، والفطر مما دخل، أخرجه في "مسند أبي حنيفة" و"مسند أبي يعلى"، وأعلى مسانيد أبي حنيفة "مسند أبي بكر بن المقري".

اطلاع: جمع أبو عَرُوبة الحراني أحاديث أبي يوسف، وأكثر أسانيد أبي يوسف معروفة.

وظني أن القصر إنما يكون في الجملة الاسمية أصالة، وأما إذا كانت معدولة عن الفعلية فلا قصر، وجملة حديث الباب معدولة عن الفعلية، والقرينة عليه بعض ألفاظ الحديث: توضؤوا مما مست النار، بصيغة الأمر، ولم أجد النقل في هذا من أرباب اللغة، ويرد على قصر جملة "الحمد لله" اتفاقاً مع كونها معدولة من الفعلية، فأقول: إن المعدولة لو كانت فيها شائبة الفعلية فلا قصر، وإلا ففيها قصر، وأيضاً "الحمد لله" لا يفيد القصر عند من يقول: إنها إنشائية، فإذن انحل الإشكال الذي عجز عنه الزمخشري من أن مقتضى الضابطة أن يكون جملة "السَّلام عليكم" ذات قصر، ولم يقل به أحد؛ فإن هذه معدولة عن الفعلية، وفيها شائبة الفعلية.

شيخ = فلما تعارضت الروايات فالأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن يرفع التعارض ويطابق بينها حتى الإمكان، وإن لم يكن فترجّح إحداها على الأخرى. وله رحمه الله ههنا تقريران، الأول: أنه لا تعارض بين الروايات؛ لأن الأمر بالوضوء مما مسّته النار للاستحباب لا للوجوب بقرينة صارفة عنه، وهي فعل النبي ﷺ خلاف قوله، أو يقال: إن المراد من الوضوء المضمضة، كما جاء أنه ﷺ شرب لبنًا فمضمض، وقال: هذا الوضوء مما مسّته النار، أو يقال: إن الوضوء والطهارة غير مترادفين، كما قال أهل التحقيق: إنه ليست في العالم ألفاظ مترادفة، ولا لفظ مشترك، بل كل لفظ مغاير معناه من معنى اللفظ الآخر، فحينئذ يقال: إن في الحديث الأمر بالوضوء مما مسّته النار لا للطهارة؛ لأن الوضوء عبارة عن الإضاءة، والطهارة عبارة عن تطهير الأعضاء، فإذا أكل مما مسته النار، فطهارته باقية تجوز الصلاة بها وإن لم يطهر مرة ثانية، وأما الوضوء فلم يبق، ووجه زوال الإضاءة: أنها من كرامات الله تعالى، وأنه شغل بأمور الدنيا وغفل من ذكر الله تعالى.

ولا يرد أن هذا القدر من أمور الدنيوية ضروري، فإنه لو لم يأكل ولم يشرب يموت جائعًا، وفيه تهلكة النفس؛ لأنا نقول: نعم، الأمر كذلك، لكنه لما لم يقنع على ما خلق الله تعالى للأكل والشرب وشغل بالطبخ وغيره، فلذا زالت عنه الإضاءة وأنوار الطهارة، ولو حملت الأحاديث على التعارض فالجواب من جهة التعارض: أنه إذا =

(٥٩) بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمّا غَيَّرتْ النَّارُ

٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ سَمِعَ جَابِرًا ﷺ، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ (عرف) لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ (سهر قوت) مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ (قوت) مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ (البقية من كل شيء) فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ.

سهر: قوله: بقناع: هو الطبق الذي يؤكل عليه. (النهاية)

قوت: قوله: بقناع: هو الطبق.

قوله: بعلالة: هو البقية، ويقال في كل شيء.

عرف: **الفرق بين لفظ الشاة والغنم والمعز**: قوله: فذبحت له شاة: واعلم أن لفظ الشاة والغنم عام يطلق على ذات الوبر والشعر، مذكرة كانت أو مؤنثة، وأنه بمنزلة گوسپند في الفارسية، والمعْز يطلق على المذكر والمؤنث من ذات الشعر، ولفظ الضّأن يطلق على المذكر والمؤنث من ذات الوَبَر، والتاء في الشاة ونحوها ليست للتأنيث، وفي "الكشاف" و"المدارك" عن أبي حنيفة ﷺ ما يدل على أن التاء للتأنيث في قصة نملة سليمان عليه السلام، فتتبعت الكتب فوجدت عن ابن السكيت والمبرد ما يوافق أبا حنيفة؛ فإن في "كامل المبرد" أن مثل الشاة والنملة إذا نسب إليه الفعل يراعى فيها المورد، والواقعة باعتبار تذكير الفعل وتأنيثه.

شيخ = تعارضت الروايات فبالقياس ترجّح، فقلنا أولاً: إن حديث "الوضوء مما مسّت النار" منسوخ كما قال الترمذي ﷺ، والقياس أيضًا يقتضي عدم الوضوء مما مسّته النار؛ لأنا رأينا أن الماء الحميم إذا يتوضأ به فلا يقول أحد: إنه يجب الوضوء بالبارد، فعلم أن لا تأثير للنار في نقض الوضوء، ثم عمل الأصحاب ﷺ بعد النبي ﷺ خلاف الحديث يدل على النسخ أو التأويلات التي ذكرناها؛ فإن أبا بكر الصديق ﷺ أكل خبزًا أو لحمًا فصلّى و لم يتوضأ، حدثنا به جابر، وكذلك ابن مسعود وعلقمة ﷺ أكلا الثريد فصليا و لم يتوضآ، وكذلك روي أن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وأنسًا وأبا طلحة والجابر وابن كعب ﷺ كلّهم أكلوا السخن و لم يتوضؤوا. وكل ذلك مذكور في "معاني الآثار" طالعه إن شئت.

وَلَا يَصِحُّ حَدِيْثُ أَبِي بَكْرٍ ﷺ فِي هَذَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ[سهر] بْنُ مِصَكٍّ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَالصَّحِيْحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةُ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ»، وَهَذَا أَصَحُّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَأُمِّ الْحَكَمِ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَأُمِّ عَامِرٍ وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، رَأَوْا تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، وَهَذَا آخِرُ[عرف] الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ حَدِيْثِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ.

سهر: قوله: حسام بن مصك: بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة، الأزدي أبو سهيل البصري، ضعيف يكاد أن يترك، من السابعة. (تقريب التهذيب)

عرف: قوله: آخر الأمرين: هذا اللفظ مروي عن جابر بن عبد الله ﷺ فيكون مرفوعاً فعلاً، وزعم الناس أن هذا حكم كلي وضابطة، والحال أنها واقعةُ يوم، كما نبه عليه أبو داود.

فائدة مهمة في معنى النسخ: واعلم أن النسخ عند المتقدمين يطلق على تخصيص العام أو تقييد المطلق أو تفسير المجمل أيضاً، ونسْخُ المتأخرين ما هو مذكور في كتب الأصول، والنسخ عند أبي جعفر الطحاوي ثبوت أمر بعد ما نعلم غيره، وإن كان الأمران باقيين على الحال ومحكمين، والأكثر عنه غافلون.

(٦٠) بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ
عرف

٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مولى بني هاشم
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ
قوت اسمه محمد بن خازم
الوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنْ الوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ،
شيخ تابعي نزيل الكوفة سهر كـ"سماء"
فَقَالَ: «لَا تَتَوَضَّؤُوْا مِنْهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنهما.
بالتصغير فيهما

سهر: قوله: توضؤوا منها: عمل بظاهره أحمد بن حنبل؛ فإنه يوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وعند غيره المراد من الوضوء غسل اليدين والفم؛ لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم، والحديث منسوخ، والله تعالى أعلم، كذا في "المرقاة" وغيره.

قوت: قوله: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ إلخ: قال ابن العربي: هذا الحديث صحيح ظاهر مشهور، وليس بقوي عندي تَرْكُ الوضوء منه. واختاره من أصحابنا ابن خزيمة والبيهقي، وهو قول الشافعي في القديم. وقال النووي في "شرح المهذب": هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، قال: وهو الذي أعتقد رجحانه.

عرف: المذاهب في الوضوء من لحوم الإبل: قوله: باب الوضوء إلخ: مذهب أحمد بن حنبل أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، وقال أصحابه: ولو كان نياً، وقالوا: إن حديث نقض الوضوء من لحم الإبل مستقل ليس بمندرج تحت حديث الوضوء مما مست النار ليلزم نسخه. وقال أحمد: صح الحديثان في المسألة، وأطنب ابن التيمية، وقال: لا عذر لخصومنا. وقال أهل المذاهب الثلاثة: إن المراد من الوضوء المضمضة، ولما كان في لحم الإبل دسومة خلاف الغنم ففرق الشارع بين الإبل والغنم. قال ابن تيمية: لم يثبت معنى الوضوء في عرف الحديث سوى وضوء الصلاة.
أقول: إن للوضوء معاني في عرف الشرع، وقد يكون بمعنى المضمضة كما في "الترمذي" بسند ضعيف، وأخرجه أبو بشر الدولابي الحنفي في "كتاب الأسماء والكنى"، وفي "الكنز": "إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء" الطبراني، وأيضاً عن أبي أمامة، والأقرب عندي قول: إنه مستحب للخواص، وذكر الشاه ولي الله في "حجة الله البالغة": إن يعقوب عليه السلام حرم لحم الإبل على نفسه نذراً حين ابتلي بمرض عرق النساء، فتركه بنوه، ثم أنزل الله حرمته في التوراة، ثم أنزل الله حلته في شريعتنا، فلعل الاستحباب الخصوصي لحرمته في التوراة، والله أعلم.

شيخ: قوله: الوضوء من لحوم الإبل: المراد من الوضوء: الوضوء اللغوي، يعني غسل اليدين، أي اغسلوا الأيدي إذا أكلتم لحوم الإبل؛ لأن فيه دسومة كثيرة، وببقاء الدسومة على الأيدي خوف الإيذاء من الفأرة وغيرها، بخلاف لحوم الغنم؛ فإن الدسومة فيه قليلة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ. وَالصَّحِيْحُ (سهر) حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُـرَّةِ (قوت عرف بضم أوله) ﷺ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَـذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَـاةَ فَأَخْطَأَ فِيْهِ، وَقَالَ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ». وَالصَّحِيْحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ﷺ.

قَالَ إِسْحَاقُ: أَصَحُّ مَا فِي هَـذَا الْبَابِ حَدِيْثَانِ عَـنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ.* (رواه مسلم)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَحَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ»: [وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.]

سهر: قوله: والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى إلخ: وذلك لأن حديث ابن أبي ليلى عن البراء متّصل، وعن أسَيد منقطع؛ لأن ابن أبي ليلى لم يلقَ أسيد بن حضير، ولأن الأعمش الراوي عن عبد الله بن عبد الله أوثق وأحفظ من الحجاج بن أرطاة. (التقريب)

قوت: قوله: عن ذي الغرة: قال الحافظ ابن حجر في "التخريج": قد قيل: إنَّ ذا الغرة لقب البراء بن عازب ﷺ، والصحيح أنه غيره، وأنَّ اسمه يَعيشُ.

عرف: **ضبط الغريب**: قوله: ذي الغرة: بالغين المعجمة والراء المهملة، قيل: إنه لقب البراء بن عازب ﷺ، وقيل: اسمه يعيش.

(٦١) بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
عرف شيخ

٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.
سهر سهر صحابية

سهر: قوله: بسرة: [هي جدة لعبد الملك بن مروان من جانب الأم.] قوله: من مسّ ذكره إلخ: سيجيء معارضه حديث ملازم عن طَلق رضي الله عنه، ونقل عن الخطابي أنه قال: إن أحمد بن حنبل وابن معين تذاكرا وتكلما في الأخبار التي رويت في هذا الباب، وكان عاقبة أمرهما أن اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديثي طَلق وبُسرة، أي لأنهما تعارضا فتساقطا، وقال المظهر: على تقدير تعارضهما نعود إلى أقوال الصحابة، قال علي وابن مسعود وأبو الدرداء وحذيفة وعمار رضي الله عنهم: إن المسّ لا يبطل، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله، وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم بالبطلان، وبه أخذ الشافعي، كذا في "المرقاة".

عرف: مذاهب الأئمة في الوضوء من مس الذكر: قوله: باب الوضوء إلخ: مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله نقض الوضوء بمس الذكر بكف اليد بدون حائل، وفي رواية عن مالك أن الوضوء من مس الذكر مستحب، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وبعض السلف رحمهم الله عدم الانتقاض به، وفي الباب حديثان قويان: أحدهما لنا، والثاني للحجازيين، وقلنا بأنه مستحب الخواص فلا رد علينا، وتصدى الحجازيون إلى إسقاط حديثنا، ولكنه لا يمكن إسقاطه، وقال ابن الهمام: إن المراد من مس الذكر البول كناية، ولعل الاختلاف مبني على اختلاف أصول نواقض الوضوء، قال الحجازيون: إن لنواقض الوضوء أصلين: الإتيان من الغائط، ونقحوا مناطه بأن المراد الخارج من السبيلين، والأصل الثاني: لمس النساء، ومن لواحقه مس الذكر؛ لصحة الحديث، وفي كليهما شهوة، وعند أبي حنيفة أصل واحد: وهو الإتيان من الغائط، وتنقيح مناطه خروج نجس من البدن، والمراد من ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع، فرجع إلى الأصل الأوّل. =

شيخ: قوله: الوضوء من مسّ الذكر: رواية الباب وما جاء في ترك الوضوء من مسّ الذكر متعارضتان، فإن يحملا على التوافق فهو أولى، خصوصًا عند الإمام بأن يقال: إن الأمر بالوضوء من مسّ الذكر للاستحباب بقرينة صارفة عن الوجوب، وهي قول النبي ﷺ: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة، وقوله ﷺ: ألم تلق بالجسد، أو كما قال عليه السلام، وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: "ما أبالي مسست أنفي أو ذكري"، أو يقال: إن المراد مسّ الذكر للاستنجاء، =

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ بُسْرَةَ ﵂. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَرْوَانَ (صحابية)، عَنْ بُسْرَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ (البخاري): أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثُ بُسْرَةَ ﵂. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ (عرف): حَدِيْثُ أُمِّ حَبِيْبَةَ ﵂ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ، وَهُوَ حَدِيْثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (أخو معاوية)، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ﵂.

عرف = وأقول: إن أبا حنيفة أيضاً يقول بالأصلين، والمراد من ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ما يعم الجماع ومس المرأة، وهو المباشرة الفاحشة، فلم يدخل تحت الإتيان من الغائط، وفي كليهما أن للحدث الأصغر والأكبر تيمما على صفة واحدة، وقال صاحب "الهداية": إن في المباشرة الفاحشة مظنة الخروج، فغرضه إدخاله تحت الأصل الأوّل، وقال الشيخ ابن الهمام: إن عبرة المظنة فيما لا يكون فيه المئنة، فرجح قول محمد بن الحسن ﵀ بأن النقض من المباشرة إذا خرج شيء وإلا فلا. وأقول: الترجيح لما قال الشيخان، أي الناقض المباشرة الفاحشة، خرج شيء أو لم يخرج، وأنها داخلة في آية ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

قوله: أبو زرعة الرازي: شيخ مسلم صاحب "الصحيح" ومعاصر البخاري، صاحب المناقب الكثيرة، غير أبي زرعة العراقي؛ فإنه متأخر عنه.

شيخ = ولو حملا على التعارض فرفعه يكون بأقوال الصحابة ﵃، وهي تدل على عدم الوضوء من مسّ الذكر، ثم بعد أقوال الصحابة ﵃ يرجع إلى القياس، والقياس أيضًا يرجّح مذهب إمامنا أبي حنيفة ﵀؛ لأنه قال: =

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُوْلٌ مِنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَرَوَى مَكْحُوْلٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ صَحِيْحًا.

(٦٢) بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

٧٩ - عرف حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ - بَضْعَةٌ مِنْهُ؟» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضِ التَّابِعِيْنَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوْءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ أَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عرف مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوْبَ بْنِ عُتْبَةَ،.....

عرف: قوله: حدثنا إلخ: هذا الحديث حديث العراقيين، والمذاهب مرت.

قوله: محمد بن جابر وأيوب بن عتبة: هذان راويا الحديث في الطرق الأخر.

حديث قيس أقوى من حديث بسرة: نقل الطحاوي عن علي بن المديني: أن حديث قيس أقوى من حديث بُسْرة، وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي" بسنده: أنه اتفق بين ابن المديني وابن معين عند أحمد بن حنبل في موسم الحج، فتكلما في مسألة الباب، فروى ابن المديني حديث ملازم، وروى ابن معين =

شيخ = لو مس الذكر بظهر اليد أو بالذراع فلا ينقض الوضوء، فكذلك قلنا: إذا مس بالكف فلا ينقض أيضًا، وأيضًا قال: إن مس الذكر بالفخذ فلا ينقض الوضوء، والفخذ عورة، فإذا لم تكن ممارسة العورة الذكر ناقضة للوضوء فممارسة غير العورة بالطريق الأولى لا تكون ناقضة للوضوء.

وَحَدِيْثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ. سهر

سهر: قوله: أصحّ وأحسن: قال ابن الهمام: فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان، وكلا الحديثين لم يسلم من الطعن، والحق أنهما لا يتنزّلان عن درجة الحسن، لكن يترجّح حديث طلق بأن حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبط، ولهذا جعلت شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل، وقد أسند الطحاوي إلى ابن المديني أنه قال: حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة، وعن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان.

وفي "معاني الآثار" للطحاوي: فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد والاستقامة فحديث ملازم هذا أحسن إسنادًا، وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون في أن من مسّ ذكره بظهر كفّه أو بذراعه لم يجب في ذلك وضوء، فالنظر أن يكون مسّه إياه ببطن كفّه كذلك.

عرف = حديث بُسْرة، فقال أحمد: كلا الحديثين صحيحان، فتوجها إلى الآثار، فروى ابن معين أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وروى ابن المديني أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أحمد: الترجيح لأثر ابن مسعود رضي الله عنه.

* * * *

(٦٣) بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ الْقُبْلَةِ عرف

٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، قَالُوْا: لَيْسَ سهر فِي الْقُبْلَةِ وُضُوْءٌ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: فِي الْقُبْلَةِ وُضُوْءٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ.

وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الْإِسْنَادِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى عرف بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ. .....

يعني ضعيف

سهر: قوله: ليس في القبلة وضوء: قال ابن الهمام: روى البزار في مسنده بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها: أنه ﷺ كان يقبّل بعض نسائه فلا يتوضأ.

عرف: مذاهب الأئمة في الوضوء من مس المرأة: قوله: باب إلخ: مذهب مالك والشافعي وأحمد أن مس المرأة غير المحرمة بدون حائل ناقض وضوء اللامس، وفي نقض وضوء الملموس وجهان للشوافع.

مذهب يحيى بن سعيد: قوله: يحيى بن سعيد: حنفي مذهباً كما في "تاريخ ابن خلكان"، وهو أول من صنف في الجرح والتعديل كما ذكر الذهبي في "الميزان"، إلا أن تقليد السلف كان التقليد في الاجتهاديات التي لم يثبت فيها المرفوع والموقوف لا كتقليدنا، وهذا ظني.

قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عرف لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. شيخ

عرف: **الكلام في السند:** قوله: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع إلخ: في السند كلام بأن حبيباً لم يسمع عن عروة بن الزبير، وسمع عن عروة المزني، وعروة المزني لم يسمع عن عائشة رضي الله عنها، وتكلم أبو داود ولعل رجحانه إلى سماع حبيب عن ابن الزبير؛ فإنه قال: روى حبيب عن ابن الزبير حديثاً صحيحاً، ولكنه لم يخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي ذلك الحديث الصحيح، ولكنه ضعفه في كتاب الدعوات، وظني أن للحبيب سماعاً عن ابن الزبير فارتفع الإيرادان، وفي "مسند أحمد" و"ابن ماجه" بسند صحيح تصريح عروة بن الزبير رضي الله عنه، وأبهمه أبو داود وروى عن عروة. أقول: عندي حديثان صحيحان لنا في عدم نقض الوضوء بمس الذكر، ولا أقل من كونهما حسنين لذاتهما. وأقول أيضاً: إن قول: "إن هي إلا أنت" أيضاً قرينة أنه عروة بن الزبير.

فائدة في حكمة تعدد أزواجه ﷺ: ذكر السيوطي بالبسط والتفصيل أن إكثاره عليه الصلاة والسلام الأنكحة لم يكن لحظ النفس، بل لتعليم دين النسوان، كما ذكر أن عائشة رضي الله عنها حصل عنها نصف الدين أو ثلثا الدين، ولم ينكح النبي الكريم ﷺ إلى ثلاث وخمسين سنة إلا خديجة رضي الله عنها، فإنه نكحها وهو ابن خمسة وعشرين، ونكاحه إياها أيضاً كان بإصرار أبي طالب كما في كتب السير.

شيخ: قوله: ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة رضي الله عنها: قال شيخنا الديوبندي - مدّ الله تعالى ظله -: إن الإمام الترمذي رحمه الله لإثبات مذهبه جرح في رواية إبراهيم، وقال: إنه مرسل، ولم يتوجه إلى قاعدة الأصول؛ فإن أهل الأصول قالوا: إن مرسل الثقة معتبر، بل مرسله زائد من مسنده عندنا، وعند الشافعي رحمه الله مرسله ضعيف. وإبراهيم ثقة حافظ عدل ضابط عند أهل الحديث، مع أنه جاء في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "فقدت النبي ﷺ ليلة عن الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على قدم رسول الله ﷺ وهي منصوبة، فعلمت أنه ﷺ في الصلاة" فعلم أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضًا لتوضأ سيّدنا ﷺ، وجاء في رواية أخرى: [وكلماتها في "مشكاة المصابيح" هكذا: عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا مسجد غمزني، فقبضت رجليّ، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه] أنها قالت: كنت نائمًا، وكان النبي ﷺ يصلي، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فإذا سجد النبي ﷺ غمزني =

(٦٤) بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ القَيْءِ وَالرُّعَافِ
عرف سهر

٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ. فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: «مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَ«ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ» أَصَحُّ.
اسمه أحمد بن عبد الله
شيخ

سهر: قوله: الرعاف: بضم الراء، الدم الذي يخرج من الأنف، وأيضًا الدم بعينه، كذا في "القاموس". (علي القاري)

عرف: المذاهب في الوضوء من القيء والرعاف: قوله: باب الوضوء الخ: القيء ملء الفم ناقض الوضوء عند أبي حنيفة خلافاً للثلاثة، وعن أحمد: إذا كان الرعاف كثيراً فناقض الوضوء، ويفيدنا ما روى الترمذي عن أحمد: أن القيء والرعاف ناقض الوضوء، وحديث الباب لنا، وتعرض الحجازيون إلى إسقاطه، وأجاب الشافعي ﷺ بأن المراد من الوضوء المضمضة وغسل الوجه، نقل العيني في "شرح الهداية" عن الخطابي: أن أكثر أهل العلم إلى أن الدم السائل الكثير ناقض الوضوء. =

شيخ = فقبضت رجلي، فلو كان مسّ المرأة ناقضًا للوضوء، فكيف النبي ﷺ غمزها ومسها باليد؛ لأن الغمز في ظلمة البيوت لا يكون إلا باليد، ولا يصح أن يستدل الشافعي ﷺ بآية: ﴿لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (النساء: ٤٣)؛ لأن اللمس بمعنى الجماع، كما قال ابن عباس ﷺ: أينما ذكر في القرآن لفظ اللمس فهو بمعنى الجماع.

قوله: قاء فتوضأ: هذا عند الأحناف مقيد بملء الفم؛ لما أن خروج نفس القيء ليس بمفسد للوضوء، بل المفسد في الحقيقة خروج النجاسة، وهي إنما تخرج إذا قاء بملء الفم، وقال مالك والشافعي ﷺ: لا وضوء في القيء والرعاف، والحجة عليهما ما قال ﷺ: الوضوء من كل دم سائل، وقوله ﷺ: من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم، وقول علي ﷺ حين عدّ الأحداث جملة: أو دسعة تملأ الفم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ الْوُضُوْءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ[سهر] فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَحَدِيْثُ حُسَيْنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَخْطَأَ فِيْهِ، فَقَالَ: «عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «الْأَوْزَاعِيَّ»، وَقَالَ: «عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ»، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ.

سهر: قوله: ليس في القيء والرعاف وضوء: قال الشيخ عبد الحق: وتمسكوا بما روى الحاكم مسندًا والبخاري معلّقًا عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل منهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. والجواب: إنما ينتهض حجة إن ثبت اطلاع النبي ﷺ على صلاة ذلك الرجل، وقال الخطابي: ولست أدري كيف يصحّ الاستدلال به؟ والدم إذا سال أصاب بدنه، وربما أصاب ثيابه، ومع إصابة شيء من ذلك لا يصح صلاته، إلا أن يقال: إن الدم كان يجري من الجرح على سبيل الدفق، حتى لم يصب شيئًا من ظاهر بدنه، ولئن كان كذلك فهو أمر عجب، كذا ذكره الشمني. ولنا ما رواه ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: من أصابه قيء أو رُعاف أو قَلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته ما لم يتكلم ونقل من الشافعي أنه قال: بتقدير الصحة يحمل على غسل الدم لا وضوء الصلاة، ودفع بأنه غير صحيح، وإلا لبطلت الصلاة، فلم يجز البناء، والكلام في هذا المقام طويل ذكره الشيخ ابن الهمام.

عرف = ولنا حديث آخر رواه صاحب "الهداية": الوضوء من كل دم سائل، وأخرجه الزيلعي من "كامل ابن عدي"، وفي التخريج سهو الكاتب؛ فإنه كتب "محمد بن سليمان" بدل "عمر بن سليمان"، ومحمد غير معروف وعمر معروف، وأكثر أسانيد التخريج مملوءة من سهو الكاتب، ولم يحكم الزيلعي على حديث: الوضوء من كل دم سائل بشيء، والحديث عندي قوي إلا أن في سنده أحمد بن الفرج، وأخرج عنه أبو عوانة في صحيحه، وقد اشترط أن يخرج الصحاح في صحيحه، وحديث الباب لم يحكم عليه المصنف بشيء، وصححه ابن مندة الأصبهاني، وللشوافع وموافقيهم ما أخرجه أبو داود موصولاً والبخاري معلقاً، وسيأتي جوابه في "صحيح البخاري".

(٦٥) بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ
سهر عرف

٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: سَأَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ: «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟» فَقُلْتُ: نَبِيْذٌ. فَقَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ». قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
شيخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لَا نَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً[1] غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

---

(١) وفي نسخة: "كبير رواية" بدل قوله: "رواية".

سهر: **قوله:** الوضوء بالنبيذ: قال علي القاري: وفي "خزانة الأكمل" قال: التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين الأشربة =

عرف: **معنى النبيذ والاختلاف فيه: قوله:** الوضوء بالنبيذ: **النبيذ:** ما حلا وفيه حموضة، والنقيع: ما حلا ولم يشتد شيئاً، إذا أسكر النبيذ لا يجوز الوضوء به عند أحد، وإذا لم يصر حلواً فيجوز إجماعاً، وإذا حلا ولم يسكر فمختلف فيه لا يجوز عند الحجازيين، وعن أبي حنيفة روايات: في رواية: الجمع بين الوضوء والتيمم، وأيهما قدم جاز، وفي رواية: يتوضأ ولا يتيمم، وفي رواية العكس، والثالثة جزم بها قاضي خان واعتمد عليها صاحب "البحر" واختارها الطحاوي، وربما ينقل رجوع الإمام إليها فلم يبق المحل لأن يطنب فيه ويبحث، ولكني أذكر نبذة شيء، واتفق أئمة الحديث على تضعيف الحديث، وأبو زيد مجهول الحال لا مجهول العين؛ فإنه روى عنه التلميذان: أبو فزارة راشد بن كيسان وأبو روق عطية بن الحارث، فصار معلوم العين بضابطة المحدثين.

شيخ: **قوله:** تمرة طيبة وماء طهور: **الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي** رحمهما الله في جواز الوضوء وعدمه بالنبيذ الذي يجري ويسيل على الأعضاء مثل الماء، وأما إذا اشتدّ فلا يجوز وفاقًا. ذهب الطحاوي إلى مذهب الشافعي رحمه الله، وقال: لا يجوز بنبيذ التمر، واستدل بأن الحديث ضعيف؛ فإن الراوي أنكر موجوديته مع النبي ﷺ ليلة الجن، وأجيب بأن ليلة الجن وقعت مرارًا، فيجوز أن يكون عبد الله بن مسعود ﷺ مع النبي ﷺ في ليلة دون ليلة، ولو سلّم أنها كانت مرة واحدة، فنقول: معنى قول عبد الله: "إني لم أكن مع النبي ﷺ" يعني في وقت خاص، وهو تذكيره للجنات، ثم بعد التذكير كنت معه.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ بِالنَّبِيْذِ، مِنْهُمْ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيْذِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهَذَا فَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيْذِ وَيَتَيَمَّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

أي الجمع بينهما

قَالَ أَبُو عِيْسَى (عرف): وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ: «لَا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيْذِ» أَقْرَبُ إِلَى الْكِتَابِ وَأَشْبَهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً﴾ (النساء:٤٣).

سهر = عند عدم الماء، ويتيمم معه عند أبي حنيفة، وبه أخذ محمد، وفي رواية عنه: يتوضأ ولا يتيمّم، وفي رواية: يتيمّم ولا يتوضأ، وبه أخذ أبو يوسف، وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، ثم قال في "الخزانة": قال مشايخنا: إنما اختلفت الأجوبة لاختلاف السائل، سئل مرّة إن كان الماء غالبًا؟ قال: يتوضأ، وسئل مرّة: إن كانت الحلاوة غالبًا؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ، وسئل مرّة إذا لم يدر أيهما الغالب؟ قال: يجمع بينهما، وهكذا في "الفتح".

عرف: قوله: قال أبو عيسى: قوله هذا دال على أن الزيادة على القاطع بخبر الواحد غير جائز، وهو يخالف الشوافع.

إنكار الشوافع كون ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي ﷺ ليلة الجن والرد عليهم: تعرض الشوافع إلى إنكار كون ابن مسعود معه عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، وقد أثبته بما روى الترمذي، وأجبت عما يتمسك الشوافع بقول عبد الله تفصيلاً، وأخرج الزيلعي طرق حديث الباب، منها ما في "مسند أحمد"، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وأخرج عنه مسلم مقروناً مع الغير، والمقرون مع الغير قد يكون مليّناً، ومع هذا علي بن زيد صدوق اتفاقاً، إلا أنه سيء الحفظ، وقد يحسن رواية مثل هذا، وقال ابن دقيق العيد: إنه أحسن من حديث أبي زيد، ولم أجد أحداً من الحفاظ والمحدثين يصحح حديثاً من أحاديث الوضوء بالنبيذ.

وعندي رواية أخرجها الزيلعي ولم يحكم عليها بشيء، وأخرج الزيلعي عن الدارقطني، وفي كليهما سهو الكاتب، فبعد التصحيح يصير السند قوياً، وصورة الغلط أنه كتب هاشم بن خالد، والحال أنه هشام بن خالد من رواة أبي داود، وأيضاً في آخر السند عن ابن غيلان، وقال الدارقطني: إنه مجهول، ونقله الزيلعي كذلك، وقد أخرج الزيلعي صراحة عن عمرو بن غيلان بعد عدة أوراق، وفي "إصابة ابن حجر": إن عمرو بن غيلان صحابي صغير، وفي بعض طرقه: "عن عبد الله بن عمرو بن غيلان"، وهو من رجال ابن ماجه، وفي الكتب أنه كان مع معاوية ومن محاميه، ولم يذكر أنه ثقة أو ضعيف، إلا أنه لما مر في "السنن الكبرى" على مسألة المسح على الرجلين، فروى من العلماء من السلف غسل الرجلين وعده في العلماء، فثبت كونه من العلماء، ولكن الصواب أنه عمرو بن غيلان، فصح الحديث ولا أقل من الحسن لذاته. =

(٦٦) بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ اللَّبَنِ عرف

٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». سهر

وَفِي الْبَاب عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنْ اللَّبَنِ، وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ الْمَضْمَضَةَ مِنْ اللَّبَنِ.

سهر: قوله: إن له دسما: [بفتحتين، ما يظهر على اللبن من الدهن.(مجمع البحار)]

عرف = وأما قول: إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد بقول الوضوء بالنبيذ، فالجواب: أنه وإن كان الماء المنبذ ماءً مقيداً في بادئ النظر، إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق، وفي "شرح البخاري" لشمس الدين الكرماني و"بلوغ الأرب": أن هذا كان طريق جعل الماء المالح حلواً في العرب، فلم يكن على طريق التفكه، بل يكون مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل في زماننا؛ فإنه لا يقول أحد بأنه ماء مقيد، وروي عن علي وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهم الوضوء بالنبيذ، وكذلك عن الأوزاعي، ومر ابن تيمية في "منهاج السنة" على هذه المسألة، و لم يأت بما احتججت مما في "التخريج" و"الدارقطني" الذي ذكرته، والله أعلم.

بيان علة المضمضة من اللبن وعلاقتها بآداب الطعام أو الصلاة: قوله: باب إلخ: قد نص الشارع بالعلة بأن له دسماً، فتراعى العلة في المواضع والمواقع، والحديث عندي أنه من آداب الطعام، وما في "مدونة مالك" يدل على أنه من آداب الصلاة.

* * * *

(٦٧) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ عرف

٨٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ هَذَا عِنْدَنَا إِذَا كَانَ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ.

عرف: **كراهية السلام ورده على من يبول**: قوله: كراهية إلخ: في كتب الأحناف وغيرهم لا يسلم على من يبول، ولو سلم عليه لا يجب عليه الرد، وكذلك لا يسلم على بعض الرجال، ولو سلم عليهم لا يجب الرد عليهم مثل القارئ وغيره، وأما حال أخذ الحجارة لجف القطرات، كما هو معمول أهل زماننا، فلم يثبت فيه من المتقدمين، وقال مولانا محمد مظهر - باني المدرسة مظاهر العلوم الواقعة بسهارنپور - بترك الجواب إذ ذاك، ومولانا رشيد أحمد الگنگوهي - قدس سره - برد السلام، وأما الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام رد السلام بعد التيمم أو التوضئ كما ثبت بسند قوي، فالحاصل أنه لا يرد قبل الوضوء، ولو خاف ذهاب من سلم، يرده قبل التيمم أو الوضوء.

التعارض بين حديث الباب وحديث الصحيحين: قوله: وهو يبول إلخ: في "الصحيحين": "أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي من ناحية بئر الجمل، فلقيه أبو الجهيم بن حارث بن الصمة فسلّم على النبي الكريم ﷺ إلخ" فيدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد فرغ من البول، وأخرجه في "معاني الآثار" أيضاً، فليُطلب أن واقعة الباب وواقعة "الصحيحين" متحدة أو واقعتان، فلو كانتا واحدة فيطلب التوفيق بين الحديثين بأن وقع في حديث أبي الجهيم تقديم وتأخير في سرد القصة، فذكر إتيانه ﷺ مقدماً وهو مؤخر عن سلامه.

تحقيق أحاديث أبي الجهيم والمهاجر بن قنفذ رضي الله عنهما في موضوع الباب: واعلم أن في "مسلم" لفظ "أبي جهم"، وفي البخاري "أبي الجهيم" مصغراً، ورجح الحافظ لفظ البخاري، وواقعة أخرى لمهاجر بن قنفذ في "أبي داود" و"معاني الآثار" أنه سلّم على النبي الكريم ﷺ وهو يتوضأ، ولم يرد عليه إلا بعد الفراغ عن الوضوء، وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فحولت المسألة إلى الوضوء للأذكار.

استحباب الوضوء للأذكار: ففي أذان "الهداية": يستحب الوضوء لكل من الأذكار، ولا يقول أحد بوجوب الوضوء للأذكار، واحتج الطحاوي بحديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر على أن التسمية ليست بواجبة في ابتداء الوضوء، وقال صاحب "البحر": إن قول الطحاوي يرفع الاستحباب أيضاً، مع أنا أيضاً لا ننكر الاستحباب. =

وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ حَنْظَلَةَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ[1] عرف وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ ﷺ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "الشفواء" بدل قوله: "الفغواء".

عرف = أقول: إن صاحب "البحر" غفل عما في موضع آخر للطحاوي، فإنه قال في باب آخر: إنه كان في زمان لا تجوز الأذكار فيه إلا بالتوضئ ثم نسخ، وأتى على هذا برواية ضعيفة السند، ووافقه ابن الجوزي كما في "شرح المواهب". ولي إشكال آخر، وهو أنه سيأتي في "الترمذي" عن علي ﷺ: "أنه خرج من الخلاء ثم شرع في تلاوة القرآن، فقيل له، فقال: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه"، أي لم يكن ممتنعاً من الذكر إلا القرآن كما سيأتي في "الترمذي"، فتعارض بينه وبين حديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلو قيل فيه كما قال الطحاوي من النسخ فلا تدافع، وإلا فيفصل بالكراهة قبل الاستنجاء لا بعده أو غيره، والله أعلم، ولكني لم أجد النقل على هذا.

قوله: الشفواء: الصحيح الغفواء، هذه الرواية التي أخرجها الطحاوي بأن وجوب الوضوء للأذكار كان ثم نسخ، وفي سنده جابر وهو ضعيف.

* * * *

(٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ عرف

٨٥ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عرف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.....

عرف: **المذاهب في غسل الإناء من ولوغ الكلب والبحث عن مذهب مالك** ﷺ: قوله: باب إلخ: قال الشافعي وأحمد: إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات، وفي رواية عن أحمد: ثمان مرات، ويستحب التتريب عند أهل المذهبين، ويكفي للتتريب كدرة الماء، ولا يجب الدلك، وفي وجه للشافعية أن التتريب مرة سابعة يعد منزلة المرة الثامنة، ومذهب مالك بن أنس ﷺ: أن سؤر الكلب طاهر مثل سؤر الهرة عند الأحناف، ولهم فيه أقوال أخر. وقال مالك: لو كان في الإناء طعام يؤكل ويغسل الإناء سبع مرات؛ فإن الطعام ذو قيمة، ولو كان فيه الماء يصبّ. ويرد عليه أنه لو لم يكن سؤره نجساً فكيف يأمر الشارع بالغسل سبع مرات، و لم يكتف بالمرة الواحدة؟ وفي "مدونة مالك بن أنس": سأل ابن القاسم مالكاً أنه لما كان سؤر الكلب طاهراً كيف يأمر الشارع بالتسبيع؟ قال مالك: لا أعلم وجهه، وأما أتباع مالك فقال البعض: إن المراد من التسبيع تزكية النفس. وقال بعضهم: إن في سؤر الكلب سمية، فأمرنا بالغسل لا لكون سؤره غير طاهر، ولكن الأقرب إلى الذوق أن الغسل بسبب النجاسة، ثم نقول بالغسل ثلاثاً، ويقول الشوافع بالغسل سبعاً.

جواب حديث الباب: وجواب الحديث من جانبنا أن التسبيع مستحب عندنا، كما صرح به فخر الدين الزيلعي الفقيه شارح "الكنز"، ثم وجدته مروياً عن أبي حنيفة في "تحرير ابن الهمام" عن الوبري عن أبي حنيفة. فإن أبا هريرة راوي الحديث أفتى بالغسل ثلاثاً كما في "الطحاوي": عن عطاء عن أبي هريرة بسند قوي بإقرار ابن دقيق العيد، وفي القول الآخر لأبي هريرة التسبيع، فقال الحافظ: المأخوذ من الفتوتين ما يوافق المرفوع. ونقول: لو كان الواجب التسبيع كيف اكتفى أبو هريرة بالتثليث؟ فالتثليث واجب والتسبيع مستحب، وفتوى التثليث مرفوعة في "كامل ابن عدي" عن الكرابيسي، وهو حسين بن علي تلميذ الشافعي، فقال ابن عدي: إن الكرابيسي حافظ فيه. وأقول: إن الكرابيسي حافظ وإمام إلا أن أحمد بن حنبل كان غير راض عنه؛ لإخلاص رقبته بالكلمة المؤولة في واقعة خلق القرآن، ولا شيء سوى هذا سبب الكلام فيه، ومثل هذه الكلمة المؤولة ثابتة عن الشافعي ﷺ في واقعة خلق القرآن، فالحديث حسن أو صحيح.

كلمة "ابن سيرين" غير منصرف عند الأخفش: قوله: ابن سيرين إلخ: قال العصام: إن سيرين غير منصرف؛ فإن فيه علميةً وتأنيثاً معنوياً؛ فإنه اسم امرأة. أقول: قَدْ سَها العصام؛ فإنه اسم رجل كما في كتاب المكاتبة في "البخاري"، فعدم انصرافه على ما قال الأخفش من أن الياء والنون بمنزلة الألف والنون.

قَالَ: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً».

سهر شيخ — أو للشك كما بينه البيهقي وغيره — عرف حلي شيخ

سهر: قوله: إذا ولغ: أي شرب منه بلسانه، من ولَغ يلَغ بفتح لامهما، وحكي بكسر لامهما، وفيه حجة للجمهور والشافعي في نجاسة الكلب، ولمالك أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه، دون غيره، والفرق بين البدوي والحضري، والغسل سبعًا مذهب الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة، وذا في أحد أقوال مالك تعبدي، كذا في "مجمع البحار". وفي "شرح السنة": مذهب أكثر المحدثين أنه إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات، إحداهن مدلكة بالتراب، وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة رحمه الله: يغسل من ولوغه ثلاثًا بلا تعفير كسائر النجاسات. قال ابن الهمام: روى الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة عنه ﷺ في كلب يلغ في الإناء: يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعا، قال: تفرّد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعًا"، ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفًا على أبي هريرة: "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه، ثم غسل ثلاث مرات"، ورواه مرفوعًا ابن عدي في "الكامل" بسند فيه الحسين علي الكرابيسي قال: ولم يرفعه غيره، ولم أجد له حديثًا منكرًا غير هذا، وقال: ولم أرَ به بأسًا في الحديث، ولو طرحنا الحديث =

عرف: قوله: وإذا ولغت فيه الهرة إلخ: ظاهر الحديث أن هذا القول مرفوع، وقال الدارقطني: إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البعض موقوفاً، وبعض الرواية شبيه بالمرفوع.

اختلاف أقوال الحنفية في كراهة سؤر الهرة تحريماً وتنزيهاً: ونسب إلى الطحاوي أنه قال بكراهة سؤر الهرة تحريماً، وقال الكرخي بالكراهة تنزيهاً، وقال صاحب "البحر": ولكن المتبادر من "الجامع الصغير" الكراهة تحريماً؛ فإنه أطلق الكراهة، والمطلق يكون مكروهاً تحريماً. أقول: قد صرح محمد في "الموطأ" و"كتاب الآثار" و"المبسوط" بالكراهة تنزيهاً، وهو المشهور في الكتب، ثم الكراهة إما لنجاسة لحمها، وإما لعدم توقيها من النجاسات، واختار ابن الهمام الثاني.

حلي: قوله: وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة: قلت: فيه كراهة سؤر هرة.

شيخ: قوله: سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب: ذهب الجمهور وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أن سؤر الكلب نجس نجاسة شديدة، وذهب مالك إلى أن الماء الذي ولغ فيه الكلب ليس بنجس، كما مرّ من مذهبه أنه لا يفرق بين القليل والكثير، بل الاعتبار عنده لتغيّر الأوصاف، وبولوغ الكلب لا تتغيّر الأوصاف، لكن يحكم بغسل الإناء وإن كان الماء طاهرًا؛ لما أنه جاء في الراوية حكم الغسل، ولكن لا للنجاسة بل للنظافة. ثم اختلفوا في كيفية الغسل، فقال الأكثرون - منهم الشافعي رحمه الله -: إن ما جاء في الرواية من السبع فهو للتحديد، لا يجزئ أقل منه. =

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رُوِيَ هَـذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَـذَا، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ: «إِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ.

للتنزيه وبه التوفيق بين الأخبار

سهر = بالكلية كان في عمل أبي هريرة على خلاف حديث السبع، - وهو راويه - كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرأي منه، وهذا لأن ظنيّة خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه، فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في النبي ﷺ فقطعي حتى ينسخ به الكتاب، إذا كان قطعي الدلالة في معناه، فلزم أن لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ؛ إذ القطعي لا يتركه إلا بالقطعي، فبطل تجويزهم تركه؛ بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطأ، وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة رواية الناسخ بلا شبهة، فيكون الآخر منسوخًا بالضرورة، مختصرًا.

شيخ = وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا للتحديد، بل للاستحباب والنظافة، وحكم غسله مثل سائر النجاسات، ولأبي حنيفة رحمه الله وجوه، الأول: أن أبا هريرة ﷺ روى الحديث وأفتى بعد النبي ﷺ بالثلاث، وعمل عليه، وفعل الراوي يكون بيانًا لحديثه. والثاني: أنه جاء في رواية عبد الله بن مغفل ﷺ ثماني مرّات، فلو كان السبع للتحديد كما قال الشافعي رحمه الله، فما معنى الثمانية؟ والثالث: أن سؤر الخنزير وغائطه، وبول الكلب وسؤره كلّها سواء في النجاسة، مع أن الشافعي رحمه الله يقول: يطهر الإناء من غائط الخنزير والكلب بغسل ثلاث مرّات، فبأي وجه قال: التطهير من سؤر الكلب يكون بسبع مرّات؟ مع أن من قال: إن السبع للتحديد، قال: ما جاء في الرواية من الغسل بالتراب فهو لزيادة النظافة، لا حاجة إليه، فهذا أيضًا قرينة على أن السبع ليس للتحديد؛ لأنه لو كان للتحديد لم يصحّ قولهم: إن التراب لزيادة النظافة؛ لأن التراب والسبع وردا في جملة واحدة، فيدخلان تحت حكم واحد، ولم يجز التفريق بأن السبع ضروري دون التراب.

وقال بعض الشراح: إن رواية السبع منسوخة، ولو لم يحمل على النسخ فلا حرج فيه أيضًا على مسلك الإمام؛ لأنه لا يقول: إن السبع للتحديد، فعلى مسلكه قلنا حينئذ أيضا: إن غسل رجل ثماني مرّات أو سبع مرات بالتراب أو غيرها لزيادة النظافة، فلا حرج. فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا إشكال في جميع الروايات من السبع والثمانية، بل كلّها محمول على الاستحباب، والشافعي رحمه الله لما قال: إن السبع للتحديد وأشكلت عليه رواية الثمانية، أوّل بتأويلات ضعيفة، منها: أن الثمانية عبارة عن الدلك بالتراب.

قوله: وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرّة: مذهب الجمهور: أن سؤر الهرة طاهر، ومذهب الإمام: أن سؤرها مكروه، ثم اختلف الأحناف في أن سؤرها مكروه تحريمًا أو تنزيها، وجواب الإمام للجمهور القائلين بالطهارة: ما قال النبي ﷺ: الهرة سبع، والمراد بيان الحكم، وبقوله ﷺ: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطوافات. لما سقطت النجاسة لعلّة الطواف بقيت الكراهة، والحق في اختلافهم: أن سؤرها مكروه تنزيها، وإن قالوا بالكراهة تحريمًا فما استدلّوا على الكراهة التحريمية برواية الباب، بل بطريق آخر.

(٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ عرف

٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنها - وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، أي ماء للوضوء قَالَتْ كَبْشَةُ رضي الله عنها: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، قوت .....

قوت: قوله: بنجس: بفتح الجيم.

عرف: صحة حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال ابن مندة الأصبهاني: إن حميدة وكبشة غير معروفتين، وأما تصحيح الترمذي، فلأن مالكاً روى عنها، وكبشة ليست بصحابية، وأثر الباب لا حجة علينا؛ فإنا أيضاً نتمسك بما مر من أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أو موقوفاً.

الأصل في أقوال الصحابة: والأصل في أقوال الصحابة اختيار أحدها، والخروج عنها بدعة، وأما مرفوع الباب فلا نعلم مورده وسببه، وقال الطحاوي جاعلاً حديث الباب نظير أن الماء طهور لا ينجسه شيء: إن سؤر الهرة ليس بنجس، كما زعمتم من تحريم لحمها تحريم سؤرها.

بيان تعليل الشافعية والحنفية في سؤر الهرة: ثم قال الشافعية: إن طواف الهرة مثل طواف السباع، فيتعدى إلى آسار السباع، فتكون آسارها طاهرة، وقلنا: إن طوافها كطواف سواكن البيوت، فيتعدى إلى آسار سواكن البيوت، وكلا الشرحان لطيفان، والراجح شرحنا، لما في "سنن الدارقطني" و"ابن خزيمة": إنها من الطوافين والطوافات، و"إنما هي كمتاع البيت"، وفي "سنن الدارقطني" و"ابن خزيمة" و"السنن الكبرى": "أنه عليه الصلاة والسلام سكب لها الوضوء لتشرب"، وفي سنده أبو يوسف، وقال البيهقي: إن شيخ أبي يوسف وتلميذه ثقة.

أقول: ينسب إلى أبي يوسف رحمه الله: لا بأس بسؤر الهرة، فلعله اعتمد على هذا المرفوع، وأقول: قد يعمل بالمكروه تنزيهاً، وهو ليس بإثم، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. وقال ابن الهمام: لعله عليه الصلاة والسلام شاهد الهرة ووجدها صافية الفم، فارتفع الكراهة أيضاً؛ فإنها كانت بسبب عدم توقيها من النجاسة.

المكروه تنـــزيهاً يحتاج إلى دليل خاص: يذكر في الفقه والأصول أن المكروه تنزيهاً يحتاج إلى خصوص الدليل، فلا يقال لمن يترك النقل: إنه مرتكب الكراهة، نعم يقال: إنه مرتكب خلاف الأولى.

إِنَّمَا هِيَ (قوت) مِنْ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ (سهر)». * وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا. وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَوْ الطَّوَّافَاتِ»: [وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ: «وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ»، وَالصَّحِيْحُ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ. قَالَ.....]

سهر: قوله: الطوافات: [بحيث يتعذر منه صون الأواني، فبهذه الضرورة سقطت النجاسة. (فتح)]

قوت: قوله: إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات: قال الباجي: يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوي، ويحتمل أن يكون النَّبي ﷺ قال ذلك، يريد أنَّ هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات.

* * * *

(٧٠) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عرف

٨٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ رضي الله عنه؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.* سهر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نُزُولِ الْمَائِدَةِ»: [هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي «كَانَ يُعْجِبُهُمْ».]

سهر: قوله: نزول المائدة: [فسقط قول من يقول: إن آية الوضوء مدنية والمسح بها منسوخ.]

عرف: المراد الحقيقي من الخف: قوله: الخفين: النعل: چپل، وتنقيح المناط في الخف أن يلصق على القدم بدون شيء، ولا يسْري فيه الماء، ويكون إلى الكعبين، وكان الخف يستعمل مقام النعل في العرب:

ودويـــة قفـــر تمشـــي نعـــامها كمشي النصارى في خفاف الأرندج

وأما المستعمل في زماننا الذي يقال له: جوتی ليس له اسم في العرب، وذكر صاحب "القاموس": المداس، وذكر المتأخرون اسمه المكعب، قال ابن عابدين: إن المسح على الخفين اللذين يستقيمان على القدم، ولا شق فيهما، ولكنهما لو استعملا بدون المداس لا يمكن تتابع المشي فيه، ولو استعملا في المداس يبقيان مدة طويلة، لا يجوز المسح عليهما، والناس عن هذا غافلون.

وأما تتابع المشي فزعم الأكثر أن المراد المشي فرسخاً أو فرسخين مرة واحدة، والحال أن المراد إمكان تتابع المشي مدة المشي، وأما الجوربان المتخذان من القطن فيمسح عليهما بعض أهل العصر، إما متمسكين بما يأتي في الصفحة اللاحقة، وسيأتي الكلام فيه، وإما متمسكين بقول الفقهاء، وهم أيضاً يشترطون كونهما ثخينين.

وأما المنعل ففي عامة كتب الفقه أنه ما على أسفله الجلد، وزاد أخي يوسف چلپی في حاشية "شرح الوقاية": أنه ما عليه الجلد أسفل القدم مع موضع المسح عن أصابع الرجلين، فليتأمل فيـــه، وهو أخي يوسف چلپی تلميذ حسن چلپی.

سهر عرف
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَالْمُغِيْرَةِ وَبِلَالٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَسَلْمَانَ وَبُرَيْدَةَ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَرِيْرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٨٨ - وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ. سهر
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ ﷺ. وَقَالَ: وَرَوَى بَقِيَّةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ ﷺ.

عرف
وَهَذَا حَدِيْثٌ مُفَسَّرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَأَوَّلَ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ، وَذَكَرَ جَرِيْرٌ ﷺ فِي حَدِيْثِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

سهر: قوله: وفي الباب عن عمر وعلي إلخ: قال ابن الهمام: والأخبار فيه مستفيضة، قال أبو حنيفة ﷺ: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، وعنه: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر، وقال أبو يوسف ﷺ: خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به؛ لشهرته.
قوله: بعد المائدة: [فإنها نزلت قبل غزوة تبوك، وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك.]

عرف: حديث المسح على الخفين متواتر: قوله: وفي الباب: عن أبي حنيفة: أخاف الكفر على منكر المسح على الخفين، وعنه: لم أقل بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل ضوء الصبح، وقد ثبت المسح عن سبعين صحابياً كما قال المحدثون.
ضبط الغريب: قوله: مفسر: المشهور في عرف المحدثين مفسَّر بفتح السين، والقياس مفسِّر بالكسر.

(٧١) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ عرف

٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ».* وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيُّ سهر اسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَرِيرٍ رضي الله عنهم.

٩٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ سهر، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ،

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ»: [وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيْثَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه فِي الْمَسْحِ].

سهر: قوله: الجدلي: [بجيم ودال مفتوحتين، منسوب إلى جديلة.]
قوله: النجود: [كـ"عمود" اسمه بهدلة.]

عرف: اختلاف الأئمة في مدة المسح: قوله: باب إلخ: مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، ويوم وليلة للمقيم عند الأئمة الثلاثة، وينسب إلى مالك بن أنس رحمه الله عدم توقيت المسح للمسافر، ومتمسكه رواية أبي داود: "ولو استزدناه لزادنا إلخ"، ومختار الحافظ ابن تيمية أن مدة المسح ومسافة القصر ليستا بموقوتين، والمدار على العُرف.
مسافة القصر: ومذهب أحمد والشافعي رحمهما الله: أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً، وكذا عند مالك: أن مدة القصر ثمانية وأربعون ميلاً، واستنبط شمس الأئمة السرخسي من حديث الباب توقيت مسافة القصر بأن في الحديث: "للمسافر ثلاث إلخ" ولو كان مسافراً بسفر يوم وليلة في نظر الشريعة لما صح لام الجنس في قوله: "للمسافر ثلاث إلخ"، ولما استقام الكلية، وأورد عليه ابن الهمام نقوضاً.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا (قوت) كُنَّا سَفْـرًا (سهر عرف) أَنْ (قوت) لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَـكِنْ (سهر عرف) مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ (سهر) وَنَوْمٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: سفرا: جمع سافر كصحب وصاحب. (مجمع البحار)

قوله: ولكن من غائط إلخ: أي أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع ثلاثة أيام من غائط وبول وغيرهما إذا كنا سفرًا. (مجمع البحار)

قوله: وبول ونوم: الواو فيهما بمعنى "أو"، يعني بل يتوضـــأ ويمسح عليهما، ويروى: "لا من جنابـــة" وهو الأظهر. (علي القاري)

قوت: قوله: إذا كنا سفرًا: قال في "النهاية": السَّفر جمع سافر كصاحب وَصَحْبٍ، والمسافرون جمع مسافر، والسَّفر والمسافرون بمعنى. وقال ابن العربي: هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى سواء.

قوله: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم: قال ابن العربي: "لكن" حرف من حروف النَّسْق، وهي تختص بالاستدراك بعد النَّفي غالبًا، وربما يستدرك بها بعد الإثبات فتختص بالجملة دون المفرد.

وفي لفظ الحديث إشكال؛ لأنَّ قوله: "أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة" نفي مُعَقَّبٌ باستثناء فيصير إيجابًا، وقوله بعد ذلك: "لكن"، استدراك من إيجاب بمفرد، وذلك خلاف ما تقدم، وفيه نظر، ومعناه - بعد تأمل وفكر - مقررٌ في رسالة "ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين" وتقريبه: أُمرنا ألا نُمسك خفافنا في السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن المرخص فيهن الإمساكُ عند الجنابة، لكن عند البول والغائط والنوم.

عرف: **الفرق بين الجمع واسم الجمع**: قوله: سفرا: اسم جمع. والفرق بين الجمع واسم الجمع: أن للجمع أوزاناً مضبوطة بخلاف اسم الجمع، وأن الحكم في الجمع على الأفراد، وفي اسم الجمع الحكم على المجموع من حيث المجموع، كما قال ابن مالك صاحب "الألفية".

الإشكال على الحديث ورفعه: قوله: ولكن من غائط وبول: ههنا إشكال، وهو أن لفظة "لكن" تكون للعطف بعد النفي وههنا بعد المثبت. وأقول: إن هذا من تغيير الراوي؛ فإنه وقع صحيحاً في "النسائي"؛ فإنه أخرجه سنداً ومتناً، ولا يرد عليه هذا الإشكال.

وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ. قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ ذي الشهادتين إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيْثَ الْمَسْحِ.

وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوْا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَالتَّوْقِيْتُ أَصَحُّ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَالتَّوْقِيْتُ أَصَحُّ»: [وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ حَدِيْثِ عَاصِمٍ.] ثُمَّ زَادَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ: [وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.]

* * * *

(٧٢) بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ عرف

٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. شيخ اسمه رواد

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ. وَهَذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ، لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ غَيْرُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ. سهر عرف

سهر: قوله: حديث معلول: قال علي القاري: والمعلول على ما في كتب الأصول: هو ما فيه سبب خفي يقتضي ردّه، وقيل: ما وهم فيه ثقة برفع أو تغير إسناد أو زيادة أو نقصان يغير المعنى.

عرف: **اختلاف الائمة في استحباب مسح أعلى الخف وأسفله**: قوله: باب إلخ: زعم الشيخ ابن الهمام أن المراد من المسح أسفله مسح داخل الخف، ومعنى الحديث ظاهر. ومسح الخف أعلاه وأسفله ليس بمستحب عندنا، ومستحب عند الشافعية، وفي "الدر المختار": أنه مستحب عند بعض مشايخنا، ورد عليه ابن عابدين رحمه الله بأنه ليس قول أحد من مشايخنا، ومنشأ غلط صاحب "الدر" عبارة "البدائع".

معنى المعلول: قوله: حديث معلول: لم يثبت معنى المعلول المراد عند المحدثين في اللغة؛ فإن المعلول مشتق من العَلِّ، وهو الشرب مرة بعد مرة، ويقال للشرب أولاً: النهل، وللشرب ثانياً: العَلُّ، ولم يثبت أن معناه الذي أُعِل، وأما التعليل فمن العلة: بهانه، ومن العَلّ كما قال:

لا تبعديني من جناك المعلل

لا بمعنى بيان العلة، والإعلال من العلة بمعنى التغيير، فكان الأنسب لفظ المُعَلّ في معنى مراد المحدثين. أقول: أثبت ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد "المعلول"، ولا نقل سوى هذا.

شيخ: قوله: مسح أعلى الخف وأسفله: إليه ذهب مالك والشافعي رحمهما الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله بمسح أعلاه فقط؛ لما قال علي رضي الله عنه: "لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت النبي ﷺ مسح على ظاهر خفيه". ويمكن أن يكون الخطأ في رؤية الراوي الذي روى فعل النبي ﷺ لا قوله بأن وضع النبي ﷺ يده في جانب الأسفل لتسوية الخف، فزعم الراوي أنه مسح على الأسفل، ولو مسح على الأعلى والأسفل كليهما فلا يمنعه أبو حنيفة رحمه الله أيضًا، لكن ينبغي أن لن يقتصر على الأسفل فقط؛ لأنه خلاف التواتر والمشهور من الروايات في باب المسح.

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّداً عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيْحٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجَاءٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ»، مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ الْمُغِيْرَةُ.

ابن إسماعيل

عرف

(٧٣) بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا.

سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ رضي الله عنه. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ «عَلَى ظَاهِرِهِمَا» غَيْرَهُ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مَالِكٌ يُشِيْرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ.

حلي

أي غير عبد الرحمن

أي يضعف

سهر: قوله: على ظاهرهما: والمراد من ظاهرهما أعلاهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفّيه"، رواه أبو داود.

عرف: وجه إعلال حديث الباب: قوله: حُدِّثت: وجه الإعلال عند المصنف لفظ "حُدِّثت"، وعندي وجه آخر للإعلال، وهو أن حديث الباب مروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بستين طرقاً أو أزيد منه، كما قال البزار في مسنده، ولا يروي أحد لفظ "أسفله" سوى هذا الراوي، فيكون معلولاً قطعاً.

حلي: قوله: قال محمد إلخ: قلت: حسن، ولا يضر الجرح.

* * * *

(٧٤) بابٌ فِي الْمَسحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

عرف سهر

٩٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ،

سهر: قوله: الجوربين والنعلين: [المسح على النعلين منسوخ، كذا في "سنن الدارمي".] الجورب: هو ما يلبس في الرِجل؛ لدفع البرد ونحوه، مما لا يسمّى خفًّا ولا جرموقا، فلا يجوز المسح عليهما، إلا أن يكونا مجلّدَين، أي استوعب الجلد ما يستر القدم مع الكعب، أو منعّلَين، أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما، وقالا: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين، قاله الحلبي شارح المنية.

وقال الشيخ عبد الحق في "شرح المشكاة": الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد أو لصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة، ويقال: "الجرموق" و"الموق" أيضًا. وقال الطيبي: ومعنى قوله: "النعلين" هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وقال الشيخ: معنى الحديث: أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، كما قاله الخطابي، وقال: لم يقتصر على مسحهما، بل ضم إليهما مسح النعلين، فعلى من يدّعي جواز الاقتصار على مسحهما الدليل، فتدبر.

عرف: **المذاهب في المسح على الجوربين:** قوله: باب إلخ: يذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله عدم جواز المسح على الجوربين إلا المجلدين أو المنعلين، وجوازه عند صاحبيه إذا كانا ثخينين، وذكر بعض أرباب التصنيف منا رجوع أبي حنيفة إلى ما قال صاحباه قبل وفاته بثلاثة أيام، وقال: فعلت ما كنت نهيت عنه.

أقول: إنه كان ينهى عن المسح على الجوربين لما رآهما غير ثخينين، ومسح عليهما حين وجدهما ثخينين، فالأولى التفصيل في الروايتين. فالحاصل جواز المسح عليهما إذا كانا ثخينين عند أئمتنا الثلاثة، المتبادر من حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين في واقعة، ومسح على النعلين في واقعة، ولم يقل أحد بالمسح على النعلين.

توجيه حديث الباب: فتعرضوا إلى توجيه الحديث، فقال الطحاوي بوحدة الواقعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس النعلين على الخفين، فمسح على الخفين قصداً ومسح على النعلين تبعاً، وقال الزيلعي في "التخريج": إن أحاديث المسح على النعلين في الوضوء على الوضوء، وروى رواية، وقال ابن القيم بما ليس مذهب أحد: إن المتوضئ على ثلاثة أحوال؛ لأنه إما أن يكون متخففاً، وإما عارياً، وإما لابس النعلين، وفي الأولى المسح، وفي الثانية الغسل، وفي الثالثة الرش، وتمسك بما في "أبي داود". وأقول: إن هذا لم يثبت تعامل السلف عليه، وقال المدرسون: إن المراد من النعلين المنعلين، أي مسح على الجوربين المنعلين، وليس مراد الحديث، وحُكي عن مسلم أن لفظ حديث الباب غلط، وقد أسقطه أيضاً بعض المحدثين قبل الترمذي.

وأقول: إنه غلط قطعاً وبتاً؛ فإن الحديث مروي عن المغيرة رضي الله عنه بستين طرقاً، ولم يذكر أحد لفظ حديث الباب إلا هذا الراوي، وفي "أبي داود" كان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي هذا الحديث.

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (قوت) وَالنَّعْلَيْنِ. (حلي شيخ)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالُوْا: يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ[1] نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ (سهر). وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ.]

---

(١) وفي نسخة: "وإن لم يكونا" بدل قوله: "وإن لم يكن".

سهر: قوله: ثخينين: [ثخن الشيء ثخانة أي غلظ.]

قوت: قوله: الجوربين: تثنية جورب. قال ابن العربي: "وهو غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء".

حلي: قوله: ومسح على الجوربين والنعلين: قلت: حكاية الفعل لا عموم لها، فلا يترك به الكتاب، بخلاف الخف؛ لتواتره، وأما الثخين فكالخفّ.

شيخ: قوله: مسح على الجوربين والنعلين: يمكن أنه ﷺ مسح عليهما في زمانين بأن مسح على الجوربين مرّة وعلى النعلين مرّة أخرى، فحينئذ يقال: إن مسح النعلين منسوخ، وإن كان في زمان واحد، فيقال: إن النبي ﷺ مسح على الجوربين فقط لا النعلين، وكان على النعلين صورة في رؤية الراوي، فإن نعلي العرب يكون تحت القدم فقط، أو يقال: إنه خطأ الراوي بأن فهم بتسوية النعلين مسح النعلين.

(٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ[1] عرف

٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ المُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ:

---

(١) وفي النسخة الهندية: "باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة".

عرف: قوله: باب إلخ: قد بوّب المصنف على لفظ الجوربين قبل أيضاً، وليس ذكر الجوربين في حديث الباب، فلا أعلم وجه ذكر المصنف في الترجمة إياه.

المذاهب في المسح على العمامة: مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك: أن الفريضة لا يتأدى بالمسح على العمامة، وقال الشوافع: لو مسح بعض الرأس واستوعب الباقي على العمامة يجزئ. وأما الأحناف: فلم أجد أداء سنة الاستيعاب بالمسح على العمامة في كتبهم، وفي "شرح الترمذي" للقاضي أبي بكر بن العربي: أن الاستيعاب يتأدى بالمسح على العمامة عند الأحناف، ولكني لم أجده في كتبنا مع التتبع البليغ، وفي "الموطأ لمحمد": بلغنا أنه كان ثم نسخ، فعلم عن "الموطأ" أن المسح على العمامة عندنا لا شيء، وأما الموالك ففي "عارضة الأحوذي": أن أداء الاستيعاب ليس بمروي عن مالك رحمه الله، وفي كتب بعض الموالك أن الاستيعاب يتأدى به، ولعله ليس بمروي عن مالك رحمه الله، ومذهب أحمد بن حنبل رحمه الله: أداء الفريضة بالمسح على العمامة بشروط، منها: أن يكون محنكة، وأما السلف فلم يثبت المسح على العمامة من الجمهور، وينسب إلى بعض السلف جوازه، والله أعلم.

والمتبادر من حديث الباب ما قال الشافعية، وفي رواية البخاري عن عمرو بن أمية عن أبيه: "أنه مسح على العمامة"، وليس ثمة ذكر الرأس، فظاهره للحنابلة.

تحقيق رواية المسح على العمامة: وأما الجواب من جانبنا من حديث الباب، فقيل: إنه عليه السلام مسح على الرأس وسوّى عمامته، فزعم الراوي أنه مسح عليها، ويلزم على هذا تغليط الصحابي، وهم من أذكياء الأمة المرحومة، وهذا الجواب كان لأبي بكر بن العربي، وأصله أنه مسح على الرأس أصالةً ووقع على العمامة تبعاً، وكذلك زعمه الصحابي فليس فيه تغليط الصحابي، فلم يدرك الناقلون مراده، فقالوا ما قالوا، ويمكن لنا ما قال محمد رحمه الله: إنه كان ثم نسخ، وهناك جواب له نفاذ لغة، وهو أنه مسح على الرأس متعمماً بدون نقضها، وفي "سنن أبي داود": "أنه مسح على الناصية ولم ينقض العمامة"، وهذا الجواب يستدعي تطريق كثير من الأحاديث؛ فإنها واقعة واحدة، ويعبره بعض الرواة بأنه مسح على الرأس، وبعضهم بأنه مسح على العمامة، وبعضهم بأنه مسح على الرأس والعمامة.

ولينظر أيضاً أنها واقعة الوضوء على الوضوء أو غيرها، وقد ثبت الوضوء على الوضوء ناقصاً كما في "كتاب الطحاوي" من عمل علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه: "هذا وضوء من لم يحدث"، وأخرجه في "صحيح ابن خزيمة" من =

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ». وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ «الْمَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ «النَّاصِيَةَ».

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلْمَانَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهم.

عرف = عمل علي رضي الله عنه، ثم رفعه علي رضي الله عنه، إلى النبي ﷺ، ولما ثبت مسح الرجلين في الوضوء الناقص فلعله يجوز فيه المسح على العمامة أيضاً، ثم هذه الواقعة مروية عن بلال رضي الله عنه أيضاً في "مسلم" وأداها راوي أبي داود في شكل العادة: أنه كان يمسح على الخفين إلخ، ولكن الحق أنها واقعة واحدة كما هو مصرح في "النسائي"، وأيضاً في "مسلم" و"أبي داود": أنه مسح على العمامة، وفي "النسائي": أنه مسح على الرأس، فاختلف تعبير الرواة، وفي بعض نسخ النسائي لفظ "الأسواق" بدل "الأسواف" وذلك غلط، وفي "المعجم" للطبراني في واقعة المغيرة أنها كانت في المدينة، وهو في "التخريج".

وفي أكثر الكتب أن واقعة المغيرة عند القفول من تبوك، فيطلب التوفيق أو الترجيح، ويرد على الحنابلة القائلين بجواز المسح على العمامة آية: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (المائدة: ٦) فقالوا: إن المسح على العمامة مسح على الرأس، ولكنه غير صحيح، ويمكن لهم الجمع بين القاطع وخبر الواحد، والبخاري لعله ليس بقائل بالمسح على العمامة؛ فإنه أخرج الحديث ولم يبوّب عليه، وقال أبو عمر في "التمهيد": إن أحاديث المسح على العمامة كلها معلولة، نقله الشيخ الأكبر في "الفتوحات"، ولكنه لما أخرج البخاري فيشكل قول التعليل.

قوله: مسح على الخفين والعمامة: قال المتأولون: الخمار كان رقيقاً، فيتقاطر الماء على الرأس، والصحيح ما ذكرت أولا، قال ابن الجزري: وجدت بخط النووي أن عمامته ﷺ في أكثر الأوقات كانت ثلاثة أذرع بالذراع العرفي، وعمامته للصلوات الخمسة سبعة أذرع، وللجمعة والأعياد اثني عشر ذراعاً.

حلي: قوله: ومسح على الخفين والعمامة: قلت: يمكن أنه اكتفى لأجل الناصية، فلا يترك الكتاب؛ لكون الحديث ظني الدلالة ظني الثبوت.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ ﷺ، وَبِهِ يَقُوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالُوْا: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَقُوْلُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلْأَثَرِ. شيخ سهر

٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: مَسِّ الشَّعْرَ. أي الحديث المذكور

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: مسح على العمامة: قال القاضي: اختلفوا في المسح على العمامة، فمنعه أبو حنيفة ومالك ﷺ مطلقًا أي بظاهر التنزيل، وجوّز الثوري وداود وأحمد ﷺ الاقتصار على مسحها، إلا أن أحمد اعتبر التعمم على طهر كلبس الخف. قال علي القاري: قال بعض الشراح من علمائنا: يحتمل أنه حيث مسح بناصيته ثم سوّى عمامته بيديه، فحسب الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحًا، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الآية، فقد ذكر العلماء أن المائدة آخر ما نزل من سور القرآن، فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسألة أولى.

شيخ: قوله: مسح على العمامة: أجاز أحمد ﷺ وغيره المسح على العمامة فقط، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن مسح على العمامة فقط لا يسقط الفرض؛ لما ورد في القرآن المسح على الرأس، والحديث خبر واحد لا يعارض الكتاب، مع أن قول جابر ﷺ: "مسّ الشعر" مخالف للحديث المذكور، فيقال في جواب الحديث: يمكن أن يكون خطأ الراوي، بأن زعم تسوية العمامة مسح العمامة، أو يمكن أن تكون هذه الواقعة قبل نزول المائدة، =

٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. سهر قوت

سهر قوله: مسح على الخفين والخمار: أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطّيها بخمارها.

قوت: قوله: مسح على الخفين والخمار: قال ابن العربي: هو ما تستر به المرأة رأسها، وهو لها كالعِمَامَة للرجل، و لم أجده مستعملاً للرجل إلا في هذا الحديث، وإن اقتضاه الاشتقاق؛ لأنّه من التخمير.

وقال في النهاية: أراد بالخمار العِمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان اعتَمَّ عِمَّة العرب فأدارها تحت الحَنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب.

شيخ = أو يقال: إنه ﷺ مسح على مقدار الناصية وسقط الفرض، ثم مسح على العمامة للاستيعاب، وأبو حنيفة رحمه الله لا يمنع هذه الصورة، كما في "الدر المختار".

* * * *

(٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ

عرف

٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ ﷺ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً سهر فَاغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ قوت الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عرف عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ - أَوْ الأَرْضَ - ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، أي أماله وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ أي صبّ تَنَحَّى سهر فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الجَنَابَةِ بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ،.....

سهر: قوله: غسلا: الغسل بالضم: الماء الذي يغسل به، وبالكسر: ما يغسل به خطمي وغيره (در)
قوله: تنحى: [أي تحوّل إلى ناحية.]

قوت: قوله: فأكفأ الإناء: أي أماله. قال في "النهاية": "يقال: كَفَأْتُ الإنَاءَ وَأكفأته إذا كَبَبْته، وإذا أَمَلْتُهُ".

عرف: **تحقيق محل غسل الرجلين في الغسل**: قوله: باب إلخ: قال القدوري: لو اغتسل في مجتمع الماء يؤخر غسل الرجلين، وإلا فيغسلهما حين التوضئ قبل الغسل، وقد ثبت تأخير غسلهما وتقديمه مرفوعاً، فنحملهما على الحالتين.
قوله: فأفاض على فرجه: قال صاحب "البحر": ينبغي الاستنجاء قبل الغسل؛ كيلا يبقى ما بين الأليتين يابساً.

وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ (قوت سهر) شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي (سهر) عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوْا: إِنْ (عرف شيخ) انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (سهر) أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: يشرب شعره الماء: تشريبه بلّ جميعه بالماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات جمع حثية، أي ثلاث غرف بيديه. (المجمع) قوله: يحثي: [يصب باليدين أي يغرف.] قوله: أجزأه: [أي عن فرض الغسل، وبه قالت الحنفية.]

قوت: قوله: ثم يشرب شعره الماء: أي يسقيه.

عرف: الفرق بين طهورية الماء الملاقي والملقى: قوله: إن انغمس الجنب: ههنا مسألة الماء الملاقي والملقى. وفرَّق بين طهوريتهما عبد البر بن الشحنة، وأما صاحب "البحر" والعلامة قاسم بن قطلوبغا فلم يفرقا بينهما، والمختار مختارهما. فائدة في بيان جواز التيمم مع وجود الماء: في بعض كتبنا أن التيمم للقربة أو العبادة التي ليس الطهارة شرطاً لها مجزئ مع وجود الماء أيضاً، واختاره صاحب "البحر" ورده الشامي، والمختار ما قال صاحب "البحر" لنص الحديث؛ فإنه عليه السلام تيمم في واقعة أبي الجهيم في المدينة، وقال ابن عابدين: إن هذه المسألة ليست في الكتب المشهورة لنا.

شيخ: قوله: إن انغمس الجنب إلخ: هذا عند الشافعي رحمه الله؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض عنده في الغسل، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلم يجزئه؛ لفرضيتهما في الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ بصيغة المبالغة، فيجب إيصال الماء حتى الإمكان.

* * * *

(٧٧) بَابٌ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ (سهر قوت) ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ» (أي تصبي).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.

سهر: قوله: أشدّ ضفر رأسي: بفتح ضاد معجمة وسكون فاء، وهو المشهور رواية، أي أحكم فتل شعري. (المجمع)

قوت: قوله: أشد ضفر رأسي: قال في "النهاية": أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة. وقال ابن العربي: قوله: ضَفْر، يقرأه الناس بإسكان الفاء، وإنما هو بفتحها؛ لأن المسُكّن مصدر ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء المضفور كالشعر وغيره، والضَّفْر هو نَسْجُ خُصَلِ الشعر وإدخال بعضها في بعض.

* * * *

(٧٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً عرف

١٠٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ وَأَنْقُوْا الْبَشَرَةَ». سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيْهٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ، وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَلِكَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ. وَيُقَالُ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ وَجْبَةَ.

سهر: قوله: تحت كل شعرة: أي لو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء، بقيت جنابته. (المرقاة)

قوله: وأنقوا البشرة: [أي استقصوا في غسل الشعر بحيث يصل الماء إلى ما تحته ويغسل] من الإنقاء، والبشرة ظاهر جلد الإنسان مما ليس تحت الشعر، أي أنقوها من الوسخ مبالغة في الغسل. (الشيخ عبد الحق)

قوله: وهو شيخ: أي كبر وغلب عليه النسيان والغفلة. قوله: "ليس بذلك"، أي ليس بقوي، أي ليس بذاك المقام الذي يوثق به، كذا في "شرح المشكاة" للطيبي.

قوله: الحارث بن وجيه: بوزن عظيم، وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة، أبو محمد البصري ضعيف، من الثامنة. (التقريب)

عرف: الوضوء بعد الغسل بدعة: قوله: باب إلخ: حديث الباب ساقط السند، ولكن مسألة الباب صحيحة اتفاقاً. وأما الوضوء بعد الغسل فبدعة، كما في "الدر المختار"، وبوّب عليه المصنف.

* * * *

(٧٩) بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

١٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.*

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(٨٠) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

عرف سهر

١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ سهر وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَعْدَ الْغُسْلِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.]

سهر: قوله: الختانان: الختن: قطع غرلة الولد، والختان موضعه، وهو من الذكر جلد حشفة الذكر، ومن المرأة جلد عالية مشرفة فوق أعلى الفرج كعرف الديك، هذا. (الشيخ)

قوله: إذا جاوز الختان: أي تعدّى، وفي رواية بالراء المهملة، أي "التقى الختان" بالرفع "الختان" بالنصب، وهو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى، وهو أعمّ من أن يكون مختونًا أم لا؛ إذ مجاوزة ختانها كناية لطيفة عن الجماع، وهو غيبوبة الحشفة ولو في الدبر. (المرقاة)

عرف: **المراد من التقاء الختانين وحكمه:** قوله: باب إلخ: المراد من التقاء الختانين غيبوبة الحشفة كناية، واتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة، أنزل أو لم ينزل، وكان الصحابة مختلفين، ثم أجمع الصحابة في عهد عمر ﵁ على وجوب الغسل بها، فيمكن القول بأنه مما أجمع عليه الأمة، وادَّعى البعض أن عدم وجوب =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ.

١٠٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ». وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ ﷺ - وَالْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ.

عرف = الغسل بها كان ثم نسخ، ويساعده الروايات ووقعت عبارة البخاري موهمة إلى أن البخاري مخالف لجمهور الأمة، وأقول: إن البخاري موافق لهم.

شيخ: قوله: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل: هذا حجة لنا على الشافعي رحمه الله في وجوب الغسل بمجرد الإدخال بدون الإنزال، ومستدله - يعني الماء من الماء - محمول على أول الإسلام، كما قال أبي بن كعب ﷺ: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عليه السلام عنها، أو نقول: إنه في الاحتلام، كما قال ابن عباس ﷺ: إنما الماء من الماء في الاحتلام.

* * * *

(٨١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ

سهر عرف

١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا.

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلَا.

سهر: قوله: باب ما جاء أن الماء من الماء: واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج، فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل، بحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، رواه الشيخان، وبغيره من الأخبار المعاضدة له.

وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة إلى أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل، وتمسّكوا بقوله ﷺ: الماء من الماء، وذلك يفيد الحصر عرفًا. وأجيب بأنه منسوخ بقول أبيّ بن كعب ﷺ قال: إنما كان الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، كذا في "الطيبي".

عرف: **بيان نسخ حديث الباب**: قوله: باب إلخ: هذا الحديث منسوخ، وقال ابن عباس ﷺ: إنه ليس بمنسوخ، وتأوله بحمله على حال النوم. وأقول: يجب تأويل كلام ابن عباس؛ فإن جمهور الأمة على أنه منسوخ، وأتأوله بأنه ذكر المسألة الفقهية، أو قال: إن بعض جزئيات ذلك المنسوخ محكم الآن أيضاً، ويدل صراحة على نسخ حديث الباب قصة عتبان بن مالك في "مسلم"، وأكثر الطحاوي من الروايات الدالة على النسخ.

١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاِحْتِلَامِ. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا عِنْدَ شَرِيْكٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

وَأَبُو الْجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا.

سهر: **قوله:** إنما الماء من الماء في الاحتلام: قال التوربشتي: قول ابن عباس: "إنما الماء إلخ" قول قاله من طريق التأويل والاحتمال، ولو انتهى الحديث إليه بطوله لم يكن ليؤوله هذا التأويل، وذلك أن أبا سعيد الخدري ﷺ قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجرّ إزاره، فقال رسول الله ﷺ: أعجلنا الرجل، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولا يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتابه، كذا ذكره الطيبي وعلي القاري والشيخ.

وقال: ويمكن أن يقال: إن قول ابن عباس هذا ليس تأويلاً للحديث، وإخراجًا له بهذا التأويل من كونه منسوخًا، بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونها منسوخًا، وحاصله: أن عمومه منسوخ، فبقي حكمه في الاحتلام.

* * * *

(٨٢) بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ وَيَرَى بَلَلاً وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً

عرف

١٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً، قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».

قوت سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا.

سهر: قوله: شقائق الرجال: أي نظائرهم في الخلق والطبائع؛ لأنهن شققن منهم، ولأن حواء عليها السلام شقّت من آدم عليه السلام. يعني فيجب الغسل على امرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل، وظاهر الحديث يوجب الاغتسال من رؤية البلل وإن لم يتيقّن أنه الماء الدافق، وهو قول جماعة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة، وأكثر العلماء على أنه لا يوجب الغسل حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبّوا الغسل احتياطًا، ولم يختلفوا في عدم الوجوب إذا لم ير البلل وإن رأى في النوم أنه احتلم. (المرقاة)

قوت: قوله: إن النساء شقائق الرجال: قال في "النِّهاية": أي نظائرهم وأمثالُهم في الأخلاق والطباع كأنهن شُقِقْنَ منهم، ولأنَّ حواء خُلقَت من آدم عليه السلام. وشقيق الرَّجل: أخوه لأبيه وأمه.

عرف: **بيان صور مسألة الباب:** قوله: باب إلخ: في مسألة الباب أربع عشرة صورة، ذكر صاحب "البحر" اثنتي عشرة صورة، وذكر الباقيتين الشرنبلالي في "مراقي الفلاح"، وضبط الصور بأنه إما أن يكون تيقن المني أو المذي أو الودي، أو شك في الأوليين أو الآخرين أو الطرفين أو الثلاثة، فصارت سبعة، ثم إما أن يتذكر الاحتلام أو لا، ويجب الغسل في تيقن المني يتذكر الاحتلام أو لا، وفي تيقن المذي مع تذكر الاحتلام، وفي الصور الأربعة المشكوكة مع تذكر الاحتلام. والصور التي يجب الغسل فيها قليلة عند الشافعي رحمه الله.

معنى المني والمذي والودي: المني: ماء ثخين أبيض حاثر، يتولد منه الولد وينكسر العضو بخروجه. والمذي: ماء =

وَعَبْدُ اللهِ[حلي] ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيْثِ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتِ الْبِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ. وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ[سهر] بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: ولم ير بلّة فلا غسل عليه: لأن البلل علامة ودليل، والنوم لا عبرة به، فالمدار على البلل، سواء تذكر الاحتلام أم لا، كذا في "المرقاة"، وبه قالت الحنفية.

عرف = ثخين لا ينكسر العضو عند خروجه، ورائحة المني كرائحة العجين والطلع. والودي: ماء رقيق مغروش في الإحليل يتقدم البول أو يعقبه.

حلي: قوله: وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد: قلت: لكن كون ذلك مذهب كثير من أهل العلم يؤيد ثبوت أصل الحديث، كما حقّقه في "الفتح"، وفي "رد المحتار": وجوب الغسل فيما إذا علم أنه مذي مع تذكر الاحتلام، وعدم وجوبه فيما إذا علم أنه مذي مع عدم تذكر الاحتلام.

* * * *

(٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ
عرف سهر

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ سهر ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: «مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: والمذي: [قال في "القاموس": المَذْيُ والمَذِيّ كـ"غني"، والمذيْ ساكنة الياء: ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل.]

قوله: عن علي: بواسطة المقداد، وإنما حذف ذكره؛ لأن الغرض بيان الحكم لا إتمام القصّة، وأيضًا السائل حقيقة علي ﷺ، والمقداد إنما كان سفيرًا محضًا. (التقرير)

عرف: **سائل المسألة:** قوله: باب إلخ: في بعض الروايات أن السائل علي ﷺ، وفي بعض الروايات أنه أمر مقداداً ﷺ بالسؤال، وفي بعض الروايات أنه ﷺ ابتدأ بنفسه، فتعرض العلماء إلى التوفيق.

حكم الوضوء من المذي وغسل موضع النجاسة: وعامة الفقهاء إلى أن الوضوء من المذي من أحكام الصلاة، فيجب عند القيام إليها، وينسب إلى أحمد أنه من أحكام المذي، وهو الظاهر. ثم يذكر أن الواجب عند الثلاثة غسل الإحليل وما أصابه المذي، وقال أحمد: يغسل العضو والأنثيين وإن لم يصبه المذي.

* * * *

(٨٤) بَابٌ فِي الْمَذْيِ (عرف) يُصِيبُ الثَّوْبَ

١٠٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ - هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ - عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنْ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوْءُ». قلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ (شيخ) بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ (عرف) تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَلَا نَعْرِفُ (أراد به الغسل الخفيف) مِثْلَ هَذَا (سهر) إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي الْمَذْيِ مِثْلَ هَذَا. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا الْغَسْلُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ (حلي) بَعْضُهُمْ: يُجْزِئُهُ النَّضْحُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ.

سهر: قوله: هذا: [أي رواية سعيد بن عبيد، فيكون متفردا.(التقرير)]

عرف: قوله: المذي: المذي نجس إجماعاً.

الفرق بين يَرى ويُرى: قوله: حيث ترى أنه إلخ: قال العلماء: إن معنى "يُرَى" المجهول: الشك، ومعنى "يَرَى" معلوماً: اليقين، ورأيت في "فتح القدير" أن المجهول من الرأي، والمعلوم من الرؤية، ولو كان لفظ الحديث مجهولاً فيكون بظاهره تمسك مالك بن أنس ﷺ على أن النجاسة المشكوكة يكفي فيها النضح فقط، ومسألة المالكية مذكورة في "مدونة مالك بن أنس".

حلي: قوله: وقال بعضهم: يجزئه النضح: قلت: الإجماع منعقد على نجاسته، وظاهر أن النجس لا بدّ من إزالته، ومشاهد أنه لا يزول بالنضح، فمن ثم يجب الغسل.

شيخ: قوله: فتنضح به ثوبك: أي تغسل غسلًا خفيفًا. وافقنا الشافعي ﷺ ههنا في تفسير النضح بالغسل الخفيف، فعلى هذا ينبغي للشافعي ﷺ أن يفسّر النضح في باب بول الغلام أيضًا بغسل خفيف كما قال أبو حنيفة ﷺ

(٨٥) بَابٌ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

عرف

١١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ضَافَ عرف عَائِشَةَ رضي الله عنها ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا مهان فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، أي أثر المني أي يدلكه وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَصَابِعِي.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلِ سُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ. سهر

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ. وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

سهر: قوله: الفرك: قال الطيبي: الفرك: الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب، وفي "شرح السنة": مذهب الشافعي أن المني طاهر، وعند أصحاب الرأي نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه. (علي القاري)

عرف: المذاهب في حكم المني: قوله: باب إلخ: مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله طهارة المني، ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله أنه نجس، وأطنب ابن تيمية في "الطهارة" في فتاواه، وقال الشافعي: إن الأنبياء أيضاً يتولدون من المني، فكيف يقال بالنجاسة؟ ويقال فيه: إن كل ولد أعم من الأنبياء وغيرهم يكون الدم غذاءه في بطن الأم، ولا يقول أحد بطهارة الدم، ولنا آثار كثيرة، وثبت من التابعين أن المصلي في الثوب الذي أصابه المني يعيد الصلاة، وأما الحديث فثبت فيه الفرك والغسل، ونعمل بهما بأن الفرك في اليابس، والغسل في الرطب.

وقال الشافعي رحمه الله: إن الفرك دال على طهارته؛ فإن في الفرك يبقى بعض الأجزاء، ونقول: إن الخف الذي أصابه النجاسة يكفي فيه الدلك مع بقاء بعض أجزائها، وأخرج الحافظ في "الفتح" رواية الفرك في الرطب عن "صحيح ابن خزيمة"، ومرَّ عليه الشيخ علاء الدين المارديني وأعلّه.

قوله: ضاف عائشة إلخ: الضيف هو الراوي.

وَحَدِيْثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ. سهر

١١١ - حَدَّثَنَا* أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.**

وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ» لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيْثِ الْفَرْكِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرُهُ. سهر

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. عرف حلي سهر عرف

من الإماطة وهي الإزالة

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ قَبْلَ رَقْمِ ١١١: [بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَحِيْحٌ»: [وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما].

سهر: قوله: أصح: [لكثرة الشركاء معه في الرواية بخلاف منصور.] قوله: يستحب إلخ: [أي يستحب أن يجمع بين الغسل والفرك.] قوله: بإذخرة: بكسر الهمزة وسكون ذال وكسر خاء معجمتين، حشيش طيب الريح. (مجمع البحار)

عرف: قوله: قال ابن عباس إلخ: هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فلا حجة علينا، وأيضاً نقول: إن التشبيه في اللزوجية لا الطهارة.

معنى الإذخر: قوله: بإذخرة: في "حاشية أبي داود": إن معنى الإذخر مرچياگند، ومأخذه "غياث اللغات"، وهو غلط، وربما يُغلط في معاني الأدوية، ويسميه أهل السند كترن.

حلي: قوله: قال ابن عباس إلخ: قلت: لم يرو أنه تركه بغير إزالة، فلو لم يكن نجسًا لتركه أحيانًا لبيان الجواز، فالمظنون كونه نجسًا.

(٨٦) بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ عرف

١١٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً. شيخ عرف

١١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

عرف: **استحباب الوضوء للجنب قبل النوم**: قوله: باب إلخ: يستحب الطهارة للجنب قبل النوم، كما روي عن الطرفين، وروى الطحاوي عن أبي يوسف: أنه لا بأس بتركه. أقول: "لا بأس" دال على أنه خلاف الأولى، فلا خلاف في هذه المسألة بين الثلاثة، و لم يقل أحد بالوجوب إلا داود الظاهري، وفي "المعجم" للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: "من مات جنباً بدون طهارة لا تشترك الملائكة في جنازته"، والمسألة جواز النوم للجنب قبل الطهارة، وفي "معاني الآثار" و"موطأ مالك" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الوضوء الذي يكون للجنب قبل النوم قد يكون ناقصاً أيضاً، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند قوي مرفوعاً: إن الجنب لو لم يتوضأ قبل النوم يتيمم.

وهم أبي إسحاق السبيعي في حديث الباب: قوله: ولا يمس ماء: أكثر أئمة الحديث إلى أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله وَهِمَ في حديث الباب؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت نومه بدون الطهارة، وقال قائل: إن المراد من مس الماء في حديث الباب مس الماء للغسل، وأنه توضأ وإن لم يغتسل، وقال النووي: لعل نومه عليه الصلاة والسلام بدون الطهارة كان مرة أو مرتين لبيان الجواز. أقول: لما أعل المحدثون الحديث فلا حاجة إلى التوجيه، وأما صورة وَهْمِ عمرو بن عبد الله أبي إسحاق، فذكرها الطحاوي بأنه اختصر الحديث المفصل: "أنه إذا أجنب أول الليل كان يتوضأ، ولو أجنب آخر الليل لا يتوضأ" فإن كان إبَّان الغسل فالنعاس لزمان قليل بدون الوضوء ثابت، وأخذت هذا مما في الروايات، فالحاصل أني أنكرت نومه عليه الصلاة والسلام بدون الوضوء أو التيمم أول الليل، بخلاف آخر الليل؛ فإنه إبَّان الاغتسال، =

شيخ: قوله: وهو جنب ولا يمس ماء: ورد في رواية نضر من أنه ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، فبهذه القرينة قلنا في هذا المقام: إن المراد من عدم مسّ الماء عدم الغسل، ويمكن أن يكون المراد من عدم المسّ عامًا، يعني لم يغتسل و لم يتوضأ ونام، فعلى هذا يقال: إن المراد منه أن النبي ﷺ ارتكب خلاف عادته الشريفة أحيانًا، مرّة أو مرّتين؛ تعليمًا لبيان الجواز.

وَهَـذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الأَسْوَدِ. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ. حلي

(٨٧) بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ». وَفِي الْبَاب عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالُوْا: إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

هذا مسنون

عرف = والحديث المفصل عن أبي إسحاق أخرجه مسلم أيضاً، وفي "مسلم" لفظ يخالف لفظ الطحاوي صراحة، والحال أنهما متحدان سنداً ومتنًا؛ فإن في "مسلم": "وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة"، وفي "معاني الآثار": "وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة". ولم يتوجه إليه أحد من الحفاظ والمحدثين وإن أمكن الجمع بينهما، وأعل أبو داود حديث الباب.

حلي: قوله: وهذا أصح إلخ: قلت: لا تعارض فلا ترجيح؛ لجواز الأمرين، كيف وقد رواه مثل شعبة والثوري والأعمش؟ ودعوى الغلط لا يسمع من غير دليل، ولا دليل إلا التعارض، وقد علمت عدمه.

* * * *

(٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ عرف

١١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ؟ - أَوْ - أَيْنَ ذَهَبْتَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه.

سهر: قوله: فانخنست: [أي تنحيت، انخنس: تأخر وتخلف.]

قوله: إن المؤمن لا ينجس: من سمع وكرم، وكذا الكافر لا ينجس عندنا وعند الجمهور، وإنما النجاسة في اعتقاده، كذا في "المجمع"، وكذا قال علي القاري، أي لا يصير عينه نجسًا والكافر كذلك، أما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: ٢٨) في النجاسة في اعتقاداتهم، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن أعيانهم نجسة كالخنزير، وعن الحسن: من صافحهم فليتوضّأ، فمحمول على المبالغة أي في التبعّد عنهم، كذا قاله ابن الملك.

قوت: قوله: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب قال فانبجست: قال ابن العربي: هو بالنون ثم بالباء المعجمة بواحدة يعني اندفعت منه، من قوله تعالى: ﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (الأعراف:١٦٠) أي انفجرت واندفعت، ويروى بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين: أي اعتقدتُ نفسي نجسًا، ومعنى "منه": من أجله، أي رأيتُ نفسي نجِسًا بالإضافة إلى طهارته وجلالتـــه، ويُروى "انْخَنَسْت" أي تأخرت من قولـــه تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾ (التكوير:١٥).

عرف: جواز جميع الأمور للجنب غير دخول المسجد والطواف وقراءة القرآن: قوله: باب إلخ: يجوز للجنب جميع المعاملات، ويمتنع عن دخول المسجد والطواف وقراءة القرآن، وفي بعض الكتب زيادة في حديث الباب: إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ولكن السند ضعيف.

حكم غسالة المؤمن والكافر: وغسالة المؤمن طاهر، حياً كان أو ميتاً، وفي "مبسوط محمد بن الحسن": إن غسالة الميت نجسة، وحمله أرباب الفقه على أن فيه مظنة الألواث، وأما غسالة الكافر فنجسة؛ فإن حكمه حكم الميتة.

حلي: قوله: إن المؤمن لا ينجس: قلت: أي لا ينجس عينه في الحياة ولا بعد الموت بحيث لا يطهر بالغسل، بخلاف سائر الحيوانات الدموية لا تطهر عينًا ولو غسلت.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ، وَلَمْ يَرَوْا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بَأْسًا.*

(٨٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

عرف

١١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ابْنَةُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ - تَعْنِي غُسْلاً - إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﷺ: قُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ.

سهر عرف وهي أم أنس بكسر الميم سهر سهر سهر

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَأْسًا»: [وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «فَانْخَنَسْت» يَعْنِي تَنَحَّيْتُ عَنْهُ.] غَيْرَ أَنَّ الْكَلِمَةَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخ شُعَيْبٍ «فَانْبَجَسْتُ» بَدْلَ قَوْلِهِ: «فَانْخَنَسْتُ».

سهر: قوله: إن الله لا يستحيي من الحق: أي لا يأمر بالحياء فيه. (المجمع) قال الشيخ: بل المعنى: أنه تعالى نهى عن أن يستحيوا في الحق، وهذه توطئة للسؤال. (اللمعات)

قوله: مثل ما يرى الرجل: ولأحمد: قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ (شرح الموطأ) قوله: قالت أم سلمة: وفي "الموطأ": فقالت لها عائشة ﷺ. قال القاضي عياض: ويحتمل أن عائشة وأم سلمة ﷺ كلتاهما أنكرتا عليه، فأجاب النبي ﷺ بما أجابها، وإن كان أهل الحديث يقولون: إن =

عرف: بحث احتلام المرأة ووجود المني فيها: قوله: باب إلخ: ينسب إلى محمد بن الحسن ﷺ عدم الغسل من الاحتلام للمرأة، وحمله أرباب التصنيف على حالة لا يخرج المني إلى الفرج الخارج، ولو خرج المني إلى الفرج الخارج يجب الغسل، والله أعلم، وأما الأطباء فمختلفون في وجود المني في المرأة بعد اتفاقهم على أن فيها ماء يصلح للولادة.

معنى قوله: إن الله لا يستحيي: قوله: إن الله إلخ: قالوا: معناه أن الله لا يأمر بالاستحياء؛ فإنه تعالى ليس محل =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ ﷺ.

(٩٠) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ

سهر

١١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ.

سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر = الصحيح ههنا أم سلمة ﷺ لا عائشة ﷺ، قال ابن حجر: وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة ﷺ عند النبي ﷺ في مجلس واحد. (علي القاري)

قوله: فضحت: [إذ حكيت عنهن ما يدل على كثرة شهوتهن.]

قوله: يستدفئ بالمرأة: أي يطلب الدفاءة - بفتحتين والمدّ - وهي الحرارة بأن يضع أعضاءه على أعضائها. (المرقاة)

قوله: فاستدفأ بي: أي طلب الحرارة مني بأن وضع أعضاءه الشريفة بعد الغسل على أعضائي من غير حائل، وجعلني مكان الثوب الذي يستدفأ به؛ ليجد السخونة من بدني، كذا في "اللمعات".

قال الطيبي: ومنه قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (النحل: ٥) أي تتخذون من أوبارها وأصوافها ما تستدفؤون به، وفيه: أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرةَ.

عرف = الحوادث، والاستحياء حادث، وقال الحافظ ابن تيمية: إن الله تعالى يقوم به الأفعال الاختيارية مع كونه قديماً، وسيأتي تفصيل البحث في ابتداء البخاري إن شاء الله تعالى.

(٩١) بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ عرف

١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ سهر، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ سهر، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيْدَ عرف الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ المَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ سهر بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».

وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِي حَدِيْثِهِ: «إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، وَلَمْ يُسَمِّهِ. وَهَذَا عرف حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا.

سهر: قوله: الحذاء: [ما حذا نعلاً ولا باعها بل نزل فيهم.] قوله: بجدان: [كـ"عثمان" بضم الموحدة وسكون الجيم.] قوله: فليمسه بشرته: [بضم الياء وكسر الميم] من الإمساس، أي فليوصل الماء إلى جلده، يعني فليتوضأ أو يغتسل؛ فإن ذلك أي الإمساس خير من الخيور، وليس معناه أن كليهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير، بل المراد: أن الوضوء واجب عند وجود الماء، نظيره قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ (الفرقان: ٢٤) مع أنه لا خير بمستقرّ أصحاب النار. (علي القاري)

عرف: التيمم عند عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: قوله: باب التيمم إلخ: ينسب إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهما لا يجوِّزان التيمم للجنب ولو إلى عشر سنين، وموهمه رواية البخاري. وأقول: إن هذه النسبة غلط إليهم، كما صرح بمرادهما في البخاري، بأن غرضهما سد الذرائع كيلا يتيممون بعذر يسير غير مبيح للتيمم.

معنى الصعيد: قوله: الصعيد الطيب: قال صاحب "القاموس": إنه وجه الأرض، فاضطر ههنا إلى هذا القول مع رعاية مذهبه في اللغة، بأن يذكر ما يوافق مذهب الشافعي رحمه الله، وله اعتقاد في حق أبي حنيفة رحمه الله، وصنف الطبقات الحنفية المسماة بـ"طبقات فيروزآبادي". قوله: وهذا حديث حسن: حديث الباب ساقط السند.

وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ المَاءَ. وَيُرْوَى (حلي) عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ: تَيَمَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(٩٢) بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ (عرف)

١١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ،

عرف: قوله: باب في المستحاضة: باب المستحاضة باب طويل الذيل.

الفرق بين الحيض والاستحاضة: والفرق بين الحيض والاستحاضة: أن الحيض لأصْلِيِّ الفعل على العادة، والاستحاضة للزيادة على ذلك، وفي كتبنا: إن الأقل من أقل الطمث أو النفاس، والأكثر من أكثرهما، والأكثر على العادة بشرط الزيادة على الأكثر من عشرة أو أربعين استحاضة، وأكثر إطلاق الاستحاضة في الحديث على متعارف اللغة.

أنواع المستحاضة وأحكامها عند الأئمة: الحيض: دم يخرج من قعر الرحم بدون داء، والاستحاضة: دم يخرج من فم الرحم من العاذل كما في الحديث، ثم للمستحاضة أنواع: المبتدأة، والمعتادة، والمتحيرة، ومذهبنا: أن عشرة أيام للمبتدأة حيض والباقي استحاضة، والمعتادة تمضي على عادتها المستقرة، والمتحيرة التي لم تستقر عادتها ولم تكن مبتدأة، وأحكامها كثيرة لا توجد في المطبوعات، وقليل شيء منها مذكور في "البحر"، ولكن أغلاط الكاتب مانعة عن الاستفادة، وبعض شيء منها مذكور في "خلاصة الفتاوى". وقال صاحب "البحر": إن في "خلاصة الفتاوى" أغلاط الناسخين، ومن أحكامها: أنها تتحرى وتعتبر بالظن الغالب، وأسميها متحيرة، والمتحيرة مذكورة في كتبنا وكتب الشوافع، وأنكر الحنابلة هذا النوع، ثم عند الشوافع نوع آخر يسمى بالمميزة.

اختلاف الأئمة في اعتبار الألوان في الدماء: وتعتبر بالألوان إذا رأت الدم أسود فهو حيض وإلا فاستحاضة، ثم لهم وجهان، أحدهما: أن تميز الألوان في حق غير المعتادة. والثاني: أن تعتبر في حق المعتادة أيضاً. وعندنا لا اعتبار للألوان، ولنا ما روي عن عائشة ﷺ: حتى ترين القصة البيضاء، ولهم ما في "أبي داود" فإنه دم أسود يعرف، وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": إنه مدرج من الراوي، وأشار النسائي إلى إعلاله في الموضعين في الحيض، ونقل الماردييني إعلاله عن أبي حاتم.

محمل أحاديث الباب: وفي مسألة الباب أحاديث، في بعضها عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض، وهذا محمول =

حلي: قوله: ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال تيمم إذا لم يجد الماء: قلت: فيه رجوع ابن مسعود ﷺ عن نهيه عن التيمم للجنب.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ (عرف) ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي (سهر) امْرَأَةٌ (قوت) أُسْتَحَاضُ (عرف) فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ (سهر عرف) الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا (قوت) ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي (عرف) عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

أي زمنها — الحيضة أي زمنها

سهر: قوله: إني امرأة أستحاض: على لفظ المجهول، أي دائم الاستحاضة، وقوله: "إنما ذلك عرق" أي دم عرق، ويناسبه قوله: "وليس بحيض"، أو المراد المحل الذي يخرج منه الدم عرق لا رحم، قال الفقهاء: ما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو على عادة - وقد جاوز الأكثر واستمرّ دمها - أو ما رأته حامل فهو استحاضة، وإن كانت مبتدئة فحيضها أكثر المدة، وإن كانت معتادة فعادتها حيض، وما زاد فهو استحاضة، وهذا معنى قوله ﷺ: فإذا أقبلت حيضتك، بكسر الحاء وفتحها أي أيام عادتك إن كانت معتادة، والظاهر أن هذه المرأة السائلة كانت معتادة أو أيام أكثر الحيض إن كانت مبتدئة، هذا عندنا، وعند الباقين يعمل بالتميز في المبتدئة، إن كان دمًا أسود يحكم بأنه من الحيض، كما جاء في الحديث عن عروة: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، الحديث، وعندنا لا يعمل بالتميز لخفائه.

قوله: أفأدع الصلاة: [أي أفأتركها ما دامت الاستحاضة معي.]

قوت: قوله: أستحاض: هو من الأفعال الملازمة البناء للمفعول.

قوله: إنما ذلك عرق: زاد الدار قطني والبيهقي: "انقطع".

عرف = على المعتادة، والحديث الذي فيه "إقبال الدم وإدباره" حملناه على المعتادة كما يدل ما في "الطحاوي"، وحمله الشافعية على المميزة، والحديث الذي فيه "أيام أقرائها" الأقرب حمله على المعتادة، ويمكن أن يحمله الشافعي على المميزة، ثم في المسألة ثلاثة أحاديث: حديث حمنة بنت جحش وحديث أسماء وحديث فاطمة بنت قيس، ومدار المسائل الفقهية على الثلاثة.

قوله: فاطمة ابنة أبي حبيش: اسم أبي حبيش قيس، وفاطمة هذه غير فاطمة ﵂ التي شكت إلى النبي ﷺ من نفقة زوجها، راوية حديث الدجال.

بيان غرض قولها: فلا أطهر: قوله: فلا أطهر: أي لا أطهر حساً، وليس غرضها نفي الطهارة الشرعية، وغرضها سؤال مسألة المعذورة.

قوله: أفأدع الصلاة: أي إني ذات دم، وإن لم يكن ذلك حيضاً، وحملنا حديث الباب على المعتادة.

المراد بالغسل للمستحاضة: قوله: فاغسلي عنك الدم: هذا الغسل ليس هو الغسل الواجب، وفي الروايات الأخر: فاغسلي عنك الدم واغتسلي، وفي "الطحاوي" ما يدل على الغسل الواجب.

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيْثِهِ: وَقَالَ: «تَوَضِّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها.

سهر عرف حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

سهر: قوله: توضئي لكل صلاة: أخذ بظاهره الشافعي رحمه الله، وعندنا اللام بمعنى الوقت، كقولك: آتيك لصلاة الظهر، أي وقتها، وقد ورد في بعض الروايات: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فنحمل عليه، كذا في "الهداية" و"شرح مختصر الطحاوي". روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: توضئي لوقت كل صلاة، ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة؛ لأنه لا يحتمل غيره، بخلاف الأول؛ فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها، كقوله عليه السلام: إن للصلاة أوّلاً وآخرًا، أي وقتها، وهو مما لا يحصى كثرته، فوجب حمله على المحكم، ورجّح أيضًا بأنه متروك الظاهر بالإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة؛ لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد، كذا حقّقه ابن الهمام في "فتح القدير "ونقله عن شرح "الموطأ".

عرف: قوله: توضئي: قال مالك بن أنس رحمه الله: إن العذر المبتلى فيه غير ناقض للوضوء.

محمل لفظ "توضئي" في حديث الباب: ولفظ "توضئي" في حديث الباب محمول على الاستحباب عنده، وحمله الثلاثة على الوجوب، وتصدى بعض الموالك لإسقاط لفظ "توضئي"، ولعل مسلماً أيضاً متردد فيه كما يدل قوله، وفي حديث حماد لفظ "تركناه"، مسلم. وبحث فيه الحافظ، وحاصله إثبات ذلك اللفظ، ورواه ابن سيد الناس اليعمري عن طريق أبي حنيفة رحمه الله، فقال: إنه مروي عن إمام من الأئمة فيكون صحيحاً، وأخرجه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأخرج له المتابع.

حلي: قوله حتى يجيء ذلك الوقت: قلت: أي وقت الحيض أو وقت الصلاة الأخرى، فلا حجة فيه لأحد.

قوله عليه السلام في الحاشية: توضئي لوقت كل صلاة: قلت: فيه حجة أبي حنيفة.

* * * *

(٩٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

١٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ (شيخ) عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ (قوت) أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي».

١٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ: «عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ»، جَدُّ عَدِيٍّ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ. وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: «إِنَّ اسْمَهُ دِينَارٌ»، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (البخاري) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِنْ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ أَحْوَطُ لَهَا، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا، وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ أَجْزَأَهَا.

قوت: قوله: أيام أقرائها: أي حيضها.

شيخ: قوله: عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه: قال شيخنا رحمه الله: قال أهل أصول الحديث: إن العبارة المذكورة أينما ورد، فمرجع ضمير "أبيه" و"جدّه" يكون واحدًا، فيكون في تلك العبارة مثلاً مرجع ضمير "أبيه" و"جده" عديًّا، أي روى عدي عن أبيه - يعني ثابت - وروى ثابت عن أبيه الذي هو جدّ عدي، إلا في "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه"؛ فإن مرجع الضميرين فيهما مختلف؛ فإن مرجع ضمير "أبيه" عمرو، ومرجع ضمير "جده" شعيب الذي هو أبو عمرو، فالمعنى: يعني روى عمرو عن أبيه - يعني شعيبًا - وروى شعيب عن جدّه الذي هو جدّ أبي عمرو.

* * * *

(٩٤) بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (عرف)

١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً[1] شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً[2] شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (قوت)، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ (سهر)».

قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَتَلَجَّمِي (سهر)». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (القطن)، قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا (عرف)». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا (قوت سهر)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ (عرف): .....

أي تحت اللجام

---

(١) وفي نسخة: "كثيرة" بدل قوله: "كبيرة". (٢) وفي نسخة: "كثيرة" بدل قوله: "كبيرة".

سهر: قوله: فتلجمي: [أي شدي الخرقة على هيئة اللجام.] قوله: يذهب الدم: [يمنع الخروج إلى ظاهر الفرج.] قوله: أثج ثجا: [الثج السيلان، من ثج الماء والدم، لازم ومتعد.]

قوت: قوله: الكرسف: هو القطن. قوله: إنما أثج: بالمثلثة وتشديد الجيم، أي أصبُّه صبًّا.

عرف: قوله: باب إلخ: قال الطحاوي: إن الغسل للعلاج، وزعم الأكثرون أنه علاج طبي، والحال أن المراد من العلاج الحيلة. محمل حديث الباب: وقال الطحاوي: إن حديث الباب في المتحيرة. وذكر لها مسائل يتعذر إدراكها، ويمكن حمله على المعتادة، وتمشي على هذا؛ فإنه سهل. قوله: فاتخذي ثوباً: أي ثوباً يكون مهيأ للصلاة.

المراد من قوله "بأمرين": قوله: بأمرين: عامة المحشين على أن الأمر الأوّل الوضوء لكل صلاة، وهو في "كتاب الأم"، والأمر الثاني ثلاث غسلات لخمس صلوات، وأشار أبو داود إلى أن الأمر الأول الغسل لكل صلاة، والآخر الغسل ثلاث مرار لخمس صلوات، وقال: إن خمس غسلات ثابتة في بعض الطرق، أي في قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وأما الغسل خمس مرار في أحاديث غير بنت جحش فثابت بلا ريب، وروى الترمذي تحسين أحمد رحمه الله حديث الباب، وروى أبو داود التردد عنه، والفصل تحسينه.

أَيَّهُمَا (قوت) صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ (سهر) قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ».

فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ (بالفتح، وقيل: بالضم) رَكْضَةٌ (سهر قوت) مِنْ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي (قدرت سهر) سِتَّةَ أَيَّامٍ (سهر عرف) أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا (سهر) رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ (قوت) طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي (قوت) أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةً (علمت)

سهر: قوله: فإن قويت عليهما: أي على الأمرين، "فأنت أعلم" أي بما تختارينه منهما، فاختاري أيهما شئت.

قوله: هي ركضة: أي دفعة وضربة، والركضة: ضرب الأرض بالرجل في حال العدو وغيرها، أراد به الإضرار والإفساد، وأضافها إلى الشيطان؛ لأنه وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وقت طهرها وصلاتها وصيامها، حتى أنساها ذلك. قوله: فتحيضي: أي التزمي أحكام الحيض وعدّي نفسك حائضًا.

قوله: ستة أيام أو سبعة: كلمة "أو" ليس للشك ولا للتخيير، بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء، كذا اختاره الطيبي في توجيهه، ومنهم من ذهب إلى أنه للشك من بعض الرواة، وإنما يكون النبي ﷺ قد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومها، وقال التوربشتي: ويحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها، وقيل: أمر ببناء الأمر على ما تبيّن لها من أحد العددين على سبيل التحري. وقوله: "في علم الله" أي فيما علم الله من أمرك، ومن قال: إن "أو" للشك، فله أن يقول: معناه: والله أعلم بما قال النبي ﷺ.

قوله: فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت: أي بالغت في التنقية، أي مضت الأيام المذكورة وصرت طاهرة في حكم الشرع. قوله: "وصلي" أي بالوضوء عند كل صلاة، وهذا أوّل الأمرين المأمور بهما، وهو أن تتوضّأ وتصلّي في ثلاث وعشرين. وثاني الأمرين أن تغتسل فيها إما عند كل صلاة فرادى، وإما بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، ولما كان الأولى من هاتين الصورتين أعني الاغتسال عند كل صلاة أشق وأصعب، نزل ﷺ =

قوت: قوله: أيهما صنعت: قال أبو البقاء في إعرابه: "أيَّهما" بالنَّصب لا غير، والناصب له "صَنَعْتِ".

قوله: إنما هي ركضة من الشيطان: قال في "النِّهاية": أصل الرَّكض: الضرب بالرِّجل والإصابة بها، كما تُركضُ الدَّابةُ وتُصَاب بالرِّجلِ، أراد الإضرار بها والأذى، والمعنى: أنَّ الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك عادَتها، وصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من رَكَضَاته.

قوله: قد طهرت واستنقأت: قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف، والصواب استَنْقَيْتِ؛ لأنه من نَقَّى الشيءَ، وأَنْقَيْتُهُ إِذَا نَظَّفتُه، ولا وجه فيه للألف ولا للهمزة.

قوله: فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها: قال أبو البقاء: "وأيَّامها" منصوب بـ"صَلِّي" وهو عطف على "أربعًا" و"ثلاثًا"، والضمير فيه راجع إلى اللَّيالي.

عرف: مراد لفظة "أو": قوله: ستة أيام أو إلخ: عندي لفظة "أو" للتنويع منه عليه الصلاة والسلام، وقيل: إنه شك الراوي.

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.

أي يكفيك

عرف

فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ، وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيْتِ عَلَى ذَلِكِ». فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر شيخ

سهر = إلى الثاني أعني الجمع بين الصلاتين، فقال: "فإن قويت إلخ". فإن قلت: لا يسمع الحنفية هذا التأويل؛ إذ عندهم خروج الوقت ينقض وضوء المعذور، قلنا: لعلّه لا ينقض الغسل في حقّ هذه المستحاضة بحكم هذا الحديث، على أنه يلزم مثل هذا على الشافعية أيضًا؛ فإنهم يوجبون الوضوء على المعذور لكل صلاة، فلا بدّ من التخصيص، كذا في "اللمعات". قال علي القاري: هذا عندنا منسوخ، أو الأمر بالغسل في الصورتين محمول على المعالجة لإزالة قوّة الدم. قوله: وهو أعجب: [أي الجمع بين الصلاتين في الغسل، والأمر الآخر الغسل لكل صلاةٍ.]

عرف: قوله: لميقات حيضهن إلخ: هذا ظاهر الدلالة على أنها كانت معتادة.

الإشكال على وضوء المعذور ورفعه: وههنا يرد علينا إشكال، وهو أنه ﷺ لم يأمرها بالوضوء ثانياً في صورة الصلاتين بغسل واحد، والحال أن خروج الوقت ناقض لوضوء المعذور، فقيل: إنه مسكوت عنه وليس ههنا نفيه، فلعله يكون أمرها.

وأقول: إن الزيادة في الحديث القولي بعيدة، والجواب عندي موقوف على ذكر مقدمة، وهي أن المثل الثاني بعد فيء الزوال مشترك بين الظهر والعصر، والمثل الأول وقت مختص بالظهر، وبعد المثل الثاني مختص بالعصر، =

شيخ: قوله: وهو أعجب الأمرين: أي الأمر الأوّل: الوضوء لكل صلاة. والأمر الثاني: لم يذكر في الحديث، وهو الغسل عند كل صلاة، ووجه الغسل عند كل صلاة أو للصلاتين إما زيادة النظافة والطهارة، وتقليل الدم في الحال، وتزكية النفس، كما قاله الطحاوي رحمه الله؛ فإن النظافة في أن تغسل عند كل صلاة، وأن تصلي بالوضوء فقط بغير الغسل فيجزئها، إلا أن الغسل عند كل صلاة أحبّ وأطهر. وإما العلاج ببرودة الماء، ويحتمل أن يكون كلا الأمرين ملحوظين للنبي ﷺ وقت الأمر بالغسل، كذا قال مد ظله. والمستحاضة إن كانت مبتدأة تصلي خمسة عشر يومًا، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقلّ ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة عند الشافعي رحمه الله، وعندنا ثلاثة أيام ولياليها.

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ ﵂، إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ يَقُولُ: «عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ»، وَالصَّحِيحُ «عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ».

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ابن إسماعيل

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ - فَإِقْبَالُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَسْوَدَ، وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ - فَالْحُكْمُ فِيْهَا عَلَى حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂.

مضى عن قريب

وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوْفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي.

وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوْفَةٌ، وَلَمْ تَعْرِفْ الحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيْثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂.

عرف = أو يعبر بأن المثل الأول وقت الاختيار، والمثل الثاني وقت الضرورة للظهر. وفي "عمدة القاري": عن المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا بلغ الظل أقلَّ من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين، صححه الكرخي، وقال ابن عابدين ﵀: إن رواية المثلين ظاهر الرواية، ورواية المثل شاذة، والحال أن في "البدائع" تصريح أن آخر وقت الظهر ليس بمذكور في ظاهر الرواية.

أقول: قد وجدت الجامعين و"المبسوط" و"الزيادات" خالية من آخر وقت الظهر، نعم، ذكر السرخسي في مبسوطه المثل والمثلين، فإذا مهّدنا هذا، فيقال: إنها تغتسل في المثل الثاني، وتصلي الظهر ثم العصر في المثل الثاني، فلم يتحقق خروج الوقت؛ فإن الوقت المختص ووقت الاختيار للظهر خرج قبل المثل الثاني، وكذلك نقول في العشاء الأولى والآخرة، ولا يكون الوضوء إلا واحداً، وفي "الوقاية" رجوع أبي حنيفة ﵀ إلى الشفق الأحمر عن الأبيض، ورد عليه ابن الهمام وصاحب "البحر". وأقول: لم يرجع أبو حنيفة ﵀ إلا أن وقت الاختيار للمغرب إلى الشفق الأحمر، ووقت الضرورة إلى الشفق الأبيض، فتغتسل في الشفق الأبيض، =

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ[عرف]: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ.

فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنَّهَا[سهر] تَقْضِي صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يَحِيضُ النِّسَاءُ، وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ هَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ -: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ.

سهر: قوله: فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يومًا: وذلك لأن أقلّ مدّة الحيض عنده يوم وليلة، وأكثرها خمسة عشر يومًا، فلما رأت مبتدئة الدم فما لم يزد على خمسة عشر يوما فكله حيض، ومتى زاد على خمسة عشر فالزائد دم الاستحاضة البتة، ووقع به الشك في خمسة عشر أيضًا؛ لاحتمال أن يكون انقطاع الحيض بعد يوم وليلة من أوّل ما رأت، أو بعد يومين، أو ثلاثة إلى خمسة عشر، فمبنى الأمر على اليقين وطرح الشك، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف = وفي "الأشباه والنظائر": يجوز للمسافر تأخير المغرب، فأقول: يجوز تأخيرها للمعذور بالطريق الأولى.

قوله: وقال الشافعي إلخ: هذا المذكور حكم المبتدئة، وهكذا مذكور في كتب الشوافع، وأخطأ بعض المحشين في نقل مذهب الشافعي.

عدم ثبوت حديث مرفوع في تحديد مدة الحيض لأحد من المذاهب: قال العلماء: إن أقل مدة الحيض وأكثرها ليس فيه المرفوع لأحد من المذاهب، ولنا أثر أنس رضي الله عنه، وللشوافع أثر عطاء بن أبي رباح، ويمكن لنا التمسك في أقل الحيض بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: فتمكث إحداكن الثلاث أو الأربع إلخ، وللخصم فيه مجال التأويل.

بيان استنباط أبي بكر الرازي: واستنبط أبو بكر الرازي تلميذ الكرخي: أن "الأيام" جمع قلة فيؤخذ أقله، و"الليالي" جمع الكثرة فيؤخذ أقلها، فيكون ثلاثة أيام، وعشرة أيام. أقول: إن هذا فيما له جمع قلة وجمع كثرة، ولفظ "اليوم" ليس له جمع كثرة، ولفظ "الليل" ليس له جمع قلة، وأيضاً دخول اللام يخرج الجمع من الجمعية.

(٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

عرف

١٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

أي دم عرق

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ». وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

عرف: **إنكار الشوكاني ثبوت الغسل عند كل صلاة والرد عليه:** قوله: باب إلخ: قال الشوكاني: إن الغسل عند كل صلاة تكليف بما لا يطاق، ولا أصل له من الشريعة، وقال: إن التحير ليس له أصل من الشريعة؛ فإن التحير والتوقف ليس في الشريعة.

أقول: إن الحافظ أثبت الغسل عند كل صلاة، وكذلك في "أبي داود" وفي ابتداء "الدارمي": سألت امرأة ابن عباس رضي الله عنهما بكوفة وكانت متحيرة، وكانت سألت قبلُ علياً رضي الله عنه فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إنه مشقة لها، فقال: لو شاء الله تعالى لابتلاها في أشد منه. وقد ثبت توقفه عليه السلام في قصة لعان هلال بن أمية، وفي بعض الصور يجب الغسل عند كل صلاة للمتحيرة عندنا وعند الشوافع.

* * * *

(٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ عرف

١٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ سهر شيخ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

سهر: قوله: أحرورية: بفتح حاء وضم راء أولى، أي خارجية؛ فإنهم يوجبون قضاء صلاة الحيض، وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء - بالمد والقصر - وهو موضع قريب من الكوفة، كان أوّل مجمعهم وتحكيمهم فيه، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، وكان عندهم تشدّد في أمر الحيض، فشبهتها بهم، كذا في "المجمع".

عرف: **إجماع الأمة على مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: أجمع أهل السنة والجماعة على قضاء الحائض الصوم لا الصلاة، وأوجب الخوارج قضاء الصلاة أيضاً.

حكمة عدم قضاء الصلاة دون الصوم: ثم تكلم العلماء في حكمة عدم قضاء الصلاة لا الصوم، فقيل: لما هبطت حواء عليها السلام على الأرض حاضت، فسألت آدم عليه السلام وسأل آدم الله تعالى فعفا الله عن الصلاة، ثم قاس آدم الصوم على الصلاة فعاتب الله تعالى، وأمر بالقضاء عتاباً، والله أعلم هذه القصة ثابتة أم لا.

وأقول: يمكن أن يقال: إن الطهارة شرط الصلاة لا الصوم، نعم عدم الطهارة مانع من الصوم، وأيضاً في قضاء الصلوات مشقة لا في قضاء الصوم.

شيخ: قوله: أحرورية: أي خارجية، فإنهم يوجبون قضاء صلاة أيام المحيض، وهم قوم من الخوارج، نسبة إلى حروراء، قرية من الكوفة، كان مجمعهم فيها، وهم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه.

* * * *

(٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

عرف

١٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ». وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ. وَقَالَ: إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّأْمِ.

الترمذي

يعني يعتبر

عرف: اختلاف الأئمة في قراءة القرآن للجنب والحائض: قوله: باب ما جاء إلخ: هذا مذهب الجمهور، وقال البخاري: يجوز قراءة القرآن. وبوّب عليه ولم يأت بالنص، ثم عندنا تفصيل في الجزئيات، قال الطحاوي: يجوز قراءة أقل من الآية، ويمنع الكرخي من الأقل منها والأكثر، والاحتياط فيما قال الكرخي، ولعل الطحاوي بنى على أن المعجز من القرآن الآية ولو قصيرة، وإذا قل منها لعله خرج من القرآنية.

وعندي أن الآية معجزة ولو قصيرة، وهذا بديهي عندي أشد البداهة، وقيل: لم يدرك إعجاز القرآن إلا الأعرجان، وهما عبد القاهر والزمخشري. وأخذت هذا مما قال أبو حنيفة رحمه الله: إن فرض القراءة الآية ولو قصيرة. ثم إن القراءة على نية الدعاء والثناء جائزة، ثم قيل: الشرط كون تلك الآية مشتملة على مضمون الدعاء والثناء، وقيل: لا يشترط.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنْ[1] الثِّقَاتِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ بِذَلِكَ.

عرف

(٩٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

١٢٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُوْنَةَ رضي الله عنهما.

لقب محمد بن بشار — حلي — سهر — سهر — أي أعقد الإزار — أي فوق الإزار

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "من" بدل قوله: "عن".

سهر: قوله: أتزر: هكذا وقع في الأصول بالإدغام، وقال الشيخ ابن حجر في "الفتح": كذا في روايتنا بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة، وأصله "أئتزر" بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة، بوزن أفتعل، وأنكر أكثر النحاة الإدغام، قال أبو موسى: هو تحريف وتصحيف من بعض الرواة، كذا نقله السيد، قال في "المفصل": قول من قال: "أتزر خطأ" خطأ، وقال الكرماني في قول عائشة رضي الله عنها: وهي من فصحاء العرب حجّة فالمخطئ مخطئ.

قوله: ثم يباشرني: استدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: يحرم ملابسة الحائض من السرة إلى الركبة، وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي: أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم قوله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كذا نقله الطيبي. ولعل قوله ﷺ لبيان الرخصة، وفعله عزيمة تعليمًا للأمة؛ لأنه أحوط؛ =

عرف: **بيان حال بقية**: قوله: من بقية: إن بقيةَ مدلس، والبخاري صحح روايته في "مواقيت الصلاة"، ذكره في "التلخيص"، فإذا صرح بالسماع تقبل روايته، قيل: أحاديث بقيَّة ليست بنقيَّة، فكن منها على تَقيَّة.

اختلاف الأئمة في حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة: قوله: باب إلخ: مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله =

حلي: قوله: إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني: قلت: فيه حجة أبي حنيفة رحمه الله.

(٩٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاكَلَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَسُؤْرِهِمَا

١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ: «وَاكِلْهَا».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا. وَاخْتَلَفُوْا فِي فَضْلِ وَضُوْئِهَا، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُوْرِهَا.

سهر = فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويؤيّده ما ورد عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله، ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفّف عن ذلك أفضل، رواه أبو داود وغيره.

عرف = عدم جواز الاستمتاع من السرة إلى الركبة، ومذهب أحمد ومحمد رحمهما الله أنه يتقي موضع الدم، وحديث الباب للجمهور، ويجوز لهما حمله على الاستحباب، ولهما ما في "مسلم": اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقيل: إن الرجحان لمذهبهما، وللجمهور عند أبي داود بسند حسن: سأل رجل رسول الله ﷺ: ما لي من زوجتي إذا كانت حائضة؟ قال: لك فوق الإزار. وقيل: إن النهي عن استمتاع ما تحت الإزار مفهوم الحديث لا منطوقه.

وقال الشيخ ابن الهمام: إنه وقع في جواب من سأل عن كل ما يحل له من زوجته، فيكون المعنى: لا يحل لك إلا ما فوق الإزار، أي لا يحل ما تحت الإزار فيكون منطوقاً، ونقول: إن ما في "مسلم" كناية عن نهي ما تحت الإزار.

فائدة في أن محمد بن الحسن وافق مالك بن أنس رحمهما الله في بعض المسائل: ربما يوافق محمد بن الحسن مالك بن أنس؛ فإنه تلميذه، وأقام عنده ثلاث سنين، وسمع محمد رحمه الله خمس مائة حديث عن مالك، وهذا من خصوصية محمد رحمه الله، وكان مالك لا يحدث من لفظه، بل كان يقرأ عليه.

* * * *

(١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ الْمَسْجِدِ

عرف

١٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّ حِيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ، بِأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْمَسْجِدِ.

سهر: قوله: ناوليني الخمرة: بالضمّ سجادة صغيرة، تؤخذ من سعف النخل. (الطيبي)

قوله: إن حيضتك: بكسر الحاء وهي الحالة التي تكون عليها الحائض من التحيّض والتجنّب، وقد روي بالفتح، وهي المدة من الحيض. قوله: ليست في يدك: يعني أن يدك ليست بنجسة؛ لأنها لا حيض فيها، كذا قاله علي في "المرقاة".

قوت: قوله: إن حيضتك ليست في يدك: قال الخطابي في "الإصلاح": الرواة يفتحون الحاء، وليس بالجيد، والصواب "حِيضتَكِ" مكسورة الحاء. "الحِيضَة" الاسم أو الحال، يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَة: فالمرة الواحدة من الحَيْضِ.

عرف: **العبرة في الدخول للرجلين لا للرأس واليدين** قوله: باب إلخ: الاعتبار عندنا للرِّجلين لا للرأس واليدين، فيجوز لها إدخال اليدين أو الرأس لا الرجلين، وكذلك في صيد الحرم لو كان رجلاه في داخل الحرم ورأسه خارجه فصاده فعليه جزاء، ولو كان عكسه فلا جزاء.

معنى الخمرة: قوله: الخمرة: أكثر علماء اللغة على أن الخمرة ما يستر الوجه، فإذن يتمسك الروافض بهذا على عملهم الفاسد، وتعرض العلماء لتوجيههم. أقول: إن مراد علماء اللغة أن الغرض من الخمرة ستر الوجه وحفاظته وإن كانت كبيرة؛ لما في الحديث: "إن الفأرة ألقت الفتيلة على خمرته عليه السلام فاحترقت، وكان النبي ﷺ يجلس عليه".

فائدة في حكم من احتلم في المسجد: من احتلم في المسجد فلنا فيها قولان، قيل: يخرج بعد التيمم، وقيل: لا حاجة إلى التيمم، والراجح الثاني؛ فإنه عليه السلام خرج من المسجد بدون التيمم حين أقيمت فتذكر أنه جنب، وأما قول: "إنه عليه السلام لعله تيمم" فادعاء بعيد، وللقائل بالأول أن يحمله على خصوصيته ﷺ؛ فإنه قد ثبت في الحديث =

(١٠١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ عرف

١٢٩ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ ابْنُ أَسَدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

سهر: قوله: من أتى حائضًا: أي جامعها، "أو امرأة في دبرها" مطلقًا سواء كانت حائضًا أو غيرها، "أو كاهنًا" قال في "المجمع": الكاهن: من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدّعي معرفة الأسرار، وحديث: من أتى كاهنًا، =

قوت: قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا إلخ: قال الطيبي في شرح "المشكاة": "أتى" لفظ مشترك هنا =

عرف = النهيُ عن أن يطرق أحد المسجد جنباً إلا له ﷺ ولعلي ﷺ، وهذا كله في الخروج، وأما الدخول بلا تيمم فلا يجوز عندنا قولاً واحداً، ويجوز عند الشافعي ﷺ الاجتياز دخولاً وخروجاً.

الإجماع على حرمة وطء الحائض: قوله: إتيان الحائض: يحرم الوطء إجماعاً، وعبر المصنف بالكراهة، ومثل هذا التعبير يوجد في عبارات السلف.

النسبة الكاذبة إلى ابن عمر ﷺ: قوله: أو امرأة في دبرها: نسب إلى ابن عمر ﷺ أنه يجوز أن يأتي الرجل دبر زوجته. أقول: إن هذه النسبة إليه غلط، ومثل هذه تدع البلاد بلاقع. والبخاري حين روى "يأتيها في إلخ" لم يذكر مدخول كلمة "في"، وكيف والحال أنه روي عن ابن عمر ﷺ في "معاني الآثار" إنكاره صراحة أشدَّ التصريح، وأما ما يروى عنه الموهم لتلك النسبة فمراده أن يولج في القبل من جانب الدبر، وينبغي الاحتياط في مثل هذه النسبة.

أقسام الكهانة: قوله: أو كاهناً: قال ابن خلدون في مقدمته: إن الكهانة كسْبية وطبيعية، وليعلم أن بعض حكايات الكهانة يكون صادقاً، ولكن لا ضابطة لها فلذا لم يعتبرها الشريعة الغراء.

قوله: فقد كفر إلخ: أي فعل فعل الكافرين، وسيأتي تفصيل ما في "البخاري" على طريق المحدثين. =

شيخ: قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد: الكفر إما على الحقيقة إن استحل الوطء في هذه الحالة، أو محمول على التغليظ؛ لما أنه جاء في رواية أخرى أنه ﷺ أمر أن يتصدّق، فلو كان إتيان الحائض كفرًا، فكيف أمر النبي ﷺ بالتصدّق؟ فإن الصدقة لا يجب على الكفار، أو معناه: كفر دون كفر، كما قال البخاري ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيْظِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ»، فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِالْكَفَّارَةِ. استحبابا

وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَأَبُو تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيْفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

سهر = يشمل الكاهن والعرّاف والمنجم. قال الشيخ عبد الحق: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونها فهو على كفران النعمة، وفيه تغليظ وتشديد لا يخفى، وكذا قاله الطيبي وعلي القاري. وفي "الدر المختار": ووطؤها يكفر مستحلّه، كما جزم به غير واحد، وكذا مستحلّ وطء الدبر عند الجمهور. (المجتبى). وقيل: لا يكفر في المسألتين، وهو الصحيح. (الخلاصة). وعليه المعول؛ لأنه حرام لغيره، ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة، انتهى كلام الدر. فعلى هذا حمله على التغليظ - كما ذكره المؤلف - أولى من القول بالتكفير، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوت = بين المجامعة وإتيان الكاهن. والمراد بالمُنَزَّل: الكتابُ والسُّنَة، أي من ارتكب الهناتِ فقد برئ من دين محمَّد ﷺ وما أنزل عليه، وصرَّح بالحكم تجريدًا. وأقول: وقع في هذا الحديث استخدام، وهو عزيز في الحديث، ولما ألَّفتُ شرح ألفيَّتي في المعاني والبيان، التزمتُ فيه ذكر أمثلة كثيرة من الحديث، فتَيسَّرَ لي في كل نوع من أنواع البديع جملةٌ من الأمثلة، إلا الاستخدام، فعزَّ عليَّ وجوده في الحديث.

واعلم أنَّ لِعُلَمَاءِ البيانِ في الاستخدام طريقين، أحدهما: طريقةُ "المفتاح"، وهو أن يؤتى بلفظ له معنيان بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز أو بالمجاز، ويراد به أحد معنييه، ثم يؤتى بضميره مرادًا به المعنى الآخرَ كقوله:

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابًا

أتى بلفظ "السماء" وأراد به المطر، ثم بضميره مريدًا به النبات. قالوا: و لم يقع في القرآن استخدام إلا على هذه =

عرف = **فائدة في حكم المتأول في ضروريات الدين:** المشهور أن المتأول ليس بكافر. أقول: إن المتأول في ضروريات الدين كافر كما صرح به في آخر "الخيالي على شرح العقائد"، وصرح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي رحمه الله، وليعلم أن الجهل في ضروريات الدين ليس بمعتبر، وكذلك في الاعتقاديات، فالصلاة فرض وتحصيل علمها واعتقاد فرضيتها أيضاً فرض، والجهل عنها وكذلك الجحود كفر، والسواك سنة وكذلك تحصيل علمه، وأما الاعتقاد بسنيته ففرض والجحود كفر، والجهل عنه ليس بموجب الإثم.

.....

قوت = الطريقة، وليس كما ظنوا، فقد استخرجت بفكري أربع آيات وقع فيها استخدام على هذه الطريقة، وأوردتها في كتاب "الإتقان".

الطريقة الثانية: طريقة "المصباح"، وهو أن يؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظين، يفهم من أحدهما أحد المعنيين، ومن الآخر الآخر، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ فالصلاة يحتمل أن يُراد بها فعلُها وموضعُها، وقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ يَخْدِم الأول، و: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ يخدِمُ الثَّاني، إذا علمت ذلك فلم أجد في الحديث ما فيه استخدام على الطريقة الأولى، إلا أن يكون حديث: صلوا ركعتي الضحى بسورتيهما: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾؛ إذ أعيد الضمير إلى الضحائين - لكون كل سورة فيها ذِكْرُ الضحى - كان استخدامًا على طريقة المفتاح، وأما على طريقة المصباح فوجدت هذا الحديث؛ فإن "أتى" مُشْتَرَكٌ بين المجامعة والإتيان الذي هو المجيء، فقوله: "حائضًا أو امرأةً في دبرها" يخدِمُ المعنى الأول، وقوله: "أو كاهنًا" يَخْدِمُ المعنى الثاني.

* * * *

(١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

عرف

١٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ».

كمنبر شيخ

١٣١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ، مِنْهُمْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيْمُ.*

أي واجبا

---

* وَفِي النُّسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِبْرَاهِيْمُ»: [النَّخَعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.]

عرف: **حكم أحاديث الباب**: قوله: باب إلخ: الحديث الأول منقطع، والحديث الثاني لم يحسنه أحد من المحدثين، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وأما المسألة فالكفارة مستحبة كما في "الدر المختار" و"الفتاوى الهندية".

شيخ: قوله: يتصدق بنصف دينار: ورد في بعض الروايات: نصف دينار، وفي بعضها: ثلثي دينار، وفي بعضها: دينار. قال مد ظلّه: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم: الأمر للوجوب، وقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله: الأمر للاستحباب لا للوجوب، فعلى مذهبنا لا تعارض بين الروايات؛ فإن التفويض إلى المتصدق، إن شاء أعطى دينارين، =

(١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ الثَّوْبِ

١٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﵄: أَنَّ امْرَأَةً (عرف) سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ الدَّمُ مِنْ الحَيْضَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «حُتِّيْهِ (سهر قوت)، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ (قوت) بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيْهِ (سهر)، وَصَلِّي فِيْهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ﵄.

(أي دم الحيضة)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَسْمَاءَ ﵂ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُوْنُ عَلَى الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ: إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ فَلَمْ يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيْهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ،.....

(وبه قالت الحنفية)

سهر: قوله: حتّيه: الحتّ: الحكّ، و"حتّيه" أي حكيه، والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه، حتى ذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. قوله: ثم رشّيه: أي صبّي عليه الماء.

قوت: قوله: حتيه: بالمثناة أي: حُكّيه. قوله: ثم اقرصيه: بالصاد المهملة. قال في "النهاية": القَرصُ: الدَّلكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثرُهُ.

عرف: المراد بـــ"امرأة": قوله: أن امرأة: قيل: هذه المرأة أسماء بنت أبي بكر ﵄، وقيل: امرأة أخرى.
حكم الصلاة في الثوب النجس: مذهبنا أن الصلاة في الثوب الذي أصابه الحيض أو غيره من النجس إن كان أقل من الدرهم فمكروهة تنزيهاً، وإن كان قدر درهم فمكروهة تحريمة، وإن كان أكثر منه فمفسدة.

شيخ = وإن شاء أعطى ثلاث دنانير؛ لما أنه لا تقدير من جانب الشرع في هذا الباب، كيف! ولو كان التقدير من الشارع ﷺ ضروريًا، فما معنى أنه جاء في روايات متعددة مقدار متخالف لا على التعيين؟ واستشكل على من قال: إن الأمر للوجوب، فتأوّل في الروايات بأن الأمر بالتصدق بدينار فيما إذا أتى في أول حيض أو وسطه، أما إذا أتى في آخره فبنصف دينار.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ. وَلَمْ يُوْجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. عرف وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ.

(١٠٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ عرف

١٣٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَبُو بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ، سهر عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حلي كَانَتْ النُّفَسَاءُ سهر تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، سهر قوت عرف وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ قوت مِنْ الْكَلَفِ.

سهر: قوله: مسة: [بضم ميم وشدة سين مهملة. (المغني)]

قوله: النفساء: بضم النون وفتح الفاء مع المد مفرد، المرأة الحديث الولادة، وجمعه نفائس. (مجمع البحار)

قوله: وكنا نطلي وجوهنا بالورس: وهو نبت أصفر. "من الكلف" قال صاحب "المجمع": الكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه، ومنه: "كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف". قال صاحب "القاموس": وهو نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء.

قوت: قوله: بالورس: قال ابن العربي: هو نبات يزرع باليمن ولا يكون بغيره.

قوله: من الكلف: قال ابن العربي: هو لُمعٌ سودٌ تكون في الوجه.

عرف: قوله: أحمد إلخ: مذهب أحمد أنه إذا علم أنه صلى في الثوب الذي أصابه المني أكثر من الدرهم صحت صلاته، وأما لو علم قبل ابتداء الصلاة فلا تصح الصلاة، فعبارة الترمذي قاصرة.

اتفاق الأئمة الأربعة على أكثر مدة النفاس: قوله: باب إلخ: اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً.

معنى الورس: قوله: بالورس: قال ابن سينا: إن الورس نبت يجلب من اليمن يشبه الزعفران السحيق.

حكمة أكثر مدة النفاس: وفي كتبنا: أن نفخ الروح يكون بعد أربعة أشهر، ثم يكون الدم غذاء الولد، فإذا وُلِدَ يخرج الدم المحتقن في الرحم، وكان المحتقن لأربعة أشهر وعشراً، فصار أربعين يوماً بحساب العشرة في كل شهر.

حلي: قوله: كانت النفساء تجلس إلخ: قلت: الإجماع منعقد على أن الأقل غير مراد، فتعين كون المراد أكثر.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂. وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيْرُ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ، وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ. وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَهْلٍ.

البخاري

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِيْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وعليه الحنفية

وَيُرْوَى عَنْ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ خَمْسِيْنَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَطْهُرْ، وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ: سِتِّيْنَ يَوْمًا.

* * * *

(١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ واحدٍ عرف

١٣٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ. سهر قوت وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.* وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ -: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُوْدَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.]

سهر: قوله: كان يطوف على نسائه في غسل واحد: أي يجامعهن. فإن قيل: أقل القسمة ليلة بكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ فالجواب: أن وجوب القسم عليه مختلف فيه، قال أبو سعيد: لم يكن واجبًا عليه، بل كان يقسم بالتسوية تبرّعًا وتكرّمًا، والأكثرون على وجوبه، وكان طوافه ﷺ برضاهن، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه ﷺ توضّأ فيما بينه، أو تركه لبيان الجواز. (علي القاري)

قوت: قوله: كان يطوف على نسائه في غسل واحد: قال ابن العربي: له ﷺ في الوطء القوةُ الظاهرةُ على الخلق، وكان له في الأكل القناعة؛ ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتيادية، كما جمع له الفضلين في الأمور الشرعية.

عرف: **أكثر عادة النبي ﷺ والمراد من حديث الباب:** قوله: بغسل واحد: أكثر عادته عليه السلام تكرار الجماع بتوسط الغسل، وأما لفظ "في غسل واحد" فالأكثر على أن المراد من الغسل هو الغسل في الآخر، ويمكن أن يكون المراد هو الغسل السابق على الجماع.

الإشكال على حديث الباب ورفعه: وفي حديث الباب إشكال، وهو أن أقل القسمة يوم وليلة، والتسوية في القسمة واجبة، فكيف طاف النبي الكريم ﷺ في ليل؟ فقيل: إنه كان بعد ختم دور وابتداء دور آخر، وقيل: إنه كان برضاء أمهات المؤمنين، وقيل: إن القسمة ليست بواجبة على النبي ﷺ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: إن هذه واقعة حجة الوداع قبل الإحرام، وكان غرضه عليه السلام قضاء حاجتهن، وإن عبرها الراوي بطريق الاستمرار ولفظ العادة.

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ. وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ.*

(١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ تَوَضَّأَ

١٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﷺ.

سهر حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُوْدَ. وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ. وَأَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ ﷺ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ»: [قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ.]

سهر: قوله: فليتوضّأ بينهما: أي بين الإتيانين، قال ابن الملك: لأن هذا أطيب وأكثر للنشاط والتلذذ.

حلي: قوله: فليتوضأ بينهما وضوءًا: قلت: محمول على الاستحباب.

* * * *

(١٠٧) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

عرف

أي الحاجة إلى الخلاء

١٣٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ﷺ قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الحُفَّاظِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ﷺ. وَرَوَى وُهَيْبٌ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ﷺ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالَا: لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنْ الغَائِطِ وَالْبَوْلِ، قَالَا: إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنْ الصَّلَاةِ.

عرف: **بيان حكم الجماعة والأعذار لتركها**: قوله: باب إلخ: قيل: إن الجماعة سنة، وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عين، وقيل: شرط صحة الصلاة، ولتركها أعذار عند الكل، ووجدان الخلاء أيضاً عذر، ويحول إلى رأي من ابتلي به، فإن كان يعلم أنه يصلي بدون أن يجد في نفسه شيئاً، ولا يفسد الخشوع فيصلي، وإلا فلا إثم إن فاتته الجماعة، فيطلب الجماعة في مسجد آخر بدون وجوب، ورواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لو ابتدأ في الصلاة ثم وجد الخلاء فيذهب ويدفعه ثم يأتي ويبني الصلاة، وعن أبي حنيفة رحمه الله: لأن يكون أكلي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها أكلاً.

(١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ المَوْطِئِ عرف

١٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». سهر عرف سهر قوت

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُوْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، وَهُوَ وَهْمٌ،* وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، وَهَذَا الصَّحِيْحُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَهُوَ وَهْمٌ»: [وَلَيْسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: هُوْدٌ،...].

سهر: قوله: القذر: [أي النجس، وهي بكسر ا لذال، أي مكان ذي قذر.(ع)]

قوله: يطهره ما بعده: هذا يؤوّل بأن السؤال إنما صدر فيما جرّ من الثياب على مكان يابس من القذر؛ إذ ربما =

قوت: قوله: يطهره ما بعده: قال مالك: أراه في القَشب اليابس.

عرف: **حكم المشي على الأرض اليابسة بعد المشي على المبتلة النجسة**: قوله: باب إلخ: لم يقل أحد بطهارة الرجلين أو الثوب إذا مشى على الأرض اليابسة الطاهرة بعد أن مشى على الرطبة النجسة، إلا ما روى الشافعي عن أحمد فقال: الأوسط في مراد الحديث أنه إذا مشى على الأرض اليابسة النجسة ثم مشى على اليابسة الطاهرة، يطهر الرجل والثوب؛ فإن النجاسة اليابسة تسقط بمشيه على الأرض اليابسة، ومراد الحديث أنه إذا توضأ فذهب إلى المسجد حافياً بطريق لا نعلم حاله، ولا نشاهد النجاسة فيه، فهل يجب غسل الرجلين أم لا؟ فقال النبي ﷺ: لا غسل فيه، وفيه أسلوب الحكيم، وهذه المسألة اتفاقية، ولا خلاف فيها لأحد، وإلى مثل هذا الشرح أومأ الشافعي في "كتاب الأم"، وليراجع ترجمة "الموطأ" للشيخ ولي الله رحمه الله.

معنى القذر: قوله: المكان القذر: أي المستنكر طبعاً لا النجس شرعاً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ المَوْطِئِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.

سهر قوت

(١٠٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

عرف

١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

شيخ

حلي

عرف

سهر = يتشبث شيء منها، فقال ﷺ: يطهره ما بعده، أي إذا انجر على ما بعده في الأرض ذهب ما علق به من اليابس، وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين عند الكل؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، كذا قاله علي القاري وغيره.

قوله: ولا نتوضأ من الموطأ: أي ما يوطأ من الأذى في الطريق، أي لا نعيد الوضوء منه، لا أنهم لا يغسلونه. (مجمع البحار)

قوت: قوله: لا نتوضأ من الموطأ: قال ابن العربي: مَفْعِل بكسر العين من وَطِئَ، وهو اسم الموضع، أي المكان القذر، ويكون بفتحها، والمعنى واحد، ويجوز من الموطوء بمعنى مفعول. قال في "النِّهاية": أي ما يوطأ من الأذى في الطريق. أراد لا نعيد الوضوء منه لا أنَّهم كانوا لا يغسلونه.

عرف: **اختلاف الأئمة في كيفية التيمم**: قوله: باب إلخ: فيه اختلافات، منها: أنه ضربة عند أحمد، وضربتان عندنا وعند الشافعي ﷺ، ومنها: أنه إلى الرسغين عند أحمد ﷺ، وإلى المرفقين عندنا وعند الشافعية، وظاهر "موطأ مالك" الوجوب إلى المرفقين، وقال شارحوه من الزرقاني وغيره: إنه مستحب إلى المرفقين، واجب إلى الرسغين، =

حلي: قوله: أن النبي ﷺ أمر بالتيمم للوجه والكفين: قلت: محط الفائدة لم يكن حد العضو، بل كيفية التيمم، وترك بيان الحد اعتمادًا على القرائن.

شيخ: قوله: عن عمار بن ياسر إلخ: ذهب بعض أهل العلم - منهم الشافعي ﷺ - إلى أن التيمّم ضربة للوجه واليدين إلى الكفين، وخالفه فيه إمامنا أبو حنيفة ﷺ، وقال: بل التيمم ضربتان إلى المرفقين =

.....

عرف = وظاهر "مدونة مالك" أيضاً الوجوب إلى المرفقين، وقال المحدثون: إن الترجيح لمذهب أحمد بن حنبل؛ فإنه أخذ بما هو أصح ما في الباب، وتمسك الأحناف والشوافع بالحسان، وقالوا: إن في حديث عمارٍ المسحُ إلى الرسغين إشارةً إلى المعهود.

الكيفيات المروية في مسح اليدين: واعلم أن الصفات الثابتة في الروايات خمسة، أحدها: المسح إلى الرسغين. وثانيها: المسح إلى نصف الساعد. وثالثها: إلى المرفق. والرابع: إلى نصف العضد. وخامسها: المسح إلى الآباط والمناكب، وقال الحافظ في "الفتح": إن أحاديث المسح إلى النصفين ضعاف، وحديث المسح إلى الرسغين أصح ما في الباب، وحديث المسح إلى المرفقين حسن، وحديث المسح إلى الإبط قوي.

القصتان لعمار ﷺ: أقول: إن لعمار واقعتين، أحدهما: واقعة نزول آية التيمم في قصة غزوة بني المصطلق حين فقدت قلادة عائشة ﷺ، فإذا نزل ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (المائدة: ٦) عمل كل أحد من الصحابة ما بدا له من المسح إلى الرسغين والمرفقين والإبطين ونصف الساعد ونصف العضد، فبلغ الأمر إلى النبي ﷺ، فنزلت صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (المائدة: ٦) وإلى هذا أشار الطحاوي، وأتى برواية فيها ابن لهيعة، وقال الذهبي: إن رواية العبادلة الثلاثة عن ابن لهيعة معتدلة فإنهم أخذوا قبل حرق كتبه، وأيضاً هذه الرواية لابن لهيعة عن أبي الأسود، وكان ابن لهيعة يروي من كتاب عنده، فروايته من الكتاب معتبرة.

ثم واقعة ثانية لعمار بن ياسر ﷺ حين كان عمر وعمار ﷺ راعيين في السفر فأجنبا، فتمرغ عمار وصلى، وترك عمر ﷺ الصلاة، فبلغ الأمر إلى النبي ﷺ فقال لعمار ﷺ: إنما يكفيك هكذا، ففي هذا إشارة إلى المعهود المبين صفته قبل، لا حكم المسح إلى الرسغين، ولم ينبه على تعدد الواقعتين إلا الطحاوي، وإليه يشير كلام الشافعي ﷺ أن رواية عمار ﷺ المسح إلى المرفقين قبل رواية المسح إلى الرسغين، فإذا ثبت تعدد الواقعتين فنقول: إن واقعة عمر وعمار ﷺ بعد بيان صفة التيمم، وإشارة إلى المعهود من الصفة، فلا يقال بترجيح رواية الرسغين؛ فإنها أيضاً إشارة إلى المرفقين، وإني تتبعت الكتب فلم أجد تاريخ واقعة عمر وعمار ﷺ، ولم أجد تعيين سفرهما، ولكنها بعد واقعة نزول صفة التيمم كما تدل القرائن.

مستدلات الأحناف: ثم استدل لنا على المسح إلى المرفقين بما أخرجه الزيلعي عن "مسند البزار" والحافظ أيضاً في "الدراية" تلخيص "نصب الراية" وحسَّن إسناده.

"الدراية" تلخيص "نصب الراية": لخص الحافظ "نصب الراية" للزيلعي وسماه "الدراية"، وكتب الناسخ أن اسمه أيضاً "نصب الراية"، وهذا خطأ. =

شيخ = [أي ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين] لأبي حنيفة ﷺ: أن رواية عمار ﷺ وإن كانت صحيحة لا شك في صحته، إلا أن بعض الروايات معارضة لها، كما في "سنن أبي داود"، فيها الأمر إلى المرفقين، فتلك الروايات وإن لم تكن في الصحة مثل رواية عمار بن ياسر ﷺ، إلا أنها رويت بطرق متعدّدة، والرواية إذا نقلت بطرق متعدّدة =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَمَّارٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

عرف = ومستدلنا الثاني: ما في "سنن الدار قطني" بسند حسن، ولينَّه الحافظ؛ فإن في سنده أبا صالح. وأقول: إنه من متابعات البخاري فيكون حسناً، ومستدلنا الثالث: ما في "سنن الدار قطني" عن جابر بن عبد الله ﷺ بسند حسن ورجاله ثقات، وقال: والصواب أنه موقوف، وأخرجه الزيلعي عن "سنن الدار قطني"، ولم يذكر لفظ: "والصواب أنه موقوف"، وكنت متردداً في هذا إلى أن وجدت في "التلخيص الحبير": قال الدار قطني: رجاله ثقات، وكتب في الحاشية: والصواب أنه موقوف، ونقل الزيلعي ما في حوض الكتاب ولم يذكر ما كان في الحواشي، ولعل الدار قطني أيضاً متردد في الوقف لكتابته في الحواشي، وقال جماعة من المحدثين: إن رواية جابر ﷺ موقوفة، وقالت جماعة منهم: إنها مرفوعة، ووقفها الطحاوي، وعندي أنها مرفوعة، واختلط على الموقفين لفظ "أتاه"؛ فإنهم زعموا أن مرجع الضمير المنصوب هو جابر بن عبد الله ﷺ، والحال أن المرجع هو النبي ﷺ كما قال الحافظ العيني.

مسامحة الراوي: قوله: أمره بالتيمم: هذا الحديث فعلي يقيناً، وعبره راوي حديث الباب بالحديث القولي، فهذا مسامحة.

شيخ = فتكون قابلاً للاستدلال، فالعمل على تلك الروايات أولى؛ لما فيه من الاحتياط، بخلاف رواية عمار؛ فإنها خال عن الاحتياط، وأيضًا التيمم خليفة الوضوء، وللخلف حكم الأصل، وأيضًا رواية عمار ﷺ مضطرب، ورد في البعض: أنه مسح إلى الإبطين، وفي البعض: أنه مسح إلى نصف الذراع، وفي البعض: أنه مسح ظهر الكف فقط لا الباطن، وجمع الروايات المتعارضة الواردة في هذا الباب على مذهب أبي حنيفة ﷺ: التيمّم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين غير متعذر.

ورواية عمار ﷺ ليست مخالفة له؛ لأنه يقول: إن كيفية تيمّم الوضوء كانت معلومة له، ولم يكن يعلم كيفية تيمّم الغسل، كما جاء في الحديث: أن الفاروق وعمار بن ياسر ﷺ كانا في سفر واحتلما، فتمرّغ عمار ﷺ إلخ، فلما جاءا عند النبي ﷺ واستفتيا، أشار ﷺ إليها اختصارًا، وقال ﷺ لعمار ﷺ: يكفيك هكذا، أي تيمّم الوضوء الذي كان لك معلومًا قبل، ولا حاجة إلى التمرغ في التراب، بأن لا فرق بينهما إلا بالنيّة، فلما أشار النبي ﷺ إلى كيفية تيمّم الوضوء على طريق الاختصار والتعجيل، فبلغ يده ﷺ إلى نصف الذراع من جانب ظهر الكف، فمن رأى أنه ﷺ مسح إلى نصف الذراع روى هذا، ومن رأى أنه مسح على ظهر اليد فقط روى ذلك على حسب رؤيته، وفي الحقيقة لا تعارض، بل كيفية التيمم هي التي كانت معلومة لهم قبل، وأما عمار فاجتهد في كيفية تيمّم الجنابة، فعلّمه ﷺ بأنه لا حاجة إلى التمرغ في التراب.

وهذا معنى قوله: "إنه ﷺ أمر بالتيمّم للوجه والكفين" أي أشار النبي ﷺ على سبيل الاختصار بالوجه والكف، لا أنه أمر ﷺ بهذا.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ، مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُوْلٌ، قَالُوْا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. سهر

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ رضي الله عنهما وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ -: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْوَجْهُ عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: «الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ». عرف

من غير طريق واحد بل بطرق

فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثَ عَمَّارٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ: «لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»؛ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيْثُ الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ.

سهر: قوله: ضربة إلخ: اعلم أن الأحاديث وردت في الباب مختلفة متعارضة جاءت في بعضها ضربتين، وفي بعضها ضربة واحدة، وفي بعضها مطلق الضرب، وفي بعضها كفين، وفي بعضها يدين إلى المرفقين، وفي بعضها يدين مطلقًا، والأخذ بأحاديث ضربتين ومرفقين أخذٌ بالاحتياط وعملٌ بأحاديث الطرفين؛ لاشتمال الضربتين على ضربة، ومسح الذراعين إلى المرفقين على مسح الكفين دون العكس، وأيضًا التيمّم طهارة ناقصة، فلو كان محلّه أكثر بأن يستوجب إلى المرفقين، وكان للوجه واليدين ضربة على حدة، لكان أحسن وأولى، وإلى الاحتياط أقرب وأدنى. لا يقال: إلى الآباط أقرب إلى الاحتياط؛ لأن حديث الآباط ليس بصحيح.

فإن قلت: التعارض على تقدير أن يكون الأحاديث متساوية في المرتبة، والمحدثون حكموا بأن أحاديث الضربتين والمرفقين غير مذكورة في الصحاح. قلنا: عدم ذكرها في الصحاح محل بحث كما نقلنا عن الحاكم والدار قطني، على أن عدم صحتها وقوتها في زمن الأئمة الذين استدلوا بها محل منع؛ إذ يحتمل أن تطرق الضعف والوهن فيها بعدهم من جهة لين بعض الرواة الذين رووها بعد زمن الأئمة، فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا بعدهم أو ردوها في "السنن" دون "الصحاح"، ولا يلزم من وجود الضعف في الحديث عند المتأخّرين وجوده عند المتقدّمين، =

عرف: لم يحصل للإمام الترمذي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بالسند: قوله: سفيان الثوري: هذا مذهب الأحناف. وقلما يذكر المصنف مذهب العراقيين؛ فإنه لم يحصل له مذهبهم بالسند.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدِيْثُ عَمَّارٍ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ «لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَحَدِيْثُ عَمَّارٍ ﷺ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ» لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيْثِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا ﷺ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: «فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا»، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.*

وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ ﷺ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: «الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»، فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ.**

١٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عرف

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»: [فَانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ».]

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ»: [فَعَلَّمَهُ: «إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ». قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ يَقُوْلُ: لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَابْنِ الشَّاذَكُوْنِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيْثًا.]

سهر = مثلاً رجال الإسناد في زمن أبي حنيفة كان واحدًا من التابعين يروي عن الصحابي أو اثنين أو ثلاثة إن لم يكونوا منهم، كانوا ثقات من أهل الضبط والإتقان، ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن في تلك الدرجة، فصار الحديث عند علماء الحديث مثل البخاري ومسلم والترمذي وأمثالهم ضعيفًا، ولا يضر ذلك في الاستدلال به عند أبي حنيفة فتدبّر، وهذه نكتة جيدة. (شرح المشكاة للشيخ عبد الحق)

عرف: قوله: عن ابن عباس إلخ: هذا قياس ابن عباس ﷺ.

قياس الأحناف: ولنا أيضاً قياس: بأن التيمم أقرب إلى الوضوء من السرقة فألحقناه بالوضوء منه.

عَنْ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، وَقَالَ: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾. فَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْن، يَعْنِي: التَّيَمُّمَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

المائدة: ٦ — المائدة: ٦ — المائدة: ٣٨ — بمعنى مع

(١١٠) بَابٌ*

١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

عرف — عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، قَالُوْا: يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.]

عرف: المراد بالذكر على كل حال: قوله: يقرئنا: قيل: المراد بالذكر على كل حال الاستمرار، وهذا غلط، بل المراد ذكر الله تعالى في الأحوال المتواردة لا في الأحوال المتشابهة، أي لم يكن ممتنعاً، وقيل: إن الذكر ذكر قلبي. أقول: إن اللغة ترده؛ فإن الذكر القلبي هو الفكر في اللغة.

قوله: ما لم يكن جنبا: هذا دليل الجمهور في خلاف البخاري، والتفصيل يطلب من الفقه.

الكمال في وضع الأبواب لا في ذكر الجزئيات: وظيفة القرآن والحديث التبويب، ولا يليق ذكر الجزئيات بشأن القرآن، والكمال في وضع الأبواب لا في ذكر الجزئيات، كما هو مقتضى العقل السليم.

(١١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيْبُ الْأَرْضَ عرف

١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: دَخَلَ قوت أَعْرَابِيٌّ عرف الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ قوت سهر وَاسِعًا». .....

سهر: قوله: تحجّرت واسعًا: أي ضيّقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك. (الدر)

قوت: قوله: دخل أعرابي المسجد: زاد الدارقطني: فقال: يا محمَّد، متى الساعة؟ فقال له: ما أعددت لها؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام، إلا أنّي أحب الله ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت. قال: وهو شيخ كبيرٌ.

قوله: لقد تحجرت واسعًا: قال ابن العربي: معناه اعتقدت المنع فيما لا منع فيه من رحمة الله.

عرف: **طريق تطهير الأرض من النجاسة**: قوله: يصيب الأرض: الأرض تطهر باليبس والغسل عندنا، وقال الشوافع: إن في الحديث إلقاء الدلو على ذلك البول، نقول: إنه عمل بأحد طريقي التطهير، ثم قال الشوافع: إنا نفرق بين الماء الوارد على النجاسة بأنه طاهر، والمورد عليه النجاسة بأنه نجس، وليس الفرق عندكم، فأي فائدة في إلقاء الدلو؟ ونقول: إنه بال في ناحية المسجد كما في الروايات، فيخرج الماء ويطهر الأرض، وأيضاً في "العيني": إن الأرض غير الصلبة إذا تنجست فألقي عليه الماء طهر ظاهرها، وأما باطنها فبعد اليبس، وأيضاً في "سنن أبي داود": "أن الأرض حفرت" فلعله كان لإزالة الرائحة الكريهة.

تحقيق ذي الخويصرة: قوله: أعرابي: قيل: إنه ذو الخويصرة، وفي الروايات: أن ذا الخويصرة اعترض على النبي ﷺ حين قسم الغنيمة، وأنه أصل الخوارج، ثم في بعض الروايات: "أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: حبك، قال النبي ﷺ: أنت مع من أحببت، فهذه منقبة له، فكنت متحيراً في أنه ذكر المحدثون اسم الرجل الأول أيضاً ذو الخويصرة، واسم الرجل الثاني أيضاً ذو الخويصرة، وحال الأول دال على خسارته، والثاني دال على المناقب، حتى أن وجدت في بعض الكتب أن ذا الخويصرة اثنان: تميميّ ويَماني، وصاحب المنقبة يَماني، ورأس الخوارج تميمي، هذا والله أعلم وعلمه أتم.

سهر قوت شيخ

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَهْرِيقُوْا عَلَيْهِ

قوت

قوت

سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ - دَلْوًا مِنْ مَاءٍ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ».

أي مسهلين على الناس

١٤٢ - قَالَ سَعِيْدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه نَحْوَ هَـذَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَوَى يُوْنُسُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

سهر: قوله: أهريقوا عليه سجلاً: [هو الدلو الكبير، فـ"أو" للشك] قال ابن الملك في "شرح المشارق": استدل به الشافعي على أن الأرض النجسة تطهر بصبّ الماء. قلت: يجوز أن يكون الصب لتسكين ريحه في تلك الحالة لا للتطهير، بل التطهير يحصل باليبس لخبر: زكاة الأرض يبسها. (علي)

قوت: قوله: فأسرع إليه الناس: زاد الدار قطني: فقال النّبي ﷺ: دعوه نخشى أن يكون من أهل الجنة.
قوله: أهريقوا عليه: ضُبط بسكون الهاء وفتحها.
قوله: سجلاً: قال ابن العربي: هو الدلو مَلأى، فإن لم يكن فيها ماء ليس بسجل، قال: والدلو مؤنثة، والسجل مذكر.
فائدة: قال ابن العربي: تبين برواية الدار قطني أنّ البائل في المسجد هو السائل عن الساعة والقائل: ولا ترحم معنا أحدًا".
وذكر الحافظ ابن حجر: أنه ذو الخُويصرة، ورد ذلك عن مرسل سليمان بن يسار أخرجه أبو موسى المديني في الصحابة.

شيخ: قوله: أهريقوا عليه سجلاً من ماء: مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأرض تطهر باليبس، وبإهراق الماء عليها، إلا أن عنده تفصيل في أن الأرض إن كانت ذات مسامة، فلا تطهر بإهراق الماء ما لم تيبس، وإن لم تكن ذات مسامات بل كانت صلبة، فتطهر بإهراق الماء، وظاهرٌ أن مسجده عليه السلام لم تكن أرضه ذات مسامات؛ لكثرة اجتماع الناس ومرورهم عليها، وكانت صلبة، فلذا أمر بإهراق الماء، وفي رواية أبي داود: أنه عليه السلام أمر أن يحفر التراب، فعلى هذا إهراق الماء كان لزوال الرائحة الكريهة.

* * * *